



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Redactor

LEGISLATURA 2023 - 2024

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

TOMO X

AGOSTO 2024



REDACTOR
TOMO X
LEGISLATURA 2023 - 2024

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

M. Sc. Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES

Abog. Rolando M. Vallejos Zabaleta
SECRETARIO GENERAL
CÁMARA DE SENADORES

Lic. Eloy Patty Condori
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN
CÁMARA DE SENADORES

Tec. Blanca Luz Paredes de Blatnik
Pascuala Layme Carita
PERSONAL DE REDACCIÓN

Lic. Patricio Huaynoca Fuentes
Lic. José Ivan Fernández Reyes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Giovanny Julio González Portal Altamirano
GRABACIÓN

DEPÓSITO LEGAL
4-1-204-2025-P.O.

PRESENTACIÓN

El “Redactor” que tenemos entre manos, se constituye en la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural que refleja el trabajo de las Senadoras y Senadores durante el mes de agosto del año 2024.

El presente Redactor cumple a cabalidad lo establecido en el inciso a) del artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores; es una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los debates de cada una de las “Sesiones Ordinarias del Pleno Camaral”.

La importancia de este “Redactor” en la función legislativa, se constituye en la construcción de la memoria institucional del trabajo realizado en el primer Órgano del Estado, toda vez que refleja la participación fidedigna de las Senadoras y los Senadores en las sesiones llevadas a cabo en cumplimiento de la agenda establecida para el efecto, su contenido también permite informar el trabajo de los Asambleístas Nacionales de la Cámara Alta de “Legislar, Fiscalizar y Gestionar”.

En tal sentido, es una satisfacción para la Presidencia de la Cámara de Senadores, efectuar la publicación de El “Redactor” correspondiente a la Legislatura 2023 – 2024.



Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
DIRECTIVA LEGISLATURA 2023 -2024



SEN. ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA (CB)
PRESIDENTE
MAS - IPSP



SEN. SIMONA QUISPE APAZA (LP)
PRIMERA VICEPRESIDENTA
MAS - IPSP



SEN. DALY SANTA MARÍA AGUIRRE (PT)
SEGUNDA VICEPRESIDENTA
CC



SEN. PEDRO BENJAMÍN
VARGAS FERNÁNDEZ (PT)
PRIMER SECRETARIO
MAS - IPSP



SEN. JULIO DIEGO
ROMAÑA GALINDO (PD)
SEGUNDO SECRETARIO
CREEMOS



SEN. LINDAURA RASGUIDO
MEJÍA (OR)
TERCERA SECRETARIA
MAS - IPSP





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES TITULARES (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



ROBERTO PADILLA BEDOYA
MAS - IPSP



TRINIDAD ROCHA ROBLES
MAS - IPSP



SILVIA GILMA SALAME FARJAT
CC



SANTIAGO TICONA YUPARI
CC

LA PAZ



VIRGINIA VELASCO CONDORI
MAS - IPSP



FÉLIX AJPI AJPI
MAS - IPSP



SIMONA QUISPE APAZA
MAS - IPSP



CECILIA ISABEL REQUENA ZÁRATE
CC

COCHABAMBA



LEONARDO LOZA
MAS - IPSP



MARÍA PATRICIA ARCE GUZMÁN
MAS - IPSP



ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA
MAS - IPSP



ANDREA BRUNA BARRIENTOS SAHONERO
CC

ORURO



MIGUEL PÉREZ SANDOVAL
MAS - IPSP



LINDAURA RASGUIDO MEJÍA
MAS - IPSP



RUBÉN GUTIÉRREZ CARRIZO
MAS - IPSP



MARÍA VANÍA ROCHA MUÑOZ
CC

POTOSÍ



HILARIÓN MAMANI NAVARRO
MAS - IPSP



ANA MARÍA CASTILLO NEGRETTE
MAS - IPSP



PEDRO BENJAMÍN VARGAS FERNÁNDEZ
MAS - IPSP



DALY CRISTINA SANTA MARÍA AGUIRRE
CC

TARIJA



GLADYS VALENTINA ALARCÓN FARFÁN DE AYALA
MAS - IPSP



MIGUEL ÁNGEL REJAS VARGAS
MAS - IPSP



RODRIGO PAZ PEREIRA
CC



NELY VERÓNICA GALLO SORUCO
CC

SANTA CRUZ



SOLEDAD FLORES VELÁSQUEZ
MAS - IPSP



ISIDORO QUISPE HUANCA
MAS - IPSP



CENTA LOTHY REK LÓPEZ
CREEMOS



HENRY OMAR MONTERO MENDOZA
CREEMOS

BENI



MARÍA ROXANA NACIF BARBOZA
MAS - IPSP



CECILIA MOYOVIRI MOYE
CC



WALTER JESÚS JUSTINIANO MARTÍNEZ
CC



CLAUDIA ELENA EGÚEZ ALGARAÑAZ
CREEMOS

PANDO



EVA LUZ HUMÉREZ ALVEZ
MAS - IPSP



LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS
MAS - IPSP



CORINA FERREIRA DOMÍNGUEZ
CC



JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO
CREEMOS





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES SUPLENTE (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



LAURA MIGUELINA PÁRRAGA LEÓN
MAS - IPSP



GERMÁN MOSCOSO ARANCIBIA
MAS - IPSP



JORGE ANTONIO ZAMORA TARDÍO
CC



SARAI BETZABETH REINAGA LA MADRID
CC

LA PAZ



YOLANDA MARÍA PONCE CONDO
MAS - IPSP



GUIDO JOSÉ VARELA MANCILLA
MAS - IPSP



PORFIRIO OVIDIO MENACHO TARGUINO
CC

COCHABAMBA



LUCY SARA ESCOBAR VELASCO
MAS - IPSP



HERMO PÉREZ
MAS - IPSP



EMILIANA DILMA CABRERA
MAS - IPSP



LUIS GUILLERMO SILVESTRE SEOANE FLORES
CC

ORURO



MERY ROSALÍA CHOQUE TORREZ
MAS - IPSP



GILMAR HUARACHI HUARACHI
MAS - IPSP



LAURA MARLENE LUJÁN CONDORI
MAS - IPSP



ENRIQUE FERNANDO DEHNE FRANCO
CC

POTOSÍ



ELENA JUDITH AGUILAR FLORES
MAS - IPSP



SANTOS RAMOS SOCPAZA
MAS - IPSP



HILDA VEGA ROCHA
MAS - IPSP



PEDRO LAGRAVA BURGOA
CC

TARIJA



LUIS EDGAR CASSO VACA
MAS - IPSP



NATIVIDAD ARAMAYO PAREDES
MAS - IPSP



ELIZABET ZOZA ZAMORA ARCE
CC



JAVIER FRANZ MARTÍNEZ ESPINOZA
CC

SANTA CRUZ



WILLIAM TÓRREZ TORDOYA
MAS - IPSP



MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ
MAS - IPSP



ERIK MORÓN OSINAGA
CREEMOS



PAOLA ANDREA FERNÁNDEZ REA
CREEMOS

BENI



MISRAEL MAMANI ARENAS
MAS - IPSP



FERNANDO ALFONSO VACA SUAREZ
CC



NEILA VELARDE SALAS
CC



JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
CREEMOS

PANDO



ERMENEGILDO LLAVERA CHUSGO
MAS - IPSP



PAULA PAXI DE SUXO
MAS - IPSP



CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
CC



DULCE MARÍA ARAUJO DOMÍNGUEZ
CREEMOS

COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2023 - 2024)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL



MIGUEL REJAS
PRESIDENTE



MARÍA PATRICIA ARCE
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL



ANDREA BARRIENTOS
COMITÉ DE SISTEMA
ELECTORAL, DERECHOS
HUMANOS Y EQUIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO



ROBERTO PADILLA
PRESIDENTE



LUIS FLORES
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



SANTIAGO TICONA
COMITÉ DE MINISTERIO
PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL
ESTADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



LEONARDO LOZA
PRESIDENTE



GLADYS ALARCÓN
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA BOLIVIANA



EVA HUMEREZ
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



CLAUDIA EGÚEZ
PRESIDENTA



SOLEDAD FLORES
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES,
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y
REGIONALES



CORINA FERREIRA
COMITÉ DE AUTONOMÍAS
DEPARTAMENTALES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS



ISIDORO QUISPE
PRESIDENTE



VIRGINIA VELASCO
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



NELY GALLO
COMITÉ DE POLÍTICAS
FINANCIERA, MONETARIA,
TRIBUTARIA Y SEGUROS

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN



MIGUEL PÉREZ
PRESIDENTE



ANA CASTILLO
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS,
MINERÍA Y METALURGIA



HENRY MONTERO
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL,
DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD



CECILIA MOYOVIRI
PRESIDENTA



HILARIÓN MAMANI
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS



TRINIDAD ROCHA
COMITÉ DE CULTURAS,
INTERCULTURALIDAD Y
PATRIMONIO CULTURAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



VANIA ROCHA
PRESIDENTA



RUBÉN GUTIÉRREZ
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y DEPORTES



SILVIA SALAME
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN
LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL



FÉLIX AJPI AJPI
PRESIDENTE



MARÍA NACIF
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES,
INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES



RODRIGO PAZ
COMITÉ DE RELACIONES
ECONÓMICAS
INTERNACIONALES

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



WALTER JUSTINIANO
PRESIDENTE



CENTA REK
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO,
RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA
COCA



CECILIA REQUENA
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD, AMAZONÍA, ÁREAS
PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO



PERIODO CONSTITUCIONAL

2020 - 2025

NÓMINA DE SENADORAS Y SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TITULARES		SUPLENTE
CHUQUISACA		
PADILLA BEDOYA ROBERTO	MAS	PÁRRAGA LEÓN DE CHAUCA LAURA MIGUELINA
ROCHA ROBLES Vda. DE MOGOLLÓN TRINIDAD	MAS	MOSCOSO ARANCIBIA GERMÁN
SALAME FARJAT SILVIA GILMA	CC	ZAMORA TARDIO JORGE ANTONIO
TICONA YUPARI SANTIAGO	CC	REINAGA LA MADRID SARAI BETSABETH
LA PAZ		
VELASCO CONDORI VIRGINIA		
AJPI AJPI FÉLIX	MAS	PONCE CONDO YOLANDA MARÍA
QUISPE APAZA SIMONA	MAS	VARELA MANCILLA GUIDO JOSÉ
REQUENA ZÁRATE CECILIA ISABEL	CC	MENACHO TARQUINO PORFIRIO OVIDIO
COCHABAMBA		
LOZA LEONARDO	MAS	ESCOBAR VELASCO LUCY SARA
ARCE GUZMÁN MARÍA PATRICIA	MAS	PÉREZ HERMO
RODRÍGUEZ LEDEZMA ANDRÓNICO	MAS	CABRERA DE HERBAS EMILIANA DILMA
BARRIENTOS SAHONERO ANDREA BRUNA	CC	SEOANE FLORES LUIS GUILLERMO SILVESTRE
ORURO		
PÉREZ SANDOVAL MIGUEL	MAS	CHOQUE TORREZ MERY ROSALÍA
RASGUIDO MEJÍA LINDAURA	MAS	HUARACHI HUARACHI GILMAR
GUTIÉRREZ CARRIZO RUBÉN	MAS	LUJÁN CONDORI LAURA MARLENE
ROCHA MUÑOZ DE ANTEZANA MARÍA VANIA	CC	DEHNE FRANCO ENRIQUE FERNANDO
POTOSÍ		
MAMANI NAVARRO HILARIÓN	MAS	AGUILAR FLORES ELENA JUDITH
CASTILLO NEGRETTE ANA MARÍA	MAS	RAMOS SOCPAZA SANTOS
VARGAS FERNÁNDEZ PEDRO BENJAMÍN	MAS	VEGA ROCHA HILDA
SANTA MARÍA AGUIRRE DE OROPEZA DALY CRISTINA	CC	LAGRAVA BURGOA PEDRO
TARIJA		
ALARCÓN FARFÁN DE AYALA GLADYS VALENTINA	MAS	CASSO VACA LUIS EDGAR
REJAS VARGAS MIGUEL ÁNGEL	MAS	ARAMAYO PAREDES NATIVIDAD
PAZ PEREIRA RODRIGO	CC	ZAMORA ARCE ELIZABET ZOYA
GALLO SORUCO NELY VERÓNICA	CC	MARTÍNEZ ESPINOZA JAVIER FRANZ
SANTA CRUZ		
FLORES VELÁSQUEZ SOLEDAD	MAS	TORREZ TORDOYA WILLIAM
QUISPE HUANCA ISIDORO	MAS	MUÑOZ RODRÍGUEZ DE SERRUDO MARÍA
REK LÓPEZ CENTA LOTHY	CREE	ERIK MORÓN OSINAGA
MONTERO MENDOZA HENRY OMAR	CREE	FERNÁNDEZ REA PAOLA ANDREA
BENI		
NACIF BARBOZA MARÍA ROXANA	MAS	MAMANI ARENAS MISDRAEL
MOYOVIRI MOYE CECILIA	CC	VACA SUAREZ FERNANDO ALFONSO
JUSTINIANO MARTÍNEZ WALTER JESÚS	CC	VELARDE SALAS NEILA
EGÜEZ ALGARAÑAZ CLAUDIA ELENA	CREE	JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
PANDO		
HUMEREZ ALVEZ EVA LUZ	MAS	LLAVERA CHUSGO ERMENEGILDO
FLORES ROBERTS LUIS ADOLFO	MAS	PAXI DE SUXO PAULA
FERREIRA DOMÍNGUEZ CORINA	CC	CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
ROMAÑA GALINDO JULIO DIEGO	CREE	ARAUJO DOMÍNGUEZ DULCE MARÍA



ÍNDICE

Pág.

135ª SESIÓN ORDINARIA	1
Martes, 13 de agosto de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

180ª "B" SESIÓN ORDINARIA	11
Miercoles, 14 de agosto de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

185ª SESIÓN ORDINARIA	159
Miercoles, 21 de agosto de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

187ª SESIÓN ORDINARIA	391
Viernes, 23 de agosto de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.







CÁMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS



180ª "A" SESIÓN ORDINARIA
Martes, 13 de agosto de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Segunda Vicepresidenta: Sen.ª Daly Santa María Aguirre
Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
Sen.ª Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Hermo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Huanca Isidoro, Ramos Socpaza Santos, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Varela Mancilla Guido José, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Villavicencio Villavicencio Javier, Zamora Arce Elizabeth Zoya.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenas tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: 30 presente. Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Octogésima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 14:56, correspondiente al día martes 13 de agosto de 2024.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora María Patricia Arce Guzmán; habilita al Senador Hermo Pérez, desde el 12 al 16 de agosto de 2024.

La Senadora Ana María Castillo Negrette; habilita al Senador Santos Ramos Socpaza, desde el 12 al 16 de agosto de 2024.

La Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz; habilita al Senador Javier Villavicencio Villavicencio, desde el 12 al 16 de agosto de 2024.

El Senador Rodrigo Paz Pereira; habilita a la Senadora Elizabeth Soya Zamora Arce, desde el 12 al 16 de agosto de 2024.

La Senadora Simona Quispe Apaza; habilita al Senador Guido José Varela Mancilla, desde el 12 al 16 de agosto de 2024.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo; habilita a la Senadora Dulce María Araujo Domínguez, desde el 12 al 13 de agosto de 2024.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Gladys Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Presidente. Un saludo cordial a Usted, a toda la Directiva y a todos los colegas senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, hermano Presidente. Buenas tardes por intermedio de Usted saludar a todos los hermanos senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidente. Buenas tardes, por intermedio de Usted a toda la Directiva, a todos los colegas del Senado. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Miguel Ángel Rejas Vargas por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez; solicita licencia por 24 horas de acuerdo, al artículo 28, motivo de salud

La Senadora Dulce María Araujo Domínguez; solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 28. Baja Médica.

La Senadora Centa Lothy Rek López; solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 27.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencia de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidente. Un saludo cordial a la Directiva, a los colegas, senadoras y senadores. Sugiero primero que nos den el Orden del Día, no nos han repartido eso todavía para poder aprobar.

Sen. Presidente: Vamos a pedir por favor.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Octogésima Sesión Ordinaria, martes 13 de agosto; horas 14:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.



2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, agosto de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, en amparo del artículo 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito la Dispensación del Trámite de los artículos 130, Informe de Comisión y 135, Impresión y Distribución y artículo 81 Modificación del Orden del Día, solicito el tratamiento del Proyecto de Ley N° 482/2023-2024 Proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias.

Sen. Presidente: Estamos en el punto de aprobación del Orden del Día y este Proyecto de Ley está en Agenda para remitir a la Comisión y en ese punto es pertinente el periodo de Dispensación ¿no?

No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Leyes Promulgadas:

1.1 El Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental dependiente del Ministerio de la Presidencia, remite 9 leyes promulgadas.

Sen. Presidente: Tómese nota y archívese.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Ley:

2.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 482/2023-2024 C.D. "Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias".

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, en amparo al artículo 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito la Dispensación de Trámite, los artículos 130 Informe de Comisión y 135 Impresiones y Distribución para el tratamiento del Proyecto de Ley N° 482/2023, Proyecto de Ley de "Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, apoyo la propuesta de la Senadora Barrientos, es más, me extraña que no nos hayan remitido una copia del proyecto porque deberíamos tener una copia del proyecto y por qué yo estoy de acuerdo con la Dispensación, generalmente yo nunca apruebo las dispensaciones de trámite porque los



proyectos de ley tienen que ser analizados, tienen que ser conocidos, etc. Pero en este caso, Presidente, se trata de un Proyecto de Ley que emerge de un acuerdo político entre las fuerzas políticas y también su Autoridad a nombre del Senado ha puesto su palabra para que este tema dé lugar a la viabilización de las Elecciones Judiciales.

Por otro lado, Presidente, este Proyecto de Ley tiene una característica muy especial que tiene solamente un artículo, en consecuencia, no creo que ninguno de nosotros pueda decir que no ha tenido tiempo de leerlo, que no lo conoce, porque en la prensa se ha difundido este Proyecto de Ley más que el perejil. Entonces, mi opinión es que se debe proceder a la Dispensación, tanto de no haber repartido oportunamente el proyecto con 24 horas de anticipación, y en igual forma dispersar el trámite de que vaya a la Comisión. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Es que no se puede distribuir porque no hay Informe de la Comisión y estamos cumpliendo, de la reunión multipartidaria por su conducto regular como corresponde, de esta Sesión a la Comisión y el Pleno que eleve rápidamente el informe para su tratamiento.

Sen.^a Salame: Sí, pero ya que estamos entrando al diálogo, pero sí (no audible) Comisión, eso es lo que estoy pidiendo. Gracias.

Sen. Presidente: ¿Dispensación para que vaya a la Comisión?

Sen.^a Salame: Sí, a la Comisión pues.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Yo también estoy totalmente de acuerdo, aquí lo dice claro el artículo 107 de Emergencia, estamos hablando de un único artículo y además que vence el plazo el 16 de este mes, entonces no hay motivo para que no podamos tratarlo ahora estoy totalmente de acuerdo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente. Bueno si antes de que la Senadora Zoya lo mencionara, la idea era esa de poner en claro de que el plazo específico por el Tribunal Supremo Electoral vence este 17, yo tengo el dato de 17, pero tomando en cuenta que es el día sábado, pues obviamente hay que tomar en cuenta los días hábiles y ya hasta este viernes tendríamos que tenerlo, entonces, si es que no se trata el día de hoy con Dispensación de Trámite como correspondería tendría que sesionarse mañana o el jueves, pero antes del viernes ya tendríamos que tener clara la idea Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermano Presidente. Por su intermedio de su Autoridad saludar a todas las hermanas senadoras y senadores.

Bueno, es importante ¿no? primero cumplir el procedimiento en la Cámara de Senadores en base a nuestros reglamentos a la Comisión correspondiente, pero como están solicitando también en respeto a nuestro Reglamento con Dispensación de Trámite, tenemos todavía tiempo, tres días, hasta el 17 creo que vence ¿no?, entonces son reuniones multipartidarias que se ha realizado a través del Tribunal Supremo Electoral. Hermano Presidente, yo también solicito un Cuarto Intermedio para las tres Bancadas a una reunión para un poquito evaluar, nadie no está en desacuerdo, estamos nosotros respetando nuestro Reglamento, es importante también coordinar y no es por obstaculizar nada, solamente es para coordinar y posteriormente entrar a su tratamiento correspondiente en base de nuestra Agenda que se ha aprobado en esta Sesión correspondiente.

Sen. Presidente: Bueno tenemos una larga lista, vamos a agotar.



Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a todas las colegas presentes en este Pleno Camaral.

Me voy a adherir el artículo 107, Función de Dispensación, toda vez de que hubo un encuentro multipartidario de diferentes partidos políticos y ha habido un acuerdo, por lo que tenemos que dar certeza de esperanza al país. Solicito que se pueda dispensar y que podamos definir con la votación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Estoy de acuerdo con los colegas, pasemos a votación, estamos plenamente acuerdo, Comunidad Ciudadana está aquí tratando como siempre cumplir con los deberes que tenemos con el pueblo boliviano, este es un compromiso. Una vez más la Cámara de Senadores muestra que tiene todo lo que se necesita para avanzar por el bien del país. Así que hagámoslo, votemos, el Senador Mamani ha hecho una propuesta, pero fácilmente se puede ver si tiene apoyo si votamos y procedemos inmediatamente, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermano Presidente.

Bueno yo apoyo la Moción del Senador Mamani Navarro por el tema de que podamos entrar en un Cuarto Intermedio y además un tema que como la política últimamente es muy dinámica no olvidemos que ese acuerdo y esa reunión y esa Cumbre política que se ha llevado adelante en el Órgano Electoral, pues uno de los principales motivos por el que se solicitaba la suspensión de Elecciones Primarias era porque no podían haber dos elecciones -decía Órgano Electoral- dos elecciones juntas y que se iba a perjudicar las Elecciones Judiciales, pues el ámbito actual hermano Presidente ha cambiado totalmente; creo que eso de que no se puede hacer dos elecciones juntas, uno de que no está estipulado en ninguna normativa, ni en la Constitución, ni en ninguna otra Ley.

En segundo lugar, pues sí se va a poder llevar adelante parecería un Referéndum y resulta que democratizar a los partidos o a las organizaciones políticas parecería que eso no está permitido en nuestro país algo que fortalece la democracia y dentro de ese marco Presidente, pues como ha sido cambiante esta situación, yo considero que el Órgano Electoral también debe pronunciarse porque ha cambiado desde el discurso del 6 de agosto, la política en nuestro país y el panorama político ha cambiado totalmente, entonces es necesario primero, que la Comisión de Constitución pueda solicitar, de repente el pronunciamiento del Órgano Electoral ante esta situación y yo considero que siendo un proyecto tan importante que está estipulado en nuestra Constitución Política del Estado, pues debe ir a la Comisión y que la Comisión emita un informe y como indica la Senadora Nelly Gallo que estoy totalmente de acuerdo, en un día o dos días podemos volver a sesionar y hasta el día viernes ya podemos tener un resultado referente a este Proyecto de Ley.

Así que yo considero que sigamos todos los procedimientos como siempre se lo ha estipulado y además no olvidemos que dentro de la Agenda propuesta por la Oposición en noviembre del año pasado está también una posibilidad de elecciones abiertas ¿no? primarias abiertas, entonces, entendemos de que hay un Informe de la Comisión de Constitución al respecto, y bueno, dentro de esa Agenda que la Oposición ha planteado, pues también hay un tema creo pendiente, en esa situación que habrá que tomarlo en cuenta, así que estoy de acuerdo con el Cuarto Intermedio, hoy que se derive a la Comisión y la Comisión trabaje a la brevedad posible para que pueda emitirnos un informe referente a ese Proyecto de Ley. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidente.

El día de ayer hemos sostenido reunión de Jefes de Bancada, con Directiva y creo que se ha debatido muchos aspectos, creo que lo que están manifestando los colegas es importante, seguramente esta Plenaria de la Cámara de Senadores deberá manifestarse en relación al intento de un Referéndum de la constitucionalidad o no de Referéndum, pero creo que es un tema seguramente que se puede tratar en Varios. Nosotros somos muy apegados siempre al Reglamento y solamente observar Presidente, que la Comisión respecto a Elecciones Judiciales ya tomó una posición, vía virtual aprobó que sean primarias abiertas. Entonces qué podemos pensar de que pueda cambiar de opinión con este Proyecto de Ley, y siendo también, la observación que hago es que la Presidenta de la Comisión de Constitución no está en este momento habilitada para esta semana –es el Senador Miguel Rejas Presidente, ha bueno- reitero, y no sé si la convocará, pero Presidente para que no entremos en un debate innecesario algunas palabras que se puedan utilizar es solamente aplicar el Reglamento, hay una Moción de la Senadora Barrientos, que hay un apoyo que se pueda hacer la votación, se vota eso y también tendría que someter después de la votación, la propuesta del Senador Mamani Navarro de hacer un Cuarto Intermedio para para poder dialogar.

Pero yo le sugiero Presidente, que podamos entrar ya en la votación de acuerdo a Reglamento, estamos actuando de acuerdo al Reglamento para que se pueda si se tiene el apoyo o no de que se pueda dispensar el trámite el Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, Presidente.

Bueno, en ningún momento nosotros estamos fuera de lo que dice nuestro Reglamento, he escuchado atentamente de lo que dice el pedido de la Senadora Salame, también de la Senadora Barrientos, de que se pueda dispensar este tema, nosotros somos capaces de poder tratar un tema tan delicado, tan importante y que realmente el tiempo ahorita está contra el reloj, ustedes saben que entra a Comisión y la Comisión tiene un tiempo estimado para poder tratarlo y peor si quieren hacer una consulta. Entonces yo creo que mejor es que lo tratemos aquí en el Pleno, ustedes saben que el Pleno es el que decide y no estoy de acuerdo en un Cuarto Intermedio porque para mí un Cuarto Intermedio es querer boicotear y no tratar este tema aquí ¿no? Entonces, nosotros estamos, cada asambleísta decide, cada asambleísta tiene su criterio, sus observaciones y podemos tratarlo aquí hermano Presidente y solicito que vayamos a votación, por favor.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla Bedoya: Buenas tardes a todos los colegas.

A ver, yo apoyo la propuesta del Senador Hilarión Jefe de Bancada, antes de entrar a votación es necesario entrar en Cuarto Intermedio, porque después de votar ya no sirve entrar a un Cuarto Intermedio, entonces por ese lado nosotros estamos totalmente de acuerdo entrar a un Cuarto Intermedio, porque también nosotros queremos analizar todo esto a profundidad, porque como decían que es un tema delicado, pues es necesario que la Comisión analice con toda la información como corresponde, como dice nuestro Reglamento.

Entonces, yo creo que también lo que decía la Senadora Gladys, en un momento dicen que no se puede llevar adelante dos elecciones al mismo tiempo, pero después plantean tres Referéndum al mismo tiempo, es totalmente contradictorio lo que dice el Tribunal Electoral y también algunos colegas que quieren eliminar las Elecciones Primarias. Entonces, yo apoyo la propuesta del Senador Hilarión Mamani.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Gracias, Presidente, saludar a los colegas.



De manera general Presidente, colegas estoy preocupado, preocupado porque esta Asamblea se deja utilizar por otros Órganos como le viene en gana, cuando quieren dicen aprueben esto y cuando no quieren como el Referéndum, ¡Ah! no que se pronuncia el Tribunal Constitucional porque la Asamblea no sirve, la Constitución no sirve, bueno yo digo personalmente, ¿me voy a dejar utilizar? por este tipo de gobernantes que pisotean nuestra norma principal y las otras leyes del Estado Plurinacional.

Bueno, resulta que ahora esta "norma y algunas leyes", que les interesa que creo que son créditos, nos piden que aprobemos, pero en varias otras normas no nos pidieron, nos pisotearon, nos arrollaron; yo no estoy por supuesto negándome a debatir todos los temas, todos los temas, incluyendo la elección, claro, la elección de Magistrados que tienen un compromiso con los autoprorrogados que no haya elección, ahora resulta que quieren perder más tiempo. Bueno, yo estoy de acuerdo a debatir dos, tres puntos y si esta Cámara de Senadores la aprueba que no sea para mañana, que no sea para pasado, que sea igual con una Resolución por lo menos protestando contra la dictadura que existe actualmente, porque eso es lo que hay.

No puede ser pues que quieran imponernos Referéndums sobre un tema, otro tema, el tema de los escaños aquí no hay discusión, la Constitución está clara y no puede cambiarlo un Decreto y lo van a querer cambiar con un Decreto y ustedes saben que lo van a querer cambiar con un Decreto. Así que me extraña mucho, colegas, es como que aceptar, decir ustedes son los pecadores tienen que auto flagelarse y nosotros metiéndole entre nosotros mismos, ¿no?, una preocupación por supuesto, personal, dispuesto Presidente a debatir, pero lamentablemente no viene un solo tema, viene el Referéndum, viene la devolución de lo que ellos ahora dice que no van a aceptar, o por qué lo devuelven la lista de los Magistrados, quieren perder cuantos meses más, y si pueden van a perder hasta el 2026 o 2027.

Por lo tanto, Presidente yo creo que, si quieren las Bancadas, si han dialogado, si han hablado, bienvenido, si no es correcto que dialoguen hasta ahora, creo que hemos tratado de consensuar, especialmente defendernos, este Senado de varios atropellos que hemos tenido como Institución, algún momento lo hemos mencionado, es la única Institución que cumple la Constitución y las leyes el Senado boliviano, pero si en esta oportunidad tiene un acuerdo para volver a arrollar con el tema de Referéndum y con otros temas, como estoy percibiendo de la Oposición, bienvenido, caso contrario Presidente, lo correcto sentarse perder algunos minutos, como Bancadas sentarse y tratar de coordinar las temáticas en general que son parte de la coyuntura, parte de la crisis del Estado boliviano.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidente, para informar a algunos colegas que están desinformados, los proyectos de ley que llegan a la Comisión de Constitución son tocados y abordados por prelación y por ende hace dos semanas ha llegado el Proyecto de Ley de Modificación para las Primarias y por prelación nosotros hemos tocado en la Comisión Mixta de Constitución y seguramente también pediría a este Pleno de que mande este Proyecto de Ley a la Comisión para que podamos tocar como corresponde, y creo que nosotros, al menos cuando hay voluntad política lo podemos hacer de manera rápida las sesiones ¿no? siempre y cuando teniendo el conocimiento y el análisis correspondiente, pero también queremos recabar la información y mandar en consulta de manera rápida al Órgano Electoral.

Yo creo que ese es el camino, porque al final querer apresurarse como algunos quieren apresurarse podemos cometer más errores y creo que la técnica legislativa es como corresponde, en la Cámara de Diputados primero fue al Pleno, remitieron a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, volvió al Pleno con el informe y de la misma manera pediría yo en este Pleno a que se pueda mandar a la Comisión y podamos trabajar nosotros en Comisión y podamos remitir el informe que tiene la Comisión. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Presidente, por su intermedio saludar a las hermanas senadoras y senadores. Presidente, yo creo que en la normativa y el Reglamento de la Cámara de Senadores es claro ¿no? o sea, yo creo que sin

motivo estamos entrando a un debate, a una discusión, cuando realmente ha habido una solicitud vayamos a una votación y después de eso también se puede ir a una reunión también como quieren las Bancadas, con entrar a votación no estamos diciendo que esto va a ser en favor o en contra de tratar esta ley. Entonces, yo creo que hay un plazo, seguramente se va a leer la ley, entonces esa situación en base de eso, al último pueden como que anular como que no en las elecciones primarias, nadie ahorita lo va a anular con esta votación que vamos a hacer, solamente se está diciendo para que se haga con Dispensación de Trámite, y lo realizamos siempre, varios proyectos se han hecho, algunos proyectos con Dispensación de Trámite, o sea, no muchos. Pero se puede porque es un solo artículo me imagino. Entonces, yo sugiero hermano Presidente, solamente nos remitimos lo que dice el Reglamento y bueno dirá la mayoría.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidente, saludarlo mediante su persona saludar a toda la Directiva y al Pleno, colegas de este Senado.

Presidente, sobre la misma línea, colegas creo que estamos cayendo en un debate innecesario, nuestro Reglamento es claro, ha habido más de dos solicitudes de colegas y consta a todos de que han sido primero, por ende, tocaría que nosotros vayamos a votación.

Por otro lado, Presidente, yo creo que es innecesario, si bien está primero la votación, igual el tema de ir a una conversación cuando ya se ha conversado sobre este tema y la posición va a seguir siendo la misma, Senador Mamani, nosotros como Bancada de Comunidad Ciudadana siempre debatimos diferentes temas antes de venir a las sesiones y para nosotros está claro, no por quedar bien -en este caso- con otro Órgano como lo dijo el Senador Flores, sino para darle esa certidumbre a Bolivia y demostrar con buena fe, -esto quiero que les quede claro colegas- el pueblo boliviano no es tonto, el pueblo boliviano ve cada una de las actuaciones de este Senado y creo que el pueblo boliviano sabe que siempre hemos tenido un compromiso firme con las elecciones judiciales, lo que hagan los Órganos si están siendo manipulados por el Órgano Ejecutivo, esa es otra cosa, eso el tiempo y los hechos los demostrarán y el pueblo boliviano será el que juzgará.

Nosotros estamos haciendo dentro de la buena fe todo lo que corresponde y no porque un Órgano nos los exija, sino porque estamos demostrando que vamos a ser consecuentes con nuestra palabra y con lo que firmamos Presidente, porque si nosotros acordamos algo hay que ser consecuentes con ello, esto no quiere decir que yo lo estoy diciendo que ustedes no quieren, sino que para qué darle más vuelta a algo que ya se ha tratado hace un tiempo atrás en Diputados que se ha cumplido y que ahora por qué le vamos a dar más vueltas cuando ha llegado hace dos semanas como lo ha dicho el mismo Presidente de la Comisión, entonces lamentablemente toca en este caso hacer lo que dice el Reglamento Presidente y no darle más vueltas.

Por otro lado, igual lo mismo, nosotros aquí podemos ofendernos y decirnos una serie de cosas que son innecesarias, yo le puedo decir al Dr. Flores que él también está siendo manipulado por un ex presidente que a mi criterio nefasto para la historia de Bolivia es respetable, es mi criterio lo que yo deduzco, y no se trata eso, colegas, senadores. Entonces, Presidente, por favor le pido que vayamos a votación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, en primer lugar, quiero aclarar que a mí no me manipula nadie quizás Dios pueda manipularme; en segundo lugar, Presidente, creo que es un gravísimo error de nuestra parte y eso sabe Usted por las comunicaciones que yo he tenido personalmente con Usted y no tengo por qué negarlo, de que no se puede confundir el Referéndum con este tratamiento de dejar sin efecto por esta vez, porque no estamos anulando las Elecciones primarias, estoy de acuerdo que las Elecciones Primarias son un avance dentro de lo que es el proceso democrático de las fuerzas políticas, estoy de acuerdo, pero si hacemos un análisis, qué pasó la anterior elección, fue un gasto de dinero, por qué, porque fue un candidato de cada



fuerza y qué elecciones primarias eran esas, eso fue un dispendio de dinero , inclusive deberían pagar los que permitieron que se haga eso, bueno pero ese es otro tema.

El Referéndum Presidente, indudablemente que no puede hacerse bajo las condiciones que las ha presentado el Presidente en la Casa de la Libertad, no nos olvidemos que entre las facultades que le da la Constitución al Presidente no está la de convocar a Referéndum, en consecuencia, la Acción de Inconstitucionalidad que ha presentado un Diputado desaprensivo, para decir lo menos, para darle el calificativo más benigno es una demanda en el fondo distinguidos colegas, pretende declarar inconstitucional a la Constitución, o sea, que en los hechos a través de esta Acción de Inconstitucionalidad se pretende dejar sin efecto varios artículos de la Constitución Política del Estado, entonces ese tema no debemos mezclarlo con este tema de las primarias, porque realmente son dos cosas absolutamente diferentes.

Por otro lado, no creo que sea lo más saludable que se haga un Cuarto Intermedio para tratar este tema, por qué, porque no puede ser que ustedes tomen decisiones por sobre nosotros, qué ha pasado en el tema de las elecciones judiciales, han ido entre gallos y medianoche, se han reunido y han sacado esas listas que hoy nos observa el Tribunal Electoral.

Yo me he opuesto a la aprobación de esos informes y le he preguntado al Vicepresidente, si nosotros íbamos a aprobar el informe y luego íbamos a hacer las planchas, era una cosa, pero si teníamos que esas planchas que habían elaborado presentarlas al Órgano Electoral, yo estaba en desacuerdo.

Entonces, por favor esta es la forma de trabajar, aquí cada uno que diga pues qué es lo que quiere y pueda el mismo ciudadano juzgar y saber qué es lo que estamos haciendo, no podemos hacer un voto consigna pues de decir sigue de acuerdo, no de acuerdo, no. Presidente, no estoy de acuerdo con que declare el Cuarto Intermedio, pienso que se debe en primer lugar debatir este tema de que si se va a dar la Dispensación de Trámite o no; y en Varios como ha dicho el Senador Montero, trataremos el tema del Referéndum y ahí sí yo voy a exigir que la Cámara de Senadores saque un pronunciamiento, y que es más, si bien no existe Tribunal Constitucional, qué tiene que hacer la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores tiene la obligación de remitir un memorial ante un Notario para que se lleve a la oficina del Tribunal Constitucional y se diga que este Memorial debe ser analizado cuando exista un Tribunal Constitucional, pero que en ese ínterin no se puede pronunciar estos sinvergüenzas que están usurpando las funciones sobre un tema tan delicado como es hacer el trabajo de una Constituyente mediante una simple demanda de Acción de Inconstitucionalidad, o sea, son temas diferentes Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, yo no quiero extenderme mucho en palabras, pero me parece, y amerita, el Tribunal Supremo Electoral nos manda una ley como dice la Senadora Salame, cortito, primero reclama por qué no me pasan el Proyecto de Ley y después se contradice, ¡Ah no! chiquitito es, dice, con mucho respeto a la hermana Salame, ya no hay necesidad dicen, si no han pasado es importante también que cada Senador revise, es verdad, nosotros no estamos en contra, no estamos en contra, la Cámara Alta siempre ha sido respetuoso con el país, hemos cumplido con todos los procedimientos y hemos cumplido con todas las leyes, pese que nos ha mandado Diputados arcistas, incompletos, sin informes técnicos, sin informes legales.

Aquí en la Comisión se ha subsanado, se ha convocado a mesas técnicas, se ha trabajado en sus plazos establecidos; y ahora tenemos plazos establecidos, estamos en el plazo, no es que nosotros no hemos querido convocar, nos han llevado no sé, con qué afán hasta Chuquisaca, en Chuquisaca hemos perdido tiempo, nos han llevado a sesionar hasta Chuquisaca, para aprobar supuestamente según ellos, para que vaya adelante las Elecciones Judiciales.

Acaso el Órgano Ejecutivo ha querido llevar las Elecciones Judiciales, todos somos testigos cuántos días hemos tardado para rogarnos, hasta cuando por favor, que vaya a elecciones judiciales, acaso querían,



cinco días nos hemos cerrado en la Vicepresidencia, con su inoperante Dr. Jáuregui que se llama, parece más que constitucionalista, a veces interpreta bien para el Choquehuanca y después inoperantemente manda a consulta al Tribunal Constitucional, después nos devuelven con sus autoprorrogados, ya no nos dejan, en otras palabras están usurpando funciones hasta en la Asamblea, nos ha quitado la competencia, supuestos prorrogados, supuestos altas autoridades del Tribunal Constitucional.

Entonces, cómo nos van a quitar nuestro trabajo, no puede ser, a veces queremos hacer nomás caso, y a veces ya no se respeta la institucionalidad. No sé en qué país estamos definitivamente, aquí es todo dictatorial, no puede ser y ahora el mensaje, ese mensaje amañado del Presidente al Referéndum, el Referéndum va a resolver el problema del país ¿lo que estamos pasando?, acaso el Referéndum va a resolver el problema de los escaños, o sea, que ya está negociando, o qué está pasando, o sea, que el Censo se vota pues en cada Departamento es automático.

¿El referéndum va a resolver el problema de la gasolina?, del gasolinazo, de la subvención, no pues, hay muchas cosas por discutir, son cuestiones políticas y el pueblo boliviano está sufriendo y no podemos estar a estas alturas aventuradamente, en otro momento decimos no vamos a aprobar, no vamos aprobar, primero la 075, primero del 6 de junio lo que hemos aprobado que aprueben. Entonces es importante un poquito evaluar y mil disculpas porque ayer yo no pude llegar, mediante zoom participé, a veces el zoom no es lo mismo ¿verdad?, yo estoy de acuerdo con el Senador Montero, aquí en la Cámara Alta, nunca hagamos malas cosas lo que hacen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados hay show, semejante barbaridad de un potosino, me duele a mí, que la verdad en las Redes sociales está, que a su mamita le trata mal, uta no, yo me mato si a mi mamá la traten así, está mal pues, cómo pues a la mamá le vamos a quitar su pan, con qué clase de autoridades estamos, no solo eso es la corrupción, su hermano está denunciando, qué barbaridad, juro por Dios, está mal, eso no se hace, no se hace.

Entonces, Presidente, para que salga nuestra Sesión bien, yo les conozco a todos los hermanos, somos hermanos aquí en la Cámara de Senadores, como hermanos siempre hemos llevado adelante y por eso con mucho, con mucho respeto no estoy pidiendo postergar ni nada, estoy pidiendo un Cuarto Intermedio para reunirlos con los Jefes de Bancada, evaluar, de todos los puntos hay que evaluar todavía, también pues no es nomás ya, aquí estamos viendo cuando nos conviene hay que aprobar dicen definitivamente, eso también a veces no está bien, hay que evaluar con eso no estamos obstaculizando, solamente estamos pidiendo un Cuarto Intermedio Presidente.

Sen. Presidente: Hay una larga, larga lista, vamos a estar toda la tarde debatiendo, está pendiente la Moción de Dispensación y hay un pedido de Cuarto Intermedio, evidentemente el Senador Mamani Navarro no ha estado en reuniones, entendemos las dudas que se tiene, de repente conceder unos 30, 40 minutos, a ver si se puede exponer el fundamento de la premura porque hay suficiente tiempo. Colegas por favor. Precisamente por la Moción de Dispensación pide un Cuarto Intermedio de 30 minutos.

Yo considero y quisiera pedir tranquilidad colegas senadores, senadoras colegas no se está haciendo nada por debajo del brazo. 30 minutos por favor.

-Cuarto Intermedio-



180ª "B" SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 14 de agosto de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma

Segunda Vicepresidenta: Sen.ª Daly Santa María Aguirre

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.ª Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Hermo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Huanca Isidoro, Ramos Socpaza Santos, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Varela Mancilla Guido José, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Villavicencio Villavicencio Javier, Zamora Arce Elizabeth Zoya.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Vamos a reinstalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se reinstala la Centésima Octogésima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 12:03 correspondiente al día miércoles 14 de agosto de 2024 con el mismo Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Octogésima Sesión Ordinaria, miércoles 14 de agosto; horas 11:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, agosto de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Quedamos en la lectura de Correspondencia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.ª Rek: Gracias, Presidente. Saludo a todos los senadores presentes, a la Directiva.

Bueno, quiero plantear una posición respecto a la situación que ha ocurrido ayer, en la medida que nuestro



país necesita tener una claridad meridiana hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, quiero tener la capacidad de dejar en claro que, no es que yo tenga una oposición a la eliminación de las primarias, porque me parece que esto fue analizado y que fue un acuerdo que se generó por el bien del país por no conflictuar más todo lo que está pasando con procesos electorarios y otros componentes políticos, pero no podemos obviar que desde el momento en que se firmó ese Acuerdo hasta el presente han cambiado muchas situaciones, el 6 de agosto el Presidente Arce Catacora pateó el tablero del país, definitivamente le dio la espalda al Acuerdo Político que se había hecho en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral y al que había solicitado él como miembro del Ejecutivo que el Tribunal Supremo Electoral convocara a las fuerzas políticas, en el sentido estricto del Acuerdo que se firmó era que se eliminaban las primarias y que se generaba solo un proceso electorario que eran Elecciones Judiciales.

Sin embargo, el 6 de agosto en una viveza criolla, en una situación de madrugarnos a los bolivianos, el Presidente mete de contrabando un Referéndum y lo quiere poner como siameses de las elecciones judiciales, sin ningún marco constitucional y además queriendo a través de este Referéndum, no me voy a ampliar en todo lo que los especialistas han dicho, los constitucionalistas, simplemente recordar que quiere hacer este Referéndum por Decreto de espaldas a la Asamblea Legislativa Plurinacional eliminando las funciones que tiene que cumplir, la tuición que tiene este Órgano Legislativo de un plumazo, usando un Tribunal Constitucional Plurinacional contra el que venimos batallando por todo lo que son sus acciones inconstitucionales, ilegales, y que nosotros justamente nos hemos jugado el todo por el todo hasta el día anterior, el 5 de agosto en Sucre para poder sacar la Resolución N° 075 donde lo dejamos cesante en sus funciones. Sin embargo, resulta que estos van a cambiar la Constitución Política del Estado a través de un decretazo, es pues ya mucha aberración jurídica, es mucha barbaridad.

Entonces, ha habido un cambio a partir de ahí, porque pretenden llevarnos a los bolivianos por un camino que es un camino de seguir avanzando hacia una posición dictatorial, eliminando la independencia de todos los Órganos del Estado, ya no tenemos Tribunal Constitucional, ya el Tribunal Supremo Electoral para mí está en cuestión porque está cediendo a todas estas acciones, está dando, está actuando con lasitud, con condescendencia a todas las demandas del Ejecutivo; ha dicho, se han adelantado diciendo que es posible cambiar la Constitución por Decreto, que pueden administrar este Referéndum que va a ser tremendamente lesivo para los bolivianos desde todo punto de vista y nos va a conflictuar hasta extremos que no nos imaginamos.

Por lo tanto, no es que uno se oponga a que se eliminen las primarias, pero que el Presidente cumpla sus compromisos; este Órgano Legislativo nos ha puesto como representantes políticos, yo no soy una condescendiente, ninguno de nosotros tiene por qué serlo, no tenemos que obedecer, nosotros vinimos aquí a hacer política por nuestro país, por nuestra representación a jugarnos; nos digan lo que nos digan y por lo menos le tenemos que poner condiciones, todos los parlamentos del mundo hacen su trabajo, no es como borrego ¡Ah! firmamos un compromiso.

El compromiso unilateral lo vamos a cumplir nosotros, usted no lo cumple le seguimos abriendo el camino, ese no es el razonamiento el razonamiento de legisladores reales, representantes políticos, es ponerlo en el banquillo al Presidente y decirle usted está generando una confrontación, un problema este Órgano Legislativo le pide por prelación, le pide por importancia que primero retire ese Recurso de Inconstitucionalidad que tiene ante el Tribunal Constitucional con el que usted pretende hacer un Referéndum con el que va a cambiar la Constitución. Cómo vamos a ir nosotros abriendo los caminos sin aclarar las situaciones, muestre su voluntad, muestre su respeto al Legislativo, muestre su respeto al pueblo de Bolivia. Basta ya de atropellos. Definitivamente vamos a ir, puse mi firma, aquí está, llévenos hasta el destino del matadero, no es así, no se hace política así, dónde está su compromiso Presidente, cúmplale al país retire ese Recurso de Inconstitucionalidad que es una aberración, constitucional y jurídica, es un atropello a los bolivianos.

Yo exijo a este Órgano Legislativo que es uno de los últimos bastiones que nos queda, uno de los últimos, escuchen, que seamos independientes, que trabajemos por el país, exijámosle primero, se resuelva el tema del Referéndum y sí eliminamos las primarias como nos comprometimos, ese es el compromiso, démonos



el tiempo necesario para que el Presidente responda que nos diga que va a retirar el Recurso de Inconstitucionalidad, que le dé tranquilidad al pueblo de Bolivia, que le dé sosiego al pueblo de Bolivia, no puede usarnos como alfombra roja para llegar a su candidatura generando distorsiones de todos los procesos políticos, económicos, sociales, ¡basta ya! Definitivamente creo que he expuesto con racionalidad las cosas, he mostrado nuestro deber, nuestro deber como legisladores, nos vamos a arrepentir en mi opinión si endosamos un cheque en blanco, aquí no estamos para hacer condescendientes, aquí estamos para exigir por el bien de nuestra Patria; y a mí me pueden decir lo que les dé la gana porque el mundo, no sé, salió una Diputada para decir que yo era evista, el mundo no se define entre evistas y arcistas, el mundo se define entre patriotas y antipatrias y yo me digan lo que me digan voy a cumplir con mi deber.

Si acepté ser Senadora, acepté porque quiero honrar mi representación y no me va a correr un insulto, definitivamente yo los interpele, yo les pido que hagamos lo que tenemos que hacer, exijamos primero, un paso del Presidente y sí, a partir de ahí vamos a eliminar las primarias, porque ese sería el segundo paso, pero nadie se entrega incondicionalmente pues, o sea, se llama entrega total definitivamente a Santo de qué vamos a generar esa distorsión y ese daño para el pueblo boliviano. Aquí vamos a ver la voluntad y que no nos estén acusando de que pusieron una firma, de que la sacaron, esas son manipulaciones, esas son situaciones, simplemente distorsivas.

Yo estoy hablando con el corazón, estoy hablando con mi conciencia y pido que ese sea el tema que tratemos primero, qué vamos a hacer para anular esa convocatoria ilegítima a un Referéndum inconstitucional, donde están tratando de cambiar la Constitución Política del Estado por Decreto. Esa es nuestra primera labor, pido que ese sea el primer tema. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Presidente. Muy breve.

Esta mañana he presentado una nota a su Autoridad y aplicando el artículo 107 del Reglamento, solicito la Dispensación de Trámite para que de manera urgente se trate la nota en Asuntos Varios. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a todos los colegas senadoras, senadores presentes.

Presidente me apena mucho el discurso de la Senadora, yo solamente pido que si ella sabe que se ha presentado un Recurso Inconstitucional, que ella pueda presentar ahorita, y no solamente con discurso que quiera mentir al país, si decimos que es por el país, hagámoslo por el país.

Otro tema que quiero dar énfasis es de que hubo un encuentro de los partidos políticos el 10 de julio y ahí quedaron claramente que, primero se tiene que llevar las elecciones judiciales que han ido trabajando ambas comisiones desde la Asamblea Legislativa de preselección a los candidatos y, por tanto, hemos aprobado este informe que se ha remitido ya al Órgano Electoral para que ya viabilice con todas las normativas establecidas en la Constitución y en las normativas. Así mismo, ya se ha fijado la fecha para el primero de diciembre, por lo que ayer hemos pedido la Dispensación de Trámite de Urgencia conforme el artículo 107 del Reglamento de Cámara de Senadores, el tratamiento del Proyecto de Ley de Anulación de Primarias y dando viabilidad a las Elecciones Judiciales para dar certeza y esperanza al pueblo boliviano.

En ese contexto Presidente, hemos quedado justo en este punto de la votación, porque ya nosotros hemos planteado la Dispensación, por lo que solicito Presidente, entremos en votación para que podamos tratar este Proyecto de Ley para el bien común de todos los bolivianos y las bolivianas.

Sen. Presidente: La Senadora Salame quiere que leamos su nota, no le entiendo.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Breve Presidente, cuando he pedido la Dispensación de Trámite para que la nota se lea en Asuntos Varios y de ella emerja un instrumento camaral, la nota se refiere precisamente al Recurso Directo de Nulidad presentado por un Diputado. Si alguien quiere el Recurso, yo lo tengo el Recurso, tengo también la Admisión del Recurso y es importante que todos nosotros sepamos que en ese Recurso se está demandando la Inconstitucionalidad de dos artículos del Código Procesal Constitucional, y qué significa eso, que en los hechos se va a declarar Inconstitucional la Constitución, el artículo 411 de la Constitución, y además, el artículo que establece las atribuciones del Presidente, el Presidente en la Constitución entre sus atribuciones no tiene la de convocar al Referéndum.

Entonces, es importante que nosotros como Cámara de Senadores tengamos una posición y mandemos una nota oficialmente porque sé que el Vicepresidente ha contestado a la nota y es probable que en estos días ese trucho Tribunal, esos autoprorrogados, esos delincuentes que están ahí ejerciendo la Magistratura en forma ilegal pretendan emitir una Sentencia; nosotros inclusive debíamos hacer una denuncia internacional porque jamás a través de un Decreto o a través de una Resolución del Tribunal Constitucional se puede usurpar la función de la Constituyente, porque lo que ellos están pretendiendo es modificar la Constitución en el núcleo duro, ni siquiera en la parte donde permite una reforma parcial.

Por esa razón, yo le ruego a Usted que cuando se lea la nota, entonces ahí podamos proponer una Resolución Camaral, algo que realmente haga conocer la opinión de todo este Senado, nosotros hemos jurado respetar la Constitución, no podemos permitir que un sinvergüenza pretenda declarar Inconstitucional esa Constitución. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidente. Buenos días a la Directiva, buenos días a mis colegas, buenos días a las personas que nos acompañan.

Quisiera comenzar por algo más bien administrativo Presidente, porque estamos en Correspondencia, porque si no me van a decir después que pasamos Correspondencia y es que nosotros hemos pedido y hemos mandado una carta y pedimos que se lean dos, en relación a la pretensión de aprobar un contrato minero que está en la Agenda. Nosotros hemos mandado una carta a Usted y ayer he podido verificar que no está nuestra carta en la Agenda y además de nuestra carta con respecto a este contrato minero, que tiene otra vez cantidad de problemas, los mismos problemas que los otros, también el Defensor del Pueblo ha mandado una carta a Usted para pedirle que se lean y se explica a este Pleno los nuevos problemas que se repiten, como digo que tiene este contrato minero, que en principio se pretendería aprobar.

Yo voy a argumentar más cosas en el punto específico Presidente, una vez más se están violando los plazos y demás y realmente es muy importante que nosotros tomemos claridad en esto como Cámara de Senadores y dejemos Presidente, de permitir que la Cámara de Diputados nos esté mandando cosas fuera de plazos, porque además si aceptamos este nosotros logramos con los 19 contratos mineros detener eso, pero si aceptamos esto, volvemos a abrir la puerta para que miles de contratos mineros lleguen completamente fuera de plazo y además se aprueben de manera completamente irregular, este por ejemplo, no fue enviado como correspondería a la Comisión de Medio Ambiente, eso debería ser ya por defecto, no se hizo así, solo se envió a la Comisión de Economía Plural, la de Economía Plural para variar aprueba las cosas porque todo le parece que está fantástico. También ha pasado eso con los 19 contratos mineros, hemos podido demostrar la ilegalidad de ellos en su momento. Entonces, Presidente como le digo voy a argumentar adicionalmente en el punto, pero pido que se lean estas dos cartas en Correspondencia antes de pasar a otro punto.

En el punto de fondo Presidente, sería bueno aclarar algunas cosas, yo creo que se están haciendo asociaciones muy, muy peligrosas que además nos ponen en una posición que yo estimo no debería ser



digamos calificada como que aquellos que están por votar en este momento donde nos quedamos ayer que estaríamos cometiendo algún tipo de traición o de servicio al pueblo boliviano.

Discrepo respetuosamente con mi colega Senadora Centa Rek, hubiese sido bueno Centa -lo digo con todo respeto- que esto se exprese ayer, en la Sesión de ayer, y yo estimo que los partidos, las alianzas que están presentes aquí tienen sus propios mecanismos para tener coherencia, porque eso necesitamos darle también al país, es una forma de hacer política que es la coherencia que tenemos que tener dentro de nuestras alianzas y decir las cosas a tiempo, porque si bien algunas cosas son atendibles, yo a diferencia de nuestra Senadora, creo que algunos de sus argumentos son atendibles, el problema a menudo es justamente el destiempo. Quiero decir que ha habido un sí, sí hay un destiempo, porque en este momento tendríamos que pasar directamente a la votación.

El segundo punto quisiera decir que conectar esta propuesta absolutamente delirante e inconstitucional de los referéndums y darlas por hechas, es que, si estamos dando aquí en el Senado por hecho de que eso va a ocurrir, pero qué favor le estamos haciendo a esa inconstitucionalidad y quién ha dicho que el TSE va aceptar eso, la Senadora es Salame, acaba de hablar de un Recurso, o sea, esa pelea está por darse, no la podemos dar por perdida y por eso contaminar una decisión que ya se ha dado y que no está directamente relacionada con eso, con los referéndums, pero sí está relacionado con la elección judicial por una cuestión de plazos lamentablemente, ojalá tuviéramos tiempo porque a menudo es útil tener tiempo para discutir más, pero en este momento estamos al filo porque lamentablemente ayer hubo un Cuarto Intermedio que nos ha obligado a estar hasta hoy aquí, más allá de eso y aquí tenemos que proceder, tenemos que darle al país certezas y buscar otras formas adicionales, porque en eso sí estoy de acuerdo con la Senadora Centa Rek, su discrepancia con esa pretensión del Ejecutivo creo que la compartimos aquí prácticamente todos y todas; sus miedos también los compartimos, en eso no hay problema.

El punto es que ahora nos pongamos a negociar al filo de un plazo que la Cámara de Senadores debe cumplir y que debemos cumplir además porque eso es lo que hemos dicho como fuerzas políticas de manera muy clara ayer, tenemos que ser consistentes y tenemos que encontrar senadores y senadoras que tienen y que compartimos temores, incluyendo los de la Senadora Centa formas de dar la batalla como las que ya se están proponiendo en esta misma Sala.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, primero saludarlo, saludar a todos los colegas y para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Hay mucho que decir respecto a lo que se ha conversado en estos momentos, sin embargo, me parece contraproducente para lo que hoy debemos tocar en este preciso momento, Usted ayer arbitrariamente decidió un Cuarto Intermedio sin someter a votación del Pleno, lo decidió y lo impuso, el día de ayer yo hice una solicitud para Dispensar de Trámite y poner en tratamiento la suspensión de las Elecciones Primarias, lo que Usted debería haber hecho retomar esa Sesión de manera inmediata es someter a votación la suspensión de las Elecciones Primarias. Yo estoy dispuesta a tener el debate que plantea la Senadora Rek porque no acepto la decisión del Gobierno ni la forma en la que lo ha planteado, pero no ahora, por lo que le pido por favor, que someta a votación la Dispensación de Trámite para tocar la Suspensión de las Elecciones Primarias, que eso se defina de una buena vez y después con el mayor de los gustos podemos debatir.

No solamente el tema de Referéndum, sino la payasada respecto al control de exportaciones que se ha propuesto ayer en la Cumbre que se ha inventó el Presidente y los miles de problemas que tiene este país que son de obligatoria de discusión en ese Senado Nacional. Pero en este momento le pido, muy respetuosamente ponga a votación lo que el día de ayer Usted debió haber hecho por prelación, la solicitud que yo le hice el día de ayer debió haberse considerado antes de su imposición de Cuarto Intermedio.



Para no dilatar, le solicito nuevamente por favor, ponga a votación y le pido muy respetuosamente también a la Senadora Rek yo sé que Usted tiene muchas cosas que aclarar, pero por un bien de discusión del país aclárelas después de la votación, por favor Senadora, yo sé que las tiene que aclarar y está en todo su derecho, pero le pido por favor, pongamos primero los intereses del país antes que las discusiones, que lamentablemente se han tornado también personales. Gracias.

Sen. Presidente: Vamos a extender la palabra a todos, porque, bueno, además dónde la premura ¿no? hay una larga lista, vamos a extender la palabra por favor.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Gracias, Presidente. Primero para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Adolfo Flores Roberts por el Departamento de Pando.

Presidente, para empezar, yo creo que nos hemos llevado bastante bien senadores, senadoras aquí en este Pleno y el debate debe ser amplio, creo que no es correcto algún momento decían déjenos debatir, decía la Oposición, y creo que se ha dado bastante amplitud a la posibilidad de hablar, de argumentar y al final se votó pues ¿no? entonces, no sé por qué hay un apuro de votar y salirse, o sea, es nuestra labor, es nuestro trabajo fundamentar una cosa o la otra, eso es la democracia, nosotros representamos a la democracia del país, así que por favor le pido que no se dé el apuro correspondiente.

Presidente, la coyuntura cambia permanentemente en el país y no quiero desconocer, por supuesto en esta temática a los líderes o jefes de partido que se han reunido, no es el tema cuestionarlo a ellos, pero también tengo mi sueño que el Legislativo tenga su propia particularidad, su propia autonomía en algún momento de pensamiento, estilo Europa ¿no?, son democracias bastante desarrolladas, no aquí no, este, tengo que hacer esto, no tengo que debatir, nos dan orden; a esta generación no le puedo pedir gran cosas, yo también soy parte de esto, no somos perfectos, pero mi sueño es que un poco desarrollamos un poco más los argumentos al país.

Y decía Presidente que está cambiando la coyuntura porque ayer salía el Presidente del Tribunal Electoral decía, no están urgente, esperaremos unas semanas, en otras palabras, debatan; se puede llevar adelante dos elecciones decía, eso no teníamos ayer Presidente, pueden escuchar las declaraciones del Presidente del Tribunal Electoral del Señor Óscar Hassenteufel aceptó, se puede llevar adelante dos elecciones decía.

Entonces, debemos evaluar no hay problema se va a votar al final, pero hay que explicarle al país realmente los pasos que se va a dar en esta Sesión y la Asamblea Legislativa, por supuesto, yo estoy igual que la Senadora Centa Rek, dudo pues del Gobierno, cómo no voy a dudar si es mentira tras mentira, cómo no voy a dudar, pero no pasó dice ¿no?, pero la duda esta permanente colegas, acaso no han anulado la Constitución, la han declarado inconstitucional, la Interpelación y la Censura del Ministro es inconstitucional, pero está en la Constitución, dice que vulnera el derecho al trabajo del Ministro que se censura, una vergüenza y nosotros calladitos.

Un año, o sea, un año y tres, cuatro meses nos han postergado la preselección, con argucia, con amparos constitucionales, orquestado desde Sucre y desde La Paz, ustedes saben, y eso contra la democracia y contra esta Asamblea; no, no es que ahora tenemos que creer en el Ejecutivo o tal Ministro, ahora tenemos que creerle, pues ¿no?, que el Referéndum, lo que presentó, porque el Ministro lo defendió, argumentó, el Ministro del ramo del Recurso de Inconstitucionalidad y ahora resulta que no está presentado. Todos los medios de comunicación lo tienen la argumentación, que esta Asamblea que no sirve para llamar a Referéndum, no les interesa a los ministros, al Ejecutivo; no, no, pero no mienten, no mienten ¿no? vamos a creerle.

Cada vez estamos más en realidad sometidos, -perdón compañero, después le da la palabra, por favor- porque me hace señas el Senador Santos, o sea, estoy argumentando tengo el derecho fui electo también por el pueblo boliviano Presidente, igual que seguramente muchos parlamentarios aquí senadores colegas,



yo tengo mis dudas que al final el famoso Referéndum que es para tapar la crisis económica, tienen que poner el tema, el político tiene que poner el tema de debate en la coyuntura específica, no quieren debatir tema económico pongamos el tema político Referéndum, va ser el debate tres, cuatro, próximos cinco meses; estamos cayendo en la táctica de alguien que seguramente planificó ilegal, inconstitucional, porque dice la Constitución qué va a pasar con el Censo, aquí debemos debatir qué va a pasar con el Censo, así dice la Constitución, no tenemos por qué estar consultando, ¿estás de acuerdo? No, algunos van a decir Sí, otros No.

Nosotros somos representantes, ¿que se nos quiere volver a anular?, o en las otras preguntas lo mismo, creo que el pueblo boliviano no está de acuerdo con ninguna de las tres preguntas supuestamente. Entonces, Presidente, es claro y aquí nos quieren imponer y estoy de acuerdo en debatirlo porque no podemos escondernos, si la democracia interna de los partidos, no estoy hablando defendiendo la actual ley, que tiene sus errores, no ha dado mayores resultados, no estoy de acuerdo, pero la democracia interna, los partidos beneficia a un país democrático o no, eso tenemos que analizarlo Presidente, por qué, o sea, yo me pregunto, bueno, es realmente pues el Jefe elige quién es Senador, quién es Diputado, o tal vez mi hijo, mi sobrino, pasa eso, ya estamos tantos años de democracia y todavía creo que no madura ni los partidos ni la democracia en el país Presidente.

Entonces debemos hacer un análisis, yo tengo una preocupación permanente somos un país que ha improvisado un Estado, pero no quiero criticarlo solamente a los que están hace diez, veinte, cincuenta, cien años, nosotros seguimos improvisando, se sientan unos cuantos líderes y dicen: vamos a suspender esto, vamos a hacer lo otro, y seguimos improvisando, seguimos improvisando.

Algún momento lo diré, que yo fui parte de la improvisación porque el río pues nos lleva, la corriente también, y por lo menos déjenme levantar la voz y decir no estoy de acuerdo, déjeme debatir, Presidente no nos pidan que nos corten la palabra, gritaré que se escriba ahí lo que dije para fortalecer la democracia de los partidos políticos y si no se da no se da pues Presidente, que algún momento el pueblo boliviano juzgue qué fue lo mejor o lo peor en este tema de la democracia interna en los partidos políticos presentes. Solamente eso.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Presidente, por alusión. Bueno, quiero decirles a las senadoras que me han conminado a votar sin reflexionar que en política nada es extemporáneo, nunca tenemos por qué no retroceder si podemos hacerlo y si vemos que estamos al borde del abismo, la única imposibilidad que hay en política es cuando ya le pusimos la firma ¿no?, cuando ya dimos el paso al matadero y lo hicimos reflexivamente entonces en definitiva pues eso a mí no me corre para nada, porque creo que muchas personas, por ejemplo, tenemos un ejemplo reciente de situaciones las personas que se salvaron de caerse en este vuelo de Brasil, porque llegaron tarde al avión, hasta por azares se salva uno cuando no se sube a un avión que se va a siniestrar. Aquí estamos viendo que hay algo que va a colisionar, no entiendo por qué podemos decir que cómo vamos, de dónde nos sale la posibilidad de confiar en que no va a prosperar ese Recurso de Inconstitucionalidad que ha interpuesto el Diputado Jáuregui para poder llegar al Referéndum, todo el camino y la cama está hecha, aunque se le llame descabellado pues, aunque sea fuera de la ley eso es lo que está pasando en nuestros país, en qué niveles de confianza, en qué se basa en nuestros niveles de confianza en el presente.

Cómo yo le voy a dar confianza y buena fe a alguien que me está boicoteando y traicionando permanentemente, en qué país vivimos, ¿estamos en Suiza? no sé dónde estamos, en qué democracia, en la democracia que vivimos tenemos que desconfiar, no por ser desconfiadas ni miedosas, yo no soy miedosa, si fuera miedosa no estaría hablando frente a ustedes y dando mi posición, yo más bien soy una persona que creo que tengo el coraje para plantear mis ideas aún aunque sea contra la corriente, dónde por qué tienen confianza en que no van a imponer este Referéndum, todo está preparado para hacerle la cama al Referéndum, al Presidente Arce, se han adelantado opiniones en el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional está listo y qué, vamos a salir a lamentarnos, lamento mucho que hubieran cambiado la Constitución por Decreto, yo el concepto que tengo es que en política uno no lamenta, prevé y pelea y



genera acciones, si uno tiene que detenerse en un punto del camino para exigir respeto a este Órgano Legislativo, yo lo que estoy exigiendo es respeto a este Órgano del que somos representantes, al que lo quieren anular por Decreto, porque nosotros no vamos a tener ninguna participación en la posibilidad de que se realice o no el Referéndum.

Entonces, ese es el tema ¿por qué estamos apurados? ¿cuál es el apuro? así como han dado un plazo de una semana más, bueno que en esa semana responda el Presidente, si lo va a hacer o no lo va a hacer el Referéndum, no son dos puntos aparte no son dos temas diferentes, son dos temas que nos llevan hacia la misma emboscada, esto es una emboscada que diga el Diputado Jáuregui si va a retirar su Recurso de Nulidad, no estoy en contra, lo dejo bien claro, no estoy en contra de anular las primarias, estoy en contra de entregarnos de anular las primarias antes de que haya un compromiso, porque el compromiso era solo judiciales, exclusivamente judiciales, ¿no se puede entender ese punto? Por qué el Presidente no puede dar una certeza que solo vamos a llevar a cabo un proceso de elecciones judiciales, no metiendo de contrabando un Referéndum, ese era nuestro compromiso, estoy a favor del cumplimiento estricto del compromiso y creo que eso es ser legalista y tengo todo el derecho y no merezco ser tratada como si estuviera haciendo una cosa fuera de lugar. Exijamos que nos dé la fe de que va a cumplir su compromiso, solo elecciones judiciales, ningún Referéndum de contrabando y nosotros vamos a aprobar la anulación de las elecciones primarias, por respeto a nuestra representación parlamentaria.

Dejo también aclarado que respeto plenamente a mi Bancada, la Jefatura de mi Bancada, soy una persona muy cercana al Dr. Henry Montero una excelente persona que hace su trabajo con mucho esmero, pero tenemos derecho a generar posiciones en el respeto, él entiende mi posición, yo entiendo también la suya, pero deberíamos y debemos debatirla aquí, por qué, porque no estamos aquí para ser amiguitos solamente y darnos palmadas en la espalda, estamos para ser amigos de nuestro país, para hacer lo que es bueno para nuestro país, esa es la primera lealtad, mi lealtad es con Bolivia, mil lealtades con nuestra representación y por eso debatimos, aunque no siempre estemos de acuerdo en el marco del absoluto respeto; respeto también a Luis Fernando Camacho a sus decisiones, pero también tengo mis aportes en el sentido de lo que creo que es mejor para mi país.

Por lo tanto, sigo es mi posición y creo que no es incompatible es absolutamente compatible, pido simplemente que generemos una acción política como corresponde, exijamos respeto a este Hemiciclo y que nos den certezas sobre la realización o no de ese Referéndum. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermano Presidente. Un saludo cordial a todos los colegas senadores.

Presidente, en esta coyuntura tan difícil y complicada que estamos en el país, no solo en lo económico, sino también en lo social, creo que el pueblo boliviano a la única institución que realmente respeta y tiene esperanza es en la Cámara de Senadores, no hay otra institucionalidad donde el Gobierno no haya metido sus sucias manos para poder entorpecer y manejar a diestra y siniestra y no puede ser Presidente que nosotros defraudemos a ese pueblo boliviano. No puede ser que nosotros hoy en día caigamos en una propuesta que ha nacido del Ejecutivo la Anulación de Elecciones Primarias y que tengamos nosotros ni siquiera la oportunidad de poder debatir consultar y hacer un buen informe que lo haga la Comisión correspondiente para que después nosotros podamos entrar a una votación como corresponde, no puede ser posible que durante cuatro años la Cámara de Senadores ha mantenido ese respeto a nuestra Constitución, a nuestro Reglamento, a nuestras normas y que hoy en día estemos así de un tincazo para poder desvirtuar lo que en Ley está escrito y son las Elecciones Primarias.

Hermano Presidente, se habla de que hay compromisos firmados, sí, todos hemos visto a través de medios de comunicación, una supuesta cumbre Política donde se han firmado varios puntos y dentro de ellos lógicamente el anular las Elecciones Primarias, donde no solo han estado partidos políticos, pues han habido personas que ni siquiera representaban a ninguna organización política, ha habido partidos políticos que se ha afirmado que no tienen representatividad ni siquiera en la Asamblea Legislativa, pero en ese Acuerdo



que todos hemos visto a través de los medios de comunicación el pretexto y justificativo era de que no había plata para llevar adelante otra elección o que era muy complicado estratégicamente poder llevar adelante dos elecciones.

Pero como la política está últimamente dinámica de acuerdo a los intereses del Gobierno, el 6 de agosto nos desayunamos con que sí había sido posible llevar adelante otra elección, no solo la judicial, sino que un Referéndum más adicional en la judicial, así lo ha dicho en el discurso presidencial -y si yo he escuchado mal pero disculpas- yo he escuchado que el Presidente ha mencionado de que en el mismo día de la elección judicial se va a llevar adelante un Referéndum con tres preguntas, o sea, que para llevar adelante primarias no había sido posible dos elecciones, pero para interponer o llevar adelante un Referéndum sí había sido posible y el Referéndum no era algo que estaba dentro del cronograma electoral.

En cambio, las Elecciones Primarias estaban desde un inicio en el cronograma del Órgano Electoral, no es que alguien se le ha ocurrido y ha dicho ahora queremos elecciones primarias porque sí, o algún partido político, algún presidente de una organización ha dicho queremos primarias y todos a rechazar las primarias, no, esa es una ley que estaba ya estipulada desde antes, no es que ahora estamos queriendo nosotros recién analizar que había primarias. Si queríamos anular las primarias por qué no lo hemos hecho desde el inicio, por qué no hemos observado esa ley, sabíamos que el Órgano Electoral hoy en diciembre debía haber programado o debe programar Elecciones Primarias.

En ese contexto hermano Presidente, yo creo que estamos de verdad últimamente en las improvisaciones de acuerdo a la medida y talla del Ejecutivo, ha querido desviar la mirada de la crisis económica, de la crisis política, terrible que ahonda al Ejecutivo y ha posicionado el discurso del Referéndum en los medios de comunicación, en la clase política, en la clase social y lo ha logrado su cometido. Todos estamos abocados hablando de ello y nos olvidamos de las filas que todavía continúan por el tema de diésel, nos olvidamos la falta de la escasez de dólar que existe en nuestro país, de la suba de la canasta familiar y todos estamos preocupados hablando de un famoso Referéndum que no es constitucional y ni siquiera tiene razón de ser.

Presidente, la Asamblea Legislativa lamentablemente tenemos una ausencia de un Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, en estos cuatro años no hemos tenido quién haga respetar las atribuciones constitucionales que tenemos en la Asamblea, un Ministro que no es electo por el voto del pueblo que es designado a dedo tiene más potestad y más derechos que un Asambleísta que ha sido elegido por el voto popular del pueblo. Magistrados que han concluido su Gestión el 2 de enero tienen más autoridad y potestad que las autoridades que todavía seguimos legalmente y constitucionalmente en ejercicio, un Vocal de una Sala Constitucional tiene potestad de sacar resoluciones arbitrarias en contra de los 160 Asambleístas y nosotros bien gracias. Hemos sacado proyectos de ley como la 075, 073, compromiso firmado al frente con el Vicepresidente y por qué nosotros no hacemos cumplir esos compromisos, pero sí nos conviene hacer cumplir compromisos del Órgano Electoral que cuando decía que la única prioridad eran elecciones judiciales.

En ese entendido, Presidente no solo la dinámica política ha cambiado el 6 de agosto con el anuncio del Señor Presidente, sino que el día de anoche a través de diferentes medios de comunicación en una conferencia de prensa el Presidente del Órgano Electoral textualmente -y hubiera sido bien que lo pongamos en pantalla- ha dicho que no es necesario que en dos días esté aprobada esta normativa, sino que se puede dar una semana y seguramente que viendo la coyuntura hasta puede ampliar más, en ese entendido el Presidente, cuando el periodista le pregunta los recursos económicos, él dice que están en capacidad de llevar adelante dos elecciones y que tiene presupuestado 160 millones para llevar adelante. En ese entendido, cuál es la preocupación de que ya nomás nosotros, pero como mandados o instruidos, porque este proyecto -vuelvo a reiterar- de cerrar o anular elecciones Primarias ha nacido en el Ejecutivo y después lo han refrendado lógicamente, sabemos que los Órganos que supuestamente deberían ser independientes, sabemos a quién pues rinden pleitesía o a quién son serviciales.

En ese contexto Presidente, yo quiero pedirle que ese Proyecto de Ley pase a la Comisión o de lo contrario la Directiva mande en consulta al Presidente del Órgano Electoral, hasta cuándo es el plazo para poder



aprobar un Proyecto de Ley que esté refrendado como un informe como debe en una Comisión, porque estamos hablando de anular un proyecto que está dentro de una normativa.

Si él ya en conferencia de prensa en forma oficial ha anunciado que hay ampliación una semana más, nosotros a la brevedad posible hasta el miércoles de la próxima semana se podría tener bien debatido, refrendado con informe y que el día de mañana nadie tenga que cuestionar, porque después las facturas que se va a pagar o pasar por esta decisión que tomemos hoy por hacerle favor a un Ejecutivo o a un Presidente que quiere ser candidato y que no tiene ni siquiera organización política.

Presidente, yo quiero pedirles respetuosamente se reconsidere, se retome otra vez enviar a la Comisión porque todavía ese Proyecto de Ley no ha sido votado y mientras no haya habido votación, estamos en plazo y estamos en el lugar de interponer cualquier solicitud y cualquier petición; que no sea este el motivo para que la Cámara de Senadores más se vea dividida, que no sea la Cámara de Senadores más un instrumento donde el Gobierno mal intencionadamente está metiendo las manos para dividirnos para debilitarnos y hacer que realmente en este Estado no haya Asamblea Legislativa quién luche por preservar la Constitución Política del Estado.

Presidente, yo pienso que un par de días más no nos va a afectar y que tomemos una decisión en consenso, la mejor decisión que sea para el país y que estemos respaldados por una Comisión. En varias oportunidades se ha dicho que las comisiones tienen un objetivo y que es analizar, elevar un informe y en base a ese informe el Plenario se respalda. No estamos hablando de una Declaración Camaral que también tiene un valor, estamos hablando de anular la democratización de los partidos políticos que tanto se habla, se habla del dedazo, se habla de las imposiciones, de las arbitrariedades, esta ley precisamente pretende democratizar el interior de los partidos políticos y tomémonos el tiempo Presidente, para poder hacer un buen análisis y podamos la próxima semana darle una respuesta responsable al país y no al calor del momento. Gracias.

Sen. Presidente: Senadora por favor, estoy también con la obligación de extender la palabra a todos los senadores que emiten, bueno, además la Dispensación es por temas urgentes, qué urgencia, hay más de una semana de plazo. Voy a extender la palabra, por favor, adelante Senador.

Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Gracias, hermano Presidente.

Bueno para empezar yo quiero decir, lamentamos la situación que ha pasado el día de ayer, realmente no sé el Cuarto Intermedio primeramente yo quiero saber para qué ha sido, con qué fin, a quién han ido a consultar, qué han hablado en el Cuarto Intermedio, que tenía que ser de 30 minutos al final se ha hecho 26 horas. Yo quiero decir lo siguiente, no estoy y no voy a faltar el respeto a nadie porque ese es mi carácter, realmente habrá muchas deficiencias que está haciendo talvez, el hermano Presidente, no vamos a decir que no, no está todo bien, hay que cuestionar algunas cosas sí, hay ministros que no están haciendo sí, pero no estamos tocando ese punto hoy o ayer, no hemos empezado con ese punto, lo que voy a pedir directamente es que se respete la convocatoria y que se respete lo que es nuestro mismo Reglamento de la Cámara de Senadores.

Realmente para nosotros es indignante que muchas veces nos dicen que nosotros estamos viniendo por mandato o por mandado del Presidente, pero, al contrario, ayer se ha reflejado otra cosa también que otros hacen caso no sé a quién no voy a dar nombres, pero sin embargo pareciera que hacen caso a otra persona; realmente yo lamento porque ayer a toda la Oposición estaba con una posición clara y sabemos muy bien, yo soy dirigente y conocemos los cuartos intermedios para qué son, para qué sirven los cuartos intermedios y ojalá que no haya otra opinión, otra decisión de la Oposición en este día, ahí sí, tiene que tener conocimiento el pueblo boliviano que realmente ha sucedido algo en este Cuarto Intermedio. Sin embargo, lo que yo quiero decir, podemos debatir, podemos tocar otros temas colega Senadora lo tenemos que hacer,



no está bien muchas cosas sí, pero lo que queremos hacer ahora es directamente ver la actitud. Por favor estoy con la palabra.

Lo que yo quiero decir es lo siguiente, si vamos a llevar a unas elecciones primarias, pero lo hagamos bien, en las primeras, y en las elecciones primarias no ha servido de nada, discúlpeme no ha servido de nada porque las elecciones primarias tienen que ir mínimamente con dos o tres candidatos y no puede ir solamente con un solo candidato que la determina una sola persona en cada partido político; no estoy hablando solamente del Movimiento Al Socialismo, en cada partido político ha ido uno solo, entonces, de qué, para qué y saben qué, dentro del Movimiento Al Socialismo nomás compañeros quiero decir claramente, el 50% ha decidido votar en las elecciones y hay algunos partidos políticos que tienen 35.000 militantes y saben ¿cuántos han ido a votar?, 500, o sea, son de gana, para qué las Elecciones Primarias, las Elecciones Primarias tienen que ser bien establecidas en lo que es la ley, para que incluso desde el Departamento que salga con voto el candidato que quiere ser presidente, desde su Departamento que haya dos, tres o cuatro representantes de su Departamento y de ahí que salga para ser nacional y de la nacional venga pues por lo menos tres representantes y de los tres representantes quede uno y el segundo mejor votado va como Vicepresidente. De esa manera tendríamos que manejar si es que se quiere manejar democráticamente en todos los partidos políticos, y no, así como estamos haciendo ahora de manera dictatorial, igual se maneja dentro de los partidos políticos, y no solo estoy hablando del Movimiento Al Socialismo, sino en todos los partidos ha sido a, porque todos han ido con un solo candidato.

En ese sentido yo quiero decir ahora hermano Presidente, con todo el respeto que se merece, demos futuros a la nueva generación, a los nuevos candidatos y no así, porque con estas elecciones primarias solamente los que están liderizando en los partidos políticos en la última elección de las primarias eso se ha visto, ellos lo único que quieren es ir como candidato y no hay otros candidatos que puedan ir a competir con ellos. Por qué no hacemos eso, modifiquemos la ley, tengamos una nueva ley para los partidos políticos. Entonces, en ese sentido quiero decir hermano Presidente, vayamos a votación y si la mayoría dice No, es no pues, nos sometemos, y si dice que se anule, también tenemos que someternos de manera democrática.

Sen. Presidente: Hay una larga, larga lista todavía, pero bueno, me parece interesante la propuesta del Senador Ramos. Habría que modificar entonces la presente Ley ¿no? la actual primaria se suspende y adicionamos otro artículo de primarias abiertas.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, por favor, también queremos hablar todos los colegas, se le ha respetado a cada uno cuando han tenido la palabra.

Presidente, quiero aclarar algunas cosas, Presidente, si el Cuarto Intermedio que se dio ayer todo hemos podido ver que en horas de la tarde el Tribunal Supremo Electoral ha sacado otros comunicados y nos da la opción que podamos tocar en Comisión una semana más; y no entiendo cuál es el apuro, -yo no tengo ningún jefe, no tengo ningún jefe por favor-. Senadora Barrientos, respete por favor, yo le respeto a Usted, pero también respete también a nosotros por favor.

Senadora Andrea, si Usted está segura de que tiene los votos correspondientes, entonces cuál es el miedo, pero cuál es el miedo, pero por qué no nos escuchamos, escuchémonos, pero escuchémonos, cuál es el problema, cada quien tiene una propuesta, una idea, tiene un criterio ¿no? por eso, al menos cuál es el miedo, pero por eso, por la misma razón nosotros también queremos proponer tenemos sugerencias.

Presidente, creo que ya en estos momentos pareciera que si agarramos de algo personal para que nos indiquen que tenemos un jefe, lamentamos mucho que hasta estas alturas cuatro años que hemos convivido, hemos hecho muchos trabajos con responsabilidad, nunca hemos llegado a faltarnos el respeto de manera personal y creo que estamos perdiendo la cordura y el respeto entre nosotros. Eso es lo que quieren, algunos que están interesados en que nos saquemos "la miércoles" entre nosotros.



Yo al menos estoy pidiendo y estoy sugiriendo como Presidente de la Comisión de Constitución, que manden a la Comisión podamos consultar también hasta cuando tenemos el plazo y cuáles son los objetivos de este Proyecto de Ley, esa es la sugerencia. Presidente, al menos hemos escuchado a cada uno, pero también hemos escuchado al Órgano Electoral el día de ayer, si bien se puede llevar dos elecciones en un mismo tiempo, seguramente quieren anular una y poner otra, esa es la idea clara que realmente se tiene, pero veamos constitucionalmente lo que corresponde, ya lo han dicho muchos, si los autoprorrogados en estos momentos están haciendo lo que quiera, están anulando la Asamblea, lo van a hacer están con toda la intención y la intencionalidad de poder hacerlo. Entonces colegas, Presidente, creo que esperar tres, cuatro días más a que la Comisión pueda tener un informe, creo que no es por demás, al menos hasta el día martes, miércoles ya podríamos tener un informe y aprobar en el Pleno.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Gracias. Presidente. Quiero saludar a su autoridad mediante la Presidencia a todos los colegas, senadoras y senadores.

Presidente, es importante llamar a la reflexión en esta Sesión, mantener la altura de autoridades electas que estamos en este escenario, no hay motivo para individualizar nuestros discursos, sino más al contrario, en 24 horas Presidente, incluso en menos de 24 horas, ha cambiado el panorama de la información del Tribunal Supremo Electoral, hasta el día de ayer horas 16:00 en este escenario se discutía que teníamos simplemente hasta el 16 de agosto, esa era la premura para poder hacer la Dispensación de Trámite para su tratamiento de esta normativa que está en cuestión de debate, tomando en cuenta de las autoridades que han sido claros en su intervención, información y comunicación al pueblo boliviano, se dice que se garantiza las Elecciones Judiciales, pero también el factor económico permite llevar dos elecciones y se ha hablado de las primarias.

Ahora otro debate será si mantenemos las elecciones primarias cerradas o incorporamos las elecciones primarias abiertas que también fue propuesto por la Oposición, por eso reitero y llamo a la reflexión que no estamos contra el tiempo Presidente, reitero de que el día de ayer hablábamos del 16 de agosto que teníamos el plazo fatal, ahora toda Bolivia conoce que hay una ampliación inicialmente una semana, incluso dijo que puede ser ampliado por más tiempo si es necesario para la salud de las bolivianas y los bolivianos y por el compromiso que tenemos Presidente, es importante escuchar esta reflexión, que pueda pasar a la Comisión correspondiente para su análisis debate y luego podamos tratar debatir y aprobar lo que venga la información de esta Comisión.

Tenemos que tomar en cuenta colegas, las dispensaciones de trámite son cuando ya no tenemos escenario para poder llevar y enviar a la Comisión y en este par de horas hemos tenido conocimiento que es posible Presidente para poder llevar aquello; cuál es la prisa, por qué maltratarnos entre nosotros, si tenemos las vías, dónde es la prisa y por lo tanto creo que razonando en profundidad podemos llevar adelante la aprobación de esta normativa y que podamos explicar al país en esos términos y no es posible Presidente, que nos podamos cortar la palabra, creo que todos merecemos explicar al país de qué manera vamos a viabilizar las elecciones que se vienen.

Inicialmente se decía que no tenemos recursos económicos para llevar las elecciones, sin embargo, a partir del supuesto mensaje que ha sido una ensalada de frutas del Presidente Luis Arce Catacora del día 6 de agosto pone en tela de juicio la credibilidad del mismo Gobierno, ya nadie cree absolutamente en todo lo que dicen y lo que hacen, precisamente la Cámara de Senadores aún mantiene esa credibilidad frente a la población boliviana Presidente, es importante que puedan reflexionar, podamos reflexionar -me incluyo- para que podamos viabilizar y no cerrarnos en una situación que el día de ayer era diferente la dinámica política en menos de 24 horas cambió la figura y resulta que tenemos todavía una semana más adicionado al límite que supuestamente teníamos entre 16 y 17 y entonces cuál sería el dilema para cerrarnos y tratar su Dispensación de Trámite y discutir este tema sin informes, sin un análisis técnico y jurídico para este tema y no estamos hablando de una normativa de una transferencia de tierra o de cualquier otra situación, de un mueble, estamos hablando de una normativa que está vigente en este momento y que tenemos que



poner en suspenso y que luego qué vamos a hacer una vez suspendido, a pesar de que existe varias opiniones de las fuerzas políticas. Entonces, creo que es necesario Presidente, entrar a la reflexión y reconsiderar que pueda enviarse a la Comisión y tener todo el informe técnico y jurídico para que podamos explicar a la población en su conjunto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, hermano Presidente, bueno aquí escuchaba de que no tenemos que tomar algo personal, aquí ningún Asambleísta tiene que tomar pues temas personales porque si lo toman mejor renuncia y váyase a su casa, porque nosotros estamos aquí para el beneficio del pueblo boliviano no para cosas personales.

Hermano Presidente, hay varias opiniones, estamos debatiendo sin entrar al fondo del Orden del Día, desde ayer se ha tenido 26 o 27 horas para poder debatir privadamente o ponerse de acuerdo una parte de la Bancada del MAS para ver cómo van a poder tener los votos, porque sabemos que es la mayoría, no la mayoría, la parte ala radical de los hermanos evistas no quieren, y seamos sinceros, no quieren que se apruebe aquí, paralizar las Elecciones Primarias, no estamos hablando de eliminar, estamos hablando de paralizar porque sí necesitamos y estamos priorizando las Elecciones Judiciales que eso es lo que nos tiene que interesar a todos ¿no?

Pero aquí estamos viendo realmente cuál es la Moción de estos compañeros, Presidente en base al artículo 109, que estamos dentro y estamos agarrándonos de lo que nos dice nuestra norma el Reglamento Interno de la Cámara de Senadores el artículo N° 109 es Suficiente Discusión, porque estamos debatiendo con demagogia, estamos debatiendo hormonalmente, estamos metiendo al Presidente Lucho, al Gobierno dentro de algo que no compete porque él no tiene competencia de estar haciendo el tema de las elecciones primarias, la pelota está en nuestra cancha, en la Cámara de Senadores donde nosotros tenemos que debatir.

Si bien hay varias mociones o pedidos de que este Proyecto de Ley se vaya a la Comisión, el mismo informe, el mismo tratamiento que se haga en la Comisión se puede hacer aquí, porque ese informe va a venir aquí y nosotros vamos a aprobar o vamos a rechazar; entonces si nosotros tenemos la capacidad de poder debatir aquí con ese tratamiento que desde ayer, hay dos pedidos que se pueda por Dispensación de Trámites se puede aprobar algo que es obligación de Usted?, era llevar a votación porque eso dice el Reglamento también y realmente nos hemos salido el Reglamento, también hay otra había otra Moción del compañero Mamani que ojalá que ahora no la tenga de pedir Cuarto Intermedio.

Entonces, estemos hermano Presidente, dentro de lo justo, dentro de lo legal, Suficiente Discusión y llevemos a votación, el Pleno va a decidir si este Proyecto de Ley se trata aquí en Sala o se va a tratar en Comisión. Y otra cosa hermano Presidente, el tema del Referéndum es otra cosa muy aparte de las Elecciones Primarias, eso lo vamos a tratar en su momento, el Referéndum no va a ser mañana, pero el tema de las Elecciones Primarias tenemos ultimátum hasta el 17 tenemos que tratar. Entonces, tenemos que ser responsables con el pueblo boliviano y tratar aquí y si vamos a debatir y vamos a sacar cosas que no vienen al caso, debatamos, pero ya dentro del tema, si tocamos o no tocamos el Proyecto de Ley aquí en el Pleno; tenemos que presentarlo el día viernes, tenemos que ya estar aprobado o rechazado el Proyecto de Ley de las Elecciones Primarias.

Yo le pido por favor, Presidente en el marco del respeto, porque nos estamos faltando el respeto si seguimos dando la palabra sin entrar al Orden del Día y nuestra obligación de nosotros es entrar al Orden del Día, cuántas horas estamos aquí ya debatiendo sin entrar al Orden del Día. Le pido yo hermano Presidente, Suficiente Discusión y que vamos a la votación, ponga la votación si va a la Comisión o lo tratamos aquí y de ahí ya vamos a debatir. Gracias.

Sen. Presidente: Bueno, ya estamos en el Orden del Día, hemos aprobado el Orden del Día, estamos en lectura de Correspondencia y precisamente la discusión o el debate es en torno a que se dispensa para



tratar o se manda a Comisión. Entonces, son dos posiciones, son dos visiones que deben exponer y debatir ideas, no es que estamos debatiendo consignas, aquí no estamos fuera del Orden del Día, si eso nos caracteriza a la Cámara de Senadores, no puedo, cómo vamos a quitar el derecho de la palabra de todos los senadores que están pidiendo la palabra en este momento. Finalmente, están pendientes la Senadora Nacif y Senadora Barrientos, y son propios colegas que están pidiendo.

Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Gracias, Presidente.

Voy a tratar de ser lo más corta posible y no repetitiva porque realmente creo que si nos está siguiendo la población deben estar sumamente cansados, 26 horas sentados aquí sin hacer absolutamente nada, espero que esas 26 horas más bien hayan servido a los que se han reunido para tener una posición clara, ayer fue el debate, todos hablamos ayer, todos hemos dado nuestra opinión, lo que tenemos que hacer ahora es entrar al punto donde nos quedamos, o sea, retomar el Cuarto Intermedio e irnos directamente a la votación, si tenemos que hablar sobre el Referéndum, pues tenemos mucho que hablar sobre el Referéndum, yo creo que bueno, por lo menos particularmente yo no estoy de acuerdo, no creo en los referéndums masistas. Qué ha pasado el "21 F" se han estornudado en los resultados, entonces, que mucho podemos hablar sobre aquello; pido Presidente reflexionar y nos ordenemos en la Sala y retomemos el punto con el que nos hemos quedado en el Cuarto Intermedio que es la votación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermano Presidente. Buenos días, saludar a todos los presentes en este Hemiciclo.

Presidente, es una clara prueba del mensaje del Presidente Lucho ha demostrado la incapacidad al pueblo boliviano, la subvención de gasolina quiere resolver con un Referéndum que es inconstitucional. El Presidente Lucho, desesperadamente como no tiene la gobernabilidad, plantea el mensaje el 6 de agosto al pueblo boliviano con un Referéndum y ahora su cachorrito Diputado Jáuregui, ya presenta sus recursos como ellos están acostumbrados, Usted ha escuchado cuando nos hemos reunido y también testigos son el hermano Montero, cuando decía Choquehuanca, "con un telefonazo le vamos a parar para que ya no haya amparos, para que ya no perjudique a las Elecciones Judiciales", eso dijo Choquehuanca en la Vicepresidencia, un telefonazo al Tribunal Constitucional que ya no mande amparos, y justo le ha llamado y ya no hay amparos y por eso hemos viabilizado las Elecciones Judiciales, entonces manejan pues al Órgano Judicial, eso ha dicho Choquehuanca, ¿verdad?

Entonces, ahorita un telefonazo ha habido pues para que nuevamente presenten recursos, amparos para vulnerar a la Constitución Política del Estado y está acostumbrado ese Diputado Jáuregui, es totalmente inoperante, por qué le digo inoperante, porque ya nos ha perjudicado, porque ha mandado pues a consulta anteriormente lo que nosotros hemos impulsado estas elecciones judiciales. Las elecciones judiciales vienen con su autoprórroga y ahora nos quieren maquillar, nos quieren decir los arcistas, ¡Ah! no, nosotros queremos elecciones judiciales están queriendo perjudicar, no están queriendo aprobar lo que es la suspensión de las elecciones primarias; no estamos hablando definitivamente estamos diciendo, sabemos muy bien, estamos suspendiendo solamente 2024, eso estamos discutiendo, más bien de fondo políticamente deberíamos estar discutiendo lo que han presentado los hermanos de la Oposición. Cuál era la Agenda, la Agenda de esta Gestión de 2024 era elecciones abiertas, la Agenda.

Hemos hablado eso al inicio, entonces por qué no decimos más bien, esa Agenda que se cumpla, ¿verdad?, dónde es la prisa, decir suspender un ratito y después recién hacer nueva ley o qué, tenemos que proponernos entre partes porque es una Asamblea Legislativa y el pueblo está escuchando y aventuradamente nosotros en un momento decimos que apruebe primero lo que ha asesorado Andónico Rodríguez por mayoría en la Asamblea, ellos dicen no, incluso ya hemos sacado una Resolución y el Presidente vulnera la Constitución quiere postergar a la Asamblea, nos ha quitado ya las competencias de



la Asamblea Legislativa a través de sus autoprorrogados. Para nosotros ya no son autoridad hemos dicho, pero lamentablemente siguen los autoprorrogados son padrinos los autoprorrogados y ahora todavía a través del Tribunal Constitucional o a lo contrario a través de un Decreto le escuchaba a la hermana Senadora, bueno, definitivamente a través de un Decreto van a ir a un Referéndum para la subvención de diésel o gasolina o para cambiar los criterios para su candidatura del Presidente que totalmente está haciendo sufrir al pueblo boliviano, en estos momentos económicamente estamos tiras.

Nuestras reservas internacionales ya se lo entregaron, están desaparecido nuestras reservas internacionales, la Ley del Oro no ha servido para nada, se lo están saqueando los recursos naturales renovables no renovables; centremos una auditoría o definitivamente a una fiscalización real, ¿qué pasaría?, pero lamentablemente nos han coartado hasta eso ya no podemos interpelar a los ministros, a sus ministros inoperantes y nos quieren mamar y dice: ¡Ah! estamos cambiando al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, a un Ministro de Trabajo, ese Ministro de Trabajo qué ha respondido, ¿ha defendido los derechos colectivos de los trabajadores a nivel nacional? inada! eso ha sido la inoperancia de Hidrocarburos, ¿resolverán? están mintiendo al pueblo cuando dicen hay gasolina, hay diésel, vamos a mantener ahora, mentira siguen las filas y el pueblo boliviano está sufriendo. No hay dólar, pero después en el mensaje presidencial parecemos como estaríamos en Europa, todo está bien, económicamente tres puntos, 6 % hemos crecido y dónde está pues esa plata, dónde está la plata lo que nosotros hemos aprobado los préstamos. Aquí en esta Asamblea nos ha coartado nuestra función legislativa y ahora todos estamos bien y ahora rápido queremos aprobar, no es así.

Siguen queriendo vulnerar a la Constitución a través decretazos, un plan tiene, ese plan vamos a permitir nosotros, y por qué no podemos evaluar, con eso estamos diciendo bueno, es una simple primaria, suspensión, en qué fecha estamos, agosto, septiembre ya va a ser y dice que eso va a solucionar el país, no, tenemos que ser propositivos, plantearnos. Entonces yo digo, la Comisión se está comprometiendo, la Comisión mañana pasado aprueba, y hasta ahí trabajemos pues esas malas, que tiene un paquete que nos está manejando para un decretazo el Presidente Lucho, ahora los arcistas dicen hay que aprobar, no sé qué es lo que está pasando, pero al pueblo le estamos engañando. Nadie no quiere sacar al Presidente Lucho, nadie, él mismo con su Autogolpe se está dando un Golpe económico, un Golpe social, quién va a creer pues ese Autogolpe, tocando ¡Zúñiga salí! dónde hay pues, qué paso con eso, y parece que había sido su cuñado o no sé algo por ahí.

Entonces, está grave, grave, -les han dejado hablar a cada uno de ustedes- Usted, sino primero hable, claro que van a defender pues porque están definiendo la corrupción y eso es grave, están corrompidos, no es casual lo que está declarando el hermano del Diputado Israel Huaytari su mamita llorando, qué le pasa, qué está pasando, son autoridades al servicio del pueblo boliviano, no pues con prebendas; tiene que investigarse, pero no nos dejan investigar, los ministros son mejores que nosotros parece o qué será que siempre defienden y defienden, entonces, yo digo de que ese cambio no va a resolver el problema del país. Esos tres ministros que ha cambiado es maquillado, aquí quién está manejando, quién está maltratando, quién está envenenando al pueblo boliviano, quién gobierna es el Ministro de Justicia, va a hablar con el Tribunal Constitucional a plan de telefonazo inmediatamente paralizan, inmediatamente accionan, eso es, eso el Choquehuanca ha dicho; ¿eso vamos a permitir nosotros como Asamblea?

Vamos a permitir que nuestro pueblo boliviano sufra, que nuestro pueblo boliviano esté postergado, que no haya gasolina tres días, cuatro días, los transportistas en fila los choferes, ¿eso está bien? vamos a permitir nosotros como Asamblea, no podemos, y el pueblo es sabio, el pueblo sabe. Hermano Presidente, yo voy a solicitar que vaya a la Comisión y en la Comisión mejoremos las propuestas. Nosotros también tenemos una propuesta un aditamento, no va a perjudicar, tenemos propuestas, entonces, solicitamos que vaya a la Comisión correspondiente y posterior a su tratamiento mañana, pasado en tiempo y materia, eso no es problema, no estamos obstaculizando nada, solamente hay que mejorar y hay que sacar leyes en beneficio del pueblo boliviano. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.



Sen. Padilla Bedoya: Bueno, gracias, buenas tardes.

Primero quiero decir que tenemos que ser tolerantes entre todos nosotros no podemos entrar a una discusión personal, yo creo que cada uno tenemos que respetarnos y también respetar la palabra de otros colegas, creo que es importante como siempre hemos venido trabajando de esa manera, pues eso tenemos que seguir aplicando porque somos autoridades nacionales y además senadores nacionales; no podemos mostrar esa irresponsabilidad al pueblo boliviano.

A ver compañeros yo estoy totalmente avergonzado, preocupado desde primera Gestión, desde que hemos asumido hemos venido aprobando proyectos de ley, créditos que nos mandan desde el Gobierno, desde los ministerios y nos obligan a aprobar en pocas horas, pero cuando nosotros presentamos nuestros proyectos de ley hasta este momento ya pasó cuatro años, ningún informe, ningún Proyecto de Ley aprobado por la iniciativa Legislativa de los senadores, por eso estoy avergonzado. ¡Ah!, claro, cuando viene un Proyecto de Ley como el tema de Suspensión de Elecciones Primarias, claro han utilizado al Tribunal Electoral para lavarse las manos como Gobierno Nacional, eso no está bien.

Pero nos vienen a presionar con dispensaciones, cuántos proyectos de ley hemos aprobado, después de eso el Gobierno mismo nos dice "el Senado no sirve para nada", no quiero ser cómplice colegas de un ataque del Ejecutivo hacia el Legislativo, no puedo ser cómplice compañeros que nos quiten las atribuciones Constitucionales de la Asamblea Legislativa, por eso estoy hablando en este momento, si nosotros no defendemos los derechos de una Asambleísta en el futuro va a ser catastrófico para la Asamblea Legislativa. Primero, el Gobierno Nacional no cumple la Constitución Política del Estado peor todavía los magistrados autoprorrogados, temas de elecciones suspender las elecciones primarias beneficia solamente a Lucho Arce y no beneficia a nadie más, en este momento deberíamos estar debatiendo las necesidades del pueblo boliviano y no así, el tema de suspensión de las elecciones primarias.

En este momento, nuestra gente, nuestras regiones, nuestras comunidades y nuestros municipios falta de diésel, falta de gasolina, falta de dólar, cómo es posible compañeros que estemos debatiendo, peleando en esta cosa que ni siquiera va a solucionar problemas actuales, problemas serios que deberíamos estar defendiendo a esa gente humilde, que nosotros mismos hemos venido de esas comunidades, sabemos el sufrimiento, conocemos el hambre, sabemos pasar oscuridad, sabemos muy bien que anteriores gobiernos antes de 2005 los gobiernos anteriores no han hecho nada por nuestras comunidades, gracias a nuestro hermano Evo Morales las comunidades hemos podido salir adelante, por eso nosotros reconocemos el trabajo.

Pero no podemos colegas estar aquí debatiendo un Proyecto de Ley que solamente es la puerta, -si es que suspendemos las elecciones primarias- es la puerta para que incluyan los tres referéndums juntamente con las elecciones judiciales. Por eso quieren eliminar para incluir eso, entonces, si el Tribunal Electoral dice que se puede llevar adelante dos elecciones al mismo tiempo, por qué no llevamos y por qué no cumplen su palabra y por qué en este momento queremos eliminar, algo pues queremos eliminar y luego de eso otra cosita va a entrar, ya no quiero más ser engañado por nuestro Gobierno Nacional.

He venido aquí a defender a nuestras organizaciones sociales, a la gente más humilde, por eso me avergüenzo ser Senador en este momento porque el Gobierno Nacional constantemente nos han pisoteado nuestros derechos, no nos dejan hacer gestiones, no nos dejan luchar por esa gente más humilde, por eso mis hermanos yo personalmente no estoy de acuerdo para suspender las elecciones judiciales, aquí estoy diciendo, no estoy ocultando, es decir, elecciones primarias, las elecciones judiciales nosotros no tenemos la culpa por qué nos están queriendo condicionar en este momento si el año pasado teníamos que cumplir eso y quiénes nos han hecho incumplir, es tema del Gobierno los ministros, qué está pasando y ahora nos van a querer condicionar a nosotros, ¡Ah! ahora ustedes no quieren que haya elecciones judiciales, nos van a decir.

No es posible eso es totalmente mentira es una posición totalmente cobarde, no podemos mentir al pueblo boliviano. Por eso hermano Presidente, yo creo que estamos en el camino correcto, vamos a seguir luchando



por la gente más necesitada, en este momento tenemos que luchar, tenemos que estar debatiendo tema de diésel, el tema de gasolina, tema de la crisis económica, social y política que nos está trayendo para derrumbar a Bolivia. Gracias, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Bueno, gracias Presidente. Es por alusión, el Senador Santos, se lo digo de manera directa, ha sido muy irrespetuoso en su alocución y yo le pido absoluto respeto, él hace sugerencias y sugerencias que están solamente en su cabeza y en su mente febril, si prueba esas situaciones, bueno que las haga, si no yo lo voy a meter al Comité de Ética, porque no puede estar, yo soy una persona impecable en mis funciones, no tengo acuerdo con nadie más que con mi partido político y si Usted no tiene ninguna prueba, usted no tiene ningún tipo de derecho de sugerir cosas que son totalmente fuera de lugar. Entonces estoy advirtiéndolo a él y a los próximos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Presidente, primero que nada, con respeto que se merecen cada uno de nuestras hermanas, hermanos senadores buenas tardes a todos.

Y considero que los maltratos que se hacen entre ustedes creo que está por demás hermanos, yo pido reflexión, siempre peleando les pido reflexión a todos ustedes, no me gusta pelear con uno, con otro, no está bien eso, ya somos personas maduras; aquí hemos venido a hacer un trabajo para nuestro país, ¿no? Entonces, hay que hacer eso, hay que entendernos también. No hay que forcejear también entonces, si hay sugerencias como ustedes siempre dicen por qué con dispensación, entonces mandamos a Comisión, hay varias sugerencias que vaya a la Comisión, entonces por qué no se respeta así no se maltrata nadie, así vuelve de la Comisión con informe ya reforzado y así lo aprobamos todos hermanos, cuál es el problema.

Anoche hemos escuchado, todos estamos informados, cuando un Proyecto de Ley es necesario, mañana se termina sus plazos ahora sí con dispensación lo metemos no hay problema, podemos aceptar, como tenemos un plazo y todavía se puede ampliar, no hay apuro hermanos, por favor, entendámonos, que vaya a la Comisión, recomendamos a la Comisión que agilice rápidamente, que convoque, que se debata y que nos envíe con un informe y listo aquí aprobamos, no nos van a maltratar a nadie, entonces en esos dos tres días no va pasar algo. Nadie está en contra todos estamos de acuerdo, pero sí nuestro pedido que vaya a la Comisión nada más hermanos, así todos vamos a estar bien, como siempre hemos hecho, siempre nos hemos unido, nos hemos llevado bien y estamos donde estamos.

Entonces, no con agresiones, no con gritos, no solucionamos con eso hermanos, con sugerencias entendiéndonos ambas partes se da solución. Mi sugerencia hermano Presidente, que vaya a la Comisión, no entremos de aquí para allá, en vano nos maltratemos, voy a pedir a mi Senadora también, es nuestro pedido como cualquier Senador. Entonces, hagámoslo por ese lado, yo siempre estoy en cada Sesión, yo no me escapo de nadie, de nada, siempre mal o bien estoy presente, también voy a estar en la siguiente semana presente, bueno, vamos a aprobarlo no hay ningún inconveniente por mi parte; en vez de debatir, alguien decía lo que estamos pasando en nuestro país, debemos debatir cómo ayudamos al Presidente o qué hacemos digamos, no entonces eso debería ser el debate más allá de todo dar soluciones, si no vamos a debatir de dar solución a nuestro país, si vamos a mantenernos en pelea y discusiones, bueno poniendo los frenos de todo de nada entonces nuestro país en qué va a quedar.

Nosotros, los de Santa Cruz estamos muy preocupados, si en Santa Cruz cae con su producción de grano este año será ¿que este debate de pelea entre nosotros va a solucionar?, no va solucionar hermanos, tenemos que pensar que ese Departamento es el que mayor porcentaje aporta al país, eso es lo que tenemos que debatir, cómo solucionamos, cómo apoyamos al sector productor, cómo liberamos, cómo generamos recursos desde el Oriente hacia el Occidente, cómo, ese es el debate que tiene que ser, no intereses de nadie, ni interés de una persona. Entonces, sugiero nuevamente se vaya a la Comisión y nada



más, no discutamos, no nos maltratemos, no estoy para maltratar a alguien, sino que más bien sugiero que vaya sí o sí que vaya y la siguiente semana aprobemos. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Flores.

Sen.^a Flores Velásquez: Presidente, buenas tardes.

Primeramente, creo que ya es Suficiente Discusión, sería bueno que avancemos entremos en votación, porque cuando a veces les conviene hacen Dispensación de Trámite y cuando no les conviene no quieren Dispensación de Trámite, si ahorita habláramos cuántas leyes se ha hecho con Dispensación de Trámite, lo diríamos sería otra cosa. Entonces, creo yo que han pedido Dispensación de Trámite dos senadoras, pero tampoco es bueno en este momento entrar en discusión de quién es el Gobierno o quién es el Evo, porque si nosotros habláramos de los 14 años, ha habido muchas cosas, no es sinvergüenzura, a mí me gustaría, no es gracias a él porque quiero recordarles que yo he salido por las organizaciones sociales y el Evo nunca, nunca quiso que yo sea Senadora ni Diputada, puso a dedo a Brenda Segovia y eso todo el mundo lo sabe y hoy lo estoy diciendo y quieren que lo diga, yo he sido una de las personas que he sido rechazada por Evo Morales y ha puesto a dedo a otra compañera que ni siquiera conocía el sector del Plan Tres Mil y gracias a que ha puesto a dedo hemos perdido el Plan Tres Mil y ahora lo tiene CREEMOS la Diputación de la C 48.

Así que si no sabe compañero no hable, no hable cosas que no sabe, Usted en Yapacaní y yo en el Plan Tres Mil, nadie se está metiendo en Yapacaní, yo estoy hablando del Plan Tres Mil, si vamos a hablar de eso, yo no sé cómo Usted habrá entrado, pero yo he entrado por las organizaciones sociales y les debo a las organizaciones sociales, no he entrado por Evo Morales y se lo digo de frente, no tengo miedo, no fui su candidata, solo yo lo único que pido es que haya elecciones judiciales tal como el pueblo lo necesita y quiere las elecciones judiciales.

No podemos tenerlos hasta el 2027 a los magistrados, tenemos que ir a las urnas, tenemos que llegar y que el pueblo entre a votar, a alguien yo he escuchado que la Comisión ha trabajado, y bien que la Comisión ha trabajado hasta el final, si se han sentido utilizados, por qué han continuado, por qué han continuado, porque no han dejado ahí y dejar que avance las primarias. No nos contradigamos, cuando estamos queriendo hacer que se lleve unas elecciones judiciales, no podemos venir a hablar de eso, a mí no me gusta hablar de nadie, pero no está bien, hay muchas cosas que se tiene que hablar también si nos vamos a decir aquí entre compañeros del Movimiento Al Socialismo, pues también vamos a hablar lo que nos hacen. Yo lo único que pido compañero Presidente Andrónico ya basta de discusión y entremos de una vez a votación tal como han pedido los dos senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Gracias, Presidente. Buenas tardes y a través suyo también a todos los senadores de esta Cámara.

He estado escuchando muy atentamente y por momentos nerviosa porque yo soy una persona de paz y verdaderamente que estas discusiones no solamente nos pone nerviosos a nosotros, sino también a la población entera y una cosa que tenemos que tener en cuenta queridos colegas es que si la Cámara de Senadores tiene el prestigio que tiene ahora es por el respeto que existe entre nosotros, probablemente siempre nos hayamos dicho cosas, pero entre nosotros siempre ha primado el respeto y creo que eso debe seguir siendo el principio entre nosotros, el valor que tenemos que ir practicando de tener el respeto entre nosotros, creo que es lo principal, el momento en que hayamos perdido el respeto con nosotros mismos y con nuestros colegas, seguramente va a ser el momento en que perdamos también nuestro prestigio y esa fuerza que tenemos como Cámara de Senadores.

Entonces, hay que seguir trabajando porque como alguien decía es la única instancia en el Legislativo que se respeta porque sabe la capacidad, sabe del prestigio, de la idoneidad de cada uno de nosotros y eso



tenemos que mantener, no quiero parecerles una persona que quiera reflexionarles porque creo que no es el momento, pero sí creo que todos tenemos que tener esta capacidad de tener tolerancia entre nosotros, de mantener ese ritmo de trabajo que hemos ido manteniendo a lo largo de estos años y sobre todo el de empatía que debe existir entre nosotros, cada uno conoce en qué condiciones ha venido, qué capacidades tiene y cuál es el trabajo, cuál es el papel que tiene que desempeñar en esta Cámara de Senadores; entonces creo que entre nosotros tiene que primar especialmente el respeto.

Presidente, en la lectura que Usted hacía ha dado a conocer una carta que ha sido enviado por una Senadora y que ha pasado a su tratamiento en el punto de Varios. Entonces, seguramente en ese punto y después de leer la carta que no tengo conocimiento, de qué se trata, cuál es su contenido, seguramente va a servir en esa nota enviada a su persona para que nosotros entre senadores podamos advertir criterios y enriquecer los mecanismos, las estrategias que se pueden aplicar para evitar que precisamente la Cámara de Senadores sea anulada, o sea menospreciada, o minimizada en el trabajo que nos toca desarrollar como Ente Legislativo. Entonces, nos apoya la Ley, nos ampara la Constitución Política del Estado, por lo tanto, creo que existe también un espacio para que nosotros podamos desarrollar y hacer conocer nuestros criterios, pero no quiero volver a insistir en este cometido, pero lo que yo quisiera pedirle Presidente, en que existiendo la solicitud de dos senadores para que se pueda aplicar el artículo 109 que se refiere a la Moción de Cierre de Debate, solicito a Usted tenga la gentileza de proceder de acuerdo a Reglamento y podamos someter a la votación la moción que se dispuso el día de ayer sobre la Dispensación de Trámite para el tratamiento de la Ley sobre las Elecciones Primarias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas.

Bueno, me parece esta discusión es sobre las elecciones si se va a llevar las primarias o no, yo creo lo que tenemos que ver es el beneficio de las grandes mayorías, no el beneficio de una persona, qué estamos haciendo ahorita, cómo nos están distrayendo, ustedes saben muy bien, estamos en una crisis económica, política, no hay diésel, no hay gasolina, no hay fuentes de trabajo y es una forma de distraernos también, el 6 de agosto que ha hecho, qué informe dio el Presidente, quiere un Referéndum, está dentro de sus competencias, eso debería de hacer. Pero lastimosamente aquí nos estamos maltratando y hay mucha mentira de algunos y algunas senadoras.

También hay senadores que hablan con la veracidad, por qué no queremos profundizar la democracia, por qué no queremos, deberíamos de profundizar no debería de ser al dedo las elecciones, debería de ir las elecciones primarias, el que ha ganado que gane pues con los votos, si va a ir uno o dos binomios también que vayan y estas elecciones deberían de ser abiertas, pero lastimosamente estamos favoreciendo a una persona, nosotros -me parece- somos senadores a nivel nacional y por lo tanto, tenemos que velar que las grandes mayorías se benefician, pero lastimosamente nos estamos peleando con estas pequeñas cosas y este Proyecto de Ley y sabemos con quién está trabajando el Presidente Lucho Arce, con los truchos, todo va a salir a favor de ellos.

Aquí ha presentado, justamente me hicieron llegar lo que ha presentado la Senadora, interpuso una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, ustedes creen que esto va a salir a favor de nosotros, ¿ustedes creen? y sabemos ya, y todavía dice dónde, quién ha presentado, y sabemos también qué Diputada ha presentado, qué Diputado está obstaculizando y sabemos también quiénes, no voy a decir todos, no me gusta generalizar, algunos diputados, algunos senadores han obstaculizado para que no se lleve las elecciones Primarias y también en el Órgano Judicial.

Y por qué, qué interés tienen, están trabajando pues con ellos y todos los amparos que ahí están saliendo a favor de ellos, pero lastimosamente nosotros nos estamos prestando. Yo creo hay que profundizar la democracia en todos los partidos, por lo tanto, Presidente, debería de derivarse a la Comisión, que dé un informe y que sea un compromiso también; aquí está el Presidente, a la brevedad posible, que dé un informe.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidente, a veces es una ventaja hablar último, porque uno analiza las posiciones y las contradicciones que también existen y los intereses políticos partidarios que tiene cada uno de los partidos políticos. Por supuesto, que nosotros como CREEMOS respetamos la posición que ha puesto la Senadora Centa Rek en una visión país, en una visión de la situación crítica que se puede enfrentar y que lo estamos por enfrentar en una probable ruptura constitucional, pero en esa posición y en ese debate que ella plantea tampoco he escuchado de ese gran apoyo de cómo vamos a luchar y qué quieren ustedes, porque al final concluyen en que nosotros lo hicimos mejor, el MAS de antes, que el MAS de hoy; que nosotros reivindicamos a los campesinos, ustedes no están reivindicando, que nosotros traíamos diésel, ahora no tenemos diésel, al final polarizan una pelea interna que nosotros no tenemos vela en ese entierro.

Y yo se los digo de frente en todas las reuniones, el MAS sea del ala arcista o evista actúan de la misma manera con telefonazo como decía el Senador Hilarión, y yo más bien muchas veces le digo al Senador Hilarión, a ver qué más van a hacer estos arcistas porque ustedes saben tienen el mismo libreto, en forma de un tono más burlesco, irónico, pero se lo digo ¿y ustedes saben cuál ha sido nuestro accionar como CREEMOS dentro de todas las mesas de diálogo? hemos sido coherente y hemos firmado cuando hemos tenido que firmar y no hemos firmado también cuando vemos que no hay confianza, y se los digo de frente, no hay confianza en el masismo, sea el ala que sea, porque gracias a ese masismo de 14 años y hoy de cuatro años, por supuesto que estamos en esta condición, hoy por supuesto, un sector habla del cajero de Evo Morales que hoy es nuestro Presidente, que ayudó a derrochar toda la plata que teníamos y hoy tiene capacidad de llevar a cabo este Gobierno y busca por supuesto, artimañas para poder perpetuarse en el poder y volverse un dictador.

Entonces, el accionar que ustedes tienen es el mismo y la propuesta que hacen y se lo manifesté en la mesa de Jefe de Bancada con la Directiva y se lo manifestamos de frente, están haciendo la propuesta indecente, dice que vaya a la Comisión, señores en la Comisión ya se determinó y tomó una posición ante un Proyecto de Ley, han aprobado vía virtual y dice que tiene que ser elecciones abiertas. Qué es lo que va a hacer cambiar con voto disidente de la Senadora Andrea Barrientos, qué es lo que puede hacer cambiar a la Comisión esto, cuando el Senador Padilla manifiesta que yo no estoy a favor, no nos mintamos ya hay posiciones al respecto y lo que le interesa a la mayoría es qué va a pasar si voy a estar de candidato o no para el 2025, no le interesa el país, si vamos a estar en Democracia o en dictadura, esa es la plena realidad y la Senadora Rek se podrá matar por una posición que por supuesto la compartimos y vamos a respetar, y si alguien ve y los medios de comunicación van a creer que estamos peleando no lo van a conseguir porque la democracia interna de CREEMOS hace eso, que puedan haber posiciones y por supuesto, algunos con algún argumento otros no, pero que existan posiciones.

Entonces, Presidente, lamento que Usted haya entrado en juego, sé que es una situación muy complicada para Usted del telefonazo del Chapare, el telefonazo de aquí, que Usted no pueda cumplir con el Reglamento y recuerdo muy bien los dos primeros años, “escuchen ustedes son minoría sométanse a la mayoría”, así nos decían, y se vota y votaban, Suficiente Discusión y se acababa, pero como hoy ustedes están divorciados no sé hasta cuando, por supuesto que utilizan y quieren tenernos a nosotros a la Oposición en el medio, pero estamos siendo principista.

Por eso Presidente, yo le solicito Presidente, primero que Usted pida disculpas a esta Cámara de Senadores porque ayer se les faltó el respeto a todos los senadores, no hubo los argumentos para que se pueda determinar un Cuarto Intermedio hasta el día de hoy, en primer lugar, En segundo lugar Presidente no se complique, Usted tiene que cumplir el Reglamento, fuimos muy críticos Senador Mamani Navarro con el Vicepresidente Choquehuanca muy críticos en relación a cómo llevaba a cabo las sesiones y que determinaba Cuarto Intermedio y Suficiente Discusión y se acababa. Hoy estamos en el otro escenario, nuestro escenario, en nuestra cancha, entonces, lo mínimo que yo puedo esperar Presidente, es que el debate ha sido creo que importante, pero que teníamos que cumplir con lo que establece nuestro Reglamento y dejemos la chicanería en esta Sesión de la Cámara de Senadores.



Sen. Presidente: Hay todavía colegas que están pidiendo la palabra, sin embargo, ya tuvieron, no sé si continuamos.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, entiendo plenamente y por supuesto que yo he estado en esa insistencia con los colegas de que ya no pidamos la palabra, pero me disculpo con la Sala y me disculpo con Usted, el tiempo como senadores cuando tenemos cosas que hacer, proyectos de ley que tratar y estamos aquí escuchando sus peleitas de que por qué me ha puesto o no me ha puesto de candidata, o candidato, o que si el Arce quiere o que si el Evo quiere ser candidato a las nuevas elecciones, que ese es el fondo de su discusión del día de hoy de ustedes los masistas, de ustedes que no les da vergüenza de llevarse a la gente y a la población boliviana entre las patas de sus discusiones internas. Quieren pelearse vayan pues al museo de Evo donde han despilfarrado la plata de los bolivianos en su mayor auge económico, o vayan a las canchitas que esas políticas económicas es las que nos están llevando ahora a la crisis económica, o al Chapare ahí váyanse a discutir sus cosas, déjennos trabajar a nosotros.

El día de hoy hemos venido a trabajar, desde ayer nos están perjudicando y Senador Andrónico, perdone que sea directa con Usted, en estos cuatro años que entre ha llevado entre más o menos y regular la dirección de esta Cámara, ayer ha dado vergüenza, pésimas su Dirección, discúlpenme Senador que se lo diga así, pero su manipulación del día de hoy, por ejemplo, del querer otorgar la palabra a todos, iguau! le aplaudo que por primera vez cumpla con respetar la libertad de expresión de los senadores de esta Cámara, porque las veces que hemos pedido la palabra cuando no les ha convenido, no ya no se da más la palabra, pero el día de hoy con intereses propios están otorgando la palabra a todos.

Por eso es que el día de hoy no me estoy queriendo callar, porque es la primera vez que está otorgando la palabra a todos, solamente, seguramente para dilatar el tema. Además, y perdóneme que yo también me ría porque yo sé que le causa gracia Senador, pero a mí también me causa gracia que el día de hoy esté cumpliendo con por lo menos esa parte del Reglamento, pero la otra parte del Reglamento Presidente, dice justamente que por orden de prelación y aquí está el Reglamento y si quiere se lo puedo leer o le presto, tal vez no lo tiene Usted a mano o no lo ha leído antes y le están mal asesorando.

Pero dice precisamente que, "por Orden de Praelación Usted debe poner en consideración las mociones que se han sugerido", el día de ayer al inicio de esta Sesión se ha sugerido por la Senadora Andrea Barrientos de que Usted ponga en consideración la votación de Dispensación de Trámite para el tratamiento de este Proyecto de Ley, a Usted Presidente por salvar su Dirección de esta Cámara le corresponde poner en primer lugar, por orden de prelación la Moción de Dispensación.

A qué le tienen miedo, si se pierde se pierde en votación y va a la Comisión y listo se acabó, nadie está diciendo que no vaya a la Comisión, lo que estamos exigiendo es el cumplimiento de este Reglamento y me da pena por aquellos colegas senadores que normalmente y habló algunos del MAS, que normalmente piden que se cumpla el Reglamento, pero hoy no quieren escuchar absolutamente nada de las solicitudes que estamos haciendo.

Por favor y con esto ya termino, Presidente y me disculpo otra vez las alusiones personales, pero realmente esto ya cansa y no solo digo solamente como Senadora o una funcionaria pública, se lo digo como parte de la voz del pueblo, la gente ya está cansada de sus chicanerías, de su manipuleo y sobre todo sus cálculos políticos masistas entre masistas y nos están llevando a la población entre las patas. Por favor, cumpla el Reglamento, ponga la Moción de Dispensación de Trámite en consideración, llevemos a una votación y si no se gana, pues irá normalmente a la Comisión y esperaremos a ver cuándo tienen la voluntad de volver a llamar a Sesión y a ponerlo en Agenda el tema y ya se verá después.

Sen. Presidente: Bien, legalmente corresponde remitir a la Comisión, sin embargo, existe la Moción de Dispensación, respetaremos aquello. Yo quisiera ante todo pedir tolerancia y comprensión colegas



senadoras y senadores, ayer había un pedido de Cuarto Intermedio del Jefe de Bancada, y por eso mismo se concedió y hoy estamos continuando, pero bueno.

Para dar curso a la solicitud la Dispensación de Trámite, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: De los 35 presentes en la Sala, votaron 21 senadores. Mayoría absoluta Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) N° 076/2023-2024 C.D., de "Financiamiento de bombeo, tratamiento y monitoreo de las aguas ácidas de la Mina San José del Departamento de Oruro".

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones de Planificación, Política Económica y Finanzas y de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

2.2 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite el Proyecto de Ley de "Delimitación Intradepartamental en el límite y/o tramo entre los municipios de San Pedro de Quemes y San Pablo de López del Departamento de Potosí", presentado por el Órgano Ejecutivo.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, le recuerdo que está pendiente mi pedido de que se lean las cartas de la Defensoría del Pueblo y la del Comité antes de que se termine el punto de Correspondencia. Gracias.

Sen. Secretario:

2.3 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, presenta el Proyecto de Ley de "Enajenación a título gratuito en calidad de donación, de un bien inmueble urbano, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba a favor de la Federación Especial de Trabajadores Gremiales y Comerciantes Minoristas, Artesanos y Vivanderos de San José de Pocitos".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:



2.4 El Senador Leonardo Loza, presenta el Proyecto de Ley del "Impuesto al Capital Operativo de Gremiales y Trabajadores por Cuenta Propia – ICOGTCP.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

2.5 El Senador Fernando Dehne Franco, presenta el Proyecto de Ley de "Declaratoria de Patrimonio Documental Histórico Cultural al Manifiesto de Agravios de 1739".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.6 Las Senadoras Silvia Gilma Salame Farjat, Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Nely Verónica Gallo Soruco, Daly Cristina Santa María Aguirre y el Senador Santiago Ticona Yupari, presentan el Proyecto de Ley "Contra el Acoso Laboral en el Sector Privado y Público".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura a las notas presentadas por la Senadora Requena.

Sen. Secretario:

"La Paz, 12 de agosto de 2024; **CITE: CRZ/CMABAAPCC N° 346/2023-24;** Señor Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; Ref.: Observaciones sobre tratamiento de PL N° 199/2023-24; De mi mayor consideración; Por medio de la presente tengo a bien dirigirme a través suyo a los miembros del Pleno Camaral, solicitando pueda dar lectura en la 180ª Sesión Ordinaria a la serie de observaciones relativas al Proyecto de Ley N° 199/2023-24 CD, con el fin de solicitar que el actuar de esta instancia camaral se ajuste estrictamente a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente; En primer lugar, es preciso observar que el Informe Técnico Conclusivo de la Carpeta de la propuesta normativa indique que las nueve (9) cuadrículas solicitadas están sobrepuestas a las exclusiones señaladas en los incisos a) y c) del Artículo 93 parágrafo III de la Ley N° 535; Estas exclusiones prohíben la realización de actividades mineras en áreas urbanas y cercanas a cuerpos de agua, lo que imposibilita la aprobación del proyecto de ley en cuestión; Cabe señalar, que estos incisos no son exclusiones para la otorgación de derechos mineros, sino exclusiones a las actividades mineras específicas mencionadas anteriormente por el impacto y afectación que puede generar la actividad minero; Esto significa que, aunque se puedan conceder derechos mineros en esas áreas (en el escenario más extremo e irresponsable), las actividades mineras no podrían llevarse a cabo en ellas; En concreto, para las exclusiones mencionadas en inciso a) no se permiten actividades mineras en áreas urbanas y otras especificadas, lo cual es una prohibición directa Respecto al inciso c), aunque se permita la concesión de derechos mineros, las actividades están condicionadas a estudios ambientales con enfoque multisectorial; Además, resulta contradictorio que, según el Informe del Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalúrgica N° 04/2023-24, se indique que la Licencia Ambiental debe ser tramitada después de la aprobación del contrato administrativo minero por Ley del Estado Plurinacional, lo cual carece de respaldo normativo, cuando mesa técnica de 09 de agosto 2024, se señaló que el intento de tramitar la Licencia Ambiental fue rechazada por no contar con el contrato administrativo minero; El respecto a las exclusiones contenidas en el Artículo 93 de la Ley N° 535 y de la emisión de la Licencia Ambiental son vitales para el desarrollo de la actividad que se pretende realizar en las cuadrículas solicitadas, más aún, cuando estas se encuentran dentro del Municipio de Potosí y la explotación de Cal puede generar molestias y daños a la salud por el polvo que se desprende, el ruido de que se genera, además de la afectación de zonas verdes, recursos paisajísticos, relictos de biodiversidad, sitios sangrados comunitarios o valores arqueológicos e



incluso puede implicar contaminación de aguas a gran escala, al punto de convertir las aguas muy básicas y afecta a otros ecosistemas; Así mismo, dada la falta de transparencia en la mencionada mesa técnica únicamente se señaló que se realizaron consultas a tres comunidades y que se cuenta con un acuerdo de respaldo; No obstante, no se mencionó de que comunidades se trataría, ni la fecha de la consulta y menos aún se hizo referencia a la existencia del Informe Social del Tribunal Supremo Electoral que debían estar adjunto a la carpeta del contrato; Al respecto, es esencial que se garantice que este proceso cumpla con los estándares legales y de consentimiento previos establecidos; Respecto al plazo de tratamiento, el Proyecto de Ley PL 199/2023-2024 CD estuvo entre 6 y 7 meses en la Cámara de Diputados; En virtud de los artículos 60 y 132 parágrafo II de la Ley N° 535, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe pronunciarse en un plazo de 90 días hábiles sobre un proyecto de ley de contrato administrativo minero; Plazo que ya se ha cumplido, en el mejor de los casos, el pasado 18 de abril 2024; Es importante recordar que en 2023 y 2024, el Pleno de la Cámara de Senadores ya ha rechazado y devuelto, a través de Resoluciones Camarales, proyectos de ley por no cumplir con este plazo; La consideración de un cómputo de plazos distinto al aprobado previamente constituiría una vulneración al Principio de la Certeza de la Ley, afectando la estabilidad y seguridad jurídica; Por otra parte, la propuesta normativa no fue remitida la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores en la 150° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores celebrado el 27 de junio de 2024, pese a que en ocasiones anteriores proyectos similares fueron remitidos también a la mencionada comisión por tratarse de la aprobación de una temática que involucra análisis sobre temáticas ambientales; Por ese motivo, pidió que futuros proyectos de ley que involucren y requieran de análisis sobre temáticas vinculadas al medio ambiente y explotación de recursos naturales, sean remitidos a la dicha comisión; Con este particular y agradezco su gentil atención, hago llegar mis consideraciones más distinguidas; Atentamente; Firma: Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonia, Áreas Protegidas y Cambio Climático.”

“Señor Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente de la Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Ref.: Requerimiento de Informe Escrito; De mi mayor consideración; La Defensoría del Pueblo a tiempo de hacerle llegar un cordial saludo tiene el bien hacer referencia al caso DP/SSP/16478/2024 en que la Senadora Cecilia Requena Zárate denunció a la Comisión de Economía Plural del Senado por la presunta vulneración de derechos humanos en la denuncia la Senadora refirió que la Comisión de Economía Plural del Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió proceder el tratamiento del Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 que busca aprobar el contrato administrativo minero N° AJAN/DRPT-CH/CAM/046/2023 suscrito por la Dirección Regional Potosí-Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM con la Empresa Pública Productiva Cemento de Bolivia ECEBOL; 2) Se ha remitido el Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 a las diferentes comisiones legislativas para sus respectivo tratamiento legislativo; Agradeceré remitir el informe dentro del plazo señalado en el artículo 22 de la Ley N° 870 de Defensor del Pueblo acompañado la documentación que considere pertinente haciendo referencia al número de requerimiento del informe escrito a las oficinas de la Defensoría del Pueblo ubicadas en la calle Colombia, N° 440, zona de San Pedro de la ciudad de La Paz; Con este motivo proyecto la oportunidad para reiterar las seguridades de mi más alta distinción; Firma: Pedro Francisco Calizaya, Defensor del Pueblo.”

Sen. Presidente: Son notas para conocimiento del Pleno, presentado por la Senadora Requena.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Resolución:

3.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite la nota del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, referente a la designación del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia ante la República de Colombia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Internacional.



Se decreta Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio. Continuemos con la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase verificar el Quorum Reglamentario.

Sen. Secretario:

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moye Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Hermo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Huanca Isidoro, Ramos Socpaza Santos, Rasguido Mejía Lindaaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Varela Mancilla Guido José, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Villavicencio Villavicencio Javier, Zamora Arce Elizabeth Zoya.

Existe Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Resolución de "Reglamento de Honores Póstumos y Fúnebres para legisladores de la Cámara de Senadores".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Recursos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, esta mañana yo pedí que de acuerdo al artículo 107 se hiciera una Dispensación de Trámite para leer la nota que he presentado y en resumen poder hacer una Resolución Camaral para pronunciarnos con relación al tema del Recurso de Inconstitucionalidad presentado en la Cámara de Diputados, el mismo que de acuerdo a los datos de la página del propio Tribunal ha respondido David Choquehuanca y se encuentra en estado de sorteo para dictar la Resolución, o sea, ahora tenemos que sacar una Declaración o una Resolución Camaral en la que hagamos conocer la posición del Senado, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Se dará curso Senadora, en Asuntos Varios la lectura y la aprobación de su propuesta de Resolución.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyectos de Homenaje Camaral:

4.1 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento



a María Renee Barrios Vargas, por su invaluable aporte al empoderamiento de la mujer del área rural y apoyo en tiempos de pandemia, en la Región Autónoma del Gran Chaco.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

4.2 El Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Eduardo Avaroa II” de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, por sus 50 años de destacada labor en la formación y enseñanza pedagógica y cultural de sus estudiantes.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Lindaura Rasguido Mejía por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla Bedoya: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Roberto Padilla Bedoya por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Santiago Ticona Yupari por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Organización “Palabra de Vida” de la Localidad de Arbieta del Departamento de Cochabamba, por su compromiso y pasión por la misión de transformar vidas y construir comunidades sólidas.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

4.3 El Senador Isidoro Quispe Huanca, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:



a) De reconocimiento al Grupo Musical "María Juana", por su destacada trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte a la difusión y composición de la música.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Orquesta "Hermanos Rodríguez", por su destacada trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte a la difusión y composición de la música.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento al Grupo Iberia, por su destacada trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte en la difusión y composición de la música.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

d) De reconocimiento al artista, compositor y cantautor Julio Cesar Paredes Ruiz, por su destacada trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte en la difusión y composición de la música.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

e) De reconocimiento a Freddy Calizaya Chumacero, por su valioso aporte a la música como cantautor nacional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

f) De reconocimiento al Grupo Pachak Bolivia, por su trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte en la difusión y composición de la música boliviana.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

4.4 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Técnico Humanístico "Cajiata" del Municipio de Ancoraimas del Departamento de La Paz, por sus 41 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.



Sen. Secretario:

4.5 La Senadora Trinidad Rocha Robles, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral de reconocimiento a la Centralía Única de Comunidades Campesinas Originarios Quechuas Tipaka, del Municipio de Yotala del Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

4.6 La Senadora Ana María Castillo Negrette, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Bolivia" del Municipio de Puna del Departamento de Potosí, por su 50 aniversario de creación y por su invaluable contribución al servicio de la educación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

4.7 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, de homenaje al Municipio de Santa Rosa del Yacuma, por su 117 aniversario de fundación, a celebrarse el 30 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**5. Peticiones de Informe Escrito:**

5.1 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe cuál es el Presupuesto Operativo Anual programado y presupuestado por departamento y municipio, para la Gestión 2023-2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A las Alcaldesas Municipales de Loreto, San Ramón, San Joaquín, Santa Ana, Reyes y a los Alcaldes Municipales de San Borja, San Andrés, Puerto Siles, Huacaraje, Exaltación, Baures, Santa Rosa, Rurrenabaque, Magdalena, San Javier, San Ignacio de Moxos, Guayaramerín, Trinidad y Riberalta; que informen sobre la relación nominal, número y año de inicio de procesos de delimitación de carácter intradepartamental que lleva adelante su administración municipal con los municipios colindantes; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración de los informes correspondientes.

Sen. Secretario:

c) Al Gobernador del Departamento del Beni, que informe sobre la relación nominal, número y año de inicio



de procesos de delimitación de carácter intradepartamental que lleva adelante su administración departamental con los municipios del Departamento del Beni; informe sobre la relación nominal, número y año de inicio de procesos de delimitación de carácter interdepartamental que lleva adelante su administración departamental; que informe cuáles son los parámetros establecidos para la consolidación y ejecución del Plan de Contingencias, Inundaciones y Desastres Naturales causados por el efecto de las lluvias; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración de los informes correspondientes.

Sen. Secretario:

5.2 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe cuál es el plazo de la institución para reactivar el proceso y cumplir con la sentencia agroambiental, en las oficinas del INRA; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.3 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, solicita:

a) A la autoridad constitucionalmente habilitada del Consejo de la Magistratura, que informe la institucionalización de los jueces transitorios en el Departamento de Potosí; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Consejo de la Magistratura, con nota de atención.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Flores Roberts por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, que informe en qué fecha y año fue notificado el ministerio a su cargo, con la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1062-2022-S4; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe en qué fecha y año fue notificado el ministerio a su cargo con la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1062-2022-S4; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que informe sobre la normativa aplicable y vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo; y otros puntos relacionados al tema.



Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Miguel Ángel Rejas Vargas por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Isidoro Quispe Huanca por el Departamento de Santa Cruz. No fui a pasear, sino que tuve una reunión con los compañeros de Potosí sobre un Proyecto de Ley que están haciendo seguimiento, ha eso he ido a reunirme con ellos para averiguar el por qué no se está aprobando, porque se está aplazando.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.4. La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Fiscal General del Estado, que informe el estado del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Rubén Joel Calle Zárate y Paola Vilma de la Vega Núñez; informe sobre el proceso penal contra Alexander Trappman, caso signado con CUD: 309302242400141; informe el estado del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Sinthia Ninosca Siñani, proceso signado con CUD: 20110201221539; informe el estado del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Zulma Zubia Cardozo, caso signado con CUD: 715102162300517; informe sobre el caso signado con CUD: 201502022402001; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.5 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, que informe en qué fecha el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS – IPSP), solicitó su inscripción como partido político ante la entonces Corte Nacional Electoral (CNE); y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.6. La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:

a) Al Ministro de Defensa, que informe cuántos militares y personas civiles han sido detenidas por el supuesto “Golpe de Estado”, el 26 de junio del presente año; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Alcalde Municipal de La Asunta, que informe sobre el presupuesto, recurso y gasto asignado, registrado y ejecutado, de las gestiones 2021, 2022 y 2023 del Concejo Municipal; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.



Sen. Secretario:

5.7 El Senador William Torrez Tordoya, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre las fuentes de ingreso por alquileres que la Administradora de la Terminal Terrestre de Santa Cruz recibe mensualmente; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.ª Rek: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Centa Lothy Rek López por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.8 La Senadora Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid, solicita al Alcalde Municipal de Sucre, que informe cuántas áreas de equipamiento y cuántas áreas verdes tiene la Zona Lechuguillas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

5.9. El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita a la Ministra de Relaciones Exteriores, que informe sobre las gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú para concretar el acuerdo bilateral, para efectivizar el funcionamiento del Centro de Control Fronterizo en la Localidad de San Lorenzo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.10. El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe si la AETN conoce de los cortes de energía eléctrica programados por ENDE Sistemas Riberalta; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.11 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre los datos personales que necesita un usuario al momento de registrar y/o activar un nuevo chip prepago; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.12. El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Alcalde Municipal de Sucre, que informe cuáles son las acciones que ha realizado y las medidas que se han implementado para prevenir y disminuir los daños por un sismo; informe sobre el Convenio Intergubernativo entre el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y el



Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, respecto a la Construcción de la Nueva Terminal Departamental de Buses; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

5.13 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, solicita al Gobernador del Departamento de Potosí, que informe sobre la forma de contratación de la abogada Patricia Quiñones Campos, como jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría Departamental Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

5.14 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuáles son los montos de bolivianos que autorizó emitir el Banco Central de Bolivia, para las gestiones del 2006 al 2024; informe en qué fechas el Presidente Ejecutivo de la Feria Internacional de La Paz, envió solicitudes escritas a la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos – UCPP, dependiente del Ministerio a su cargo; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.15 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe desde cuándo se halla constituida la Cooperativa Minera Azulejos, ubicada en la Comunidad de Esmoraca del Municipio de Tupiza del Departamento de Potosí; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.16 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, informe que normas aplicó para la caracterización y construcción del Instituto Gastroenterológico, considerado de cuarto nivel, ubicado en el Municipio de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.17 El Senador Javier Franz Martínez Espinoza, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe sobre los contratos de crédito de liquidez excepcional que está otorgando el Banco Central de Bolivia al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:



b) Al Ejecutivo Regional del Gran Chaco, que informe sobre las compras menores mensuales en la gestión 2024, erogados por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

5.18 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita a la Ministra de la Presidencia, que informe a cuánto ascienden los gastos erogados por su cartera de Estado, en relación al viaje realizado a la República Bolivariana de Venezuela, por parte de la delegación boliviana, en calidad de veedores en las elecciones nacionales de la República Bolivariana de Venezuela; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.19 El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe qué instructivo o similar impide obtener el duplicado de certificado de nacimiento, matrimonio o defunción de hermanos, madre o padre; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.20. El Senador Isidoro Quispe Huanca, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuáles son los bancos a nivel nacional que otorgan préstamos para la agricultura o para maquinaria; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.21 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita a la Ministra de la Presidencia, que informe desde qué fecha y año se procedió a la contratación de la empresa SURCOM "Comunicaciones Sur", para que preste los servicios de difusión en medio televisivo o difusión de spots televisivos, en favor del Ministerio de la Presidencia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

5.22 La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que informe sobre las compras menores realizadas en la Zofra Cobija durante las gestiones 2019 al 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:



6.1. El Ejecutivo Regional del Gran Chaco del Departamento de Tarija, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 764/2023-2024. (Tema: Estado actual de la tramitación u otorgación del permiso y el contenido de la evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Miguel Ángel Rejas Vargas.

Sen. Secretario:

6.2 El Gobernador del Departamento del Beni, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 763/2023-2024. (Tema: Exploraciones geológicas desarrolladas en las poblaciones de Quiquibey y Yucumo).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Fernando Alfonso Vaca Suárez.

Sen. Secretario:

6.3 El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 789/2023-2024, 788/2023-2024, 802/2023-2024, 803/2023-2024 y 799/2023-2024. (Temas: Situación en que se encuentra el caso CUD: 301102012302015; Estado del proceso CUD: 301102012401196; Estado del proceso CUD: 504202072400025; Estado actual del Caso signado con CUD: 504202072300067; Posesión de la Dra. Susana Claros Barrón como Fiscal de Materia en el Departamento de Cochabamba).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras peticionarias, Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Ana María Castillo Negrette y Corina Ferreira Domínguez.

Sen. Secretario:

6.4 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 612/2023-2024. (Tema: Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas, que se encuentran habilitados para participar en las próximas elecciones generales).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Roberto Padilla Bedoya.

Sen. Secretario:

6.5 El Gobernador del Departamento de Tarija, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 694/2023-2024 y 687/2023-2024. (Temas: Activos transferidos del Servicio Departamental de Caminos (SE.DE.CA.) al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; Situación físico-financiera del Hospital de Tercer Nivel San Juan de Dios).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Javier Franz Martínez Espinoza y de la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco.

Sen. Secretario:

6.6 El Alcalde Municipal de La Paz, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 718/2023-2024 y 717/2023-2024. (Temas: Número de personas que se encuentran albergadas en el Albergue Transitorio para Mujeres "Chuquisaca"; Proyecto de las "Cebritas").

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero y del Senador Jorge Antonio Zamora Tardío.



Sen. Secretario:

6.7 El Alcalde Municipal de Sucre, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 600/2023-2024. (Tema: Mascotas y su situación en el Centro Municipal de Zoonosis de la Ciudad de Sucre).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Sarafí Betsabeth Reinaga La Madrid.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**7. Respuestas a Minutas de Comunicación:**

7.1. El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite respuestas a las Minutas de Comunicación Nos. 47/2023-2024, 27/2023-2024, 42/2023-2024, 45/2023-2024, 37/2023-2024 y 48/2023-2024, enviadas por el Órgano Ejecutivo. (Temas: Inicio de acciones legales en contra del entonces Comandante General del Ejército Juan José Zúñiga Macias; Garantizar el acceso agua potable a los internos del Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma; medidas y obligaciones necesarias para la protección y conservación del oso andino; Adquisición y pronta dotación de reactivos, para la atención y toma de tamizajes neonatal a recién nacidos en el Hospital Roberto Galindo Terán).

-Asume la Presidencia, la Senadora Daly Cristina Santa María-

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista, William Torrez Tordoya y de las senadoras proyectistas, Simona Quispe Apaza, Silvia Gilma Salame Farjat, Lindaura Rasguido Mejía y Corina Ferreira Domínguez.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**8. Actas de Comisión:**

8.1 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite las Actas correspondientes a la Vigésima Primera, Vigésima Segunda y Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

8.2 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, remite el Acta correspondiente a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

8.3 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

8.4 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, remite el Acta correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Reposición:

9.1. La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 051/2022-2023 C.D., "Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, a favor del Ministerio Público, con destino exclusivo para la construcción de la Sede Fiscal del Municipio de Achacachi".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Remisión:

10.1 El Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, solicita que se remita a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, el Proyecto de Ley N° 312/2023-2024 C.D.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Minuta de Comunicación:

1.1 Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Fiscal General del Estado, que, a través de las fiscalías departamentales, en el marco de sus funciones y atribuciones establecidas, realicen las acciones inmediatas para la difusión, socialización y aplicación de la Ley N° 1525, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.ª Zamora Arce: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Fiscal General del Estado, que a través de las fiscalías departamentales que se realicen las acciones inmediatas para la difusión, socialización y aplicación de la Ley N° 1525.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta. Estamos en Sala 27 senadores, a favor 15 votos.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1 Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Vicente Bernedo B” de la Ciudad de Potosí, por sus 50 años de fundación y vida institucional y por su aporte a la contribución a la formación y educación escolar, presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Vicente Bernedo B” de la Ciudad de Potosí, por sus 50 años de fundación y vida institucional a celebrarse este 13 de agosto del año en curso.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: También quiero hacer recordar que al ser Dispensación de Trámite de Declaración Camaral de Homenaje, ahora se aprueba por dos tercios según la vigencia del nuevo Reglamento de Declaraciones Camarales, entonces tomen en cuenta, por favor, para el apoyo o no, eso hemos aprobado en Sesión pasada.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, que, de acuerdo a la Disposición Final Segunda del recientemente aprobado Reglamento de Homenajes Camarales, se requiere el apoyo de dos tercios de los presentes, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “República de Venezuela de Cojata Pampa” del Departamento de La Paz, por su 84 aniversario, presentado por el Senador Leonardo Loza.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “República de Venezuela de Cojata Pampa” del Departamento de La Paz, por su 84 aniversario.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, que requiere el apoyo de dos tercios de los presentes, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Laura Marlene Luján Condori, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Sebastián Pagador 2”, por sus 55 años de fundación y por sus servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Sebastián Pagador 2”, del Departamento de Oruro por sus 55 años de fundación y por sus servicios meritorios y eminentes al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Asociación de Concejalas de Bolivia – ACOBOL, por sus 25 años de fundación, trabajando en defensa de los derechos políticos de las mujeres.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Asociación de Concejalas de Bolivia – ACOBOL, por sus 25 años de fundación, a celebrarse el 13 de agosto del año en curso.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Por favor, si hablan no se puede llevar adelante, -silencio por favor-. Yo les pido por favor el silencio adecuado en Sala, solamente eso y estar atentos y si uno está cansado pedirse un cafecito por favor, sino no se puede trabajar de esa manera, se tiene que entender lo que se lee. Vamos a volver a repetir aclarando que se necesita dos tercios para aprobar la dispensación. Volvamos a empezar por favor.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Asociación de Concejalas de Bolivia – ACOBOL, por sus 25 años de fundación, trabajando en defensa de los derechos políticos de las mujeres.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, que de acuerdo a la Disposición Final Segunda del recientemente aprobado Reglamento de Homenajes Camarales se requiere el apoyo de dos tercios de los presentes, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.4 Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Mutual La Paz”, de la Ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, por sus 40 años de fundación e ininterrumpida labor, presentado por el Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Mutual La Paz”, de la Ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, por sus 40 años de fundación e ininterrumpida labor.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, que de acuerdo a la Disposición Final Segunda del recientemente aprobado Reglamento de Homenajes Camarales se requiere el apoyo de dos tercios de los presentes, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.5 Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Asociación de Fraternidades Folklóricas “Virgen de Urqupiña” – AFFVU, por su trayectoria de 46 años, organizando la gran Entrada Folklórica a devoción de la Virgen de Urqupiña, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidenta, celebrando el cumplimiento del nuevo Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgado por esta Cámara de Senadores y aprobado en pasadas sesiones y cumpliendo los requisitos necesarios establecidos en el mismo, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Asociación de Fraternidades Folklóricas “Virgen de Urqupiña” – AFFVU, por su trayectoria de más de 46 años, organizando la gran Entrada Folklórica en la ciudad de Quillacollo una de las más importantes a nivel nacional.



Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, que de acuerdo a la Disposición Final Segunda del recientemente aprobado Reglamento de Homenajes Camarales se requiere el apoyo de dos tercios de los presentes, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.6 Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Vicente Bernedo A", por su 57 aniversario de creación, a celebrarse el 13 de agosto del presente año y por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, presentado por la Senadora Ana María Castillo Negrette.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Presidenta, buenas tardes colegas, habiéndose aprobado resoluciones y cumpliendo las normativas de la Cámara de Senadores, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Vicente Bernedo A", del Departamento de Potosí por su 57 aniversario de creación, a celebrarse el 13 de agosto del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, que de acuerdo a la Disposición Final Segunda del recientemente aprobado Reglamento de Homenajes Camarales se requiere el apoyo de dos tercios de los presentes, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.7 Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Asociación Mixta de Transporte Nacional e Internacional "San Salvador" de la Ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca, por sus 18 años de fundación y por su valioso aporte al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por la Senadora Trinidad Rocha Robles.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Cecilia Requena.

Sen.^a Requena: Presidenta, para no desordenar más las cosas voy a hablar cuando sea aprobado el último, voy a votar a favor de la Resolución Camaral de la Senadora Rocha Robles, pero solo quería decir que yo había hecho algunas sugerencias un poco más estrictas también para esto, porque como ustedes pueden ver ahora tenemos más dispensaciones de trámite que las declaraciones que han pasado por Comisión; no logramos mejorar mucho nuestro trabajo, esa es una evidencia, no es completa, ni es total, ni definitiva, pero quería decir que me preocupa, porque sinceramente veo senadoras y senadores que hacen eso, pero de manera sistemática, una de mis propuestas era que haya un límite a las dispensaciones que podamos pedir y otras cosas más, pero bueno, aquí estamos otra vez con más dispensaciones de trámite que con cosas que pasan como corresponderían por Comisión para su respectiva revisión, para garantizar la calidad de nuestras declaraciones, pero bueno, ese es mi comentario que quiero dejarlas en acta. Presidenta, gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Presidenta, en principio saludar a su persona, también a las hermanas senadoras, senadores, buenas tardes.

Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Asociación Mixta de Transporte Nacional e Internacional "San Salvador" de la Ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca, por sus 18 años de fundación, a celebrarse el 17 de agosto del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, que de acuerdo a la Disposición Final Segunda del recientemente aprobado Reglamento de Homenajes Camarales se requiere el apoyo de dos tercios de los presentes, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Toma de Juramento a los senadores Félix Ajpi Ajpi, Henry Omar Montero Mendoza y Jorge Antonio Zamora Tardío como miembros de la "Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el ex Comandante del Ejército el día 26 de junio de 2024".



Sen.ª Presidenta: Habiéndose conformado la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados por el Ex Comandante del Ejército el día 26 de junio de 2024, en la Centésima Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria, vamos a tomar juramento a los Senadores Félix Ajpi Ajpi, Henry Omar Montero Mendoza y Jorge Antonio Zamora Tardío, los mismos que no estaban presentes en la Sesión de conformación.

Invitamos a los senadores Félix Ajpi Ajpi, Henry Omar Montero Mendoza y Jorge Antonio Zamora Tardío pasar al frente de la testera para la toma de juramento.

Por favor, sírvanse hacer la señal de su convicción personal.

Senadores Félix Ajpi Ajpi, Henry Omar Montero Mendoza y Jorge Antonio Zamora Tardío: ¿Juran ustedes, por nuestra Patria, por nuestra Constitución Política del Estado, por la sagrada memoria de nuestros antepasados y por el pueblo boliviano, cumplir fiel y lealmente las funciones de miembros de la "Comisión Especial de Investigación de los Hechos Suscitados por el ex Comandante del Ejército el día 26 de junio de 2024"?

Sen. Ajpi; Sen. Montero; Sen. Zamora: ¡Si juro!

Sen.ª Presidenta: Si así lo hacen que nuestra Patria, esta Cámara de Senadores y el pueblo boliviano los premien, de lo contrario los demanden.

Quedan posesionados como miembros de la "Comisión Especial de Investigación de los Hechos Suscitados por el ex Comandante del Ejército el día 26 de junio de 2024".

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 C.D., que "Aprueba un contrato administrativo minero, suscrito por la Dirección Regional Potosí – Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia – ECEBOL". (Informe impreso y distribuido).

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidenta, lamentablemente la Cámara de Senadores pese a todas las cosas buenas que hemos dicho esta mañana de nosotros mismos o de nosotras mismas, no está haciéndose respetar, resulta que ahora los Diputados nos pueden mandar contratos mineros completamente fuera de plazo, como su costumbre, y no solo eso, sino que nosotros estaríamos violando nuestras propias resoluciones si es que pasamos al tratamiento de este contrato minero y voy a explicarles por qué; no voy a entrar en este momento colegas a la explicación de los otros problemas legales que tiene este contrato minero, tal cual hemos podido establecer con nuestra participación como adscritos en la Comisión de Economía Plural, pese a no tener acceso al contrato porque lamentablemente y de manera injustificada este contrato no se derivó



como todos los demás a la Comisión de Medio Ambiente, de manera por supuesto deliberada y por eso no tenemos toda la información como sí en los 19 contratos mineros donde hemos podido analizar uno por uno, pero aun así podemos establecer que hay unas grandes ilegalidades a las que por ahora no me voy a referir Presidenta, porque yo quisiera que consideremos aquí y Usted como Presidenta lo pueda decidir que es rechazar in limine porque esto no debería ni siquiera estar en Agenda y voy a explicar por qué y les voy a hacer recuerdo a todos lo que pasó antes.

En primer lugar, este Proyecto de Ley ha estado más o menos casi siete meses, siete meses en la Cámara de Diputados, cuando según la Ley N° 535, deberían toda la Asamblea resolver estos contratos en 90 días, si ustedes me preguntan a mí 90 días es muy poco para toda la Asamblea, pero eso dice la Ley, a no ser que la cambiemos y esto es algo que podemos hacer y de hecho nos hemos comprometido a eso, cambiar este plazo, ahora está vigente y lo tenemos que cumplir.

Entonces, sigo con el argumento de los precedentes, en el 2023 esta Cámara de Senadores, -nosotros ya estábamos aquí- y generó un informe que bueno tal vez sea bueno para las actas decir el INF-CS-CEPPEH N° 018/2022-2023 y en consecuencia la Resolución Camaral N° 031/2022-2023, por la cual resolvió rechazar -escuchen por favor bien- "rechazar y devolver a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley N° 236 en razón a que la Cámara de Diputados remitió esta propuesta a la Cámara Revisora fuera de plazo", el Senador Ajpi estaba en el lugar donde está ahora el Senador Miguel Pérez Sandoval, el Senador Ajpi correctamente señaló que el plazo se había vencido y ni siquiera se tomaron en cuenta los argumentos de la Comisión de Medio Ambiente que era muy parecidos porque con plazo vencido no se debería tratar y nosotros y -esto lo quiero dejar bien establecido- vía Resolución votada por esta Cámara devolvimos eso a la Cámara de Diputados por una razón básica de plazos, no hay discusión aquí, no se necesita entrar en el fondo.

En una segunda ocasión, el 2024, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó otra Resolución Camaral a pedido nuestro, es la RC N° 028, por la que se remitieron los antecedentes del PL N° 036 a la Cámara de Diputados al no dar cumplimiento al plazo establecido en el artículo 132 de la Ley N° 535, que es el que les acabo de referir. También en esa ocasión ha pedido nuestro votamos y otra vez votamos para devolver y en ese momento les estábamos pidiendo explicaciones otra vez sobre el plazo. Esta segunda ocasión ya no debió haberse dado, debía haberse sentado, bastaba la Resolución de 2023, pero lamentablemente en la Directiva, o sea, se violó, se irrespetó a nuestra propia Resolución, volvieron a poner en Agenda y volvimos a lograr que se mande esta Resolución votada.

En ambas ocasiones el plazo que nosotros entendíamos que se aplicaba era desde el día en que estos contratos mineros entran a la Asamblea en este caso a la Cámara de Diputados, en ningún caso como pretendió en su respuesta a esta segunda Resolución en la que consultábamos, lamentablemente no rechazamos como debimos haber hecho, sino que consultamos y nos respondieron que y -escuchen bien esto- que para este caso increíblemente contra toda la tradición de esta Asamblea no solo la Cámara de Senadores, sino la Cámara de Diputados; resulta que ahora los plazos para los contratos mineros cuentan desde la aprobación de la Comisión de la Cámara de Diputados, se han inventado, o sea, ni siquiera la Directiva de Diputados, nos responde un funcionario y nos dice: "saben qué para este caso va a valer otro plazo va a valer este que les acabo de decir".

Esa respuesta colegas fue dada por buena por el Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez y sin poner esa, si nosotros aceptábamos esa respuesta que es ridícula y ofende realmente a esta Cámara, dio curso y derivó los contratos mineros los 19, -no sé si recuerdan- estábamos en la Sesión y yo le pregunté, ¿está Usted dando por buena esa respuesta? y me dijo ¡no!, yo no, van a tener que decidir las comisiones. Y nos dejó a las comisiones decidir, imagínense si íbamos a aceptar esa barbaridad del plazo, por supuesto que nosotros no lo aceptamos y en el informe de los 19 contratos que felizmente rechazamos porque pudimos haber aprobado una ilegalidad, si es que en esa ocasión de los 19 contratos mineros hace un par de meses votábamos por mayoría que pasaban los contratos, en ese caso, vía voto legalizábamos la ilegalidad, felizmente porque eso nunca debió haber sido puesto a votación y ese es mi punto ahora, pero se puso a votación y felizmente esta Cámara de Senadores estuvo a la altura y dijo: No.



Pero, ahora vuelven a ponernos otra vez un contrato minero, esta vez uno solo que tiene cantidad de problemas adicionales, como les digo a los que no me voy a referir, vuelven a hacernos lo mismo de colegas, ¿les parece aceptable?, o sea, las resoluciones que aquí aprobamos ¿qué cosas son? no estamos respetando nuestras propias decisiones. El Presidente no nos está haciendo respetar a nosotros que tomamos una decisión. En ninguno de los casos entonces, se ha interpretado de otro modo el plazo. Entonces yo le estoy pidiendo, porque miren voy a argumentar lo de las resoluciones en el artículo 163 de nuestro Reglamento que dice lo siguiente, para que quede claro el poder de una Resolución y que jamás esto deberíamos estarlo discutiendo y mucho menos votándolo, dice:

"Resoluciones: Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones y tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio".

Entonces nosotros estamos violando nuestras propias resoluciones, lo que ya es pues una vergüenza, francamente es inaceptable que todo el equipo del Senador permita que otra vez nos pongan en la misma situación de ilegalidad y de querer definir eso con el voto. Las cosas ilegales no se pueden votar, no puede entrar a votación una ilegalidad, porque entonces vamos a legalizar lo ilegal probablemente si es que no tenemos suficientes votos aquí para hacer cumplir con nuestro deber de senadores que es entre otras cosas hacer respetar el orden legal y también el Reglamento de esta Cámara.

Entonces, tomando en cuenta además que el Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y de deliberación y es lo que hemos decidido antes, yo estoy pidiéndole Presidenta que hagamos lo mismo que hicimos en el 2024, los plazos están vencidos en el mejor de los casos esto debió haber sido remitió en abril a esta Cámara, cómo les aceptamos, es agosto y si aceptamos esto Presidenta y colegas, vamos a volver a generar un precedente para que vengan tres mil contratos mineros, así nos han dicho y eso es lo que está, tres mil con este precedente de que nos mandan cuando les da la gana y se ríen de los plazos, entre otras cosas, porque hay otras ilegalidades a las que como les he dicho ya no voy a hacer referencia.

Entonces, por favor, Presidenta le pido no poner esto a votación, no corresponde votar una ilegalidad, es sencillamente que seamos fieles a esa Resolución, a la que me referí voy a volver a dar el número del 2023 y sencillamente devolvamos este contrato minero a la Cámara de Diputados; es la Resolución INF-CS-CEPPEH N° 018/2022-2023. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidenta, simplemente apoyar la Moción de la Senadora Requena de que este Plenario tiene la obligación de devolver el proyecto a la Cámara de Diputados, existe la jurisprudencia necesaria. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Presidenta.

Yo también como Presidente de la Comisión de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, voy a apoyar in extenso en su totalidad, los criterios y las aseveraciones que ha presentado la Senadora Requena como Secretaria del Comité de Medio Ambiente, Amazonía Biodiversidad y Cambio Climático. Miren solamente por una información que faltó, creo que la Senadora la argumente este es una empresa del Estado, una empresa del Estado que el Estado es quien debería hacer cumplir el aparato estatal administrativo, hacer cumplir las normas en el país, es quien está violando las norma y nos manda este documento totalmente fuera de norma; esta es una tabla de evaluación que hizo el equipo del Comité de Medio Ambiente donde está claramente indicado que no cumple con los estudios ambiental multisectorial obligatorio determinar si usa mercurio o no, tampoco tiene la información; el uso de explosivos que es la norma obligatoria ponerlo si usa o no. Tampoco tiene información, no tiene un plan de mitigación ambiental y no tiene un plan de protección de biodiversidad.



Por lo tanto, yo creo que abundar en más argumentos ya sería redundar, yo también quiero solicitarle que ese Proyecto de Ley y contratos sean devueltos de donde vinieron, que en su origen la Cámara de Senadores y no se puede tratar en esta Sesión ni en ninguna Sesión de la Cámara de Senadores porque está ya determinado con Resolución de esta Cámara de Senadores. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Gracias, Presidenta.

Para la anécdota particularmente yo no estoy de acuerdo con ciertas aseveraciones, 18ª Sesión Ordinaria, para mí una Sesión de Dispensación y que quede también esto en lo redactado porque mi conciencia no tiene precio. Yo soy claro y puntual, más allá de las aseveraciones que nos vienen argumentando y esto necesariamente tiene que tomarse en cuenta porque está dentro de la Agenda aprobada y voy a solicitar que se dé lectura en Pleno para que también nosotros dilucidamos ante las interrogantes que se ha tenido, pero también quiero hacer mención desmerecer el trabajo de una Comisión o de una Cámara también tiene sus parámetros técnicos legales y de acuerdo a nuestro Reglamento estamos incumpliendo, yo en ningún momento le he visto a la Senadora asistir a la Comisión para que por lo menos plantee lo que está haciendo las aseveraciones de que hubiera hecho el seguimiento.

Quiero dejar precedente de que es un PL N° 199 con reposición del Presidente Huaytari y eso necesariamente también tiene que contemplarse que el plazo que corre dentro lo que es la Cámara de Senadores, estamos hablando con su aprobación en la Cámara de Diputados en Detalle y en Grande a partir de lo que es la fecha 14 de julio. Es en el sentido Presidenta, que quiero uno de los puntos dejar claro que esto se siga debatiendo sin antes conocer el informe general de lo que es la Comisión. Por otro lado, he escuchado también en el inicio de la Sesión, la nota y la carta que hace la solicitud del requerimiento de informe escrito hacia el Presidente de Comisión de Economía Plural del Defensor del Pueblo, qué anecdótico nosotros lo nombramos al Defensor, pero el Defensor es ahora quién pone sus atribuciones de fiscalizar a la Asamblea. Yo quiero decirle Senadora, debatamos las competencias que tiene el Defensor del Pueblo, explíqueme dónde señala que su autoridad tenga que fiscalizar a la Asamblea Legislativa o en todo caso a los Comités.

Usted lo ha hecho anteriormente con los 19 contratos y de la misma manera nos dijeron que, bueno el Alto Comisionado, en este caso, el Defensor va a tomar atribuciones de seguimiento técnico jurídico sobre los proyectos. Entonces, yo también como parte del sector minero me atribuiré también a la función que cumple el Defensor del Pueblo, cuando existe "tantas irregularidades" con el tema medioambiental que alguien aquí a nombre y título defiende el tema medio ambiente. Yo en su momento dije, hagamos inspecciones in situ, quién se está engordando, quién está cobrando, por qué está la minería ilegal, pero lamentablemente este Defensor del Pueblo a mí por lo menos como sector no me se representa. Solamente de inicio, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidenta. Solamente manifestar que yo hago parte de la Comisión de Economía Plural, también fui parte de la Comisión de Economía Plural cuando era presidida por el Senador Félix Ajpi, y en relación a este tema, que creo que se tiene que entender que lo primero que tenemos que respetar es la norma y la Ley, la Ley de Minería y Metalurgia N° 535 en su artículo 132 Parágrafo II dice que:

"La Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de noventa (90) días, deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo. En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección".

Yo he planteado y lo he manifestado y el Presidente de mi Comisión por supuesto, que es testigo de mi planteamiento de que este Proyecto de Ley no debería tratarse ni en la Comisión, porque ya habrían pasado los plazos y ya tenemos los plazos establecidos con esa Resolución, ya sea del Secretario Técnico, de Vicepresidencia, de Cámara de Diputados, pero él establece los plazos de la Cámara de Diputados que una



vez aprobada en la Comisión, la Comisión lo aprobó en febrero, olvídense de la reposición, la reposición fue el cinco de diciembre. Bueno, hagámosle caso a los Diputados, ya perfecto.

Desde cuando aprueba la Comisión en febrero, cuente y aquí tengo el calendario, yo les dije en la Comisión y también se los mostré, de todos los colores con los feriados con todo lo que Usted quiera, a la fecha del viernes pasado que aprobamos eran 120 días, 120 días; entonces no correspondía ya tratarlo en la Comisión, por eso es que no entré en detalle en las observaciones técnicas del Proyecto de Ley, porque si hubiera ingresado en esos detalles técnicos estaría avalando de que la recepción de ese Proyecto Ley estaba de acuerdo a las normas y aquí el primer error Presidenta, es la Secretaría, Secretaría debe ver los tiempos, cuando estos proyectos de ley tienen tiempo, deben ver y decir ya no corresponde y tiene que devolverlo.

Creo que esa es la primera instancia y el primer filtro que lo discutimos muchas veces en los 19 contratos, no es un tema ni personal, ni ideológico, sino de respetarnos nuestras propias normas, estamos pidiendo al Presidente que respete la Constitución y nosotros estamos violando nuestra propia Constitución que es nuestro propio Reglamento de la Cámara de Senadores. Por eso es que Presidenta, esto es nulo de pleno derecho cuando no cumple las condiciones establecidas en la Ley N° 535 que he dado lectura y sobre todo no debió ser tratado en la respectiva Comisión, como lo hicimos en su momento con el Senador Félix Ajpi, apegado a la norma y fue rechazada. Solamente eso Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Gracias, Presidenta.

Bueno, como Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas muy preocupante esto, creo que varias veces aquí en la Cámara de Senadores hemos dicho que hay que analizar esto porque es claro en la Constitución está pues las normativas y en el Reglamento cómo se debe proceder en estos contratos; creo que siempre se ha vulnerado por eso es que hay algo que a muchos de ustedes les escucho preocupados por esta situación. Al mismo tiempo vulneramos el derecho de la Constitución y nuestros propios derechos y como pueblos indígenas, si ustedes saben imagínense con eso de las contaminaciones de la Madre Tierra, del agua, porque eso ha repercutido bastante y no creo que ahora nos hagamos nosotros de la vista gorda de proveer poder aprobar ya nomás esto.

Creo que es importante, porque aquí nos han pasado, por ejemplo, esta tabla donde dice, no se ha cumplido, miren todo esto no se ha cumplido y cómo nosotros nos vamos hacer los locos y aprobar, para que esto ya se dé a su cumplimiento, yo creo que nosotros mismos nos contradecimos como parlamentario. Presidenta, ahora varios de los colegas han dicho que si esto ya está vencido no podemos nosotros pues ponernos la soga al cuello, porque el día de mañana lo que vaya a pasar y lo que vaya a contaminar y lo que vaya a arruinar no tiene pues reposición. Entonces, yo creo que es el momento de analizar profundamente.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Presidenta.

Bueno, en primer lugar, nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando con miras a preservar el medio ambiente, yo he presentado en el mes de diciembre varios proyectos de ley, uno para que se modifique el artículo 202 del Código de Minería, he presentado tres proyectos de ley relacionados a la quema de bosques, ampliación de frontera agrícola y demás, pero al final debido a la burocracia de nuestro de la Cámara de Senadores y de la Asamblea Legislativa son proyectos que se los manda al Ejecutivo y en el Ejecutivo duerme el sueño de los justos. Yo por eso había mandado una nota al Presidente Andrónico, indicando que se debe aplicar el silencio administrativo, existe una sanción para el administrador en este caso, el Ejecutivo, que si no responde oportunamente se debe aplicar como sanción el silencio, es decir que, como no han contestado oportunamente debemos entender que sí está de acuerdo y nosotros así deberíamos de trabajar y no ponernos zancadillas entre nosotros mismos, por qué, porque aquí llega un



proyecto y parece que porque no tenemos tiempo o porque no nos gusta el Senador que propone o porque, bueno por cualquier razón, mandamos a dos, tres, cuatro, cinco, seis ministerios para que allá prácticamente corra el tiempo y se obstaculice y no salga la ley.

Entonces, y por qué lo traigo a colación, porque el tema que está tratándose ahora es un tema muy delicado, si nosotros nos asumimos una competencia que no tenemos, el día de mañana inclusive podemos ser demandados, por qué les digo una competencia que no tenemos, si como dice el Senador Montero esos contratos llegaron a la Asamblea Legislativa hace más de 90 días ha concluido la competencia de la Asamblea, porque es del Órgano Legislativo, no es que existe una competencia para que hasta que llegue donde la Comisión está congelado, llega a la Comisión se reabre el plazo; no, es el día que se presenta al Órgano Legislativo ahí empieza a correr el plazo.

Entonces nosotros no podemos conocer algo que está fuera de nuestra competencia, por qué, porque el día de mañana puede generar responsabilidades para nosotros, por eso, valdría la pena Presidenta que se recomiende al Equipo Técnico que aspectos que no están dentro del marco de la norma siquiera sean considerado aquí, porque para qué vienen y para qué mandan a la Comisión solo para enfrentar a los colegas, para eso hay pues un equipo jurídico, que se supone altamente calificado que asesora a la Presidencia y ese equipo tiene que decir esto va, esto no va, esto cumple, esto no cumple, subsane esto, etc., entonces, mi opinión es que en este caso nosotros no podríamos considerar porque ha vencido el plazo de la Asamblea, el plazo no es un plazo para la Cámara de Senado otro plazo para la Cámara de Diputados.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Gracias, Presidenta.

Como Comisión de Tierra y Territorio me consta que en algunos casos de estos contratos se han hecho los máximos esfuerzos para tratar de que se adapten tanto en el procedimiento, en los plazos, como con las condiciones de información y de análisis que hay que tener, se han hecho incluso reuniones con la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) explicándole qué necesidades habían, hemos participado de esas reuniones y hemos sido muy detallistas para pedirles por favor su colaboración, para ajustar los contratos a lo que corresponde la Ley, pero bueno, no han habido respuestas, entonces no puede uno generar una situación incorrecta, ilegal y por lo tanto estoy plenamente de acuerdo con el planteamiento que hace la Senadora Requena, creo que los plazos se ha cumplido y que debemos proceder de acuerdo a la Ley, lamentamos la situación, nadie quiere generar este tipo de inconvenientes, pero es justamente que, bueno, hay personas que no quieren ajustarse pues a los procedimientos y a los procesos ya no es culpa de los senadores.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Gracias, Presidenta.

Yo creo que hay que ver varios aspectos, porque Usted como potosina, mi persona como potosino, es de interés más de nuestro Departamento; si bien estamos hablando en varias oportunidades de que no hay la reactivación dentro de lo que son nuestras empresas, estamos hablando de una empresa cementera que se ponga en funcionamiento, ese es el discurso de varios senadores, senadoras, incluso del Departamento de Potosí, que la cementera no estaría trabajando, la cementera del Departamento de Potosí. Entonces si hoy vamos a obstaculizar aquello no estaríamos directamente apoyando dando ese granito de arena al Departamento de Potosí, realmente estamos tratando de truncar un proyecto tan importante para el Departamento de Potosí, sabemos muy bien que ya hace varios meses atrás se ha puesto en funcionamiento la Planta Cementera en el Departamento de Potosí, si bien esto no está funcionando netamente porque no hay pues la materia prima correspondiente, incluso se estaba tratando de llevar materia prima para hacer la prueba desde Oruro.



Entonces, eso es la premura para poder llevar adelante y acelerar lo que es este tema del contrato minero para el tema de las piedras calizas, no es lo mismo que estaríamos hablando de otros tipos de minerales metálicos ahí sí podemos hablar el tema de la contaminación aquí no se va a utilizar mercurio, aquí no va a haber lagunas de oxidación, no es, eso quiero que tomen en cuenta por favor, yo creo que con todo el procedimiento que ha realizado, lo que dice el procedimiento para la suscripción de contratos mineros se está cumpliendo, se está cumpliendo aquello y lo que es el tema del medio ambiente, eso es netamente después de que de aquí se dé un contrato, después que ellos sean dueños para poder explotar aquello, recién ellos tienen que cumplir con lo que son el tema del medio ambiente.

En ese sentido, yo quiero decir por favor, no tratemos de obstaculizar aquello, estamos dentro del plazo constitucionales, si hablamos de los plazos constitucionales estamos dentro de aquello, la reposición de este Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados, hermanos y hermanas. Por eso mismo también la Comisión ha podido tratar aquello y ha podido llevar adelante, por favor, no obstaculicemos más un proyecto tan importante que va a beneficiar al Departamento de Potosí, Potosí durante años ha mantenido lo que es el país entero y también países de afuera.

Entonces, si vamos a seguir con esto, si vamos a seguir con las observaciones, eso ha pasado con el tema de los mineros, los 19 contratos mineros quién me asegura que ahora no están trabajando, nosotros tenemos que dar también para tener más facultad de fiscalizar, pero entonces, cuál es el sentido si siguen trabajando, han trabajado anterior y ahora están trabajando, cuál es el sentido de seguir perjudicando con el tema de los contratos, y hoy por hoy quiero mencionar claramente yo de que no es pues lo mismo - vuelvo a repetir- en el tema de la contaminación ambiental porque solamente es sacar material, nadie estaba utilizando otro tipo de elementos químicos.

Entonces yo quiero decir por favor, que aprobemos esta esta ley para que realmente podamos aportar en algo al Departamento de Potosí. Yo creo que es momento porque estamos dentro de los plazos constitucionales. En ese sentido, hermana Presidenta, por favor, yo pido de que realmente se avance con el tema de esta ley y se pueda dar la aprobación correspondiente, insisto a mis colegas senadoras, y senadores por favor demos ese aporte y trabajemos, hay informes que están dentro de la Comisión y la Comisión lo tiene los informes correspondientes y por eso escuchemos y que se dé lectura a esta ley para poder informar en qué sentido y cómo se ha aprobado también dentro de lo que es la Comisión correspondiente.

Para que nosotros podamos y directamente tener la información certera aquí en lo que es el Plenario, yo por favor, les voy a pedir de que no tratemos de truncar esta ley y podamos aprobar lo más antes posible para que dejemos certidumbre y pongamos en marcha lo que es esta planta cementera en el Departamento de Potosí, caso contrario, estaríamos en contra del Departamento de Potosí y de aquello. Hermana, Presidenta, gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Presidenta, colegas ya anteriormente hemos pasado por esta situación con los primeros 23 luego con los 19 contratos mineros en los que hemos sido claros a la hora de argumentar y poder demostrar, en el caso en su momento yo era Presidenta de la Comisión, ahora está el Senador Justiniano y también acompaña la Senadora Requena que en su momento igual ella trabajaba conmigo. Es claro, yo creo que no hay por dónde perdernos Senador Santos si Usted revisa la Ley Minera, la Ley N° 533, está clarito, nosotros y aquí me hubiera gustado que esté el Presidente y yo le hago el llamado al resto de la Directiva colegas a que este tema ustedes lo toquen como Directiva, no puede ser que nos pongan y nos sigan poniendo en esta situación a las comisiones cuando debería ser directamente Secretaría que no acepte, los plazos están claros en la normativa y si no cumple los plazos, pues por ende se debe devolver en este caso a Diputados, porque en varios proyectos de ley nos pasa lo mismo con Diputados, colegas y todo el tiempo nosotros tenemos que cargar con el muerto de lo que hace la Cámara de Diputados, ni en eso nos hacemos respetar.



Extra al tema de que si cumple no cumple porque es terrible, colega Senador Pérez con el respeto que yo le tengo Usted no debería ser Presidente de esta Comisión por un tema de ética, es complejo Senador Pérez para Usted representar a un sector y verse en esta situación, yo le entiendo debe ser complicado y todo lo que ejercen presión sobre su persona porque al final Usted pertenece al sector y es difícil Senador ser Juez y parte, es muy complicado, sabe por qué, porque aquí está también en juego la vida de seres humanos y en general de toda la biodiversidad de la Madre Tierra y demás, no podemos ser senadores doble discurso al final nosotros somos electos por el pueblo boliviano para ser la voz del pueblo boliviano y para ser precisamente nosotros los que resguardemos y fiscalicemos.

Si la normativa existe no podemos pasar por alto la normativa, cumple no cumple y en este caso Senador cuando estamos hablando de destruir nuestro medio ambiente, de seguir contaminando nuestros ríos, de seguir enfermando a nuestra población, Usted pues tiene que velar antes de velar por la situación del bolsillo velar por la vida humana, sabe por qué, porque de nada nos sirve que estemos teniendo ingresos en algunos sectores cuando nuestra gente se está enfermando y tenemos un sistema de salud tan deficitario no hay posibilidades, si Usted analiza la situación de lo que está viviendo las zonas más afectadas por el tema de contaminación y ya los problemas que está dando en la salud temas cáncer y demás, es precisamente por esto no hay un control.

Yo no sé, si Usted alguna vez pidió una Petición de Informe, pero yo me he quedado escandalizada cuando he recibido las respuestas de la AJAM y demás, cuando nos dicen de que entregan la concesiones y los permisos y no hay un control, ¿sabía que no hay personal para el control?, no saben ni cómo trabajan, no saben cuánto explotan, no saben qué utilizan porque no mandan a hacer los controles, eso fue lo que me respondieron en las peticiones de informe. Entonces, imagínese la gravedad, primero dejemos de lado la situación de la pérdida económica que tiene el Estado, porque eso es una cuenta personal que se están enriqueciendo a costa de enfermar a los demás, porque no sabemos cuántos están explotando y no sabemos si están pagando los impuestos que es lógico que no para todo lo que sacan y explotan. Entonces, pérdida económica para el Estado, algo que es más devastador todavía las vidas humanas, nosotros no las pagamos con plata, una vez que una persona se enferma y no hay vuelta atrás y peor con una enfermedad tan grave como es el cáncer u otras que pueden degenerar por el uso indiscriminado de mercurio.

Colegas, yo de verdad les pido, entiendo la situación, entiendo el tema de que hay intereses, de que hay de repente acuerdos políticos, pero no podemos ser así irresponsables, no cumple, no procede, no da, en este caso esto tiene que ser devuelto, no deberíamos ni estar tratándolo, ni estar debatiéndolo. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidenta, un poco por alusión también. Yo quisiera comenzar por decir que estamos tratando de luchar porque la minería se sujete a la legalidad en este país y cuando la minería se sujeta a la legalidad, yo seré la primera en votar a favor de esos contratos mineros, eso quiero que lo tengan claro, porque yo entiendo que sino vamos hacia la legalidad lo único que tenemos es la ilegalidad, y eso no está en interés de nadie, así que para defender los intereses de Potosí como dice el Senador legítimamente, así como los intereses del pueblo boliviano, la minería así como cualquier otra actividad debe sujetarse a la legalidad, porque si resulta que para tener desarrollo nos olvidaremos de las leyes nomás, ¡Ah! entonces ya estamos listos porque entonces pueden contaminar, pueden violar, pueden hacer lo que quieran porque están fuera de la ley porque necesitamos que hagan, que generen alguna actividad que además como voy a hablar ahora sí voy a entrar en materia porque ustedes han entrado en materia, solamente para ayudar a nuestra Presidenta a tomar una decisión que es muy difícil porque como acaban de decirle y eso es muy difícil, ella es de Potosí, pero yo estoy segura que mucha gente de Potosí está muy preocupada con lo que estaría pasando si es que esto continúa y lo voy a argumentar.

Entonces, vuelvo a remarcar por qué no he querido entrar en materia, porque no deberíamos estar tratando este contrato minero hoy aquí ni deberíamos estar teniendo que discutir, pero bueno, para que la gente se entere de todos los argumentos que hay en contra de este contrato minero.



Y por último a los senadores que solamente términos, de que están argumentando solamente en términos -digamos- de legalidad, les quiero decir lo siguiente, no hay ningún impedimento para que este contrato minero vuelva a entrar en noviembre bien cumpliendo los plazos, ningún impedimento, no es que si hoy día la Presidenta como yo le estoy pidiendo que haga y genere un precedente Presidenta, Usted tiene ahora la posibilidad de generar un precedente de decir "no nos manden cosas fuera de plazo nunca más" y su equipo jamás pone en Agenda cosas que están fuera de plazo y no poner a votación cosas que son ilegales. Por favor, Presidenta genere ese precedente nos va a hacer un gran bien. Y entonces que nos manden los contratos mineros en tiempo y cumpliendo todos los otros requisitos, ese es un primer aporte.

Luego quisiera que sepan ya en los problemas específicos dicen, ¿pero si no va a hacer daño?, ¿es nada más sacar cal?, señores si quieren saber voy a mencionar solo un par de cosas, hay un informe de nuestra Contraloría General del Estado que establece y voy a decir el número, K2/GPEO5/F21G1 -si lo quieren leer- está referida y está a la gestión ambiental con la contaminación ocasionada por las ladrilleras yeseras y caleras en el Municipio de Sipe Sipe, esto tiene que ver con algo que ya ha pasado en Bolivia, ahí están hablando de la explotación que todos los problemas ambientales que causan, pero voy a leer los problemas en la salud, porque dicen que no hay ningún problema.

Además de la explotación en cielo abierto, a cielo abierto, que es este el caso, en zona urbana, Presidenta y colegas, en zona urbana, imagínense porque por eso también es ilegal, podrían generar las siguientes enfermedades: Insuficiencia Cardíaca, Diabetes, Enfermedad Pulmonar - Obstructiva Crónica, Bronquitis Crónica, Infarto Agudo del Miocardio, Paro Cardíaco, Tumor Maligno del Estómago, Tumor Maligno del Colon, Tumor Maligno en las Vías Biliares y Tumor Maligno en el Páncreas. Este es el estudio ambiental para la explotación de piedra a cielo abierto que se ha hecho en un caso en Colombia y esto lo retrata nuestra Contraloría, así que no digan que esto es inofensivo. Sí, estos son caleras, correcto.

Por si fuera poco, hablando de desarrollo la gente, los habitantes del Torno el 2022 se han opuesto porque ya saben de qué estamos hablando eso que aquí se quiere aprobar incluso violando todo los plazos y todo, un rotundo "No" han dicho los del Torno a la explotación de piedra caliza, en el Departamento de Cochabamba otra vez por considerar que esta explotación aprobada por las autoridades producirá contaminación de las aguas, con las cuales se surten para las cosechas de sus sembradíos y el consumo de los pobladores, así como de sus animales. Entre los efectos negativos que le atribuyen a la piedra caliza se asegura lo mismo que puede probar Cáncer, Toxicidad Reproductiva, Toxicidad Específica en Órganos, como los que he mencionado antes, esto no es, si no tiene cero costos. Pero déjeme entonces terminar redondear rápidamente voy a ser muy breve Presidenta.

Tampoco tenemos información sobre la Consulta Previa, esa es parte del problema, no tenemos ni el tiempo para ir a verificar que la Consulta Previa a tres comunidades se ha hecho y esto está -les vuelvo a reiterar en área urbana-, y también está sobre fuente de agua y si está sobre fuente de agua debería tener el estudio ambiental, eso dice el propio informe del proyecto Senador, nosotros a eso sí hemos tenido acceso y finalmente el Senador que me dice que yo no estaba, Senador, nosotros no estamos, hemos enviado una carta con todas esas observaciones, mi palabra ha estado ahí, mi equipo ha estado ahí, estamos atentos a estas cosas Senador, nunca debió haber eludido la responsabilidad de la Comisión de Tierra y Territorio hubiéramos hecho un informe acorde con los intereses de este país y también de Potosí Presidenta, porque estos son los intereses de Potosí, porque los intereses de Potosí también es mantener la salud y que las cosas se hagan bien, lo único que estamos pidiendo es que se hagan bien. Gracias.

Sen.ª Presidenta: A ver, con un carácter previo y por alusión, no es necesario que levanten de qué Departamento es está Senadora, de verdad que no es ético, yo conozco mis funciones, conozco el Reglamento, entonces les pido por favor, que se respete a esta Directiva. Segundo, para poder cambiar necesitamos una Moción, todos han hablado, pero necesitamos una Moción de cambio que no ha sido planteada, quiero aclarar que, este Senado se está acostumbrando al último nomás hacer las observaciones y me incluyo por favor, aunque no estaba esa semana; cuando ingresa un PL que consideramos que no es legal o no es adecuado se debe observar al ingreso cuando se lee o en la Comisión como decía el Senador Miguel, soy franca no me agrada ,porque ahorita tengo que estar en un rol imparcial eso es lo correcto, sin



embargo, tampoco ésta Presidencia puede ignorar lo que la gente desea, porque al final es el Pleno Senadora Requena, el que va a decidir no soy yo ni nadie, hay que someter a votación que se pueda devolver o leerse el informe, eso es lo adecuado y el voto decidirá al final si se devuelve o que se hace, todos estamos de acuerdo que el informe no es legal, todos estamos de acuerdo en el tiempo, pero quién soy yo para ignorar un Informe de una Comisión, se debe votar si realmente se lee o no ese informe. Es así nomás de sencillo y la mayoría decidirá al final porque este es un espacio democrático que se debe respetar la representación de cada uno de ustedes.

Entonces, estemos alertas por favor a futuro y bueno, nosotros haremos como Directiva lo que es correcto. Por último, quiero aclarar y pueden ver su Reglamento que ninguna Secretaría tiene la atribución de devolver un PL, ninguna, tampoco de leer y decir que se devuelva, ni Presidencia, son las comisiones los entes operativos que deberían darse cuenta y plasmar en su informe, puede haber alguna Comisión que no lo haya hecho, no puedo juzgar quién ni A, ni B, sino lo ha hecho ahí está el Pleno en base a qué, a las argumentaciones de los senadores presentes, aquí hay argumentaciones de no cumplimiento de tiempo, de Medio Ambiente, etc., entonces el Pleno es el que decide prácticamente la ruta que debe seguir, el Directorio solamente guía al respecto y mi persona nunca va a ser algo que no esté de acuerdo con la mayoría de este Senado.

En ese sentido, por favor les quiero recordar que tenemos, realmente tenemos luego el PL de las primaras, tenemos creo que las 20, 30 Declaraciones Camarales que ustedes han votado, les han dado los dos tercios, tenemos que tratar todo eso, entonces, pediría por favor que sean breves en su intervención, recordando que cuando es por alusión no deben pasar de los cinco minutos.

Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidenta, por su intermedio un saludo cordial a todas las colegas senadoras, a todos los colegas senadores.

A ver, quiero rápidamente cumpliendo su recomendación ser breve, ya en primer lugar, desde el día de ayer nos ha costado aprobar el Orden del Día, Cuarto Intermedio y finalmente estamos desarrollando esta Sesión con un Orden del Día, ese es el primer aspecto formal. Entonces, en el Orden del Día hay ciertos puntos, temas que ya están consignados inclusive hemos incorporado otros por dispensación que no necesariamente son proyectos de ley, sino son Declaraciones Camarales, pero ya hemos aprobado nuestro Orden del Día y dentro del Orden del Día –reitero- está pues consignado Informes de Comisión, como se estila de acuerdo a la costumbre legislativa y de acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Senadores y en ese punto efectivamente está el Informe de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización que remite al Plenario el Proyecto de Ley N° 199/2023-2024, que hace referencia al tema que estamos empezando a debatir.

Este Proyecto de Ley ha tomado conocimiento una Comisión del Senado Nacional reconocido por su Reglamento y de acuerdo a la revisión, estoy hablando, simplemente en el tema formal Presidenta, de acuerdo a sus miembros titulares han aprobado un informe, desde luego cumpliendo el Reglamento donde están dos senadores aprobando y uno que expresa su disidencia, está bien, entonces en la parte conclusiva recomienda elevar al Plenario que es la máxima instancia de decisión y además al debate, seguramente eso es lo que se tiene que hacer y cómo se hizo y claro está cumpliendo estas formalidades del procedimiento Legislativo, sin entrar en mayores consideraciones de fondo, porque esto se tiene que dar curso como corresponde el Reglamento a la lectura del Informe de la Comisión para tratamiento en grande y en detalle y ahí se harán conocer las observaciones tanto de forma como de fondo, así como también las argumentaciones a favor porque nosotros –y desde mi punto de vista- -con esto concluyo- estamos convencidos de que, y ahí recojo muy respetuosamente cuando la Senadora nos dice, está bien todas las actividades y en especial la actividad minera debe sujetarse a la ley y precisamente eso es lo que estamos haciendo nosotros como Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando estamos ejerciendo nuestra atribución de aprobar estos contratos mineros de carácter administrativo Presidenta.



En ese sentido, voy a solicitar que se siga el curso procedimental para que de manera inmediata se pueda dar lectura al informe para ingresar de manera y luego posteriormente, -reitero- a su consideración en su estación en grande y en detalle y seguramente la decisión final después de la deliberación lo tomará este Plenario de la Cámara de Senadores, Usted ya orientó y simplemente es un poco para reforzar la idea sin adelantarme al tema de fondo que por cierto, seguramente se abrirá porque nosotros tenemos nuestra visión, sin regionalismos, sin temas de alusión estrictamente personal, pero yo creo que hay que buscar siempre el sentido común. Sabemos dónde está ubicado esta Planta Cementera, sabemos, y qué es lo que necesita para que funcione fundamentalmente son materias primas, entonces todo este sistema seguramente iremos hablando. Yo creo que es importante abordar este tema. Presidenta, eso de mi parte.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Presidenta, la verdad es que personalmente como Senador cansado de escuchar, uno, todos los proyectos ley vienen juntos, creo que eso nos está confundiendo mucho y estamos uniendo todo lo contrario –digamos-, yo pienso que de los 19 o no sé cuántos contratos existe en este momento, puede ser que tengan observaciones unos dos, tres o cinco más, y el resto de repente no afecta en nada, es bueno tocar parte por parte a veces ¿no? porque yo estoy molesto de que haya una, ley será no sé qué será, decisión será del Ministerio o del Presidente, no sé de qué año viene esto, porque he visto trámites de quince años, diez años, imposible tantos años puede durar, seguramente como esta situación, mandan juntos, si son 80 los 80 mandan, pero de los 80 debe haber unos 10 excelentes, no debe afectar a ninguna zona ni a los ríos, no creo que estén en zonas pobladas seguramente, pero no creo que sean todos por igual, entonces, se debería desglosar las situaciones, la Comisión debe aclarar el tema, cuántos proyectos de ley que no podrían afectar digamos, así seguramente ya podríamos entendernos y podamos avanzar.

Estamos mal decirles no y no que de aquí para allá, contradicción totalmente 100% de los proyectos de ley creo que estamos equivocados, no vamos a comer ni vamos a dejar comer, pero sin embargo, muchos de esos trámites que existe, ni siquiera no hay ya, ya lo han acabado, no hemos visto nada ni el Estado ha visto nada, entonces hay muchas cosas que hay que ver, hay que pensar cómo resolver este tema, no podemos decir no y no y no, se debe plantear, se debe hacer algún estudio cosa que no dañen también. Entonces mi sugerencia, todos estos proyectos de ley se debe separar, todos los proyectos de ley que no perjudican, alguien decía, un Senador decía que es para fábrica de cemento, decía hay que sacar piedras nomás decía, ahorita todo lo fregaron no dejaron nada, todo que se vuelva. Yo pienso que todo eso está mal organizada, mal preparada y mal presentada a la Cámara de Senadores.

Entonces, yo sugeriría que se separe todo lo que no afecta hay que llevar adelante, hay que aprobarlo por qué vamos a obstaculizar, por qué vamos a unir a todo, pues en junto –digamos- no creo que sea así, no, no lo creo, entonces mi sugerencia que se lea el informe según el informe veremos pues qué hacemos digamos, pero en otra que no se reciba así en montonera, está mal, mal, sumamente mal, yo he visto, yo me he tropezado con eso hace dos, tres años, una cosa que no afecta en nada me obstaculizan porque está junto con todos los trámites en la lista de los 20 esa lista. Entonces, creo que está muy mal, muy mal estamos perjudicando a muchos, no debe pasar esa situación. Mi sugerencia que se lea el Informe de la Comisión, ya posterior, nos daremos cuenta también. Nada más. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Vargas.

Sen. Vargas: Presidenta, en la línea también como algunos senadores ya han manifestado en la que la Agenda ya está aprobada no hay marcha atrás, mejor más a lo contrario, si alguien conoce para hablar de Medio Ambiente del Departamento de Potosí, porque un ambientalista primero tiene que conocer el lugar para que pueda dar un criterio, pero a lo que hemos visto la sugerencias de la Senadora Requena se enmarca en términos de Medio Ambiente, pero no sé si la Senadora ha ido a visitar al lugar porque quiero empezar de este lado porque Potosí Presidenta va a tener en tantos años o siglos primera vez una Planta Cementera como Departamento. Potosí es conocido como un Departamento minero, pero no tenemos ni una Planta de afinación de producción con productos finales. Entonces como hoy nos encontramos



Presidenta, en crisis económica en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, Potosí de la misma necesita esa Planta Procesadora de Cemento para que pueda generar empleos directos e indirectos.

La exploración de piedras calizas no es terminantemente contaminante al ser humano, cuando tenemos precauciones de cuidados en la exploración no es al 100% como Usted menciona Senadora Requena no afecta en su totalidad, sino que es depende del cuidado de cada ser trabajador, entonces posiblemente la Senadora Requena está diciendo millones de millones de microorganismos van a morir, posiblemente por el medio ambientalista por ese lado se va ¿no?, pero Potosí donde se va a explorar de las áreas que está pretendiéndose realizar el contrato entre la Planta Procesadora y entre el Estado es pues accesible, Potosí necesita esas piedras calizas, esa materia prima para que pueda funcionar esa Planta Procesadora de Cemento que cada vez constantemente estamos yendo nosotros a fiscalizar y nos mencionan pues los ministerios que no hay orden para trabajar y ahora nosotros ¿podemos obstaculizarlo? Presidenta, hay mucho por hablar, Potosí necesita esa Planta Procesadora de Cemento que funcione, que dé economía, que dé trabajo a la población boliviana y al Departamento de Potosí.

En ese sentido, voy a pedir yo también a Senadora Presidenta que se dé el día de leer la lectura y su aprobación en su estación en grande y en detalle, porque si no se estaría aprobando Presidenta, estaríamos en contra de la economía de Potosí, estaríamos en contra, porque nosotros como potosinos hemos apoyado a los diferentes departamentos en donde ellos han solicitado para que se pueda aprobar sus proyectos, pero nosotros ahora estamos viendo que no quieren, este es un beneficio para la población para el Departamento no es para algunos como dicen para la cooperativa minera o una empresa minera, no es para ello, sino que es para el Departamento de Potosí, -me está riñendo parece-.

Senadora voy a solicitar que se dé lectura al Informe de la Comisión de Economía Plural y así se pueda consultar a la Sala y si dice la mayoría que sí va ese proyecto se tiene que ir y si dice la mayoría que No va no va pues, entonces lo que tenemos que entrar es dar la lectura al Informe de la Comisión Plural, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Yo quiero ser puntual, necesariamente tenemos que abocarnos a los plazos establecidos dentro lo que son los plazos corrientes administrativos que esto fue en la anterior Legislatura, como parámetro estamos agarrando los plazos constitucionales que todavía la Cámara de Senadores tiene atribución y a partir de lo que es, recalco Presidenta, el 14 de julio de 2024 la aprobación en Diputados, pongamos como parámetro y hasta la fecha todavía estamos con plazos, eso quiero que se entienda por un lado porque también esto tiene que entenderse que es un proyecto del Ejecutivo, ha pasado por UDAPE, CONAPE, revisión técnica jurídica y que también nosotros a lo que plantea el Senador Montero, también solicitamos una reunión urgente y no solamente con este proyecto, porque hay varios proyectos que en los plazos estamos teniendo errores. Necesariamente aquí ha llegado el 2 de agosto y ha sido también un Ministro que nos ha dicho está estancado en la Cámara de Senadores, no es cierto, pues; primeramente, en el 2023, 169 días en Diputados; 118 el 2024 y como reposición estamos andando con 39 días con hoy sería 40, pero para esto también nosotros hemos tomado el otro parámetro de que necesariamente tengamos que emitir el Informe de acuerdo a los plazos constitucionales, porque así no amerita la Ley N° 535.

En esto Presidenta quiero ser claro y puntual, se ha tenido mesas técnicas, con mucho respeto a la Senadora Requena a la cual aprecio, pero su Técnico también se fue pues ese día Senadora y estuvimos ahí, estuvo la CAM, estuvo el Ministerio de Minería, estuvo la empresa ECEBOL POTOSÍ, estuvo Secretaria General, también le conminamos al Secretario General de Diputados porque no se puede admitir de que primeramente nos digan este es el folio que se tiene, pero haciendo la lectura correspondiente del foliado existe informes que no se entregan en su totalidad y ahí sale lo que nosotros puntualmente hemos hecho ver también la importancia que tiene la certificación de área libre minera, si yo no tengo la certificación de área cómo puedo empezar el trámite de licencia ambiental.



Entonces, yo quiero que, uno, contemplemos Presidenta los requisitos, los procedimientos y este tema de certificación no estaba pues foliado está en el otro informe, son casi 300 hojas foliadas y a nosotros nos hacen conocer solamente la mitad, vaya y busque dónde está porque aquí también hay un informe de que se ha entregado con este foliado y entendamos una cosa, nosotros somos Cámara Revisora, cómo como revisora nuevamente puedo devolver. Entonces yo creo que en esto Presidenta, veamos también y contemplemos los plazos establecidos, reitero, dentro del artículo N° 163 de la Constitución y en base a lo que es la Ley N° 535 de los 90 días en su artículo N° 132 y el tema está puntual es una cuestión más operativa que tengamos que hacer y recalquemos no es 19, 20, ni 23, es un solo contrato.

Yo quiero dejar precedente y que el contrato suscrito entre la Dirección Regional Administrativa AJAM POTOSÍ es directamente con la empresa, entonces yo creo que como ayuda y parámetro veamos eso el tema de lo que ha sido la Reposición en esta actual Legislatura a partir de lo que ha sido el 14 de junio. Solamente eso.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, hermana Presidenta.

Primero voy a aclarar algo, una de las atribuciones del Estado Plurinacional de Bolivia es el otorgar derecho minero en todas las cadenas productivas, suscribir contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en Ley. Este Proyecto de Ley no es de cuatro años, ni en la Gestión de nuestro hermano Presidente Lucho, este Proyecto Ley viene de continuidad de la anterior Gestión, viendo también la necesidad de esta población y el beneficio que ellos necesitan también un desarrollo económico, el Presidente Lucho priorizó esto y en esta Gestión poder aprobar, pero lamentablemente aquí yo no estoy entendiendo Presidenta, la Comisión si supuestamente ya los plazos se vencieron por qué la Comisión hizo su tratamiento, por qué hicieron mesas técnicas, por qué llamaron a instituciones, por qué llamaron a funcionarios del Ministerio, por qué llamaron a la AJAM, por qué hicieron consultas, por qué hicieron ese tratamiento si supuestamente los plazos habían vencido, por qué no lo devolvieron, por qué directamente lo mandaron a Presidencia.

Yo no le echo la culpa a Secretaría General, le echo la culpa –discúlpeme- a la Comisión, y quiero también decir que las observaciones que hace la Comisión son de forma no de fondo, solamente hacen observaciones de documentación no hacen estas observaciones que ahorita estamos escuchando, entonces Presidenta, yo estoy de acuerdo a lo que dicen y varios colegas dicen, ya se aprobó el Orden del Día, ya ese Informe está aquí dentro del Pleno y el Pleno es el que va a decidir si realmente lo tratamos o no lo tratamos, pero tenemos que tener en cuenta que esta aprobación de este Proyecto de Ley va a venir a beneficiar mucho a un Departamento y una región, por qué, porque le va a entrar recursos tanto al Municipio como al Departamento de Potosí, por qué, porque van a tener trabajo y eso es lo que se necesita para un desarrollo económico, trabajo, entonces yo estoy de acuerdo en aprobar este Proyecto de Ley que ya hace cuánto tiempo nosotros estamos cuatro años en esta Gestión y este Proyecto Ley viene desde hace varios años atrás desde la anterior Gestión. Entonces, yo creo que avancemos hermana Presidenta y mandemos a votación, si realmente se va a tratar o no se va a tratar, pero yo quisiera que se lea también el Informe. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidenta, a través suyo saludar a todos los asambleístas presentes en esta Sesión. Lamentablemente esta discusión estamos de nuevo haciendo gracias al comportamiento de la Cámara de Diputados, yo no puedo creer que, así como el Senador Santos y los demás potosinos defienden, pero el señor Huaytari es potosino, él recibió, la Reposición lo hace el 5 de diciembre de 2023 y lo remite a Diputados recién en fecha 20 de junio, cuántos meses es, ese es el problema en este momento, es cierto que ya estamos en tratamiento, pero qué pasó con este Señor, a ver hagan números son seis meses que ha estado, ni calculando de arriba para abajo cuadra pues Presidenta, colegas asambleístas, no es falta de respeto a Potosí, sino es la irresponsabilidad de la Cámara de Diputados y después el que carga mal el bulto



somos nosotros, que somos los malos, los senadores que nos oponemos a todo, hacemos fracasar económicamente algo al Órgano Ejecutivo, que nos oponemos al desarrollo de un Departamento, que eso no es cierto.

El año pasado en la Comisión yo sabía de los 23, no sé cuántos contratos, exigimos hemos pedido a través de nuestro Presidente compartir el tiempo de los 90 días, ellos 50 y nosotros 40, pero mandaron pasado diez o quince días y esto es mucho peor; ahora en la parte ambiental nosotros hemos trabajado, es cierto como dice el Senador Pérez, mandan propuestas, pero en malas condiciones, fojas arrancadas, lo repusimos el año pasado de oficio después nosotros hacer conocer que no podíamos tratar estos proyectos de contrato minero porque ya estaban de tiempo vencido. Como dice la Senadora Nacif, por qué trató la Comisión, por qué no hizo conocer a la Presidencia que había estas anomalías, ahora no tenemos otra alternativa como dice el Senador Gutiérrez ya está en la Agenda; tenemos que dar lectura y ahí tendríamos que dar alguna viabilidad para poder continuar con este tratamiento, alguna enmienda para devolver a la Cámara de Diputados para que no suceda como está sucediendo con los 23 contratos que hasta hoy en día por culpa del tiempo que lo tiene Diputados otra vez hemos tenido que rechazar en esta Gestión, porque nosotros ya habíamos trabajado perfectamente subsanar todas las anomalías que tenía esos 23 contratos.

Todavía no estamos revisando si hay anomalía aquí supongo que el Senador Pérez en su Comisión ha tratado esto, ahorita es en el plazo, en aspectos mineros, yo no soy minero, pero vivo al lado de los mineros hay grandes intereses, por este mal manejo de los plazos pueden ser demandados, aunque sea estatal, puede ser demandado para algunos intereses, entonces tenemos que cuidar para poder que este proyecto una vez sancionado no sufra alguna demanda de inconstitucionalidad, algún documento, tenemos nosotros el Órgano Judicial tan mal parado que ellos bailan al son del dinero. Por lo tanto, yo también considero de que ya está en Agenda tendríamos que dar lectura y dar alguna solución de devolver a la Cámara de Diputados que inmediatamente ellos sancionen observando para que ellos puedan sancionar y aquí nosotros sancionamos.

Pero algún mecanismo tendríamos que hacer de repente nuestro Secretario General, también ellos tienen que hacer conocer a la Directiva, es cierto que no puede devolver, pero tiene que hacer conocer a la Directiva que un documento de esta naturaleza que tiene plazos fatales de 90 días hacer conocer, "mira llegó esto, qué hacemos derivamos a las comisiones o tratamos entre los presidentes", pero tampoco sucede eso. Presidenta, yo digo que debemos dar lectura en grande y ahí daremos alguna solución para que sea viable esto, pero sin que nadie pueda objetar en lo posterior. Ahorita nosotros la mayoría de repente dice que sí aprobamos, pero puede ser sujeto de observación una vez sancionado. Ahora la parte ambiental en la Ley Minera está diciendo que después de que nosotros hagamos contrato recién va ser la parte ambiental, eso es al revés, la cosa debería ser como manejamos en hidrocarburos que es muy correcto; entonces son cosas que están así y yo también propongo que se dé lectura porque ya está agendado no hay otro mecanismo para que nosotros podamos rechazar esto. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Es que siguen pidiendo la palabra y en el marco democrático no puedo cortarles tampoco, solo pedirles por favor que vayamos planteando ya soluciones, creo que los problemas ya están sobre la mesa, ¿verdad?, ahora soluciones, recordemos también que la solución tiene que estar planteada en el marco del Reglamento por favor y de la Constitución, ese es un poquito el problema también ¿no?

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Gracias, quisiera solicitar por favor Moción de Aplazamiento para el Proyecto de Ley.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidenta, yo agradezco a la Senadora Barrientos por pedir la Moción de Aplazamiento, creo que es una solución ante la situación en la que estamos, porque el problema es que corremos el riesgo de aprobar una ilegalidad y está clara la ilegalidad es una cuestión de números aquí no hay ni siquiera de



interpretación, como ha dicho el Senador Ajpi una vez más estamos cargando con los muertos que nos mandan la Cámara de Diputados y aquí nos estamos peleando y nos dicen que tenemos que aprobar cosas por los departamentos, por supuesto que sí, lo vuelvo a repetir no hay problema con aprobar cosas que están legalmente establecidas y que cumplen con la legalidad, no es el caso, entonces resulta que ustedes se pueden olvidar nomás como senadores aquí de los plazos y de nuestras propias resoluciones. Vuelvo a recordarles hemos aprobado una Resolución, Presidenta y colegas que decía otra cosa, entonces esta Cámara de Senado no tiene ni consistencia, entonces es una solución, pues que en vez de que se lea y se ponga a votación, porque hay problemas de ilegalidad, pedimos el aplazamiento para que se pueda revisar y analizar esto.

Presidenta, por último, dos cosas más, permítame porque vamos a cerrar probablemente aquí el debate de este punto. En primer lugar, tengo la fe de mi técnico que no se salió en ningún momento de la Sesión como ha afirmado el Senador, y por otro lado, el Defensor tiene todas las prerrogativas desde la Constitución hasta su propia Ley -no voy a leer para ahorrarles-, pero es una falta de conocimiento, tiene todas las atribuciones, eso es muy importante de entender Presidenta, y eso es lo que entonces, estamos pidiendo aplazamiento y por qué, voy a cerrar con esto diciendo: El problema es que se ponen cosas en Agenda y quiénes vamos a estar revisando si esto cumple los plazos, si no tenemos los documentos nosotros, esta es una responsabilidad de la Directiva porque nosotros no tenemos los informes antes. Entonces la Directiva y su Equipo Técnico son quienes tienen que impedir que cosas que incumplen plazos entren a la Agenda pues, porque si no Senadora pasan a la Comisión y ya estamos en tratamiento, es como que ya lo hubiéramos dado por bueno, así nos han dicho la otra vez.

Entonces, es una barbaridad Presidenta que la Directiva, porque aquí se quieren lavar las manos y nos hacen votar a cada rato por ilegalidades, ilegalidades, que la Directiva está agendando cosas que tienen plazos vencidos, así que pido por eso Aplazamiento para que podamos analizar no solo este caso sino los casos que vienen hacia adelante, porque por lo visto nos van a estar metiendo plazos vencidos como de costumbre, pese a nuestras propias resoluciones, pese a la Ley Minera, pese al propio Reglamento de Senadores. Gracias.

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Presidente, en el marco de la Constitución y en el marco del Reglamento de Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ya ha emitido un Informe y si revisamos este Informe, vemos de manera muy detallada de fojas 1 al 7, dice Minuta de Contrato, va explicando sucesivamente si lo leen, incluso hay dentro del informe aclaraciones y dentro de la norma está establecida lo que es la Constitución y la Ley N° 535 la Ley de Minería. Asimismo, está el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros.

Yo considero Presidente ya que está en el Orden del Día aprobado el tratamiento de este Proyecto de Ley, sabemos que el Departamento de Potosí necesita proyectos, todos sabemos eso, donde va a generar nuevos ingresos económicos, va a diversificar la economía, va a generar empleos, por supuesto que sí, porque tienen materia prima y ahí considero de que se debe leer el Informe porque ya estamos en su tratamiento, está aprobado en el Orden del Día, a medida que se va leyendo nosotros vamos siguiendo y que se pueda considerar para su aprobación o su rechazo, pero se tiene que leer el Informe y por eso el Presidente de la Comisión ha explicado de manera muy detallada con relación a este Informe, ahí están las conclusiones, están las recomendaciones y en la recomendación explícitamente señala la aprobación y también el Proyecto de Ley es viable y no creo que la Comisión no es que no ha debatido, toda Comisión tiene su potestad de debatir, discutir y bueno, pues pedir toda la información y generar mesas técnicas para debatir, eso explicó el Presidente de esta Comisión. Por lo que yo solicito Presidente para no generar o ampliar discusión, estamos para mí saliéndonos del marco normativo, considero que se debe de leer el Informe como está en el Orden del Día Presidente. Gracias.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente, a veces queremos obstaculizar sin razones, creemos que la Comisión ha cumplido el procedimiento correspondiente, ha convocado al Ministerio de Minería y Metalurgia, ha convocado a sus técnicos, han hecho mesas técnicas, ha convocado CONAPE, ha pasado por todo y seguramente también el Órgano Ejecutivo han participado en las mesas de trabajo, no podemos obstaculizar porque con el pretexto del tema del medio ambiente, prácticamente están diciendo de que no tiene medio ambiente, bueno, sino tiene no tiene, porque la Ley Minera no dice pues que tiene que tener primero el medio ambiente, eso es clarito, entonces no es falso pues, a ver no distorsionen, aquí lo que es lo que es, o si no vamos a Cuarto Intermedio, analizaremos primero positivo, 24 horas nos daremos un Cuarto Intermedio, de acuerdo, planteó yo 24 horas de Cuarto Intermedio hasta eso analizaremos, resolveremos, por qué lo digo, porque este proyecto es para el Departamento de Potosí.

Además, o a lo contrario, esa fábrica quiere que se paralice, a ver que demuéstranme cómo va a contaminar con piedras calizas, además la caliza, la cal, apaga la contaminación, la copajira, en la mina nosotros mitigamos el medio ambiente con la cal. Entonces las piedras calizas servirán para mitigar el medio ambiente en el Departamento de Potosí, porque las piedras calizas van a sacar, no solamente hemos visto en Cochabamba en la ciudad están quemando, en Cochabamba yo he trabajado en Sayari, esas piedras calizas se saca y se quema, cómo va a contaminar, los residuos sólidos van a juntar, van a guardar por supuesto, pero yo digo para no estar colocando obstáculos ¿o están en contra del Departamento de Potosí?, estamos en contra, estamos obstaculizando, que el medio ambiente, que esto, no es eso; primero van a firmar el contrato administrativo minero, primero va a salir esta ley, recién van a presentar, recién se va registrar en el Ministerio de Minería y Metalurgia, a partir de eso recién van a tramitar si corresponde el tema del medio ambiente.

Es así, entonces está claro la figura, yo digo que de una vez se lea el Informe y vayamos aprobando, estamos en los plazos porque la Comisión ha trabajado pues en base a eso sino ya rechazaría, entonces, si hablamos tanto de la democracia, el Estado, esto no es para un cooperativista, no es para un empresario, es para el Estado, ECEBOL ha hecho su trabajo correspondiente, a veces haya tardado también son culpables o a lo contrario el Ministerio no haya venido rápidamente.

Yo hace rato estaba preguntando a la Comisión correspondiente dónde está esa ley, está en el Comité de Minería, creo que en el Comité de Minería no han agilizado rápido, pero que también cuándo ha llegado a ver aquí, cuándo hemos derivado nosotros a la Comisión, ahora con el esfuerzo que han realizado, han convocado, se ha trabajado, ahora vayamos a Aplazamiento, no estamos bien, es para que garanticemos la estabilidad laboral, la estabilidad económica en el Departamento de Potosí, porque Potosí no tiene ninguna fábrica, sabe muy bien la hermana Senadora Daly Santa María, no tenemos, el único va ser, ahora queremos obstaculizar nuevamente, para el otro año, queremos trancar, además por corazón, por el Departamento de Potosí tantas décadas se ha dado regalías mineras, regalías mineras; ¿ahora que no aprobemos?

O sea, nos van a decir los que se lo han agarrado en Diputados, ahora nos van a decir que el Senado no quiere aprobar y como hay un informe corresponde aprobar. Yo solicito hermano Presidente se dé lectura y que se apruebe, ahora si queremos obstaculizar siempre, cómo vamos a subsanar o corresponde de verdad un Cuarto Intermedio de 24 horas, no sé cuántos días, dejaremos aquí, un Cuarto Intermedio yo propongo hermanos con sana razón, no nos obstaculizaremos, este no es para un cooperativista, nuevamente repito no corresponde anteladamente el tema del medio ambiente, claro ahí está en su plan de trabajo operativo está pues, cómo va a cumplir, cómo va a mitigar, cómo va a trabajar, cómo va a traer las volquetas, en qué va a traer, cuántas cosas va a funcionar, ahí está en el proyecto en el plan de trabajo ahí está. Entonces, yo propongo para no perjudicar, para no tardar mucho, por favor que de una vez por todas se dé lectura el Informe y vayamos aprobando según lo que corresponda. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.



Sen. Justiniano: Presidente, ya está el problema sobre la mesa y tenemos que dar solución, el Proyecto de Ley no cumple con la normativa ambiental y quiero hacer una pregunta, recuerdan el tratamiento de los 19 contratos mineros se enviaron a las dos comisiones, se envió a la Comisión de Economía Plural y a la Comisión de Medio Ambiente, ¿verdad? se hizo dos informes que se leyeron aquí en la Sala, pero esta vez han hecho un dribbling a la Comisión de Tierra, Territorio Recursos Naturales y Medio Ambiente, por qué, porque no cumple, no tiene ningún dato ambiental, por lo tanto, yo creo que la mejor salida Presidente y colegas sería apoyar la petición de Aplazamiento que ha presentado la Senadora Barrientos apoyada por la Senadora Requena, yo también me adhiero a la petición de Aplazamiento y que se pueda restablecer y subsanar los datos no se está diciendo aquí que nunca más van a presentar nada, lo que se está diciendo es, miren ésta es una revisión sencilla incumple todo.

No es que nos estemos inventando, aquí no hay posicionamiento político, ni personales, nada de ese tipo; reitero, por qué no fue enviado a la Comisión de Medio Ambiente porque saben que no tiene absolutamente nada, no tiene informe de consultas social, o sea, está incompleto es otra ilegalidad, aprobar eso es una ilegalidad y no vamos pues por una solidaridad vamos a estar aprobando ilegalidades, no estamos diciendo que nunca más va, era que se aplase y se subsanen todos los errores que tiene el PL. Apoyo la Moción de Aplazamiento presentada por la Senadora Barrientos, apoyada por la Senadora Requena, yo me adhiero a la misma. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Presidente, nuevamente pedí la palabra porque la verdad de que realmente yo le echo la culpa a la Comisión, porque si supuestamente no están cumpliendo los requisitos por qué firmaron ese informe, por qué lo trataron, la Comisión sesiona igual como sesionamos aquí, pero es más pequeño, sesionamos tres senadores, que ese informe también vale y viene aquí al Pleno a ser aprobado o ser rechazado, aquí en las observaciones que hace la Comisión no dice en absoluto algo del tema de la licencia ambiental, aquí solamente están pidiendo en las observaciones fotocopia legalizada, fotocopia legalizada; son tres observaciones que hay de forma que se pueden solucionar, no hay observaciones de fondo compañeros, no hay observaciones de fondo, por qué la Comisión está buscando culpables si son ustedes los culpables de hacer un tratamiento de un Proyecto de Ley que supuestamente está fuera de plazo y supuestamente no tiene un certificado de licencia ambiental.

Yo quiero ser muy clara en esto, la licencia ambiental, este trámite está obligado a realizarse una vez que el contrato administrativo minero suscrito sea ley del Estado, antes se tiene que aprobar aquí, este Proyecto de Ley se tiene que aprobar aquí en la Asamblea y después se hace el trámite para licencia ambiental; entonces Presidente no busquemos culpables aquí, ya se aprobó el Orden del Día y este Proyecto de Ley está dentro del Orden del Día.

Déjame hablar por favor porque yo soy muy respetuosa cuando ustedes hablan colegas, soy muy respetuosa y sé lo que hablo por eso estoy aquí como Senadora por favor, si quieren que les falte el respeto, por favor colegas, por favor respetemos porque ya estoy acobardada de estar escuchando sandeces aquí y buscando culpables.

Sé lo que hablo y la Comisión tiene la culpa porque no debió de aprobar un informe y pasarlo al Pleno si supuestamente tiene muchas observaciones de fondo, entonces Presidente, yo le pido por favor si ya esta este Proyecto de Ley aquí tratémoslo, ya hay una Moción del Senador Hilarión, bueno, Cuarto Intermedio, vamos a votación el Pleno es el que decide si es sí o no. Gracias.

Sen. Presidente: Hay todavía una larga lista, no sé si continuamos o entramos a votación.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidente, ya llevamos una hora debatiendo sin haber leído un Informe y para pedir Moción de Aplazamiento y para ir a votación tenemos que leer primero el Informe, ahí se vota así es Senadora, en



base a qué vamos a ir a la orden de Aplazamiento, entonces ahorita tenemos que leer por lo menos el informe y ahí se va si se aplaza o de lo contrario continúa. Entonces, yo al menos creo Presidente estamos perdiendo el tiempo, se debería leer y ahí se va votación, si se aplaza o de lo contrario continúa. Solo eso, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidente, en primer lugar, Presidente se habla como que la Comisión realiza un gran trabajo y me atrevo a decir que muchos que presiden una Comisión, habrá en eso excepciones, no saben ni qué es lo que se va a tratar en ese momento, me atrevo a decir, y para que sepan mi posición fue clara y de acuerdo a la norma establecida por la Ley Minera, o la quieren para papel higiénico, o se la quiere pasar por otro lado, es la norma que nos establece, pero bueno le buscan la chicanería perfecto. Segundo, y le voy a mirar la cara a mi Presidente que lo respeto mucho, por supuesto, que había una presión social, quién preside el Comité, por supuesto, que la Senadora Ana María Castillo y tenía que tomar una posición, entonces, hay más presión que va por encima de la ley. Siguiente, Presidente Miguel, Senador Hilarión por favor; Presidente Miguel en la reunión, en la Sesión de Comisión Usted manifestó -y está grabado- que subsanó las observaciones el jueves en la noche, cuando el Informe de la Comisión ya estaba realizado.

De qué estamos hablando, sabemos cómo se está trabajando, el trabajo lo hacen los asesores técnicos y muchas veces vemos que no existe la capacidad de los presidentes o de los miembros de la Comisión, me voy a poner ahí, para poder defender el Proyecto de Ley, se miran la cara, votemos nomás, no hay los argumentos Presidente, y eso es lo que ha sucedido con este Proyecto de Ley.

Para terminar Presidente, quiero decirle que he solicitado al Comité y a la Comisión la documentación de respaldo si lo que realmente han dicho, han escrito aquí está presente o no, no me pasaron nunca, y aquí me puede desmentir el Presidente de la Comisión. Entonces, cómo uno puede en la Comisión argumentar, hacer un checklist porque esto es un checklist, agarrar la ley y decir cumple, no cumple, cumple, no cumple y el primer cumplimiento que se tiene que establecer es los plazos que tenemos nosotros como Asamblea.

Entonces, eso es lo que sucede en la Comisión para que ustedes sepan como miembro, por eso es que mi voto es disidente, yo no entré en la profundidad, en el fondo del Proyecto de Ley porque lo primero era que no se podría ya debatir en la Comisión, porque los plazos habían sido vencidos. Entonces la presión social hace que se levante la mano y se quiera aprobar. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: A ver, hermanos senadores, aquí estamos discutiendo, la Senadora está disimulando, tal vez no conoce, va a disculpar la minería, las piedras calizas; primero, es clarito, el 10 de noviembre.

Si Usted quiere hablar venga aquí entonces. Por favor, yo estoy hablando, por qué me está invadiendo, yo no he pedido la palabra, estoy hablando por segunda vez, no por tercera vez.

Hermano Presidente el 10 de noviembre, por eso yo decía se ha inaugurado con bombos y sonajas y llevan cemento de Oruro, bolsas de Oruro, allá no está funcionando la Planta o queremos postergar siempre, por eso yo estoy reclamando, ahora mil disculpas, el hermano por ejemplo no está bien enterado –parece- también en el Comité de Minería se lo han agarrado, es verdad eso, cuando han reclamado recién yo en la conferencia dije: “por favor de una sola vez traten en la Comisión”, recién derivan, entonces yo digo aquí los hermanos senadores arcistas no quieren aprobar, están culpando al Presidente de la Comisión, no es así, más bien se ha esforzado, se ha resuelto este tema ¿no?

Entonces, hermano Presidente, para no estar alargando todo, porque antes del Informe estamos en debate, porque los plazos todavía existen, por eso aprobó pues, nuevamente repito eso; entonces por el Departamento de Potosí de una sola vez por todas, ahora sí hay dos, otros piden Aplazamiento, estamos



pidiendo que de una vez por todas se dé lectura. Entonces, que vayan a votación los dos y listo, que se dé lectura inmediatamente, Suficiente Discusión; estamos sin más motivos discutiendo porque por adivinos estamos diciendo, la Ley Minera dice del medio ambiente, eso es falso, falso, no dice; tiene que presentar su plan operativo trabajo ahí recién está, una vez que sale la ley recién van a presentar cuando vayan a inscribirse, el contrato en el Ministerio de Minería, a partir de eso, recién van a tramitar en base de su plan de trabajo, así es. Entonces Presidente, yo propongo que se lea el informe correspondiente, si están planteando también Moción de Aplazamiento, ahí hay que votar; y que se lea el Informe correspondiente para su aprobación. Gracias.

Sen. Presidente: Hay una Moción de Aplazamiento, entraremos a votación, si existe mayoría se aplaza para considerarse en la próxima Sesión, de lo contrario, se continúa con la lectura y el tratamiento del Proyecto de Ley, ¿de acuerdo?

En consideración del Pleno, la solicitud de Moción de Aplazamiento, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Hay 33 presentes, 21 votos a favor de la Moción de Aplazamiento. Mayoría Presidente.

Sen. Presidente: Por lo tanto, queda aprobada la solicitud de la Moción de Aplazamiento del Proyecto de Ley. En la próxima Sesión tendría que tratarse.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Minuta de Comunicación:

2.1. De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 045/2023-2024, que recomienda al Ministro de Medio Ambiente y Agua, proceda con el inventario y censo del árbol de la castaña en toda la región amazónica boliviana, presentando datos estadísticos científicamente respaldados, muestreo intensivo, cantidad de especies, cobertura, y otros. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 26 de junio de 2024, fue remitido, por el Sen. Fernando Alfonso Vaca Suárez Senador Nacional, Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Medio Ambiente y Agua, para su tratamiento en Sesión de Comisión.



2. MARCO JURÍDICO.

2.1. DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe Minuta de Comunicación.

2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158°. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 175 "I. *Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. II. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras."*

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 2. (Marco Constitucional). *En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano*

Artículo 46. (Naturaleza). *Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.*

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo.

En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.



Artículo 17. (Facultades). *Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:*

a) Legislación: *Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*

b) Fiscalización: *Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.*

c) Gestión: **Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones.** *Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.*

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que el Sen. Fernando Alfonso Vaca Suárez, Senadora Nacional, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó este proyecto de Minuta de Comunicación al Ministro de Medio Ambiente y Agua, haciendo referencia del siguiente Marco Legal:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

El Artículo 342 dicta que *"es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente"*.

El Artículo 354 dicta que *"el Estado desarrollará y promoverá la investigación relativa al manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales..."*

El Artículo 380 parágrafo I establece que *"los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema"*.

El Artículo 387 parágrafo II establece que *"la ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeconómica..."*

El Artículo 390 indica que, I. *La cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las eco regiones.* II. *La amazonía boliviana comprende la totalidad del departamento de Pando, la provincia Iturralde del departamento de La Paz y las provincias Vaca Díez y Ballivián del departamento del Beni. El desarrollo integral de la amazonía boliviana, como espacio territorial selvático de bosques húmedos tropicales, de acuerdo a sus específicas características de riqueza forestal extractiva y recolectora, se regirá por ley especial en beneficio de la región y del país.*

El Artículo 391 señala que I. *El Estado priorizará el desarrollo integral sustentable de la amazonía boliviana, a través de una administración integral, participativa, compartida y equitativa de la selva amazónica. La administración estará orientada a la generación de empleo y a mejorar los ingresos para sus habitantes, en el marco de la protección y sustentabilidad del medio ambiente.* II. *El Estado fomentará el acceso al financiamiento para actividades turísticas, ecoturísticas y otras iniciativas de emprendimiento regional.* III. *El Estado en coordinación con las autoridades indígena originario campesinas y los habitantes de la amazonía, creará un organismo especial, descentralizado, con sede en la amazonía, para promover actividades propias de la región.*



El Artículo 392 indica que I. *El Estado implementará políticas especiales en beneficio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de la región para generar las condiciones necesarias para la reactivación, incentivo, industrialización, comercialización, protección y conservación de los productos extractivos tradicionales.* II. *Se reconoce el valor histórico cultural y económico de la siringa y del castaño, símbolos de la amazonia boliviana, cuya tala será penalizada, salvo en los casos de interés público regulados por la ley.*

Ley N° 1333 de Medio Ambiente.

El Artículo 47 establece que *"la autoridad competente establecida por Ley...clasificará los bosques de acuerdo a su finalidad considerando los aspectos de conservación, protección y producción, asimismo valorizará los bosques y sus resultados servirán de base para la ejecución de planes de manejo y conservación de recursos coordinando con las instituciones afines del sector."*

Ley N° 2847, 27 de septiembre de 2004

El Artículo 1 señala *"Denomínese a la semilla o fruto del árbol de la castaña (Bertholletia excelsa) ubicado en el territorio amazónico boliviano, como "CASTAÑA DE LA AMAZONIA BOLIVIANA". Nombre con el que debe ser conocido en el territorio nacional."*

El Artículo 2 señala que *"El Poder Ejecutivo a través de las instancias correspondientes, procederá a la inventariación y censo del árbol de la castaña en toda la región amazónica boliviana."*

El Artículo 3 indica lo siguiente *"Queda protegido en su integridad el árbol de la castaña (Bertholletia excelsa), con todos sus elementos; estableciéndose asimismo su protección legal biogenética, no debiéndose por tanto darle otro uso que el de recolección de sus frutos."*

DECRETO SUPREMO N° 29894 Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional

Artículo 95.- (Atribuciones de la Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua)

a) Formular conjuntamente el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Rural y Tierras las políticas de planificación estratégica para el uso sustentable de los recursos naturales, y conservación del medio ambiente articulándolas con los procesos productivos y el desarrollo social y tecnológico, en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, el Ministerio de Minería y Metalurgia y otros que correspondan.

b) Formular políticas y normas, establecer y estructurar mecanismos para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, agua, conservación y protección del medio ambiente, así como formular políticas sobre biocomercio, prevención y control de riesgos, contaminación hídrica, atmosférica, sustancias peligrosas y gestión de residuos sólidos y promover mecanismos institucionales para el ejercicio del control y la participación social en las actividades emergentes de las mismas.

Artículo 98.- (Atribuciones del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos).

n) Promover la conservación y recuperación de especies, germoplasma forestal y otros relativos a la biodiversidad y del medio ambiente.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del



Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

CÓDIGO PENAL BOLIVIANO.

Artículo 154 que señala como delito al Incumplimiento de Deberes, que establece: *"La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado."*

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, la recomendación a esta Autoridad Ministerial lo siguiente:

RECOMIENDA:

En cumplimiento a la atribución 17ª del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

"Recomiéndese al Ministro de Medio Ambiente y Agua, para que en el marco de sus competencias y en atención a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente desarrolle las siguientes acciones señaladas en la Ley N° 2847 de septiembre de 2004 "Castaña de la Amazonia Boliviana" y en el art. 392. II. De la Constitución Política del Estado:

a) Proceder a la inventariación y censo del árbol de la castaña en toda la región amazónica boliviana y presentar datos estadísticos científicamente respaldados, muestreo intensivo, cantidad de la especie, cobertura y densidades según zonas y departamentos, además de archivos e imágenes en formato "shape".

b) Establecer un sistema de monitoreo permanente del aprovechamiento de la Castaña (Bertolletia excelsa) según los fines establecidos por la normativa y establecer criterios precautorios de riesgos ambientales para evitar la tala de esta especie y sancionar efectivamente la vulneración a la norma establecida constitucionalmente.

c) Coordinar con otras instancias gubernamentales como le faculta la norma hacerlo, con el INIAF, por ejemplo, sobre estudios conclusivos relacionados al potencial de la Castaña como producto forestal no maderable, su uso actual y presentar datos estadísticos y bioreferenciales de dicho potencial."

Por lo tanto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza el siguiente análisis al argumento de la presente Minuta de Comunicación:



El fruto del Árbol de la Castaña (*Bertholletia excelsa*), o Castaña de la Amazonía Boliviana, según la Ley N° 2847 del 27 de septiembre de 2004, es de suma importancia para los pueblos de la Amazonía Boliviana; Este territorio abarca el Departamento de Pando, las Provincias Vaca Díez y Ballivián del departamento del Beni y la Provincia Iturrealde del Departamento de La Paz. Su relevancia radica en la actividad económica y ambiental que representa, especialmente por las familias del norte del Beni, La Paz y Pando, donde la Castaña es la principal fuente de ingresos económicos.

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) reporta que entre 2014 y 2019, las exportaciones de Castaña alcanzaron los 1.071 Millones de Dólares, con un pico de 221 Millones en 2018, aunque la pandemia del Covid-19 y otros factores provocaron una caída significativa en su valor de exportación. La Castaña, además de dinamizar la economía regional, contribuye notablemente al erario nacional y tiene un impacto menor en términos de daño ambiental y empleo en comparación con otras actividades que requieren más territorio y subvenciones.

En cuanto al ecosistema, la recolección de Castaña contribuye a evitar la deforestación de la selva amazónica; Sin embargo, se observa una expansión agrícola y ganadera y la llegada de comunidades interculturales, que resultan en deforestación y degradación del suelo, afectando la productividad de los bosques amazónicos y el equilibrio ambiental. La protección de la Castaña debe integrarse en los planes de desarrollo y gestión territorial, combinando criterios de conservación, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, siendo esencial adoptar una visión de gestión territorial que coordine programas de producción, reforestación, control de incendios y sostenibilidad de los paisajes amazónicos.

La Ley N° 2847 establece la protección del árbol de Castaña, con la obligación de inventariar y censar estos árboles en la región amazónica. Sin embargo, estudios muestran que entre 2010 y 2015, 639 Km2 de bosque de Castaña fueron deforestados, sugiriendo la pérdida de 27 mil árboles. Además, políticas recientes ignoran esta protección, promoviendo actividades agropecuarias en áreas de alto potencial para la Castaña, según el MMAyA y el Plan de Uso de Suelos del Beni, que permite asentamientos humanos y actividades agrícolas en bosques de Castaña. Situación que preocupa al verse que no se ha avanzado en la operativización de la normativa vigente, en particular del artículo segundo de la Ley N° 2847; La tecnología digital y satelital actual puede facilitar un inventario y censo efectivos de los árboles de Castaña en la Amazonía Boliviana.

La Constitución Política del Estado en su Artículo 342 establece el deber del Estado y la población de conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad.

El Artículo 354 promueve la investigación para el manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.

El Artículo 380.I establece el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables.

El Artículo 387.II regula la protección y aprovechamiento de especies forestales de relevancia socioeconómica.

El Artículo 390.I y II declara la cuenca amazónica boliviana como un espacio estratégico de especial protección y establece que su desarrollo se regirá por una ley especial.

El Artículo 391.I prioriza el desarrollo integral sustentable de la amazonia boliviana, promoviendo empleo e ingresos en el marco de la protección ambiental.

El Artículo 392.II reconoce el valor histórico, cultural y económico de la castaña, penalizando su tala salvo en casos de interés público regulados por ley.

Ley N° 1333 de Medio Ambiente, en su Artículo 47 clasifica los bosques considerando conservación, protección y producción, y valoriza los bosques para planes de manejo y conservación.



Ley N° 2847, 27 de septiembre de 2004, en su Artículo 1 denomina a la semilla o fruto del árbol de la castaña como "CASTAÑA DE LA AMAZONIA BOLIVIANA".

El Artículo 2 ordena al Poder Ejecutivo inventariar y censar el árbol de la castaña en la región amazónica.

El Artículo 3 protege el árbol de la castaña, estableciendo su protección legal biogenética y restringiendo su uso a la recolección de frutos.

El DECRETO SUPREMO N° 29894, en su Artículo 95 y 98 establece atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y el medio ambiente.

La presente Minuta de Comunicación busca la operativización de la Ley N° 2847 y la protección efectiva del árbol de Castaña en la Amazonía Boliviana.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADA CON MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:

Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES** de la **MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA**.

En conformidad con los Artículos 160, 161 y 162 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se pone en consideración del Pleno Camaral la presente Minuta de Comunicación.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del Pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 23 de julio de 2024



Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales y Hoja de Coca; Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

“Recomiéndese: Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, para que en el marco de sus competencias y en atención a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente desarrolle las siguientes acciones señaladas en la Ley N° 2847 de septiembre de 2004 “Castaña de la Amazonia Boliviana” y en el art. 392. II. de la Constitución Política del Estado:

Primero. Proceder a la inventariación y censo del árbol de la castaña en toda la región amazónica boliviana y presentar datos estadísticos científicamente respaldados, muestreo intensivo, cantidad de la especie, cobertura y densidades según zonas y departamentos, además de archivos e imágenes en formato “shape”.

Segundo. Establecer un sistema de monitoreo permanente del aprovechamiento de la Castaña (*Bertolletia excelsa*) según los fines establecidos por la normativa y establecer criterios precautorios de riesgos ambientales para evitar la tala de esta especie y sancionar efectivamente la vulneración a la norma establecida constitucionalmente.

Tercero. Coordinar con otras instancias gubernamentales como le faculta la norma hacerlo, con el INIAF, por ejemplo, sobre estudios conclusivos relacionados al potencial de la Castaña como producto forestal no maderable, su uso actual y presentar datos estadísticos y bioreferenciales de dicho potencial.”

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Tiene la palabra la, Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, solicito por favor que el Proyecto de Ley respecto a la concesión minera también sea derivada a la Comisión de Medio Ambiente, no entiendo por qué no se la ha derivado antes, quisiéramos nosotros marcar un precedente claro, cuando existen contratos mineros la obligación que tiene la Directiva es de derivar si bien a la Comisión de Economía Plural también a la Comisión de Medio Ambiente para que exista un informe equilibrado; nosotros creemos firmemente que las posibilidades que puedan tener las regiones para su desarrollo, sin embargo, no a costa de la salud de las bolivianas y los bolivianos. Le pido por favor, se considere en la siguiente Sesión y cuando se retome el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, por favor.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 046/2023-2024, que recomienda al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, realizar de manera inmediata las acciones legales y administrativas necesarias para controlar y regular todas las casas



de cambio con licencia de funcionamiento de Pando, que se dedican a la compra y venta de moneda extranjera. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

CPPEyF – PMC Inf. N° 07/2023-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO:

MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

I. ANTECEDENTES.

La Sen. Corina Ferreira Domínguez, a través de oficio con CITE: C.A.D. No. 227/2023-2024 de fecha 26 de julio de 2024, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere los artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- **Artículo 307.** El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos.

- **Artículo 308. I.** El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país.

II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por la ley.

- **Artículo 312. I.** Toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del país. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica del Estado.

- **Artículo 316.** La función del Estado en la economía consiste en:

2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios.

Artículo 318. I. El Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora.

- **Artículo 323. I.** La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

- **Artículo 326. I.** El Estado, a través del Órgano Ejecutivo, determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia. **II.** Las transacciones públicas en el país se realizarán en moneda nacional.

- **Artículo 327.** El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica del Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.

- **Artículo 328. I.** Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley: **Numeral 2.** Ejecutar la política cambiaria.

b) Decreto Supremo N° 4857 de 6 de enero del 2023.

- **Artículo 44.- (Atribuciones de la Ministra(O) de Economía y Finanzas Públicas).** Las atribuciones de la Ministra(o) de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes: b) Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y financieras **b)** Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión pública. D) Proponer políticas que permitan precautelar la sostenibilidad fiscal, financiera y de endeudamiento de los Órganos del Estado y entidades del sector público. h) Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los diferentes niveles territoriales en el marco de sus competencias.

b) LEY N° 1407 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 -2025, "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"

- **Artículo 2.** Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".

c) REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

- **Artículo 46.** (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

- **Artículo 160.** (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

- **Artículo 161.** (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el



plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

- **Artículo 162.** (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

III. ANÁLISIS.

La ciudad de Cobija enfrenta una triple devaluación de la moneda nacional debido a la constante fluctuación del Real brasileño, el Dólar estadounidense y el Sol peruano, según notas de prensa del 24 de julio de 2024. Esta situación afecta gravemente al sector gremial del Departamento de Pando, ya que la escasez del Dólar en Bolivia ha incrementado las cotizaciones del Sol (Perú) y el Real (Brasil).

El Departamento de Pando, que colinda con Brasil y Perú, registra una intensa actividad comercial internacional. Sin embargo, el aumento del Sol de 2,40 a 2,65 bolivianos y del Real de Bs. 1,28 a Bs. 1,70 ha complicado la situación. Los comerciantes deben trasladarse al Desaguadero para conseguir el Sol a un tipo de cambio de 2,65, lo que incrementa los costos y, en consecuencia, los precios de los productos, perjudicando a toda la población pandina.

El sector gremial, que antes recibía el cambio a 2,40 el Sol, ahora se ve obligado a ajustar sus precios debido a la diferencia en el tipo de cambio. Esta fluctuación monetaria ha generado una preocupación latente entre los comerciantes, quienes deben invertir más recursos económicos debido a la pérdida del valor adquisitivo del boliviano frente a otras monedas extranjeras.

Lamentablemente, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) no ha brindado ninguna respuesta hasta la fecha, lo que agrava la situación económica de la población pandina. Por ello, es crucial que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de la ASFI, tome acciones inmediatas para regular el cambio oficial de la moneda extranjera y evitar la triple devaluación.

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que la presente Minuta de Comunicación **sea APROBADA CON MODIFICACIONES**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 30 de julio de 2024.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN



“Recomiéndese, al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Marcelo Montenegro Gómez García, que través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI en el marco de sus atribuciones y competencias:

Primero. Realice de manera inmediata las acciones legales y administrativas necesarias para controlar y regular todas las Casas de Cambio con licencia de funcionamiento en todas las fronteras del territorio nacional, que se dedican a la compra y venta de moneda extranjera. El objetivo es evitar y restringir la triple devaluación que actualmente enfrenta la economía de la población boliviana, debido al constante cambio progresivo en la cotización del Real Brasileño, el Dólar Estadounidense, Peso Argentino y el Sol Peruano frente a nuestra moneda nacional. Esta situación está generando consecuencias negativas, como el aumento de precios en la canasta familiar y afectando principalmente al sector gremial.

Segundo. Atienda y dé pronta respuesta a las diversas notas de reclamo presentadas ante las oficinas de la ASFI regional Pando por los diferentes sectores gremiales. Es fundamental que se escuchen y se resuelvan las inquietudes de estos sectores para mitigar el impacto económico negativo que están experimentando.”

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, solo quería hacer una pequeña modificación a la Minuta que no sea exclusiva para Pando, sino para todas las zonas fronterizas del país, la especulación de la que es víctima el Departamento de Pando afecta también a regiones como Guayaramerín y también áreas como Desaguadero que sería importante ampliarla a todas las zonas fronterizas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Disculpen por el desorden Presidente, pero no quería interrumpir el siguiente punto en el que estaban; solamente que, con respecto al pedido de la Senadora Barrientos, pedido al que agradezco, solamente quiero dejar en claro mi posición, nosotros durante el Aplazamiento tenemos que analizar muy bien, esto de que entren proyectos de ley que han vencido plazos y que no deberían nunca entrar a la Agenda.

Entonces, eso de que se deriva a comisiones, eso no debería ocurrir y eso es lo que hay que discutir y después veremos si es que pese a todo hay que meterlo a la Comisión de Medio Ambiente; y por si acaso Presidente en la carta que yo he hecho leer esta mañana, ya pedimos que no solo los contratos mineros, sino todos los contratos que tengan –perdón-, todos los proyectos de ley que tengan que ver con recursos naturales y medio ambiente entren como corresponde a la Comisión que dirige el Senador Walter Justiniano.

Es una barbaridad que nos estén haciendo trampitas ahí, por lo que sea, entonces eso sí ya está pedido, pero en este caso particular la lucha es más de fondo, es que hay cosas que jamás deberían entrar a la Agenda. Voy a terminar diciendo este argumento Presidente y senadores, nosotros cuando entran a la Agenda y se deriva a comisiones, no tenemos ninguna información sobre esos PLs, cómo vamos a saber si han vencido plazos, por ejemplo, eso pues tiene que definir la Directiva y previa a la Directiva su equipo, así que ese es el punto en el que vamos a incidir en este aplazamiento. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Presidente, yo quiero puntualizar, realmente para mí es indignante de la toma de determinaciones que se hace con lo que es el Departamento de Potosí, sin embargo, yo quiero poner de que si vamos a mandar a dos comisiones nuevamente, esto va a pasar lo mismo que los 19 contratos, la Comisión de Medio Ambiente no va aprobar, en ese sentido sabemos muy bien que la normativa es clara ¿no?, dentro de lo que también quiero puntualizar y quiero poner en contexto al pueblo boliviano y el pueblo



potosino, es que estamos dentro del plazo constitucional, estamos dentro de los plazos. En ese sentido que quede claramente, por eso yo quiero decir claramente en este momento nunca –discúlpeme–, nunca va a haber un apoyo así de cariño y de corazón al Departamento de Potosí y eso se ha visto en los mismos colegas, colegas potosinos, colega Vargas, colega Mamani Navarro, ahí están nuestros compañeros de nuestro Departamento, no nos han apoyado.

Pero cuando nosotros tenemos que apoyar a otros departamentos les tenemos que apoyar, pero agradezco a algunos senadores que sí han apoyado de otros departamentos, pero en su mayoría estoy hablando de mi Bancada no nos han apoyado, qué lamentable, colegas de senadores y senadoras del Departamento de Potosí tenemos que tener presente por qué no nos apoyan, por qué la discriminación al Departamento de Potosí y eso que quiere, que conste en Acta que no nos están apoyando de manera en sí bien amigablemente, cuando Potosí ha dado mucho por este país. Solamente eso quiero reclamar y poner en contexto hermano Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Estamos en el punto de la Minuta de Comunicación, vamos a pedir por favor, mayor puntualidad.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Presidente, voy a ser puntual con respecto a la Minuta de Comunicación. Efectivamente nosotros en Pando tenemos un problema terrible porque ha habido una serie de notas que se han enviado y de reclamos de diferentes sectores sociales respecto a la situación de, bueno, muchas veces he expuesto de que nosotros dependemos mucho de Perú y en el caso de Brasil por la situación de una carretera que todavía no tenemos alejados del país y demás, entonces la situación es que si bien ya nosotros tenemos una canasta familiar alta en Pando, ahorita la situación es más dura todavía, porque hay una subida del dólar que es inevitable y no la podemos negar así el Estado siga manteniendo el tipo de cambio oficial eso ya no aplica, porque la verdad es que se debe respetar la situación de libre oferta y demanda, eso es inevitable, pero también hay quienes están aprovechándose de la situación.

Si bien es cierto de que hay la problemática con el Dólar, ya hay gente que está especulando y está aprovechando subir mucho más todavía, a las monedas extranjeras a la falta de dólar, como hay falta de dólares, entonces la gente recurre a comprar más el Real, a comprar el Sol, para poder hacer los intercambios comerciales correspondientes y ahí es donde se aprovecha. Entonces, tiene que haber un control porque la ASFI en este caso no está haciendo su trabajo como corresponde, es difícil poder controlar a los librecambistas que están de manera muchas veces ilegal, pero por lo menos a las Casas de Cambio que están legalmente establecidas se debe verificar porque están aprovechando muchas de ellas la situación. Entonces, me disculpo Senador Justiniano o a los senadores que de repente sean de regiones que son fronterizas porque tenía que haberlo tomado en cuenta y yo quiero apoyar la moción de poder incluir a todas las ciudades fronteriza. Solo eso. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Presidente. Es para apoyar también la Minuta que ha presentado la Senadora Corina Ferreira; le voy a contar unos casos rápidamente, en el país Presidente y para que se enteren todos los senadores y senadoras, hay en este momento un desgobierno total en el tema de alimentos, por ejemplo, en Santa Cruz, en La Paz se quejan las amas de casa principalmente por el kilo de pollo estaba en 15 Bs. saben ¿cuánto cuesta en la frontera con Brasil en Guayaramerín? 28 Bs., estuvo en 22 ha llegado a 28 Bs. el kilo de pescado de criaderos de ahí que cuesta 20, ahora está en 38 Bs. sin ningún motivo, porque el pescado es criado ahí en criaderos, en posa de criadero de pescado.

El Real como dice la Senadora Corina, se ha ido de 1.50 a 2.30, sin embargo, cuando las amas de casa o los ciudadanos bolivianos cruzamos al Brasil para comprar, en el caso de Guayaramerín en la frontera se puede comprar con las tarjetas del Banco Unión las aceptan en todas las tiendas, en los supermercados y el Real lo cotizan a 1.25, a 1.30; o sea, la reventa, los cambistas como se llamen, en las Casas de Cambio,



hay una especulación galopante que no está siendo controlada por nadie, es potestad del Estado, del Gobierno proteger principalmente la alimentación, la canasta familiar, por eso Presidente, yo estoy de acuerdo y apoyo la Minuta y la posición de mi colega Corina para que se apruebe y se pueda -de repente- a través de la Minuta con el Ministerio correspondiente buscar solución, porque el problema es verdaderamente complicado principalmente en la frontera Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, primero quiero apoyar la Minuta de Comunicación, aunque de alguna manera creo que es contradictorio, porque este es un tema económico del Gobierno que tiene que darle estabilidad a nuestra moneda y mientras no le dé estabilidad va a haber fuga de recursos y va a haber subida en la frontera, cuánto está pues el Boliviano con relación al Sol, en todos los países vecinos ha aumentado el promedio 50% a 70%, con el Guaraní, con el Real, con el Sol Peruano, con el Peso Chileno, el Peso Argentino, esa es la diferencia, entonces en frontera tenemos el alimento y todos los artículos de frontera con un monto elevado promedio a 50% 80% y lamentablemente los que viven en frontera conocen y saben que se ha cortado el uso de tarjetas bancarias en frontera, ya no se puede utilizar.

Entonces, más bien creo que lo que está haciendo el Gobierno es matar de hambre a los que viven en frontera. Pero bueno, dicen que no hay crisis, que está todo estable, no sé si supervisar una Casa de Cambio, la otra, o unos cambistas en la calle va a darle solución, creo que no definitivamente, esto es parte del problema de la crisis económica en el país que ya está latente. Presidente, bueno, deberíamos estar debatiendo con el Ministro aquí que nos explique lo que sucede, las exportaciones han disminuido el primer semestre 25% promedio, qué significa, que el PIB (Producto Interno Bruto) este año no va a llegar pues a lo que estaba previsto, la importación ha disminuido porque no hay dólares en el país. Entonces disminuye la economía y lamentablemente los ministros no escuchan, no podemos convocarlos, no vienen al Senado, no se los pueden interpelar porque definitivamente su alianza con el Tribunal Constitucional ha definido de esa manera.

Presidente, por lo tanto, apoyo, aunque creo que son buenas intenciones de los parlamentarios, pero que definitivamente no va a haber salida de este tema y también este diálogo, Cumbre Social, por otro lado, Cumbre Económica tampoco está buscando soluciones económicas al país profunda; son cuatro años de Gobierno que prácticamente no se hizo absolutamente nada y en un año no se va a cambiar, seamos sinceros. Entonces, a los que vivimos en frontera a varios senadores aquí presentes decirles todas las minutas bienvenido, pero sincero con el país, se tiene que tomar decisiones más duras porque lamentablemente el Gobierno no está solucionando los problemas económicos del país.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Breve Presidente, al punto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Senador Flores, si bien es cierto que esto no va a solucionar el problema de raíz, yo le propongo Senador Flores, yo creo que debemos ver la situación porque nos están discriminando a los de frontera con respecto a la situación, primero que son tarjetas de débito las que están prohibiendo, es nuestra plata, no nos permiten gastar nuestro dinero, porque ni siquiera son tarjetas de crédito, o sea, no nos están permitiendo gastar nuestro dinero y si en el caso el Estado mantiene el tipo de cambio, pues bueno tiene que hacerse responsable como corresponde la Banca y todo lo demás de resolver la situación de sus clientes para el uso de su tarjeta.

Entonces, podemos hacer una Minuta de Comunicación que no pueden cortar ese derecho a que nosotros utilicemos nuestras tarjetas en frontera, porque es cierto, el Banco Ganadero es uno de ellos, el Banco Ganadero ya ha prohibido totalmente el uso en frontera y qué es lo que han hecho, yo les he estado haciendo seguimiento todos estos días a los diferentes Bancos, antes era un límite de mil dólares, después nos restringieron a un límite de cada quince días 400 dólares, ahorita ya están cada quince 100 dólares algunos bancos, varían de un Banco a otro y esto tampoco la ASFI (La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) lo está viendo; entonces si bien es cierto que tenemos que debatir sobre medidas económicas profundas que vengán a dar la solución a la situación de la falta de dólares en el país. Una de las cosas que



podemos estar haciendo precisamente es ver de paliar la situación de las ciudades fronterizas porque verdad es agonizante, lo que les dijo el Senador Walter, yo escuchaba que se hizo un quilombo por el precio del tomate, saben qué para nosotros es el pan de cada día pagar el precio del tomate de Bs.10 hasta Bs.12 Bs.14 dependiendo, ponen una serie de excusas del por qué, que las carreteras en mal estado, que el tema del precio del dólar, que la situación de bloqueos, y listo nos toca porque qué vamos a hacer los de ciudades fronterizas si el Estado Nacional no atiende nuestras demandas.

Sabían que no hay, no había oficina para la Defensa del Consumidor en Pando, por una Minuta de Comunicación que se envió, que yo presenté y seguimiento que hicimos, ahora han puesto una oficina, pero por lo visto no está funcionando, al final no sirve de nada porque no había defensa al consumidor en Pando, entonces de alguna manera este tipo de acciones como Senado tienen... Gracias, Senador Hilarión. Solo eso Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3. De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 047/2023-2024, que recomienda al Ministro de Gobierno, garantizar la atención médica especializada en psiquiatría en todos los establecimientos penitenciarios y centros de rehabilitación y reinserción social del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- MC N° 012/2023-2024

ASUNTO:

MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 13 de junio del año en curso, la Sen. Silvia Salame Farjat, presenta minuta de comunicación al Ministerio de Gobierno No. 10/2023-2024, con relación sobre la situación de la provisión de medicamentos y la falta de profesionales en psiquiatría en los centros penitenciarios y centros de rehabilitación y reinserción social del Estado Plurinacional de Bolivia.



En esta solitud, se debe considerar que el proceso Constituyente Boliviano de la década pasada, que tuvo como producto la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, se trató de un proceso largo y complejo, que a pesar de los enormes obstáculos, logro finalmente establecer nuestra actual norma suprema, misma que tiene como una marcada singularidad su ampliado reconocimiento de derechos, y la introducción de nuevas garantías y sobre todo la preponderancia del derecho a la salud como derecho fundamental.

Por ello, la Comisión de Constitución de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 46 y 52 del Reglamento General de la Cámara de Senadores realiza el análisis del Proyecto de Minuta de Comunicación.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Dentro los Artículos 73 y 74 de la Constitución Política del Estado, se prevé el respeto a la dignidad humana y la prevalencia de los derechos de los privados de libertad, en ese sentido, la realidad de esta población en situación de vulnerabilidad es difícil y aun mas de aquellos que padecen los trastornos mentales y/o enfermedades de salud mental, cuya realidad actual se vio reflejada en la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 444/2023-2024 enviado por la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Legislativa, mediante nota con CITE: NE/DP/DESP/2024/0170 de 16 de mayo de 2024, destacando de ella la siguiente información:

* Se realizaron 11 visitas a centros penitenciarios del Estado Plurinacional entre los meses de agosto a noviembre de 2023, de lo que se pudo dilucidar la existencia de 60 personas privadas de libertad con trastornos mentales, mismas que presentan cuadros tales como esquizofrenia, depresión grave y ansiedad, concluyendo también que en algunos recintos penitenciarios, la atención medica psiquiátrica es realizada por centros médicos públicos, sin embargo, esta atención se limita únicamente a la emisión de recetas de medicamentos, por lo que son los mismos privados de libertad o sus familiares las que compran los medicamentos para su tratamiento.

* La Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura(MPN), realiza visitas periódicas a los centros de detención, visitas que se realizan de manera permanente con el objetivo de identificar y establecer aspectos estructurales y sistémicos de los centros de detención (hacinamiento, atención en salud, educación, alimentación y otros), estableciendo un dialogo constructivo y de cooperación con las diferentes autoridades del Estado con el propósito de subsanar dichas deficiencias.

* Asimismo detalla las visitas realizadas a centros penitenciarios en fechas 31 de octubre de 2023 en Cochabamba, 10 de noviembre de 2023 en Tarija y 24 de noviembre de 2023 en Chuquisaca, de cuyas visitas se pudo conversar con las autoridades encargadas de los centros penitenciarios visitados, para recomendar el mejoramiento en la atención de salud con profesionales especialistas en psiquiatría, así como en la dotación gratuita de medicamentos para los privados de libertad con trastornos mentales y/o problemas de salud mental.

Sobre la falta de profesionales en psiquiatría y la falta de dotación de medicamentos a privados de libertad con trastornos mentales y/o enfermedades de salud mental.

Del informe esgrimido por el Defensor del Pueblo, se puede dilucidar que de acuerdo a las visitas realizadas por la Defensoría de conformidad con las facultades conferidas por la Ley del Defensor del Pueblo Ley N° 870, en específico en su Artículo 6 numerales 6 y 11, del informe presentado se debe poner énfasis en la información vertida sobre la atención medica psiquiátrica, la cual es realizada por centros médicos públicos, sin embargo, esta atención se relaciona más a la emisión de recetas de medicamentos, en otros casos son los mismos privados de libertad o sus familiares los que compran los medicamentos para su tratamiento.

Asimismo, se hace indispensable que los centros penitenciarios cuenten con personal profesional en el área de psiquiatría, a efectos de brindar una valoración exacta y objetiva respecto a la situación de los privados



de libertad con trastornos mentales y/o enfermedades de salud mental, para posteriormente poder valorar y gestionar si corresponde, en estricto cumplimiento a los artículos 74 y 80 del Código Penal Boliviano.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

La normativa considerada para el análisis y discusión de la Minuta de Comunicación tiene el siguiente marco constitucional y Reglamentario:

➤ Constitución Política del Estado.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.

Artículo 18.

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.

II: El Estado garantizará la inclusión y el acceso al derecho a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

Artículo 35. I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Artículo 41. I. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos

Artículo 73. I. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana.

➤ Código Penal Boliviano

Artículo 74º.- (Caso de Enajenación Mental). En caso de que el condenado fuere atacado de enajenación mental después de pronunciada la sentencia, se suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad y se aplicará la medida asegurativa de internamiento en una casa de salud.

Artículo 80º.- (Internamiento). Cuando el imputado fuere declarado inimputable y absuelto por esta causa conforme al Artículo 17º, el juez podrá disponer, previo dictamen de peritos, su internación en el establecimiento correspondiente, si por causa de su estado existiere el peligro de que se dañe a sí mismo o dañe a los demás.

Si no existiere un establecimiento adecuado, la internación del inimputable se hará en el que más próximamente pueda cumplir este fin o se lo dejará en poder de su familia, si a juicio del juez aquélla ofreciere garantía suficiente para el mismo fin.

Esta internación durará todo el tiempo requerido para la seguridad, educación o curación.

Artículo 73 I. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana.



➤ **Reglamento General de la Cámara de Senadores.**

Artículo 46 dispone: Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). **I.** Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles. **II.** De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. **III.** Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

De la revisión de los antecedentes y la normativa señalada, sobre todo, en consideración a lo vertido en la Respuesta al PIE 444/2023-2024. El proyecto de minuta de comunicación tiene por objeto el de recomendar al señor Ministro de Gobierno como máxima autoridad del sistema de régimen penitenciario del Estado Plurinacional de Bolivia, garantizar la atención médica especializada en psiquiatría en los centros penitenciarios, centros de rehabilitación y reinserción social del Estado Plurinacional de Bolivia así como el respectivo provisionamiento de medicamentos, dando cumplimiento a los artículos 9,18,35,37,41 y 73 de la Constitución Política del Estado.

V. CONSIDERACIONES FINALES.

Es importante dejar establecido que el proyecto de la minuta de comunicación busca:

- Garantizar la atención médica especializada en psiquiatría en los centros penitenciarios, centros de rehabilitación y reinserción social en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Garantizar la dotación de medicamentos a los centros penitenciarios, centros de rehabilitación y reinserción social en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

En este marco fáctico y legal esgrimido ut supra, se puede entender que la viabilidad del Proyecto de la Minuta de Comunicación no estaría en discusión, no se vulnera ningún precepto de la normativa vigente, sino en cambio se da cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política del Estado.

VI. CONCLUSIÓN.

- En conclusión, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Asambleístas, se determinó que la **Minuta de Comunicación No. 015/2023-2024 dirigida al señor Ministro de Gobierno, ES PROCEDENTE.**

VII. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda:

- Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR la Minuta de Comunicación No. 10/2023-2024 dirigida al señor Ministro de Gobierno,** sin modificaciones de conformidad con el



Reglamento General de la Cámara de Senadores, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y los Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: (virtual) Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; (virtual) Senadora María Patricia Arce Guzmán, Secretaria Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; (virtual) Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social. (Género, generacional, personas con discapacidad, tercera edad y personas privadas de libertad).

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

'Recomiéndese: Al señor Ministro de Gobierno como máxima autoridad del sistema de régimen penitenciario del Estado Plurinacional de Bolivia, asuma las siguientes medidas, dando cumplimiento a los artículos 9, 18, 35, 37, 41 y 73 de la Constitución Política del Estado, artículos 74 y 80 del Código Penal, así como la normativa internacional de Derechos Humanos sobre tratamiento de privados de libertad con trastornos mentales y/o enfermedades de salud mental.

Primero. Garantizar la atención médica especializada en psicología y psiquiatría en todos los establecimientos penitenciarios y centros de Rehabilitación y reinserción Social del Estado Plurinacional de Bolivia, coordinando con la Dirección General de Régimen Penitenciario sobre la que ejerce tuición el tratamiento diferenciado de esta población, otorgando los resguardos correspondientes para proteger su salud y el bienestar de la población penitenciaria en general.

Segundo. Garantizar la dotación gratuita de medicamentos a las personas privadas de libertad con trastornos mentales y/o enfermedades de salud mental de todos los establecimientos penitenciarios y centros de Rehabilitación y reinserción Social del Estado Plurinacional de Bolivia, que les asegure su derecho a la salud y una vida digna”.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Presidente, yo felicito a la Comisión de Constitución Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral respecto al Proyecto de Minuta de Comunicación y quisiera solicitar si se puede incluir en “garantizar la atención médica especializada” no solo en Psiquiatría sino también en Psicología, los diferentes centros penitenciarios no tienen un consultorio médico bien establecido y evidentemente todos ellos tienen que trabajar no solamente con médicos y enfermeras sino también con el equipo de salud y dentro de la salud mental no es solo la rama de Psiquiatría sino también de Psicología, entonces, solamente añadir que los profesionales en Psicología también estén presentes en los centros penitenciarios, al igual que los psiquiatras. Gracias.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, con la propuesta de modificación de la Senadora María Rocha, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.4. De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 048/2023-2024, que recomienda a la Ministra de la Presidencia, realizar la aprobación y el lanzamiento de estrategia de comunicación como la adopción del logo y eslogan nacional del año internacional de camélidos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
INFORME MINUTA DE COMUNICACIÓN**

**INF – CS - CEPPII N° v016/2023-2024
INFORME**

ASUNTO: Proyecto de **MINUTA DE COMUNICACIÓN A LA CIUDADANA MARÍA NELA PRADA TEJADA; MINISTRA DE LA PRESIDENCIA** del Estado Plurinacional de Bolivia.

FECHA: La Paz, 9 de agosto de 2024.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 23 de julio 2024, **el Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, presenta a la Presidencia de la Comisión de Economía de Plural, Producción, Industria e Industrialización** de la Cámara de Senadores Proyecto de Minuta de Comunicación signado con **CITE: ALP/CS/CESCTD/RGC/INT N° 292/2023 – 2024**, dirigida a la **Ministra de la Presidencia ciudadana María Nela Prada Tejada**, para su tratamiento de acuerdo a normativa.

En referencia a la celebración del **AÑO INTERNACIONAL DE LOS CAMÉLIDOS 2024**, es un evento de gran relevancia por promover la concienciación pública acerca de la importancia económica y cultural de los camélidos, por fomentar el consumo de productos que se obtiene de estos mamíferos, por contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

En este sentido, como representantes del pueblo y conscientes de la importancia de brindar una experiencia inolvidable a nuestros visitantes, **se pone en conocimiento la necesidad inmediata de realizar las diferentes estrategias de comunicación y plan de actividades del año Internacional de Camélidos.**

Las Naciones Unidas declararon el año 2024 Año Internacional de los Camélidos. Su celebración pondrá de manifiesto que los camélidos son un recurso de subsistencia clave para millones de familias que habitan entornos hostiles, en más de 90 países, en particular entre los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. Los camélidos, que comprenden desde las alpacas hasta los camellos bactrianos, dromedarios, guanacos, llamas y vicuñas, contribuyen a la seguridad alimentaria, a la nutrición y al crecimiento económico, además de poseer una gran relevancia social y cultural para muchas comunidades de todo el mundo.



Los camélidos desempeñan una función importante en el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la lucha contra el hambre, la erradicación de la pobreza extrema, el empoderamiento de las mujeres y la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres. Proporcionan leche, carne y fibra para las comunidades, sirven como medio de transporte de bienes y personas, aportan fertilizante biológico y se adaptan muy bien a lugares donde otras especies de ganado no sobrevivirían.

Los camélidos ocupan un lugar primordial en la cultura, la economía, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las comunidades que habitan los altiplanos andinos y las tierras áridas y semiáridas de África y Asia, en particular entre los Pueblos Indígenas. Aún en condiciones climáticas extremas, siguen produciendo fibra y alimentos nutritivos. En este sentido, el Año Internacional de los Camélidos representa una oportunidad sin igual de concienciar sobre la función que tienen los camélidos para generar resiliencia ante el cambio climático, especialmente en las montañas y las tierras áridas y semiáridas.

El Año Internacional de los Camélidos 2024 pretende concienciar sobre el potencial no explotado de estas especies y hacer un llamamiento a aumentar las inversiones en el sector de los camélidos, abogando por que se investigue más, se desarrollen capacidades y se adopten prácticas y tecnologías innovadoras.

2. NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 101 manifiesta: “Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible”.

Artículo 145 establece: “La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano”.

Artículo 158 en su párrafo **I** menciona: Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

18. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro.

19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.

Artículo 298 en el párrafo II numeral 35 establece que “Son competencias exclusivas del nivel central del Estado “Políticas generales de desarrollo productivo”.

Artículo 313 menciona que la organización económica boliviana establece como propósito en su numeral 5 “El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales”.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

Artículo 46 dispone: “Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico”.



Artículo 141 dispone: La Cámara de Senadores ejercerá su función de fiscalización, en los siguientes ámbitos: **I.** A los Ministros de Estado, Órganos Judicial y Electoral, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas, Instituciones y empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado. **II.** A las Entidades territoriales Autónomas previo informe de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, que elaborará su informe en un plazo máximo de siete (7) días a partir de su recepción.

Artículo 144 establece: Si la Senadora o el Senador solicitante encuentran insuficiente y/o inconsistente el informe escrito, podrá solicitar informe ampliatorio o Informe Oral a la Autoridad requerida.

Artículo 160 dispone: "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los Órganos Ejecutivos de los Gobiernos Territoriales Autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas."

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

De conformidad a lo establecido por el reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 46, señala que: "Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico". Así también el Artículo 57 del mismo Reglamento dispone: "Los Comités son instancias operativas y de investigación legislativa que fuesen remitidos por la Comisión. El Comité está dirigido por una Senadora Secretaria o Senador Secretario".

Por lo que la Comisión de Economía de Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, se encuentra en pleno ejercicio de las facultades otorgadas por el Reglamento General de la Cámara de Senadores; en este entendido el Proyecto de Minuta de Comunicación cita como base legal la Constitución Política del Estado en varios de sus artículos, en sincronía con el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Bajo el fundamento lógico del Artículo 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que: "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo", **por lo cual el presente Proyecto de Minuta de Comunicación se constituye en una Recomendación al Órgano Ejecutivo.**

Para la proyección del presente informe, se ha realizado una apreciación cronológica, para poder fundamentar las recomendaciones correspondientes las mismas deberán ir dirigida al Órgano Ejecutivo y así de manera directa al Ministerio en cuestión, constituyéndose en una recomendación de forma simplemente que no afecta al fondo del mismo utilizando los mecanismos de defensa y protección de la entidad recurrida, sino vierte observaciones y aclaraciones, correspondientes.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes presentados y la información sistematizada, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas en los Artículos 1 y el Artículo 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización concluye que el proyecto de Minuta de Comunicación **ES VIABLE** para continuar con su tratamiento conforme a procedimiento.

5. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

'Recomiéndese: A la Ministra de la Presidencia ciudadana María Nela Prada Tejada que, en el marco de sus competencias y atribuciones realice las siguientes acciones:

Primero. A la brevedad posible realizar la aprobación y el lanzamiento de estrategias de Comunicación como la adopción del Logo y Eslogan Nacional del Año Internacional de Camélidos.

Segundo. Autorizar el uso del Eslogan y Logo del Año Internacional de Camélidos 2024 en todas las instituciones del Estado, así como en los membretes de las notas oficiales del Estado.

Tercero. Encargar al Viceministerio de Comunicación, liderar el proceso comunicacional articulando con las entidades involucradas”.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.5 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 049/2023-2024, que recomienda al Ministro de Hidrocarburos y Energías, realizar todas las gestiones para ampliar el servicio de comercialización y distribución de combustibles en la Estación de Servicio de Combustibles Líquidos de YPFB, que se encuentra en la Ciudad de Yacuiba del Departamento de Tarija. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,

INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN INFORME MINUTA DE COMUNICACIÓN

INF – CS - CEPPII N° 015/2023-2024

INFORME



ASUNTO: Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al **MINISTRO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS** representado por el ciudadano Franklin Molina Ortiz.

FECHA: La Paz, 9 de agosto de 2024.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 23 de julio 2024, **el Senador Javier Franz Martínez Espinoza, presenta a la Presidencia de la Comisión de Economía de Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores Proyecto de Minuta de Comunicación con CITE: COMITÉ-PFMTYS -SEN. JFME/AT MC No. 009/2023-2024**, dirigida al **MINISTRO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS** representado por el ciudadano Franklin Molina Ortiz, para su tratamiento de acuerdo a normativa.

En fecha 7 de febrero de 2009 se promulgó la reforma a la Constitución Política del Estado. En ese sentido el artículo 349 de la Constitución señala: **"I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo"**. Estableciendo en este artículo la obligación y responsabilidad del Estado de administrar los recursos naturales conforme al interés colectivo.

El artículo 351 Constitucional indica a su vez: **"I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas. (...). III. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales. En la gestión y administración podrán establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelaré el bienestar colectivo"**. Se puede inferir objetivamente que el Estado asume la dirección del transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, en este caso, se considera dentro de los mismos los hidrocarburos y combustibles. A su vez garantiza el control y participación social en su gestión y administración.

De manera complementaria el artículo 359 de la Constitución señala: **"I. Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado"**. El artículo menciona categóricamente que el Estado es el único facultado para la comercialización de los hidrocarburos. Esto implica tanto de manera interna como externa.

Finalmente, los artículos 360 y 361 mencionan: **"360. El Estado definirá la política de hidrocarburos, promoverá su desarrollo integral, sustentable y equitativo, y garantizará la soberanía energética. (...) 361. I. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa autárquica de derecho público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, en el marco de la política estatal de hidrocarburos. YPFB, bajo tuición del Ministerio del ramo y como brazo operativo del Estado, es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización. II. YPFB no podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o indirectamente"**. En efecto, de ambos artículos es importante resaltar que el Estado debe garantizar la soberanía energética y que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) bajo tuición del Ministerio de



Hidrocarburos y Energías será la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización.

En cuanto al marco legal, en concordancia con la CPE, la Ley de Hidrocarburos No. 3058 señala en su artículo 9, lo siguiente: **"El Estado, a través de sus órganos competentes, en ejercicio y resguardo de su soberanía, establecerá la Política Hidrocarburífera del país en todos sus ámbitos. El aprovechamiento de los hidrocarburos deberá promover el desarrollo integral, sustentable y equitativo del país, garantizando el abastecimiento de hidrocarburos al mercado interno, incentivando la expansión del consumo en todos los sectores de la sociedad, desarrollando su industrialización en el territorio nacional y promoviendo la exportación de excedentes en condiciones que favorezcan los intereses del Estado y el logro de sus objetivos de política interna y externa, de acuerdo a una Planificación de Política Hidrocarburífera. En lo integral, se buscará el bienestar de la sociedad en su conjunto. En lo sustentable, el desarrollo equilibrado con el medio ambiente, resguardando los derechos de los pueblos, velando por su bienestar y preservando sus culturas. En lo equitativo, se buscará el mayor beneficio para el país, incentivando la inversión, otorgando seguridad jurídica y generando condiciones favorables para el desarrollo del sector. Los planes, programas y actividades del sector de hidrocarburos serán enmarcados en los principios del Desarrollo Sostenible, dándose cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Artículo 171º de la Constitución Política del Estado, la Ley del Medio Ambiente, y la Ley N° 1257, de 11 de julio de 1991, que ratifica el Convenio N° 169 de la OIT y Reglamentos conexos".**

Al efecto, de igual manera, el artículo 17. II de la misma Ley indica: "La actividad hidrocarburífera, el uso, goce y disposición de los recursos naturales hidrocarburíferos, se ejecuta en el marco de la Política Nacional de Hidrocarburos. II. La actividad de comercialización en el mercado interno de los productos derivados de los hidrocarburos, podrá realizarse por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sociedades mixtas o por personas individuales o colectivas del ámbito público o privado, conforme a Ley". Estableciendo categóricamente de ambas normas que YPFB, que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos y Energías tiene plena responsabilidad respecto a la comercialización en el mercado interno de los productos derivados de los hidrocarburos para el bienestar de la sociedad en su conjunto.

En consecuencia, acorde a la normativa constitucional y legal previamente citada es imperativo señalar la obligación de dar cumplimiento al Reglamento de Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos (RCOESCL), aprobado a través del Decreto Supremo 24721 de 23 de Julio de 1997, que en su ARTICULO 11 indica: "Para su diseño y construcción, las Estaciones de Servicio deberán contar como mínimo con los siguientes equipos e instalaciones:

a) **"Dos o más surtidores para el suministro de los combustibles..."**

Así mismo, tomando en cuenta que la Estación de Servicio de Combustibles Líquidos de YPFB que se encuentra en la ciudad de Yacuiba del Departamento de Tarija, solo cuenta con un (1) dispenser con una (1) manguera, para la comercialización de Gasolina Especial, generando grandes filas a los usuarios finales de esta población, que requieren este producto.

Se debe considerar además que, la Estación de Servicio de YPFB cuenta con un abastecimiento de manera continua desde la Planta de Almacenaje de YPFB, por lo que la población tiene preferencia por realizar los carguíos en la mencionada Estación de Servicio, misma que no cuenta con las condiciones necesarias para realizar una atención apropiada a los usuarios.

En ese sentido, se tiene a bien solicitar se instruya al área organizacional, de YPFB, correspondiente, que ejecuten las modificaciones necesarias para el cumplimiento del RCOESCL, tomando en cuenta que, al ser una instalación perteneciente al Estado, la misma debe ser ejemplo de cumplimiento a lo establecido en la Normativa Vigente.



2. NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA EL ESTADO

Artículo 145 establece: “La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano”.

Artículo 158 en su párrafo **I** menciona: Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

18. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro.

19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.

Artículo 351 Constitucional indica a su vez: “I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas. (...). III. La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales. En la gestión y administración podrán establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelaré el bienestar colectivo”.

Artículo 359 de la Constitución señala: “I. Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado”.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 46 dispone: “Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico”.

Artículo 141 dispone: La Cámara de Senadores ejercerá su función de fiscalización, en los siguientes ámbitos: **I.** A los Ministros de Estado, Órganos Judicial y Electoral, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas, Instituciones y empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado. **II.** A las Entidades territoriales Autónomas previo informe de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, que elaborará su informe en un plazo máximo de siete (7) días a partir de su recepción.

Artículo 144 establece: Si la Senadora o el Senador solicitante encuentran insuficiente y/o inconsistente el informe escrito, podrá solicitar informe ampliatorio o Informe Oral a la Autoridad requerida.

Artículo 160 dispone: “Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los Órganos Ejecutivos



de los Gobiernos Territoriales Autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.”

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

De conformidad a lo establecido por el reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 46, señala que: “Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico”. Así también el Artículo 57 del mismo Reglamento dispone: “Los Comités son instancias operativas y de investigación legislativa que fuesen remitidos por la Comisión. El Comité está dirigido por una Senadora Secretaria o Senador Secretario”.

Por lo que la Comisión de Economía de Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, se encuentra en pleno ejercicio de las facultades otorgadas por el Reglamento General de la Cámara de Senadores para realizar el Proyecto de Minuta de Comunicación que cita como base legal la Constitución Política del Estado en varios de sus artículos, en sincronía con el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

En sus Artículos 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que: “Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo [...]”, por lo cual el presente Proyecto de Minuta de Comunicación se constituye en una Recomendación al Órgano Ejecutivo.

Finalmente, comprendiendo las facultades y atribuciones de los Senadores miembros de la Comisión de Economía Plural Producción Industria e Industrialización, y bajo la noción que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías estaría incumpliendo los mandatos Constitucionales y Legales de distribución y comercialización de combustibles y que en consecuencia se pueda revertir tal situación en base a las recomendaciones a exponerse a continuación.

Para la proyección del presente informe, se ha realizado una apreciación cronológica, para poder fundamentar las recomendaciones correspondientes las mismas deberán ir dirigida al Órgano Ejecutivo y así de manera directa al Ministerio en cuestión, constituyéndose en una recomendación de forma simplemente que no afecta al fondo del mismo utilizando los mecanismos de defensa y protección de la entidad recurrida, sino vierte observaciones y aclaraciones, correspondientes.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes presentados y la información sistematizada, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en virtud al Artículo 1 y el Artículo 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización concluye que el proyecto de Minuta de Comunicación **ES VIABLE** para continuar con su tratamiento conforme a procedimiento.

5. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN



Recomiéndese: Al señor Ministerio de Hidrocarburos y Energías, dar estricto cumplimiento a lo determinado en la Constitución Política del Estado de Bolivia, así como a las leyes nacionales y reglamentos específicos. En consecuencia, en el marco de las normas mencionadas, el pleno de la Cámara de Senadores:

Único. Recomienda al Ministerio de Hidrocarburos y Energías que realice todas las gestiones administrativas, financieras, económicas y ejecutivas para ampliar a la brevedad posible el servicio de comercialización y distribución de combustibles en la Estación de Servicio de Combustibles Líquidos de YPFB que se encuentra en la ciudad de Yacuiba del Departamento de Tarija, para la comercialización de Gasolina Especial. Asimismo, que se instruya a la Presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para que dicha ampliación pueda ser ejecutada a la brevedad posible en favor de la población boliviana.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 191/2023-2024, de reconocimiento al ciudadano Eduardo Ayllón Gumiel, por su aporte a la investigación costumbrista y académica, y por su apoyo a los sectores involucrados con los Derechos Humanos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 96/2023-2024
PDC N° 191/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 192/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL ESCRITOR EDUARDO AYLLON GUMIEL

FECHA: La Paz, 30 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 25 de julio de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite:



NPIOCI. NVGS. DC Nº 011/2023-2024 presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Escritor Eduardo Ayllon Gumiel, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Hoja de Vida de Eduardo Ayllon Gumiel.
- Fotocopia de Cédula de Identidad.
- Carnet de Registro Plurinacional de Artistas.
- Título profesional de Abogado otorgado por la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
- Socio de la Unión de Escritores y Artistas de Tarija otorgado por la Sociedad Boliviana de Escritores, de fecha 15 de marzo de 2019.
- Resolución Municipal Nº54/2019, del Consejo Municipal de Yacuiba, que declara "Ciudadano Distinguido" como justo reconocimiento al aporte a la cultura, investigación y la doctrina, de fecha 18 de junio de 2019.
- Reconocimiento otorgado por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, por la publicación de su libro "Pluralismo Jurídico y Descolonización", de fecha 29 de enero de 2019.
- Reconocimiento otorgado por la Federación de Mujeres Campesinas y Productoras del Gran Chaco "Bartolina Sisa", de fecha 15 de octubre de 2010.
- Plaqueta de reconocimiento otorgado por el Defensor Del Pueblo, en reconocimiento a sus aportes realizados a la institución, de fecha octubre de 2004.
- Portadas de su producción literaria.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Eduardo Ayllón Gumiel, nació en la ciudad de Potosí el 23 de octubre de 1961, realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Gastón Guillaux y Simón Bolívar nocturno de Santa Cruz. Se encuentra casado con doña Elizabeth Salazar, tienen 4 hijos y radica en la ciudad de Yacuiba desde el año 1982.

Eduardo Ayllón Gumiel obtuvo el título de Abogado en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca con especialidad en Derechos Humanos, es escritor, periodista, investigador, documentalista y productor de audiovisuales, entre los que se destaca la revista sabatina "Hola Chaco", en la que plasma sus experiencias, anécdotas y vivencias.



Eduardo Ayllón Gumiel fue Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de Yacuiba las gestiones 1999 y 2000. Así mismo fue Representante Regional del Defensor del Pueblo las gestiones 2005 al 2010 de la misma ciudad.

Eduardo Ayllón Gumiel, se desempeñó como dirigente vecinal y del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Yacuiba, activista de los derechos humanos, mediación de conflictos y cultura de Paz, promovió y apoyó la organización de los Adultos Mayores del Gran Chaco, Asociación de Personas con Discapacidad y Organizaciones de Mujeres en comunidades rurales pertenecientes a la Asociación de Mujeres por la Equidad e Igualdad AMUPEI, al Centro de Desarrollo Integral CEDIM y la Federación de Mujeres Campesinas en el Gran Chaco.

Eduardo Ayllón Gumiel recibió diferentes reconocimientos, siendo escogido entre las 13 personalidades más destacadas en la gestión 1998 (ATB filial Yacuiba). Personaje y mejor funcionario público (2008). "Ciudadano Distinguido" por el Concejo Municipal de Yacuiba (2019) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por su aporte a la cultura, investigación, doctrina jurídico legal y bibliografía regional respectivamente.

Entre las publicaciones de sus libros se puede mencionar tales como: Memorias del Chaco I, II y III (2016, 2018 y 2020); La Región Pueblos y Ciudades (2016); La Región y Notables del Chaco (2018); La Región, Notables e Institucionalidad. Inédito (2020), Como también el ensayo jurídico y académico Pluralismo Jurídico y Descolonización (2016).

Realizó investigaciones para producción de audiovisuales y documentales tales como: La vida de Fray Quebracho (1993), Historia del FESTIFRONT (1994); La fundación de Yacuiba (1995); La fiesta de la Tradición Chaqueña (1995); Las Misiones Evangelizadoras del Chaco (1995); Los Guaraníes en el Chaco, Historia y Cultura (1996); 15 Biografías de notables del Chaco (1996), Las danzas tradicionales y autóctonas del Chaco (1997); La marcada y las costumbres de la Región (1998); Los Franciscanos y las Clarisas Misioneras (1999).

Eduardo Ayllón Gumiel pertenece a instituciones culturales regionales y nacionales como la Sociedad Boliviana de Escritores y la Unión de Escritores y Artistas de Tarija y otras instituciones culturales de servicio a la promoción y difusión de la literatura del Chaco Tarijeño, contando con el registro MDCyT2017-9006 en la Categoría: Artes Literarias del Ministerio de Culturas y Turismo hoy Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

Actualmente es miembro activo de la Casa de la Cultura Educadores del Gran Chaco de Yacuiba, asesor jurídico del gremio de los trabajadores de prensa, radio y televisión. Continúa trabajando en la investigación de temas vinculados a la doctrina jurídico legal de nuestro país y a la historia de los pueblos del Chaco Boliviano, plasmando sus trabajos en medios alternativos de comunicación. Así mismo se encuentra digitalizando los documentales (200 videos) y audiovisuales de antaño con valor histórico de los archivos de su producción y ponerla a disposición del público en general y estudiantes en particular en aplicaciones educativas.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye **SOLICITAR** mayor documentación de respaldo que acrediten los méritos y motivos para otorgar el reconocimiento al **ESCRITOR EDUARDO AYLLON GUMIEL**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, Eduardo Ayllón Gumiel obtuvo el título de Abogado en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca con especialidad en Derechos Humanos, es escritor, periodista, investigador, documentalista y productor de material audiovisual, entre los que se destaca la revista sabatina "Hola Chaco".

Que, Eduardo Ayllón Gumiel, se desempeñó como dirigente vecinal, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Yacuiba, activista de los derechos humanos, mediación de conflictos y cultura de Paz, promovió y apoyó la organización de los Adultos Mayores del Gran Chaco, Asociación de Personas con Discapacidad y Organizaciones de Mujeres en comunidades rurales pertenecientes a la Asociación de Mujeres por la Equidad e Igualdad AMUPEI y el Centro de Desarrollo Integral CEDIM y la Federación de Mujeres Campesinas en el Gran Chaco.

Que, Eduardo Ayllón Gumiel recibió diferentes reconocimientos tales como: la distinción como "Ciudadano Distinguido" por el Concejo Municipal de Yacuiba el año 2019 también un reconocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional por su aporte a la cultura, investigación, doctrina jurídica legal y bibliografía regional respectivamente.

Que, ha publicado libros tales como: Memorias del Chaco I, II y III (2016, 2018 y 2020); La Región Pueblos y Ciudades (2016); La Región y Notables del Chaco (2018); La Región, Notables e Institucionalidad. Inédito (2020), Como también el ensayo jurídico y académico Pluralismo Jurídico y Descolonización (2016), entre otras investigaciones.

Que, ha elaborado documentales audiovisuales de antaño con valor histórico, de los archivos de su producción, y los puso a disposición del público en general y estudiantes en particular para aplicaciones educativas.

Que, actualmente es miembro activo de la Casa de la Cultura Educadores del Gran Chaco de Yacuiba y continúa trabajando en la investigación de temas vinculados a la doctrina jurídico legal de nuestro país y a la historia de los pueblos del Chaco Boliviano, plasmando sus trabajos en medios alternativos de comunicación.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:



Rendir un merecido reconocimiento al **Escritor Eduardo Ayllon Gumiel**, por su aporte a la investigación costumbrista y académica, así como por su trayectoria en el ámbito literario y cultural de la Región del Chaco y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 175/2023-2024, de reconocimiento a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada Domingo Savio – UPDS, de la Ciudad de Sucre, por su destacada labor formando profesionales de excelencia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 88/2023-2024
PDC N° 175/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 175/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA "DOMINGO SAVIO" DE LA CIUDAD DE SUCRE.**

FECHA: La Paz, 30 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante Nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 04 de julio de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite: CPFMTYS.SEN.NVGS/A.T./ DC N° 10/2023-2024 presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la



Universidad Privada "Domingo Savio" de la Ciudad de Sucre, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña histórica.

Resolución Ministerial N° 784, emitida por el Ministerio de Educación, que autoriza el funcionamiento de la UNIVERSIDAD PRIVADA "DOMINGO SAVIO", de fecha 15 de octubre de 2014.

- Resolución Ministerial N° 2907, emitida por el Ministerio de Educación, que autoriza la apertura y el funcionamiento de la carrera de Derecho en Potosí, La Paz, Oruro, Sucre de la UNIVERSIDAD PRIVADA "DOMINGO SAVIO", de fecha 12 de diciembre de 2017.

- Resolución Ministerial N° 0869, emitida por el Ministerio de Educación, que autoriza la emisión el diploma académico y título de profesional de la UNIVERSIDAD PRIVADA "DOMINGO SAVIO", de fecha 31 de diciembre de 2021.

- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Sistema Plurinacional de la Víctima del Ministerio de Justicia y la Universidad Privada Domingo Savio subsele Académica Sucre de fecha 31 de enero de 2022.

- Medalla "Heroína Juana Azurduy de Padilla" otorgado por el gobierno Autónomo Municipal de Sucre al honor cívico.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Nuestra trayectoria se forjó bajo el liderazgo visionario de Víctor Pacheco Llerena, un empresario con una profunda humanidad y el deseo ferviente de contribuir al desarrollo educativo de Bolivia. Formando así la Corporación Educativa Domingo Savio, comprometido con la educación a nivel nacional, con la firme idea de otorgar a nuestro país profesionales con valores y que brinden un real aporte a nuestra sociedad.



Con esta firme convicción de que la educación impulsa el crecimiento constante en nuestra sociedad, decidió embarcarse en una misión dedicada a ofrecer alternativas de formación de alta calidad en los tres niveles: básico, técnico y superior, en un momento en que este tipo de opciones eran escasas en nuestro país.

La Universidad Privada Domingo Savio Sede Sucre, la cual fue constituida legalmente como empresa con el nombre de DOSAL S.R.L., esta apertura su sede el año 2014, bajo la Resolución Ministerial 784, emitida el 15 de octubre del 2014, en la cual resuelve la apertura de la Sede Académica Sucre a partir de la gestión 2015.

Observando el compromiso y la responsabilidad académica con la se iba creciendo la universidad y junto a las diferentes actividades sociales, culturales, ambientales y deportivas entre otras, se aprueba por el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial N° 2907/2017, emitida el 12 de diciembre del 2017, en la cual se resuelve la apertura y funcionamiento de la Carrera de Derecho para la Sede Sucre a partir de la gestión 2018. Posteriormente, el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial N° 0130/2019, emitida el 19 de febrero del 2019, resuelve la apertura de la Carrera de Psicología para la Sede Sucre para su funcionamiento a partir de la misma gestión. Finalmente, en la gestión 2021, se aprobó la Resolución Ministerial N° 0869/2021 con la apertura de la modalidad semipresencial con las carreras de Derecho y Psicología, para la Sede Sucre.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), Sede Sucre, es una de las instituciones académicas más prestigiosas en el ámbito del derecho y las ciencias sociales en Bolivia. Fundada con el objetivo de proporcionar una educación de alta calidad en estas disciplinas, mediante el reconocido y galardonado a nivel Nacional modelo educativo Basado en Competencias, premiado con los Premios Maya, el cual es un enfoque educativo cuya atención se centra en el proceso mismo, y que apunta, ante todo, a que los conocimientos adquiridos en las aulas de nuestra casa superior de estudios sirvan para la vida misma, en la aplicabilidad profesional de nuestros graduados, creando en ellos valores y saberes, como el saber decidir, saber conocer, saber convivir y el saber ser. Brindando así, la comodidad para nuestros estudiantes en su profesionalización con los diferentes turnos que cuenta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, mañana, tarde y noche, además, de la modalidad semipresencial pasando clases virtuales entre semana y la clase presencial los sábados.

Gracias a lo expuesto, la facultad ha experimentado un crecimiento significativo desde su creación, puesto que no contamos solamente con estudiantes que son nuevos bachilleres que aspiran a obtener su Título Profesional, sino también brindando apoyo a personas de todas edades que quieran adquirir su profesionalización u obtener una segunda carrera, muchos de ellos estudiantes en horarios de la noche, después de sus actividades laborales diarias y en otros casos, personas que vienen del interior de Chuquisaca a pasar clases los sábados, de esa manera teniendo una educación completa y que estamos seguros generará profesionales que apoyen al crecimiento socioeconómico de nuestro país, de nuestro departamento y de nuestra ciudad; así como ya lo estuvimos haciendo con todos nuestros titulados.

Desarrollo Académico

Desde sus inicios, la facultad ha buscado ofrecer programas académicos que combinan la teoría jurídica con la práctica profesional, adaptándose a las necesidades del entorno boliviano y global. Los planes de estudio se han ido actualizando periódicamente para incorporar las últimas tendencias y avances en el campo del derecho, así como las exigencias del mercado laboral.

Modalidades y Estudiantes.

La facultad ofrece dos modalidades de estudio: presencial y semipresencial. En la modalidad presencial, cuenta con 350 estudiantes activos en la carrera de Derecho y 60 estudiantes activos en la carrera de Psicología. En la modalidad semipresencial, tiene 205 estudiantes activos en la carrera de Derecho y 21 estudiantes activos en la carrera de Psicología. Esto refleja el compromiso de la facultad en ofrecer



flexibilidad y accesibilidad a sus estudiantes, permitiéndoles combinar sus estudios con otras responsabilidades.

Infraestructura y Recursos.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Sede Sucre cuenta con modernas instalaciones que incluyen aulas equipadas, biblioteca, Cámara Gessel, Sala de Audiencias; que facilitan el aprendizaje y la investigación. Además, se han establecido convenios con diversas instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas profesionales y proyectos de investigación.

Logros y Reconocimientos.

Hasta la fecha, la facultad ha tenido dos promociones de graduados, con 80 nuevos licenciados en Derecho y 8 licenciados en Psicología, quienes están aportando significativamente a la sociedad boliviana. A lo largo de los años, la facultad ha recibido diversos reconocimientos por la calidad de su enseñanza y su contribución al desarrollo del conocimiento jurídico en Bolivia. Sus egresados han ocupado posiciones destacadas en el ámbito judicial, gubernamental y en el sector privado, lo que refleja la solidez de la formación recibida.

Vinculación con la Comunidad.

La facultad ha mantenido un firme compromiso con la responsabilidad social, participando activamente en programas de extensión y proyectos comunitarios. A través de talleres de capacitación, clínicas legales, contribuyendo al acceso a la justicia de sectores vulnerables de la población.

Perspectivas Futuras.

Con la visión de convertirse en un referente en la educación jurídica y social en nuestro departamento, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UPDS, Sede Sucre, sigue trabajando en la mejora continua de sus programas académicos, fortaleciendo su plantel docente y ampliando sus redes de colaboración interinstitucional.

Compromiso con la Excelencia y la Vocación Profesional.

La facultad está comprometida con la generación de estudiantes competentes y con una sólida vocación profesional. Este compromiso se refleja en la calidad de sus programas académicos, la excelencia de su plantel docente y la amplia red de convenios que facilita una formación integral y práctica para sus estudiantes.

En resumen, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada Domingo Savio, Sede Sucre, ha demostrado ser una institución comprometida con la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes, preparando profesionales competentes y éticos que contribuyen al progreso de la sociedad boliviana.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA "DOMINGO SAVIO"** de la ciudad de Sucre.

V. RECOMENDACIÓN.



En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, mediante Resolución Ministerial 2907/2017, de fecha 12 de diciembre del 2017, el Ministerio de Educación, autorizó la apertura y funcionamiento a partir de la gestión 2018 de la Carrera de Derecho de la Universidad Privada Domingo Savio - Sede Sucre.

Que, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada Domingo Savio - Sede Sucre, tiene como misión formar profesionales de excelencia, analíticos, creativos, propositivos, con alto grado de sensibilidad social y comprometida con el desarrollo regional y nacional, que sean capaces de incorporarse con efectividad al mercado laboral.

Que, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada Domingo Savio - sede Sucre, no solo ha impartido satisfactoriamente enseñanza a nivel superior desde el inicio de sus funciones, sino también ha demostrado compromiso social y ambiental con el Departamento de Chuquisaca y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada Domingo Savio - Sede Sucre, ofrece programas académicos que combinan la teoría jurídica con la práctica profesional, adaptándose a las necesidades del entorno boliviano y global.

Que, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada Domingo Savio - Sede Sucre, ha demostrado ser una institución comprometida con la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes, preparando profesionales competentes y éticos que contribuyen al progreso de la sociedad boliviana.

Que, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada Domingo Savio - Sede Sucre, demuestra un firme compromiso con la responsabilidad social, participando activamente en programas de extensión y proyectos comunitarios, a través de talleres de capacitación, clínicas legales, contribuyendo al acceso a la justicia de sectores vulnerables de la población.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada "Domingo Savio"**, de la ciudad de Sucre, por su destacado aporte al servicio de la educación superior formando con ímpetu a los profesionales de alta competitividad en el Departamento de Chuquisaca en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 184/2023-2024, de reconocimiento a la Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN – S.A.), cerveza huari, por su 44 aniversario y por su aporte al desarrollo económico y productivo del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN INFORME DECLARACIÓN CAMARAL

INF – CS - CEPPII N° 017/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral P.D.C. N° 184/2023-2024 reconocimiento a la **CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL (CBN – HUARI)** por sus 144 años de aniversario.

FECHA: La Paz, 9 de agosto de 2024.

1. ANTECEDENTES.



El **Senador Miguel Pérez Sandoval**, mediante **nota de Cite: CITE: C.E.P.I.I./M.P.S./N.I./ N° 208/2023-2024**, remite al Presidente de la Cámara de Senadores, P.D.C. la misma es derivada a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización para su tratamiento, Proyecto de Declaración Camaral que rinde un justo y merecido reconocimiento a la **CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. (CBN S.A.) CERVEZA HUARI POR SUS 144 AÑOS DE ANIVERSARIO**.

2. ANTECEDENTES.

Huari es una cerveza boliviana cuyos orígenes se remontan a 1877 cuando se estableció la primera fábrica cervecera en Oruro.

LA HISTORIA DE LA CERVEZA HUARI.

Cuando aquel hombre, del que nadie recuerda su nombre, ni por qué llegó hasta allí, puso sus pies en el cerro que se alza a las espaldas de Santiago de Huari y sació su sed del manantial que de allí brotaba, tuvo una visión. Mandó una muestra de esa agua a su país, Alemania, y cuando recibió los resultados, ya no tuvo duda: compró la vieja fábrica de refrescos de la población orureña y la convirtió en Cervecería Unión Huari.

De aquella época queda el viejo edificio en el que se realiza la primera parte del proceso de la producción de cerveza: la elaboración del mosto, compuesto por malta, arroz y agua del cerro. Aún se ven los raíles por los que, en otros tiempos, la materia prima llegaba en vagones desde la estación de tren hasta la planta. Ahora, tráileres traen la malta, importada de Argentina, y el arroz, de producción nacional, que se acumulan en seis silos de 140 toneladas de capacidad (cada uno).

Huari está compuesta por un 80% de malta y 20% de arroz que se cuece con el agua de la vertiente. Ésta llega a través de una tubería por la que entra a un tanque, en la planta, y de aquí “va directamente, se puede decir, a la olla”, así se explica la Calidad. El agua no recibe ningún tipo de tratamiento porque es pura, con un PH perfecto, que otorga a la cerveza Huari su característico sabor, según el gerente Institucional de Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Ibo Blazicevic.

No se sabe exactamente cuál es su origen: podría venir de los nevados de la cordillera cercana o ser fósil.

Se afirma que se le hará una prueba de carbono 14 (aunque todavía no hay fecha para ello) porque, en el caso de que sea agua acumulada en el cerro, habría que determinar qué cantidad hay, debido a que es un elemento clave para la fábrica.

Pero no únicamente en el líquido cristalino está el secreto sino también en el proceso de pre fermentación que, en Bolivia, sólo realiza Huari, afirma el jefe de Elaboración, Manuel Herrera. “Es la mística que le da a la cerveza y que no se le ha querido quitar porque eso es lo que le gusta a la gente”. Durante dos horas, el mosto y la levadura se mezclan dando lugar a una composición homogénea.

El resto del proceso es el habitual: después del cocimiento, el caldo pasa por una cuba-filtro en la que se separan los sólidos del líquido. Éste va a parar al hervidor a fin de ser esterilizado, paso durante el que se evapora alrededor del 8% del mosto y lo concentra. Por último, antes de pasar a la fermentación, se añade el lúpulo, “que es la sustancia amarga que le da el sabor característico a la cerveza”.

Pasan 14 horas desde que la malta y el arroz entran a cocimiento hasta que se convierten en mosto que estará fermentando durante 14 días y medio.

En ese tiempo, el personal de laboratorio recoge muestras que son examinadas con minuciosidad para controlar que el proceso transcurra de acuerdo con los parámetros de calidad de la cervecera. Esta exigencia diaria implica que el laboratorio no tiene una hora de cierre y que permanece activo todos los días del año.



De los 21 tanques que posee la planta, 18 se destinan a la fermentación. Una vez que se ha dado este proceso (a una temperatura de 14 grados), se enfría a un grado negativo y comienza el período de maduración, que implica otros cuatro días. Las reacciones químicas que se dan durante este último escalón también aportan parte del sabor final de Huari.

Una vez madura, se filtra de nuevo y se deposita en uno de los tres tanques destinados a la cerveza ya lista para ser embotellada en la sala de envasado.

La planta de Huari tiene una capacidad máxima de 40.000 hectolitros al mes, que se producen entre septiembre y los días de Carnaval (temporada alta). Durante el resto del año, de la fábrica salen entre 25.000 y 30.000 hectolitros al mes, cantidad variable según las necesidades. "Un año par tiene mayor producción de cerveza que un año impar", revela Manuel Herrera.

Ello se debe a la tradición boliviana de casarse en año par, razón por la que el consumo de cerveza es mayor, considera.

La producción ha ido en aumento desde que Huari dejó de ser consumida únicamente en los ámbitos mineros orureños y potosinos. Hasta 1952, los operarios trabajaban de forma temporal porque "el sueldo era un tanto bajo".

La situación cambió a partir de 1952, cuando se creó el seguro de los trabajadores. El empleo se volvió más estable y, poco a poco, comenzó la ampliación y modernización de las instalaciones. De hecho, los alemanes estaban instalando los tanques cónicos que los operarios ayudaron a colocar. Él mismo tuvo que trepar hasta lo alto de uno de los recipientes gigantes para desenganchar la grúa.

"He subido como mono y he bajado como Tarzán", recuerda riendo. Junto a otros compañeros sindicalistas, rememora aquellos años (finales de los 70) como una época de mucho trabajo: estaban en plena remodelación. "Nuestra generación ha hecho toda esta ampliación", asegura exhibiendo su orgullo. "No había ni silos", cuenta, y el sistema eléctrico y de ventilación eran muy primarios. Antes de la remodelación, se laboraba día y noche porque la mayoría del trabajo era manual: "había que cambiar las botellas de la cadena, a la envasadora".

Atrás quedaron los años en los que las botellas se mandaban en burro hasta la estación, como recuerda Segundino, porque Max Fernández consiguió nuevas máquinas, proceso modernizador que se ralentizó tras el fallecimiento de quien llegó a ser candidato a la presidencia del país. Todos en Huari recuerdan la fecha del estreno: tras la inauguración de la planta Enalbo (Oruro), en noviembre del año 1995. Ese día, como él dispuso, se plantaron decenas de rosales alrededor del muro de la fábrica, que todavía hoy siguen floreciendo cada temporada en su recuerdo.

NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

Artículo 47. Par. **I.** Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.

Artículo 52. "Se reconoce y se garantiza el derecho a la libre asociación empresarial."

Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: Núm. **7.** Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Artículo 393. "El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.

Artículo 164. (Declaraciones Camarales). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los Proyectos de Resolución Camaral y Declaraciones camarales serán presentados a la presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, conforme la documentación adjuntada, de acuerdo a las disposiciones y fundamentos que respaldan la proyección del presente informe, y que de acuerdo a la siguiente motivación invocada dentro la Constitución Política del Estado en el artículo 160, numeral 7 establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra: **"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado", y el Reglamento General de la Cámara de Senadores en el artículo 164 señala: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".**

3. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que es oportuno y meritorio, en este entendido el mismo es **VIABLE**, para rendir un justo reconocimiento a la **CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. (CBN S.A.) CERVEZA HUARI** en sus 144 años de creación, por su compromiso constante con la innovación y la calidad en la como empresa eminente del Estado Plurinacional de Bolivia al generar proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y fomentando el crecimiento económico del Departamento de Oruro y de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

4. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral I del Artículo 308 de la Constitución Política del Estado, establece que *"El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país".*



Que, el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, los antecedentes de la Cervecería Boliviana Nacional se remontan a 1877, época en la cual surgió la fábrica de cerveza de propiedad del señor Alejandro Wolf, bajo la razón social de "Wolf & Cía.", fábrica que posteriormente tomaría el nombre de Cervecería Americana y luego Cervecería Nacional.

Que el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que las *"Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Qué, nadie sabe cuándo se erigió la planta hoy fábrica de cerveza Huari; según datos recopilados por C.B.N., se cree que en el año 1550 los comerciantes que acudían a la Feria de Huari tomaban esta cerveza.

Leyendas y aparecidos:

Qué, se conoce que en la planta se siente la presencia de duendes y fantasmas, en una excavación de un corredor han encontrado esqueletos de chullpas, cuenta Mario López Mamani, uno de los operarios veteranos, refiriéndose al pasillo que queda entre el edificio viejo y la sala donde se recogen las muestras de cerveza en fermentación, se habla también de la presencia de una mujer, "La Novia" (vestida de boda), que se aparece a los solteros, la leyenda dice que, si el soltero que la ve no se casa transcurrido un mes, muere, pero sólo la vio un guardia.

Qué, Huari es una cerveza cuyos orígenes se pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en el medio del altiplano boliviano; las Serranías de Azanaque, donde la pureza del agua y la sabiduría de los pioneros alemanes para crear una cerveza, de la más selecta calidad y de sabor único para los más exigentes conocedores de cerveza.

Qué, Huari es una cerveza boliviana cuyos orígenes se remontan a 1877 cuando se estableció la primera fábrica cervecera en Oruro, Actualmente es producida por Cervecería Boliviana Nacional S.A. C.B.N., la cual renovó recientemente la etiqueta de Huari, manteniendo la calidad e ingredientes originales, siendo un baluarte reconocido a nivel nacional e internacional para orgullo de Bolivia.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

D E C L A R A:

Rendir un merecido reconocimiento a la **Cervecería Boliviana Nacional S.A. (C.B.N. S.A.) - Cerveza Huari**, conmemorando su ciento cuarenta y cuatro Aniversario de fundación, promoviendo fuentes de empleo digno, con responsabilidad social empresarial y por su aporte al desarrollo económico y productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.4 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 185/2023-2024, de reconocimiento a la Empresa Embotelladoras Bolivianas Unidas "EMBOL S.A.", por contribuir a la generación de más de tres mil empleos directos y cien mil indirectos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
INFORME DECLARACIÓN CAMARAL**

INF – CS - CEPPII N° 018/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral P.D.C. N° 185/2023-2024 reconocimiento la **EMPRESA EMBOTELLADORAS BOLIVIANAS UNIDAS "EMBOL S.A." por sus 29 años de Aniversario.**

FECHA: La Paz, 9 de agosto de 2024.

1. ANTECEDENTES.

El **Senador Miguel Pérez Sandoval**, mediante nota de Cite: **CITE: C.E.P.I.I./M.P.S./N.I./ N° 197/2023-2024**, remite al Presidente de la Cámara de Senadores, P.D.C. la misma es derivada a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización para su tratamiento, Proyecto de Declaración Camaral que rinde un justo y merecido reconocimiento a la **EMPRESA EMBOTELLADORAS BOLIVIANAS UNIDAS EMBOL S.A. por sus 29 años de Aniversario.**

2. ANTECEDENTES.

La Embotelladora Bolivianas Unidas S.A. EMBOL S.A., nace en 1995 con operaciones en La Paz, Cochabamba y Oruro nació de la mano de Coca-Cola. Su historia está estrechamente ligada a esta bebida universal que desde hace décadas está presente en los hogares bolivianos. Por eso no es extraño que cuando alguien habla de EMBOL, espontáneamente piense en Coca-Cola. Pero EMBOL no es sólo la embotelladora de Coca-Cola, su portafolio de productos es bastante robusto e incluye otras marcas de bebidas conocidas a nivel mundial con las que la empresa se ha consolidado, tales como Fanta, Sprite, Monster o Powerade.

Se establece en Bolivia hace 29 años la empresa multinacional Coca-Cola. Desde ese momento se empieza a trabajar con pasión y compromiso, el sistema de Coca Cola está integrado por sus socios embotelladoras



Embol S.A. y Nudelpa tienen cinco plantas de producción y genera 3.000 empleo directos y más de 100.000 empleos indirectos, siendo un importante engranaje en la Economía Boliviana. Siendo una de las empresas que más tributa al territorio nacional, aportando 1.5% del PIB como cadena productiva y anualmente compran 250 millones en insumos de producción nacional, lo que impacta en toda la cadena valor.

Por cada empleo que generan ayudan a crear muchos más en su extensa cadena de valor: operarios, distribuidores y recicladores, entre otros.

Teniendo un gran compromiso con la naturaleza ya que desde el año 2015 reponen a la naturaleza el 100% del agua que usan en la elaboración de sus bebidas. Trabajan a nivel global para cumplir con su compromiso de recuperar y reciclar para el 2030 un empaque por cada uno de los que ponen en el mercado. Utilizando botellas recicladas en sus productos.

Desde el año 2018 son parte integrante del Acuerdo Global de la Nueva Economía del Plástico, el cual junto a otras 200 organizaciones globales y locales liderado por la Fundación Ellen MacArthur en colaboración con la ONU Medio Ambiente, que trabaja para erradicar el desperdicio y la contaminación por plástico.

Son promotores del bienestar, impulsando la práctica del deporte y cuidado de la salud de nuestros colaboradores. A través de programas de promoción interna, capacitación y desarrollo de talentos, promueven el crecimiento profesional de sus trabajadores. Brindando estabilidad laboral causando impacto en miles de familias bolivianas.

Dentro de sus últimas acciones comprometidas con el medio ambiente que buscan promover hábitos de reciclaje, utilización de empaques retornables, la separación de residuos y reducir la huella de carbono está el intercambio de Botellas Plásticas por retornable por tercer año consecutivo, actividad que se llevó a cabo el día martes 21 de mayo de la presente gestión.

Esta actividad se lleva adelante desde hace dos años atrás lograron recuperar más de 18 toneladas de plástico, beneficiando a recicladoras en diversas ciudades como Tarija, Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosí, demostrando de esta manera su compromiso e iniciativa que contribuyan a tener un mundo sin residuos.

EMBOL COCA-COLA BOLIVIA ES LA EMPRESA MÁS RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE SEGÚN EL MERCADO ENVIRONMENT

“La sustentabilidad es nuestra esencia, no solo una parte de nuestro negocio. Es lo que somos y cómo operamos”, James Quincy, CEO de Coca-Cola Company.

En agosto de 2023 en un mundo cada vez más consciente de la importancia de cuidar el entorno, Embol Coca-Cola Bolivia se destaca como un líder ejemplar en el cuidado ambiental gracias a sus innovadores proyectos y un firme compromiso con un futuro más sostenible. Todas sus iniciativas de ESG se realizan a través de la Fundación Coca-Cola de Bolivia.

En este sentido, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa de Responsabilidad Social ESG 2022 (MERCOS), otorga a Embol Coca-Cola Bolivia el primer lugar en la categoría “Environment”, lo que significa que es la Empresa más Responsable con el Medio Ambiente en Bolivia; un reconocimiento merecido por sus esfuerzos en tres pilares fundamentales: Reciclaje, Cuidado del Agua y Eficiencia Energética.

Compromiso con el Reciclaje: Mundo sin Residuos.

En colaboración con el gobierno nacional, gobiernos municipales e instituciones, la Fundación Coca-Cola de Bolivia ha logrado recuperar y reciclar una asombrosa cantidad de 3.080 toneladas de botellas plásticas a nivel nacional, un paso significativo hacia su visión de un “Mundo sin Residuos”. Además, ha capacitado a



16.000 personas en reciclaje y desplegado 2.500 contenedores de reciclaje en todo el país. Sin duda, este es un esfuerzo colectivo para el bienestar del planeta.

Para alcanzar la meta de recuperar el 100% de los envases que pone en el mercado para el 2030, la compañía reconoce la importancia de involucrar a todas las personas e instituciones posibles en esta causa.

Además, EMBOL cuenta en Cochabamba con **la primera planta productiva de Bolivia certificada como "Cero Residuos"** por parte de Coca-Cola Company, lo que significa que no envía ningún deshecho al relleno sanitario. Para esto, la empresa se basa en el enfoque de la *Economía Circular*, sistema que plantea reusar, reutilizar y reciclar todos los desechos que se generan en la planta.

Cuidado del Agua.

La gestión responsable del agua es un pilar fundamental para la Fundación Coca-Cola Bolivia. En alianza con la Fundación Natura y Bolivia con Agua viene desarrollando tres proyectos de Reposición de Agua y un Proyecto de Acceso a Agua Segura. Estas acciones están alineadas con el objetivo global de agua para el 2030, que busca proteger cuencas, reabastecer el agua, reducir el consumo en sus plantas y reciclar el agua de procesos. Destacar también su compromiso de reposición del 100% del agua que utiliza en la elaboración de sus productos.

A través de los Acuerdos Recíprocos por Agua (ARA) con la Fundación Natura, ha logrado reponer más de 2.900 millones de litros de agua a los acuíferos de Santa Cruz, La Paz y Beni, protegiendo así más de 39.893 hectáreas de bosques. El programa "Bolivia con Agua" ha beneficiado a 1.100 familias al proporcionarles acceso a agua segura y ha capacitado a más de 100 mujeres en plomería, además de contribuir a la construcción de infraestructura educativa y proyectos de reforestación.

A través de la Fundación Coca-Cola de Bolivia, la compañía sigue liderando el camino en la Responsabilidad Social Empresarial y la protección del medio ambiente en el país, creando un ejemplo inspirador para otras organizaciones.

Clima y Eficiencia Energética.

En relación a la reducción de Emisiones de Carbono, Embol Coca-Cola desarrolla una estrategia de eficiencia energética con el objetivo de alcanzar la Carbono Neutralidad hasta el 2025.

En este sentido, EMBOL es la primera industria privada de bebidas con el funcionamiento de 624 paneles solares colocados a nivel nacional, distribuidos en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Sucre. Con esto, se consolida como el sistema privado de energía solar más grande Bolivia, estando a tan solo 13.89% de alcanzar la Carbono Neutralidad.

NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

Artículo 47. Par. **I.** Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.

Artículo 52. "Se reconoce y se garantiza el derecho a la libre asociación empresarial."

Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: Núm. **7.** Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.



Artículo 393. “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.

Artículo 164. (Declaraciones Camarales). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los Proyectos de Resolución Camaral y Declaraciones camarales serán presentados a la presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, conforme la documentación adjuntada, de acuerdo a las disposiciones y fundamentos que respaldan la proyección del presente informe, y que de acuerdo a la siguiente motivación invocada dentro la Constitución Política del Estado en el artículo 160, numeral 7 establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra: **“Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado”, y el Reglamento General de la Cámara de Senadores en el artículo 164 señala: “Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional”.**

3. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que es oportuno y meritorio, en este entendido el mismo es **VIABLE**, para rendir un justo reconocimiento a la **EMPRESA EMBOTELLADORAS BOLIVIANAS UNIDAS “EMBOL S.A.**, por su vigésimo noveno aniversario de creación institucional como un justo reconocimiento al aporte y apoyo al país creando fuentes de trabajo directo e indirecto en el Estado Plurinacional de Bolivia.

4. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6. del Artículo 9 la Constitución Política del Estado, determina: *“El aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales”.*



Que, el numeral 7. del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el párrafo I. del Artículo 308 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país"*.

Que, el Artículo 47. párrafo I. *"Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo."*

Que, la Empresa Embotelladoras Bolivianas Unidas "EMBOL S.A.", desde 1995 aporta a la producción, exportación y generación de empleos, a la fecha cuenta con más de 3000, empleados directos a nivel nacional y 100.000 indirectos.

Que, desde su fundación, la Empresa Embotelladoras Bolivianas Unidas "EMBOL S.A.", se constituye en una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente, estableciendo acciones de promoción y fortalecimiento a la protección del medio ambiente.

Que, la Empresa Embotelladoras Bolivianas Unidas "EMBOL S.A.", es un importante engranaje en la Economía Boliviana, siendo una de las empresas que más tributa al territorio nacional, aportando 1.5% del Producto Interno Bruto PIB, como cadena productiva y anualmente compran 250 millones en insumos de producción nacional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Empresa Embotelladoras Bolivianas Unidas "EMBOL S.A."**, por contribuir a la generación de más de tres mil empleos directos y 100.000 indirectos y otros beneficios a favor de la población boliviana, además aplicando políticas que protegen el medio ambiente, impulsando la actividad económica comercial y productiva en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



3.4 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 186/2023-2024, de reconocimiento a la Industria "Ferrari Ghezzi" (SFIDA Inversiones S.A.), por su larga trayectoria, desarrollo económico empresarial, implantación de tecnología y generando empleo en el Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
INFORME DECLARACIÓN CAMARAL**

INF – CS - CEPPII N° 019/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral P.D.C. N°1 86/2023-2024 reconocimiento la **EMPRESA FERRARI GHEZZI LTDA** por sus 89 años de aniversario.

FECHA: La Paz, 9 de agosto de 2024.

1. ANTECEDENTES.

El **Senador Miguel Pérez Sandoval**, mediante nota de Cite: **CITE: C.E.P.I.I./M.P.S./N.I./ N° 198/2023-2024**, remite al Presidente de la Cámara de Senadores, P.D.C. la misma es derivada a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización para su tratamiento, Proyecto de Declaración Camaral que rinde un justo y merecido reconocimiento a la **EMPRESA FERRARI GHEZZI LTDA** por sus 89 años de Aniversario.

2. ANTECEDENTES.

Ferrari Ghezzi Ltda., es una empresa con más de medio siglo de tradición en la industria alimenticia, cuyo origen se remonta al año 1935, cuando se organizó la Sociedad industrial Molinos y Fábrica de Fideos El Pagador, que luego se fusionó con Ghezzi E Cía., creada en el año 1938, para constituir, en 1951, la nueva empresa Ferrari Ghezzi & Cía., año en el que se instala la primera la primera fábrica de galletas.

En sus primeros años de existencia, esta nueva empresa dedicó sus esfuerzos a consolidar su organización y su mercado. El periodo comprendido entre 1957-1967, se caracterizó por el esfuerzo de modernización y ampliación de la antigua fábrica de fideos, a la que se fue incorporado equipo adicional para la fabricación y secado de pastas, transformándola de una fábrica de producción manual casi de tipo ancestral, en una planta industrial con procesos semi-automático y equipo altamente especializado.

Este esfuerzo de ampliación y crecimiento, tuvo su culminación natural con la instalación del segundo molino de la empresa y de la actual fábrica de galletas, en reemplazo de la antigua planta instalada en 1951, con una línea automática de producción continúa incorporando la más moderna tecnología de esa época a la fabricación de galletas en Bolivia. Ambos proyectos fueron ejecutados en el año 1970, en base a estudios de factibilidad aprobada en 1969 por el entonces llamado Instituto de Promoción a las Inversiones en Bolivia (INPIBOL), y fueron financiados con créditos de los proveedores de la maquinaria, y con la reinversión de utilidades. Fueron inaugurados oficialmente en ceremonia especial el año 1972.



Ya desde entonces, la empresa había definido y aplicado consistentemente, una política de reinversión de utilidades, la misma que le ha permitido su crecimiento y desarrollo, y que la ha impulsado a uno de los principales sitios de la industria en el país.

SFIDA INVERSIONES S.A. LA EMPRESA DE LA FAMILIA BOLIVIANA.

En 1976 se instaló la segunda fábrica de fideos, y se inició el desarrollo del complejo Industrial Vinto I donde se instalaron la planta de envases, la fábrica de alimentos balanceados, y la tercera fábrica de fideos, la misma que se constituyó en una de las más grandes de Sud América. Se construyeron además desde entonces, espaciosos galpones de estructura metálica destinados a almacenes de matrices primas, materiales y productos terminados, así como silos para el almacenamiento de granos y servicios e instalaciones complementarias.

En 1979, la antigua razón social de Ferra Ghezzi E Cia., cambio a Ferrari Ghezzi Ltda., en aplicación del nuevo Código de Comercio, transformándose de sociedad colectiva a sociedad de responsabilidad limitada.

Posteriormente, Ferrari Ghezzi Ltda., constituye, como empresa individual, un complejo industrial que comprende tres fábricas de fideos, una fábrica de galletas, una fábrica de alimentos balanceados y una división de obras civiles.

Actualmente SFIDA Inversiones S.A. nace ante la experiencia de más de medio siglo de tradición de Ferrari Ghezzi Ltda., con el firme propósito de llevar el nombre de la empresa orureña a los pedestales más altos de la industria.

Hoy SFIDA Inversiones S.A. decidida a invertir en este rubro, donde tiene la visión de Ferrari Ghezzi como la marca registrada de la familia boliviana, para poder producir y comercializar sus productos, está decidida a fortalecer el crecimiento de la empresa boliviana y apoyar al desarrollo de la ciudad de Oruro que la vio nacer.

FERRARI GHEZZI o "Nosotros estamos hace 34 años en el mercado paceño y la clave es la calidad del producto Ferrari (empresa orureña fundada hace 62 años) y la lealtad de sus clientes". Luis Nemtala, distribuidora en La Paz.

Misión.

Elaborar Productos alimenticios con buen sabor y calidad, poniéndolos al alcance de todos, a satisfacción plena de clientes y consumidores, para el bienestar y motivación de los empleados y la confianza de los accionistas.

Visión.

Ser la Industria Comprometida con la Calidad y seguridad alimentaria, para poder gozar de la preferencia del consumidor, siendo parte de su alimentación diaria generación tras generación.

Objetivo.

Brindar satisfacción permanente a las necesidades y expectativas de nuestros consumidores, manteniendo las cualidades de excelencia tradicionales de nuestros productos. Utilizamos la tecnología, la investigación y el desarrollo para el mejoramiento continuo de los recursos humanos, la producción, la comercialización y la administración eficiente de los recursos.

NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.



Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

Artículo 47. Par. **I.** Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.

Artículo 52. "Se reconoce y se garantiza el derecho a la libre asociación empresarial."

Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: Núm. **7.** Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Artículo 308 I. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. II. Se garantiza la libertad de la empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por la Ley.

Artículo 393. "El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.

Artículo 164. (Declaraciones Camarales). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los Proyectos de Resolución Camaral y Declaraciones camarales serán presentados a la presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, conforme la documentación adjuntada, de acuerdo a las disposiciones y fundamentos que respaldan la proyección del presente informe, y que de acuerdo a la siguiente motivación invocada dentro la Constitución Política del Estado en el artículo 160, numeral 7 establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra: **"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado", y el Reglamento General de la Cámara de Senadores en el artículo 164 señala: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".**

3. CONCLUSIÓN.

Por todo lo expuesto y los antecedentes históricos, se recomienda otorgar la Declaración Camaral de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a SFIDA Inversiones S.A., por su trabajo continuo en favor del Departamento de Oruro.

En sus primeros años de existencia, esta nueva empresa dedicó sus esfuerzos a consolidar su organización y su mercado. El periodo comprendido entre 1957-1967, se caracterizó por el esfuerzo de modernización y ampliación de la antigua fábrica de fideos, a la que se fue incorporado equipo adicional para la fabricación y secado de pastas, transformándola de una fábrica de producción manual casi de tipo ancestral, en una planta industrial con procesos semi-automático y equipo altamente especializado.

Este esfuerzo de ampliación y crecimiento, tuvo su culminación natural con la instalación del segundo molino de la empresa y de la actual fábrica de galletas, en reemplazo de la antigua planta instalada en 1951, con una línea automática de producción continúa incorporando la más moderna tecnología de esa época a la fabricación de galletas en Bolivia. Ambos proyectos fueron ejecutados en el año 1970, en base a estudios de factibilidad aprobada en 1969 por el entonces llamado Instituto de Promoción a las Inversiones en Bolivia



(INPIBOL), y fueron financiados con créditos de los proveedores de la maquinaria, y con la reinversión de utilidades. Fueron inaugurados oficialmente en ceremonia especial el año 1972.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que es oportuno y meritorio, en este entendido el mismo es **VIABLE**, para rendir un justo reconocimiento a la **EMPRESA FERRARI GHEZZI LTDA** por sus 89 años de aniversario, de creación institucional como un justo reconocimiento al aporte y apoyo al país creando fuentes de trabajo directo e indirecto en el Estado Plurinacional de Bolivia.

4. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 308 I de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales..."*.

Es importante reconocer a las instituciones más destacadas que aportan al progreso y desarrollo del departamento de Oruro, siendo la industria SFIDA Inversiones S.A., referente nacional.

Que la industria SFIDA Inversiones S.A., fue fundada en 1935, cuando se organizó la Sociedad industrial Molinos y Fábrica de Fideos El Pagador, que luego se fusionó con Ghezzi E Cía., creada en el año 1938, para constituir, en 1951 la nueva empresa Ferrari Ghezzi & Cía., año en el que se instala la primera fábrica de galletas.

En 1976 se instaló la segunda fábrica de fideos y se inició el desarrollo del complejo Industrial Vinto I, donde se instalaron la planta de envases, la fábrica de alimentos balanceados, y la tercera fábrica de fideos, la misma que se constituyó en una de las más grandes de Sud América. Se construyeron además desde entonces, espaciosos galpones de estructura metálica destinados a almacenes de matrices primas, materiales y productos terminados, así como silos para el almacenamiento de granos y servicios e instalaciones complementarias.

En 1979, la antigua razón social de Ferrari Ghezzi E Cia., cambio a Ferrari Ghezzi Ltda., en aplicación del nuevo Código de Comercio, transformándose de sociedad colectiva a sociedad de responsabilidad limitada.

Posteriormente, Ferrari Ghezzi Ltda., se constituye como empresa individual, un complejo industrial que comprende tres fábricas de fideos, una fábrica de galletas, una fábrica de alimentos balanceados y una división de obras civiles.



Actualmente SFIDA Inversiones S.A. nace ante la experiencia de más de medio siglo de tradición de Ferrari Ghezzi Ltda., con el firme propósito de llevar el nombre de la empresa orureña a los pedestales más altos de la industria.

Hoy SFIDA Inversiones S.A. decidida a invertir en este rubro, donde tiene la visión de Ferrari Ghezzi como la marca registrada de la familia boliviana, para poder producir y comercializar sus productos, está decidida a fortalecer el crecimiento de la empresa boliviana y apoyar al desarrollo de la ciudad de Oruro que la vio nacer.

Que, Ferrari Ghezzi, con 89 años de presencia permanente en el mercado alberga trabajadores comprometidos con la excelencia de sus productos, los valores de la empresa son parte fundamental de esta historia de esfuerzo, dedicación y fe: valores que se mantienen al día de hoy, han hecho de Ferrari Ghezzi un referente nacional.

Senador proyectista: Miguel Pérez Sandoval.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Industria "Ferrari Ghezzi" (SFIDA Inversiones S.A.)**, por su larga trayectoria a nivel nacional, aportando al desarrollo económico empresarial, implementando tecnología de punta e industrialización, generando empleos dignos y contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.6 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 187/2023-2024, de reconocimiento a la Cervecería Boliviana Nacional S.A., por su aporte al desarrollo económico y productivo del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.



Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
INFORME DECLARACIÓN CAMARAL**

INF – CS - CEPPII N° 020/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral P.D.C. N° 187/2023-2024 reconocimiento a la **CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL** por sus 138 años de aniversario.

FECHA: La Paz, 9 de agosto de 2024.

1. ANTECEDENTES.

El **Senador Miguel Pérez Sandoval**, mediante **nota de Cite: CITE: C.E.P.I.I./M.P.S./N.I./ N° 209/2023-2024**, remite al Presidente de la Cámara de Senadores, P.D.C. la misma es derivada a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización para su tratamiento, Proyecto de Declaración Camaral que rinde un justo y merecido reconocimiento a la **CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. (CBN S.A.) POR SUS 138 AÑOS DE ANIVERSARIO.**

2. ANTECEDENTES.

La **Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN S.A.)**, es una asociación civil independiente y autónoma, que agrupa y representa a las entidades empresariales privadas del Departamento de La Paz, afiliada a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

Asimismo, la **Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN S.A.)**, cumple en esta gestión 138 años de trayectoria y vida empresarial, y que los antecedentes de la Cervecería Boliviana Nacional se remontan a 1877, época en la cual surgió la fábrica de cerveza, propiedad del señor Alejandro Wolf, bajo la razón social de "Wolf & Cía.", fábrica que posteriormente tomaría el nombre de Cervecería Americana y luego Cervecería Nacional.

El 20 de octubre de 1886 se fusionan la Cervecería Nacional con la Cervecería Americana en la ciudad de La Paz y juntas forman lo que hoy es la Cervecería Boliviana Nacional, siendo los propietarios los señores Federico Groenewold, Luis Ernst, Hugo Preuss y Eugenio Stohmann. A inicios del siglo XX la Cervecería Boliviana Nacional, se instaló muy cerca de la estación de trenes, lugar que coincidía con el portal de ingreso a la ciudad de La Paz.

Desde el principio, la Cervecería se convirtió en uno de los más importantes contribuyentes al Tesoro General de la Nación y es cabe destacar, que, en el año 1937, Cervecería Boliviana Nacional pagó al Estado 20 millones de bolivianos, mientras que las 3 grandes empresas mineras de Patiño, Hochschild y Aramayo, por concepto de impuestos sobre utilidades, transferencias, exportaciones, patentes fiscales, etc., llegaron a pagar 19.754.000 bolivianos.

En 1986 el Sr. Max Fernández Rojas, es invitado por el Directorio para ejercer las funciones de Director General Ejecutivo. Al año siguiente es nombrado Presidente Ejecutivo, iniciándose así una nueva etapa en la vida institucional de Cervecería Boliviana Nacional.

La empresa Envases de Aluminio Boliviano S.R.L. es fundada en 1995 en Oruro y es el productor predeterminado de latas de aluminio de la CBN. Fernández falleció en un accidente aéreo cuando retornaba de inaugurar dicha fábrica.



Jhonny Fernández hereda las acciones de su padre Max tras su muerte y las vende el año 2000 a Quilmes Industrial S.A. para que sus adversarios políticos dejen de hostigarlo vinculando su labor en la CBN con su actividad política en Unidad Cívica Solidaridad.

Entre los años 2001 y 2003, como consecuencia de dos procesos de fusión, la Sociedad ha incrementado su patrimonio, incorporando, a partir del 1° de agosto de 2001 los patrimonios de Cervecería Boliviana Nacional Santa Cruz S.A., Cervecería Santa Cruz S.A. y Cervecería Bavaria Unión Tarija S.A. y a partir del 1° de enero de 2003, los patrimonios de Cervecería Taquiña S.A. y Envases de Aluminio Boliviano S.R.L. (Enalbo S.R.L.).

QUINSA es adquirido por AmBev, AmBev por Interbrew e Interbrew adquiere Anheuser-Busch formando Anheuser-Busch InBev. InBev es dueño de la CBN a través de un holding sueco y ya no a través de Quilmes.

El 9 de octubre de 2009, la cervecería incorporó mediante un proceso de fusión por absorción a la Corporación de Bebidas Bolivianas (legalmente Bebidas y Aguas Gaseosas de Occidente S.R.L.) por un monto igual a \$us 27 millones, con lo cual integró a su patrimonio dos plantas de elaboración y envasado de bebidas gaseosas.

La CBN opera con ocho plantas y sus principales centros de producción están en las ciudades de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba.

La empresa registra 11 marcas de cervezas y 1 de bi-cervicina, y 1 bebida de malta y las más reconocidas y consumidas son Paceña, Huari, Taquiña, Ducal y Maltín. La cerveza líder de la producción boliviana es la *Paceña Pilsener* que deriva de La Paz, es la primera y original cerveza de la empresa.

La Cervecería Boliviana Nacional tiene por objetivo principal ser una de las empresas líder del país, generando empleo, promoviendo cultura, fomentar la protección a nuestras costumbres, mejorar el desarrollo de las actividades privadas, sobre la base de la vigencia y ejercicio de la libertad de empresa y dentro de un pleno Estado de Derecho, trabajando en la promoción de las condiciones para el desarrollo y crecimiento del Departamento de La Paz, a fin de ampliar el horizonte empresarial. En ese mismo orden, representa y defiende los derechos e intereses de la Empresa Privada de La Paz, buscando, al mismo tiempo, el bienestar colectivo, en el marco del desarrollo económico y social del Departamento de La Paz y del país.

NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

Artículo 47. Par. I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.

Artículo 52. "Se reconoce y se garantiza el derecho a la libre asociación empresarial."

Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: Núm. 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Artículo 393. "El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.



Artículo 164. (Declaraciones Camarales). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los Proyectos de Resolución Camaral y Declaraciones camarales serán presentados a la presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, conforme la documentación adjuntada, de acuerdo a las disposiciones y fundamentos que respaldan la proyección del presente informe, y que de acuerdo a la siguiente motivación invocada dentro la Constitución Política del Estado en el artículo 160, numeral 7 establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra: **"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado", y el Reglamento General de la Cámara de Senadores en el artículo 164 señala: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"**.

3. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que es oportuno y meritorio, para rendir un justo reconocimiento a la **CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. (CBN S.A.) POR SUS 138 AÑOS** de creación, por su compromiso constante con la innovación y la calidad en la como empresa eminente del Estado Plurinacional de Bolivia al generar proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y fomentando el crecimiento económico del Departamento de Oruro y de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia en por consiguiente el mismo es **VIALE** para su tratamiento.

4. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 308 I de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales..."*.

Que, los antecedentes de la Cervecería Boliviana Nacional se remontan a 1877, época en la cual surgió la fábrica de cerveza, propiedad del señor Alejandro Wolf, bajo la razón social de "Wolf & Cía.", fábrica que posteriormente tomaría el nombre de Cervecería Americana y luego Cervecería Nacional. El 20 de octubre de 1886 se fusionan la Cervecería Nacional con la Cervecería Americana en la ciudad de La Paz y juntas



forman lo que hoy es la Cervecería Boliviana Nacional, siendo los propietarios los señores Federico Groenewold, Luis Ernst, Hugo Preuss y Eugenio Stohmann. A inicios del siglo XX la Cervecería Boliviana Nacional, se instaló muy cerca de la estación de trenes, lugar que coincidía con el portal de ingreso a la ciudad de La Paz.

Que, desde el principio, la Cervecería se convirtió en uno de los más importantes contribuyentes al Tesoro y es interesante destacar, que, en el año 1937, Cervecería Boliviana Nacional pagó al Estado 20 millones de bolivianos, mientras que las 3 grandes empresas mineras de Patiño, Hochschild y Aramayo, por concepto de impuestos sobre utilidades, transferencias, exportaciones, patentes fiscales, etc., llegaron a pagar 19.754.000 Bolivianos.

Que, después de la Segunda Guerra se pudo renovar la maquinaria, con la que se malteaba anualmente 30 mil quintales de cebada, es decir más de la tercera parte de las necesidades requeridas en ese momento. Se introdujo también nuevos tipos de cerveza como la "Munich" y la "Pilsener". Adicionalmente se incorporó la Cervecería de Viacha y la vertiente de agua de Challapampa famosa por su pureza. En los años 50 se volvió a renovar la maquinaria para mantener la fábrica en óptimo nivel de desarrollo tecnológico.

Que, a fines de 1986 el Sr. Max Fernández Rojas, es invitado por el Directorio para ejercer las funciones de director general Ejecutivo. Al año siguiente es nombrado presidente ejecutivo, iniciándose así una nueva etapa en la vida institucional de Cervecería Boliviana Nacional.

Que, el proyecto de la Planta C.B.N. en Santa Cruz, se puso en marcha en 1992 con una moderna infraestructura, contribuyendo a la economía de la región y generando empleos tanto directos, como indirectos. En noviembre de 1995 se inauguró la Planta de ENALBO, ubicada en la ciudad de Oruro, la misma fabrica envases de aluminio cuya producción está destinada a satisfacer las demandas de la Empresa a nivel nacional. Los años 2001 y 2003, como consecuencia de dos procesos de fusión, la Sociedad incrementó su patrimonio, incorporando, a partir del 1 de agosto de 2001, los patrimonios de Cervecería Boliviana Nacional Santa Cruz S.A., Cervecería Santa Cruz S.A. y Cervecería Bavaria Unión Tarija S.A.; y a partir del 1 de enero de 2003, los patrimonios de Cervecería Taquiña S.A. y Envases de Aluminio Boliviano S.R.L. (Enalbo S.R.L.). El 9 de octubre de 2009, Cervecería Boliviana Nacional S.A. incorporó, mediante un proceso de fusión por absorción, a la empresa Bebidas y Aguas Gaseosas de Occidente S.R.L. (ByAGO S.R.L.), con lo cual integró a su patrimonio dos plantas de elaboración y envasado de bebidas gaseosas.

Que, la Cervecería Boliviana Nacional el año 2010 pago al Tesoro General del Estado alrededor de 1.582 millones de bolivianos, de los cuales el impuesto Impuestos al Consumo Específico (ICE) representa el 50%, el de las Utilidades (IUE) el 22% y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 19% y el resto a otros impuestos.

Que, hoy en día la Cervecería Boliviana Nacional cuenta con 8 plantas cerveceras, de gaseosas y una planta de producción de latas de aluminio en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Tarija. Es una de las Empresas más consolidadas en el mercado en todo el país, además de ser reconocida como la empresa líder en responsabilidad social empresarial.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

D E C L A R A:

Rendir un merecido reconocimiento a la **Cervecería Boliviana Nacional S.A.** por su aporte al Desarrollo Económico y Productivo del Estado Plurinacional de Bolivia, además de promover fuentes de empleo digno con Responsabilidad Social Empresarial y en merito a sus 138 años de trayectoria y vida empresarial.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno.

Tiene la palabra, la Senadora Cecilia Requena.

Sen.^a Requena: Otra vez porque uno no tiene el tiempo para pedir la palabra y que ya no hayan pasado al siguiente punto, pero menos mal que en este caso vale igual, voy a ser muy breve diciendo que hay muy poca industria en Bolivia, mucho menos esa industria heroica que es la industria de la empresa privada. Estamos en este caso y felicito a los proyectistas premiando a estas empresas, la cervecería, ambas, que es una de las empresas más grandes y que más tributa, más que los Bancos en términos de impuestos, lo que habla también un poco comprometedoramente del gusto de los bolivianos por tomar en exceso.

Pero bueno, pero sobre todo quería celebrar -y con esto termino- el premio a Ferrari Ghezzi Ltda. eso sí que es hacer Patria y yo me uno a esa felicitación de manera explícita porque qué difícil es mantener una fábrica, qué difícil es mantener a trabajadores en lo formal, qué difícil es mantenerse tantos años y que la gente compre ese producto. Mire ahora que tenemos tantos problemas de importación aquí están estas personas para generar alimentos, también industriales, no siempre son los más saludables, pero es importantísimo apoyar a esta industria boliviana y estas tres empresas que se han mencionado son ejemplos de eso que quería relieves Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Ley N° 482/2023-2024 C.D. "Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Ley, se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 482/2023-2024 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:



LEY DE RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y TRANSITORIO DE ELECCIONES PRIMARIAS

ARTÍCULO ÚNICO. (OBJETO).- La presente Ley tiene por objeto disponer, de forma excepcional, que para las Elecciones Generales 2025, no se llevarán a cabo las Elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial, en consecuencia, no se aplicará el artículo 29 (Elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial) y parágrafos I y II del artículo 51 (Solicitud de la alianza) de la Ley N° 1096, de 1 de septiembre de 2018, de Organizaciones Políticas.

Remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de Revisión.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez, Presidente; Diputado Juan José Huanca; Diputado Secretario; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada el Proyecto de ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. (OBJETO).- La presente Ley tiene por objeto disponer, de forma excepcional, que para las Elecciones Generales 2025, no se llevarán a cabo las Elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial, en consecuencia, no se aplicará el artículo 29 (Elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial) y parágrafos I y II del artículo 51 (Solicitud de la alianza) de la Ley N° 1096, de 1 de septiembre de 2018, de Organizaciones Políticas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, una vez más nosotros queremos dejar constancia como Bancada del Movimiento Al Socialismo, que bueno, no soy la Jefa de Bancada, que nosotros en ningún momento vamos a estar de acuerdo con que se anulen las Elecciones Primarias, siendo de que es una forma de democratizar los partidos políticos y que nosotros como Cámara de Senadores deberíamos de ser los primeros en impulsar.

Yo hace rato escuchaba discursos de decir, “nosotros vamos a respetar la Constitución” cuando se estaba tratando este contrato minero y es por eso que mi persona ha aprobado el Aplazamiento porque es mejor aplazar que rechazar para analizar bien y la próxima semana tomar decisión por las incoherencias de las colegas senadoras, se creen las defensoras de la Constitución cuando les conviene y cuando no les conviene facilito así de una y otra, no les interesa absolutamente nada, anulan lo que por ley se tenía estipulado y hacen pues todo lo posible por hacer que el pueblo boliviano pues no tenga ese derecho los militantes de cada una de las organizaciones políticas de elegir a sus binomios.

En ese contexto hermano Presidente, nosotros lamentamos muchísimo, rechazamos esa actitud que se está tomando aquí ahora en el Pleno de la Cámara de Senadores, donde arcistas, Comunidad Ciudadana y



CREEMOS, bueno, han tomado la decisión de anular las Elecciones Primarias y en ese contexto, pues que quede sentado como precedente que nosotros no estamos de acuerdo con ello; nosotros vamos a seguir peleando para que los militantes tengan la opción de poder elegir a sus binomios y no vamos a descansar en hacer todos los esfuerzos posibles para que aquello suceda.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, El año 2015 inicié una causa que para mí es hoy de vida, la democracia boliviana, el año 2015 Presidente, Evo Morales dijo voy a ir a un Referéndum para ver si es que el pueblo quiere que corra o no corra, el pueblo boliviano el 21 de febrero del 2016 le dijo No a Evo Morales, siendo yo aún joven salí a las calles todos los días a reclamar que el No había ganado, a pesar de que el profesor de Matemática de Pedro dijo que era empate técnico, salí yo a las calles todos los días a reclamar, todos los días Presidente, año tras año, tres años después Carlos Mesa me invitó a ser Senadora Nacional y acepté la invitación de Carlos. -Perdón, Senador Pedro es mentira que era tu profe el Álvaro.

Pero acepté Presidente yo esa invitación de ser Senadora Nacional y pelear por la causa democrática, antes de que nos posesionen como senadores Eva Copa que estaba en el lugar que Usted hoy ocupa, en una Sesión ilegal de este Senado modificó el Reglamento de Debates para quitarle los dos tercios a la Oposición democrática, varias de estas senadoras que están aquí hoy hicieron problema, hicimos marchas, protestas, igual lo impusieron y trabajaron ese Reglamento de Debates.

El Senador Montero hoy les ha recordado que los dos primeros años ustedes cuántas veces han dicho "somos mayoría", cuántas veces han cantado en ese Parlamento "somos mayoría" cuántas veces les hemos dicho que la democracia es una construcción de todos donde las minorías deben ser respetadas, cuántas veces sin fin, ¿sabe para qué se hizo esa primaria Presidente?, para lavarle la cara a Evo Morales, a ese destructor de la democracia, a ese asesino de más de 89 personas con impacto de bala, a ese nefasto ser humano que le ha hecho tanto daño a esta Patria y hoy nos quieren dar una lección de democracia a quienes hemos peleado por la democracia, a quienes tenemos juicios encima, quienes somos perseguidos, nos quieren dar una lección de democracia; no hablo por mí solamente, hablo por la memoria de mi abuelo que ha sido exiliado de este país y torturado en regímenes dictatoriales.

Hablo por los militantes de Comunidad Ciudadana, que también han sido vulnerados en sus derechos, en su lucha democrática; pregúntele a la Senadora Zoya Zamora quién era su padre, pregúntenle la historia de su papá que ha dado lecciones de democracia a este país, Lidia Gueiler ha sido Presidenta del FRI, yo hablo por la memoria de esa gente que ha peleado por la democracia de este país y hoy no le puedo permitir a nadie del MAS que nos diga que no queremos democracia o que usamos la Constitución a nuestra antojo, no somos nosotros Senadora, Evo Morales es quién manoseó esa Constitución, sus dos tercios aprobaron a esos autoprorrogados que hoy violan la Constitución, a dedo los han puesto, a dedo los han puesto y hoy rechazamos esa elección primaria cerrada que no sirve de nada más que para gastar la plata del Estado, la primaria abierta la propuso Comunidad Ciudadana hace meses, sabe qué dijo su Jefe Senador, "yo no quiero pues esa primaria como cualquiera va a ir a votar por el MAS" eso dijo Evo Morales, y ahora que está encerrado, ahora que no le queda otra dice: ahora sí quiero primarias abiertas.

Le instruyó a sus senadores que metan con agilidad a la Comisión de Constitución una ley de primaria abierta distorsionada para lavarse la cara, para tratar de habilitarse nuevamente, nosotros rechazamos esa ley porque lo primero es cumplir los acuerdos Senador, donde uno pone la firma pone la palabra y empeña la palabra, debe cumplir esos acuerdos, el acuerdo fue anular la primaria cerrada, después podremos discutir la primaria abierta y no solo la primaria abierta, tendremos que discutir la garantía que le va a dar el Tribunal Supremo Electoral a este país, porque nadie confía en ese Tribunal Supremo Electoral, nadie confía en ese padrón biométrico.

Estamos en campaña permanente cuatro años para garantizar la transparencia de ese padrón, nuestra obligación con el pueblo boliviano al venir de plataformas nosotros es garantizar la transparencia en la elección y eso hay que discutirlo también, así como hay que discutir lo que ha propuesto la Senadora Centa



que no es una contradicción con lo que estamos haciendo hoy que es anular la primaria. Hay que discutir ese Referéndum tramposo del Gobierno, hay que discutirlo y habrá que discutir, sacar una Resolución de esta Cámara de Senadores rechazando ese Auto Constitucional, no le vamos a permitir a esos autoprorrogados delincuentes que nos sigan quitando competencias, eso no es admisible, si Luis Arce quiere Referéndum pasa por esta Asamblea, si quiere modificar la Constitución pasa por esta Asamblea que no está de adorno es el primer Órgano del Estado.

Pero yo hablo por quienes peleamos por la democracia, no hablo a conveniencia porque ya no soy parte de ese círculo de élite nefasto que hoy se enriquece a costa de los bolivianos, en eso se convirtió el MAS Presidente, el MAS le ha fallado a su promesa, el MAS le ha fallado a la inclusión, el MAS se ha convertido en lo que juró nunca ser, en una élite de poder corrupta que se apropia de la plata de la gente, de la promesa inclusión, de la promesa de mejores días, que hoy atropella a pueblos indígenas, en septiembre se van a cumplir más años de Chaparina y quién dice algo, dónde están presos, dónde están presos; tres muertos en Cochabamba han habido el 11 de enero Presidente en el 2007. Quién está preso por esos tres muertos, quién está preso por ese conflicto racial, no nos pueden dar lecciones de democracia porque no tienen la moral, no la tienen, la democracia es para todos o no es, es como la justicia, la democracia no se acomoda ni interés particular, la democracia es un imperativo categórico, es una construcción social, es una aceptación de mayorías minorías, eso es la democracia. El MAS ha matado la democracia, no solo la democracia, la justicia y hoy la economía.

Se van a ir, vamos a asumir quienes tenemos capacidad de decisión, quienes vamos a incluir de verdad, quienes rechazamos la discriminación de cualquier tipo, quienes creemos en una Bolivia distinta en unidad y hoy anular estas primarias es una primera señal. Pero que estén alertas los miembros del Tribunal Supremo Electoral porque les vamos a complicar los días, porque vamos a exigir transparencia, no somos ingenuos, Presidente, vamos a exigir transparencia en esa elección, no vamos a permitir que se haga lo que se ha hecho en Venezuela, no les vamos a permitir que vuelvan hacer lo que ha hecho el 2019. Vamos a saldar cuentas aquí. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Presidente, primero debo aclarar que en este escenario estamos retrocediendo con la finalidad que se tuvo de mejorar el tema de la democracia, los que venimos de muchos años atrás que hemos vivido en carne propia las dictaduras conocemos en qué sentido se ha detenido, cómo ha llegado la discriminación y la lucha permanente es la lucha de clases Presidente. Y esta lucha ha emprendido precisamente las organizaciones sociales y sindicales porque no se tuvo en aquel entonces la participación democrática de hombres y mujeres del campo y la ciudad en el mismo equilibrio, son avances precisamente que se han ido caminando, los jóvenes de ahora podrán decirnos el pensamiento desde que conocen o desde que tienen uso de razón, pero no pueden variar la información de los que precisamente hemos vivido en aquellos momentos, cuál era el manejo de un Estado y cuál era la participación precisamente de la población en su conjunto y eso por las organizaciones sociales que han determinado participar democráticamente en las elecciones nacionales, elecciones departamentales y municipales ha ido mejorando y la igualdad de condiciones entre varones y mujeres se ha ido mejorando.

Sin embargo, aquí existe un solo objetivo y le tienen miedo y terror a un solo hombre que vive aún en esta tierra y es boliviano, es campesino y es además el representante del sector indígena que ha sido Presidente es representación de la clase obrera indígena. Si dicen que esto no va a avanzar, pues por qué tienen miedo entonces a esta persona, por qué no se permite participar en las elecciones democráticas y que se preparen para las elecciones y que ganen democráticamente en las urnas y lo que precisamente lo que se está haciendo hoy en el cual mi persona no está de acuerdo con esta normativa que estamos en debate en detalle, no estoy de acuerdo personalmente.

Tienen que prepararse y ganar las elecciones y punto pare de contar, en todos los escenarios toda la prensa anda obstaculizando, primero dicen ser del proceso de cambio algunos y hablan en contra de una persona que ha emprendido un camino de participación de las Organizaciones Originarias Indígenas, es sencillo vivir



en la ciudad, en las provincias donde existe todo para poder comprar, pero vivir en la pobreza, en la extrema pobreza es diferente. Solamente aquella persona que conoce en detalle la vivencia y la sobrevivencia va a poder trabajar para esta misma gente.

En ese entendido Presidente, este escenario del día de hoy es un retroceso a lo que se empezó a trabajar, en vez de poder mejorar la situación y tener discurso que pueda mejorar los objetivos que tenemos como bolivianas y bolivianos, ahí estamos, nos unimos con una sola finalidad para desplazar a una persona que también tiene todos los derechos constitucionales y participar libremente para conocimiento del pueblo y desde la Cámara de Senadores finalizando 2021 se identificó que no estaba gobernando el MAS a la cabeza de Lucho Arce y David, ha ido virilizando con estrategias de gobernabilidad neoliberal obedeciendo otro tipo de objetivos dando curso para la explotación de nuestras materias primas, porque nosotros como bolivianos tenemos otro objetivo de buscar mejores condiciones de vida para todas las bolivianas y los bolivianos. Podemos tener errores y equivocaciones, pero también hay escenarios donde podamos rectificar nuestras equivocaciones como todo ser humano y aquí nadie me puede decir que cada uno de nosotros somos correctos y perfectos, todo el mundo tiene equivocaciones y todos los que hablan mal de esta persona que le tienen miedo son personas resentidos.

En algún momento no han logrado sus objetivos y ahora son contrarios a aquello, mucho de ellos puede existir, porque todos no vamos a tener lo que nosotros pretendemos querer ser. En ese entendido Presidente, nosotros vamos a ser claros en este cometido, no podemos estar de acuerdo con eliminar una elección primaria. Este tema fue propuesto desde el Ejecutivo y tiene una sola finalidad este asunto y por eso, en mi primera intervención hablaba del supuesto mensaje de un Presidente catedrático en economía especialista que está llevando al fracaso y pienso que este Gobierno ha fracasado, acompañado del Consejo de Ministros que realmente da mucho que desear.

En ese entendido Presidente nuestra posición es clarísima, algunos dirán no existe recursos económicos para llevar las primarias, que eso era simplemente un motivo Presidente, hemos escuchado del Órgano Supremo Electoral de que sí es posible llevar dos elecciones y se tiene los recursos económicos garantizados para llevar aquello, pero claro, hasta el día de ayer teníamos los plazos, 16, 17 de agosto finalizaba el plazo para poder presentar la normativa; sin embargo, en su conferencia de prensa el Tribunal señaló claramente de que puede dar más plazo, incluso más de una semana y lo que aquí algunas personas se han cerrado porque definitivamente tienen miedo, tienen terror a una persona y que se acuestan pensando en él, se levantan pensando en él y eso está claro para todos nosotros.

Y seguiremos, seguros estamos para poder garantizar la participación democrática y ahí se viene tres elementos Presidente, de Lucho Arce en su discurso que nada tiene que ver con un Referéndum en la Constitución y ahí vamos a volvernos a ver posiblemente en los mismos escenarios, cuál va a ser, para vulnerar la Constitución Política del Estado apoyándose en personas que son inconstitucionalmente están ejerciendo un cargo, los ex magistrados, para nosotros para esta Cámara no existe magistrados en este momento, para algunos sí, porque corroboran al deseo que ellos tienen Presidente. Mi posición en este tema puntual en la normativa en cuestión es que no estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo para poder llevar adelante esta ley y eliminar las Elecciones Primarias, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Presidente. Yo creo que la Senadora lo ha dicho con nombre y apellido y ella, bueno, lo repite constantemente Evo Morales, ese es el objetivo de anular las Elecciones Primarias, camuflada en falta de recursos económicos, camuflada en que no se pueden entorpecer las judiciales, cuando hoy escuchamos a los vocales del Órgano Electoral decir de que estaba programada las Elecciones Primarias de que si el Senado no aprueba ya el lunes sacaban convocatoria y a pesar de ello, pues se ha puesto un montón de pretextos, y lo que ha dicho mi colega Senador Hermo es la realidad, el temor es a que Evo Morales candidatee y saben que va a ganar las elecciones 2025-2030. No hay forma de cómo van a bajar su candidatura y están entrando en el juego del Ejecutivo, lógicamente, pues esto favorece a todos los posibles candidatos del 2025 para sacar de la jugada a un líder que nos ha gobernado por catorce años



y que a pesar que, supuestamente ha debido tener algunos errores los que vivimos en el campo y venimos del campo sabemos los grandes avances que ha hecho por la educación, por la salud y en el sector productivo.

Nosotros Presidente, vuelvo a reiterar, lo han dicho hoy día y no hemos sido nosotros, ellos, Evo Morales es el objetivo de esta ley y hoy en día se ha vuelto a consolidar esa alianza todos contra Evo, pero el pueblo es sabio, el pueblo que nos está viendo tiene memoria y es el pueblo el que en las urnas lo va a definir. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Presidente, bueno, en el marco de la democracia fue que yo hice el planteo que generé frente a esta Cámara de Senadores y que lo voy a volver a ratificar, porque es correcto que uno tenga desconfianza después de tantas situaciones que vienen ocurriendo y donde, bueno, nos toman el pelo permanentemente ¿no? Aclaré de manera puntual que no estoy y nunca estuve en contra de la suspensión de las primarias, pero no estoy a favor de ceder ante las acciones dictatoriales que está generando el Presidente Arce Catacora y que pateé el tablero cuando le da la gana, nos manda a hacer lo que le da la gana y nosotros, bueno, seguimos de alguna manera honrando supuestamente nuestra firma, nuestra buena fe, mientras él deshonorra con malas acciones los compromisos que se generaron.

Y vuelvo a recordar y lo voy a volver a reafirmar que nosotros estamos haciendo una gestión política, y hacer política es que cuando te patean el tablero pateas el tablero, que cuando te generan una situación de deshonestidad de no ameritar un compromiso no tienes por qué hacerte el tonto y cumplir el compromiso. Sé que la Oposición que ha generado la suspensión de las primarias tiene buenas intenciones, no dudo en absoluto de las buenas intenciones, pero muchas veces de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno, porque ya se puede dar una lectura a partir de lo que pasó el 6 de agosto se puede dar una lectura de las intenciones que tiene el Presidente Arce Catacora, y lo vuelvo a repetir, aunque me ha mandado a sus diputados a ladrarme a decir una serie de improperios contra mí, a tratar de relacionarme con una ala con otra ala, a generar una serie de situaciones que son incorrectas a través de medios de comunicación que están pagados, pero a mí no me molestan, eso no me quita el sueño porque yo sé que estoy cumpliendo con mi deber, con mi obligación de representar la representación que me dio el pueblo y en mérito de esa representación es que genero mi postura.

Pienso que tenemos una enorme responsabilidad, hemos dado un paso, ojalá no sea un paso en falso espero definitivamente que no lo sea por el bien del país, porque ya que el país no soportaría más situaciones donde no podemos generar un equilibrio de pesos y contrapesos. Y recuerdo que este Órgano, la Cámara de Senadores, únicamente la Cámara de Senadores, porque la Cámara de Diputados no funciona, es el único Órgano que, en el momento, la única Cámara está intentando dar algunas señales y generar pesos y contrapesos en un país que va en declive, en un país que está siendo saboteado permanentemente, saboteado económicamente, saboteado políticamente, saboteado a todo nivel. Por eso mi sensibilidad y el conocimiento que tengo de política me hace decir que tenemos que ser más cuidadosos en los pasos que damos, porque un paso en falso en un momento crítico para el país puede hacer caer al abismo.

Y de verdad que hago votos porque no sé así, pero en todo caso vamos a seguir deliberando aquí y vamos a saber qué es lo que hicimos, quién tiene la razón, quién no tiene, si se puede rectificar, si estamos a tiempo, porque incluso el tema económico no se está dando ninguna señal, estas cumbres que se están haciendo son distractivas, por un lado le ponen a Huarachi que es una persona sometida totalmente para que diga qué hay que hacer económicamente con el país, por favor, con qué cara Huarachi puede decir cuál es la política económica que tenemos que seguir si vive de zángano y definitivamente eso es verdad, no estoy faltando a la verdad y además repite lo que le está diciendo el Ejecutivo y para qué hace eso, para decir por un lado, estoy escuchando al Parlamento Social y por el otro lado estoy escuchando a los empresarios, a los productores, pero lógicamente que me voy a quedar con lo que dice el Parlamento Social y los está entreteniéndolo como nos está entreteniéndolo a nosotros aquí.



Entonces, esa es la situación que yo quería evitar, que quería llamar a la reflexión porque deberíamos haber hecho un párate, detengámonos, obliguémoslo a sacar ese Referéndum que es una amenaza mayúscula sobre el pueblo de Bolivia y lo voy a seguir sosteniendo y ojalá podamos frenarlo en lo sucesivo porque prácticamente, lógicamente ese es mi deseo, ¿no? no quiero que nos hundamos, pero las señales son negativas. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Presidente, ya han dicho todo de qué se trataba, pero lamentablemente Presidente a mí me preocupa cuando nos llenamos la boca hablando de democracia, hablamos todo y hablamos que se respete la Constitución, claramente Presidente, de verdad lo siento y lo digo de corazón, sabe qué, el día de mañana cumple 34 años la marcha del 1990 que nosotros los pueblos indígenas amazónicos hemos marchado, de corazón lo hicimos, porque qué buscábamos, buscábamos dignidad, territorio y dignidad; esto no es gracias a los gobiernos, no fue gracias porque les caímos bien a los gobiernos que nos hubieran tomado, fueron luchas, fueron luchas, tristeza y amargura Presidente, en 1990 y el 2011, alguien me puede decir también a ver qué pasó, se vulneró pues nuestros derechos que estaba ya escrito en la Constitución y a pesar de marchar para también conseguir la Constituyente, hemos marchado también Presidente. Aquí no vengamos nosotros a decir, alguien decía discurso falso, digamos la verdad, digámoslo la verdad.

Tenemos que recordar los que hemos vivido en carne propia Presidente, en carne propia, esa tristeza, esa amargura es la que nos trae en este Hemiciclo, yo debo agradecer a Dios y agradecer a Don Carlos Meza porque es aquí donde tenemos que dar nuestras voces en defender nuestros derechos, en defender nuestra libre determinación porque está constituido, está constituido, pero yo pregunto Presidente, ¿esto se cumple?, ¿no se vulneran nuestros derechos? hasta hoy en día los avasallamientos, los incendios que se están dando dentro de los territorios sin importarle cómo vive ese indígena de a pie, sin importarle qué tiene, por qué vamos a venir a mentir que el Gobierno hizo todo lo bueno para los pueblos indígenas, ¡No! y Usted Presidente sabe, conoce el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuere). Yo sé que Usted lo conoce Presidente, cómo vivimos hasta hoy en día, no vengamos a mentir, el pueblo boliviano es sabio y mis hermanos indígenas ahorita están atentos a lo que nosotros como parlamentarios estamos decidiendo en esta Cámara Alta de verdad Presidente, no volvamos a mentirle, no, porque el pueblo boliviano es sabio, si volvemos a cometer ese error se levantará de nuevo el pueblo boliviano, porque el pueblo de verdad da su fuerza, ese valor, esa fuerza, su coraje.

Nunca somos débiles en esto, pero tenemos que recordar Presidente, no podemos mentirle más al pueblo boliviano, no tengamos que mentir porque esto duele, nosotros lo hemos vivido en carne propia, como decía la colega, en el 2011 quién está preso ahorita, lo contrario se le premió, se les dio cargos altos y hasta ahora nosotros sufrimos como pueblos indígenas no hay igualdad, a lo contrario hay discriminación, hay vulneración, lo sentimos Presidente, y lo tengo que decir porque cada día mis hermanos dicen: hay qué estás haciendo pues, porqué ni siquiera nos llega nada de allá.

Presidente, de verdad lo digo esto y me duele, porque realmente nosotros los pueblos indígenas con lágrimas hemos marchado para que hoy en día se agarren de ese el principio y digan: "somos indígenas" solamente la vestimenta se ponen, pero en la verdad no es cierto Presidente a mí me duele, porque la marcha que hicimos en 1990 aunque hubiera sido un Gobierno Neoliberal jamás nos reprimió, jamás nos coartaron nuestro derecho, a lo contrario nos recibió, no nos cerraron la Plaza Murillo como otras marchas lo hemos hecho, nos han gasificado, nos han bañado con agua fría, ¿acaso eso es democracia?, ¿acaso eso es igualdad?, ¿acaso eso es equitativo? No, Presidente, de verdad le digo, aquí no vengamos a decir que sí somos parte de los pueblos indígenas.

Nosotros conocemos la diferencia, Presidente, aquí hablemos con la verdad, porque si yo estoy aquí es porque realmente lo sigo viviendo hasta hoy en día esa vulneración, ese atropello, esos incendios donde realmente el pueblo indígena convive con la naturaleza y con los animales que se han quemado, hasta hoy en día se sigue quemando Presidente, eso es lo que más duele. Si nosotros no tenemos esa voz qué vamos a hacer, no creamos que con la minería vamos a hacer siempre ricos, no creamos que con el hidrocarburo



vamos a seguir siendo ricos, no creamos que con el litio sí vamos a seguir siendo ricos, no Presidente, creo que estamos equivocados y aquí estamos para saber definir y analizar lo que es cierto y lo que tiene que ser en el presente y en las futuras generaciones. Gracias Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, con mucho respeto a la hermana Andrea Barrientos, eliminación de primarias, no es eliminación, hay que informar al país bien, es suspensión de la Gestión 2024, solo suspensión, y hay que trabajar otro para eliminar y eso tiene que estar clarito, no estamos eliminando, ahí está la Ley de Partidos Políticos, ahí está las primarias y es también constitucional, entonces por eso también nosotros proponíamos de que más bien eliminaremos, qué miedo hay, vayamos a Elecciones Primarias, alguien también propuso de la Oposición; eso es clarito, por lo menos nosotros no tenemos miedo ir a las primarias, bueno, puede haber equivocación nadie es perfecto para hacer algunas leyes, pero por lo menos con un indio, con un originario se ha hecho la Asamblea Constituyente, lo que decía la hermana, participó dice, está bien felicidades; los que han participado los constituyentes conocen pues, de un Estado republicano que marginaba que no reconocía a los pueblos, a los obreros, a los trabajadores, a la clase media, a la clase obrera, ahora reconoce la Constitución Política del Estado.

En este caso, a los tres sectores mineros es una conquista social, un indio ha hecho pues una Asamblea Constituyente ha cambiado ahí, pues queramos o no queramos es pues Estado Plurinacional de Bolivia y nos está faltando ejercitar los derechos, ahí están los derechos, la Asamblea dijo la justicia indígena originaria campesina. Ahí está lo que es el deslinde jurisdiccional, ahí está la Autonomía Indígena Originaria Campesina, un indio ha hecho eso, no podemos tapar los trabajos que se ha realizado con un originario que se llama Evo Morales, a veces desconocemos, no hay que ser así.

A ver, Evo apenas llega y nacionaliza y por eso también los recursos económicos ha crecido, ha mantenido a través de la nacionalización; quién manejaba Entel, un norteamericano y ahora peor claro que sí, un cajero lo ha arruinado todo, imagínense, gracias al crecimiento económico se ha dado las carreteras, ¿acaso asfaltado eran?, de norte a sur a los municipios las carreteras asfaltadas, infraestructuras educativas, salud, canchas, por supuesto también nuestros hijos están jugando, los que jugamos no reclamamos, los que no jugamos mira yo hasta soy gordito ya no puedo corretear.

Pero por lo menos veo los coliseos están bonitos, ahí están, nuestros hijos están jugando, cuándo había coliseos, no había, por qué crees que ha habido el doble aguinaldo, pero ahora no hay nada, no hay doble aguinaldo, no hay dólar, hay totalmente subvención, la canasta familiar ha subido, nuestros compatriotas bolivianos están sufriendo en el campo, real nomás es, ha habido el crecimiento económico, ha habido trabajo. Entonces ahora qué hacemos, incluso nuestras reservas ya hemos vendido, el oro ya no existe en Bolivia, a ver nos preguntemos todos nosotros cuántos gramos, o cuántos kilos ya hemos comprado de oro, a partir que se ha promulgado la Ley del Oro, no hay en las estadísticas ni siquiera suben, el Banco Central no quiere avisar, cómo estamos trabajando, cómo están trabajando, qué está pasando las reservas internacionales, las reservas de los bolivianos en qué está quedando, otros dicen que ya está vendido totalmente. Entonces hay que fiscalizar eso también, entonces hubo no solo eso, en los pueblos originarios se ha dado MIAGUA I, MIAGUA II, se ha dado varios proyectos, no solo eso, y también se ha dado, no se ha dejado a nuestros abuelitos a nuestras abuelitas, no les hemos dejado a su suerte, ahí está el Bono Dignidad, está el Bono Juancito Pinto a los alumnos se da cada año por lo menos para sus útiles escolares sirve; no será para comer, para diario, por lo menos alivia al padre de familia.

Ahora esos bonos en estos cuatro años nosotros que estamos aquí ¿hemos aumentado?, no hemos aumentado y por eso el pueblo mismo se da cuenta qué está pasando ahora, el cajero del expresidente Evo, Presidente ahora, lo arruinó la economía, antes no había, acaso en 14 años había filas de gasolina con los transportistas, el dólar también se ha mantenido, ha habido estabilidad económica. Ahora están con una visión, por supuesto de ambición no sé la silla creo que le ha gustado, hasta su sigla con lo que ha ido ignora, a ver cómo vamos a ignorar yo a mi papá jamás ignoraría ni a mi mamita, porque gracias a ellos estoy aquí, porque tengo que cuidar hasta que se muera hasta el último, gracias a Dios todavía mi mamá



vive y mi papá ya se fue. Entonces no podemos ser mal agradecidos en esta vida, tenemos que nomás reconocer el trabajo que realizó, puede ser que se han equivocado también los ministros o ministras le han hecho equivocar, han visto en su gestión quiénes le han acompañado, habían ministras y ministros que le han arruinado, es verdad, lo que decía la hermana, creo que decía Sacha Llorenti –no sé cómo es.

A veces hacen meter la pata, yo digo hermanos con mucha sinceridad tenemos que plantearnos en este Estado Plurinacional qué queremos y a dónde queremos ir, porque no podemos lastimarnos entre nosotros porque somos autoridades que tenemos que estar al servicio del pueblo boliviano, no podemos mentir como el Presidente Lucho que ha mentido en su mensaje el 6 de agosto, un mensaje amañado, un mensaje mentiroso, según él está bien, gasolina, todo hay, pero ahorita preguntaremos a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos transportistas, no hay siguen en fila tres, cuatro días, no hay, eso duele, a qué hemos venido entonces nosotros, qué hacemos, estamos y pensando con Referéndum resolver esos problemas y para Referéndum va haber plata ahora, acaso para elecciones judiciales había plata, decían que no hay. Estamos grave, entonces yo por lo menos mi solidaridad a mis hermanos transportistas, a mis hermanos gremialistas, mi solidaridad a ese maltrato que lo han hecho con decretos bajo la manga, que han querido controlar sus bienes, acaso no hemos debatido, acaso no han sacado bajo la manga Decreto, Decreto y ahora van a sacar igual.

Entonces, de qué democracia estamos hablando, ya no respetan a esta Cámara Alta, a esta Asamblea Legislativa, ya nos han quitado la competencia a través de sus autoprorrogados y vamos a seguir aguantando, ¡No! urgente hay que plantearnos, esta Asamblea tiene que hacer urgente de verdad una propuesta sólida para el pueblo boliviano, no solamente para estos cuatro, cinco meses falta para cumplir el año, hay que hacer una verdadera democracia en el Estado Plurinacional, tiene que ser elecciones abiertas, de acuerdo, pero profundizaremos no solamente nos quedemos ahí con un discurso político quedarnos, eso no es bueno.

Entonces hermano Presidente, yo reprocho de verdad cuando decimos estamos eliminando, que no, para mí no es una eliminación más bien es una reforma hasta ahí hay que trabajar en beneficio del pueblo boliviano y por eso nosotros rechazamos, primero tenemos que también respetar las leyes ahí están las normas y por eso yo particularmente rechazo, porque no es conveniente para el pueblo boliviano, el pueblo está esperando la atención, ahorita tienen que atender urgente el tema de la canasta familiar, el tema de las herramientas, por qué será sumisos están los dirigentes, calladitos, hay pues prebenda, sabemos muy bien cómo están manejando las descentralizadas qué están haciendo, pero el tiempo lo va a decir.

Porque ahorita prebenda, prebenda calladitos los dirigentes a la cabeza de la Central Obrera Boliviana que se llama Juan Carlos Huarachi, antes atrás del Evo Morales correteando, después de la Señora Jeanine Añez, después de Jeanine Añez, ha coteado ha colocado a Vitaliano Mamani como Viceministro de Trabajo, le ha gustado ese coteo a ese señor y sus bases llorando, gritando Congreso, Congreso, ese se ha prorrogado dos, tres gestiones, qué está pasando.

Entonces, yo digo que está pasando algo, no es así nomás y no defienden los derechos laborales de los trabajadores a nivel nacional, hay mucho que hablar, están cerrando empresas grandes, Kilpani, Landara y Punutuma, por qué están cerrando, es del Estado es la Corporación a de Bolivia y por qué están despidiendo a los trabajadores y por qué no defiende esos derechos el Juan Carlos Huarachi, ni la Resolución no hacen respetar, entonces estamos totalmente al margen, nos están manejando desde el Tribunal Constitucional esos autoprorrogados que para nosotros ya no son autoridades, hay que luchar eso no puede quedarse así porque en la historia está quedando lo que está haciendo el Choquehuanca, lo que está haciendo el Presidente Lucho; estamos diciendo la verdad nomás, no estamos mintiendo, estamos diciendo lo que está pasando, lo que está sufriendo nuestra gente.

Y nosotros como Asamblea tenemos que solidarizarnos con nuestros hermanos, no pueden sufrir y tenemos que culminar que el Presidente de una vez por todas resuelva esos problemas ingratos que tenemos en el Estado Plurinacional de Bolivia, porque mucha gente nos dice: ustedes qué están haciendo, hagan o sino regulen también o sí, tendremos que pensar en regular de que porque está subiendo bajando el dólar y



definitivamente los insumos han subido, todo, ya no va a bajar es grave y feliz con Referéndum vamos a solucionarlo, no es así, rechazamos contundentemente y rechazamos también de lo que hoy día estamos aprobando. Gracias, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Presidente, muy pocas veces me gusta intervenir, pero me duele lo que dice la Senadora Andrea; quién ha sido el que ha cambiado este país, qué Gobierno se ha atrevido a hacer cambios trascendentales, nosotros venimos de las luchas sociales, hemos protestado desde la guerra del agua, qué querían hacer con el agua en Cochabamba, querían privatizar, ¿eso está bien? y qué querían hacer con nuestros gas, yo vivo en Oruro y alguna vez recibo a los extranjeros y me decían el 2006 por qué no me lo pone calefacción, yo le dije, no tengo calefacción; pero si ustedes son productores de gas. Qué querían hacer con el gas, querían llevárselo a Estados Unidos, gracias a ese Presidente indígena ahora tenemos pues en nuestras casas gas -se está riendo aquí la Senadora Cecilia-. Y qué lindo es estudiar en la ciudad, qué lindo es tener un papá que tiene todos los recursos, y es lastimoso y duele cuando uno viene del campo, ni siquiera sabemos hablar bien el castellano porque no es nuestro lenguaje materno, es el quechua y ustedes se ríen, deberían estar agradecidos por tener un papá, yo no les culpo, pero es difícil venir del campo, duele ver realmente a muchos de ustedes reírse de mis compañeros.

Tan difícil es salir bachiller en el campo, es tan difícil, acaso teníamos luz, no teníamos infraestructura, quién ha hecho esos cambios, tenemos que agradecer pues a Evo Morales él ha hecho los cambios, ahora cuál es el problema, yo siempre me pregunto, nuestros países vecinos están más adelantados, por qué Bolivia está tan retrasado, por qué, ¿alguna vez se han preguntado?, porque había tanta discriminación, gracias a quién estamos sentados, aquí dicen los evistas, los renovadores, gracias a Evo Morales estamos aquí sentados, nos dio la posibilidad, gracias al Referéndum, ¿acaso ha sido fácil hacer el Referéndum?, las peleas, querían dividirlo Bolivia, estamos aquí ahora, tenemos voz, Evo Morales nos ha dignificado. Yo tengo que agradecer, si bien no me ha dado trabajo, pero a mi comunidad llega agua potable, hay caminos, hay servicios básicos, llega el teléfono; antes no había nada de eso, no había servicios básicos.

Ahora ¿cuál es la pelea? se han preguntado por qué este Gobierno se está derechozando, la pelea es el litio ¿no se dan cuenta?, esa es la pelea fundamental, por lo menos Evo Morales, pues ha nacionalizado, ahora sí reconocemos ha tenido errores, no vamos a decir que ha sido un hombre perfecto, somos seres humanos, todos tenemos problemas internos, nadie es perfecto, no somos dioses, pero lastimosamente a mí me duele sin saber la historia. De dónde ha venido pues Evo Morales, por qué ahora está aquí, tiene la posibilidad que pierda en cancha esas elecciones favorece a Lucho; cuál es el miedo, cuál es el miedo, no sé, y realmente yo me pregunto, hay que dar la posibilidad, muchos se amparan en la Sentencia 1010, en qué parte dice pues Evo Morales está inhabilitado, dónde, en qué parte, en ninguna, pero ustedes dicen está inhabilitado. No está inhabilitado, está habilitado y eso les duele porque sabemos si va a entrar a las elecciones Primarias va a ganar porque hay mucha gente que quiere que vuelva, tanto de la ciudad como del campo. Pero mucha gente, el miedo, cual es el miedo, enfrentaremos; realmente me duele por lo que es un indígena, esa discriminación que hacen hacia mi hermano Evo Morales, yo me identifico, tengo que agradecer a él y hay que conocer muy bien la historia y quién escribe la historia, los vencedores, y hay que conocer muy bien. Nada más, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, primero que la democracia ha sido recuperada en década de los '80, yo no le he visto ahí al señor Evo Morales, los primeros líderes indígenas han sido Constantino Lima, Genaro Flores. La historia de este país no se construye desde que el señor Evo Morales ha asumido la presidencia, no es así es falso, son los únicos, ustedes representantes de la población, yo soy Quechua, soy jalca, soy indígena, yo no le debo nada a Evo Morales cómo le voy a deber a Evo Morales cuando este Señor se ha robado 200.000 millones de dólares del Fondo Indígena, de los indígenas, ¿eso es pensar en los indígenas?, nacionalización, mil millones de dólares en arbitrajes internacionales se ha perdido, la plata de los bolivianos, ¿dicen algo de eso?



Qué es del caso Zapata, qué es del Banco Unión del desfalco, ¿dónde está esa plata? el país ha cambiado compañeros, el MAS no puede ser pues el que monopolice todo, decir porque somos del MAS somos los únicos que podemos hablar de los indígenas, del proletariado, del obrero, no, aquí hay un partido político que se llama Comunidad Ciudadana, también tiene sus representantes indígenas y mis respetos a la Senadora Cecilia Moyoviri que es parte de los TIPNIS que en carne propia ha luchado, mis respetos a la Diputada Toribia, líder indígena también en carne propia.

Hagamos debate, ha habido errores estructurales, qué ha pasado con la reserva moral de los líderes indígenas, como decía el Senador Hilarión: sabemos pues, oigan, no solamente es este Gobierno que maneja que en sí ha adormecido a la clase denunciante, ustedes con la Gestión de Evo Morales han hecho lo mismo, le han quitado un principio elemental a la actividad sindical que es la independencia sindical de la clase trabajador, su capacidad de autocrítica, por eso el MAS ha perdido su rumbo porque les ha enmudecido a los dirigentes los ha corroído y por eso no han tenido esa capacidad de crítica, no le ha cuestionado el Gobierno, por qué, porque Evo lo que decía se hacía pues y aquellos que cuestionaban desaparecían, dónde está pues el dirigente de la COB Gutiérrez qué ha sido de él, ¿se ha esclarecido su muerte? y hablan de la clase trabajadora, hablan de los pueblos indígenas, Constitución, que el uno que el otro; Senador Hilarión, la Constitución habla de la consulta previa para cualquier actividad minera hidrocarburífera, ¿les consultan a los indígenas?, ¿hacen valer lo que dice la Constitución?, se pasan por el forro, no respetan esa Constitución ni este Gobierno ni el anterior.

Y discúlpeme compañeros, pero saben qué, al pueblo boliviano les estará valiendo los problemas internos que hay entre evistas y artistas. Presidente, en EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) la arroba de arroz hace una semana costaba 40 bolivianos, hoy está más de 50 Bs. en una institución estatal, en una institución estatal ha subido, el pueblo está padeciendo de hambre, hay compañeras nuestras que requieren medicamentos que tienen que traer de afuera y no lo pueden adquirir porque no hay dólares y están poniendo en riesgo su salud, si tienen diferencias háganlo en las instancias correspondientes Senadora, nosotros hoy estamos legislando para el país y si no recuperamos la institucionalidad y no le damos seguridad jurídica a este país. Qué le ha dicho Lula cuando ha venido con esos empresarios al país, los empresarios le han dicho “señor Arce cómo pues nosotros vamos a invertir en un país donde hay autoprorrogados, donde la justicia no se respeta”. Nadie va a traer recursos a este país, mientras no tengamos institucionalidad y la gente va seguir sufriendo.

Hoy, Senador Hilarión te ha tocado, a tu sector le ha tocado, porque no tienen diésel, aprenda pues, así sufría la gente! cuando ustedes estaban en el poder, claro cuando ustedes estaban en el poder nadie les decía nada, ahora les ha tocado pues, como a muchos, porque les está llegando, si la crisis les ha llegado a ustedes que son parte del Movimiento Al Socialismo, imagínense cómo está la población boliviana, el de a pie que no tiene poder, que no puede tener acceso a productos subvencionados, porque muchos productos se subvencionan, pero también tienen direccionado las cosas a quienes.

En esa línea Presidente como reflexión tenemos que avanzar, este país necesita tener elecciones judiciales, ha habido una reunión con el Tribunal Supremo Electoral, donde han estado las fuerzas políticas, se han tocado dos temas centrales, prioridad de las elecciones judiciales y para que haya eso no debe existir el tema de las primarias. Y no engañamos al pueblo, estas primarias las que actualmente están y vamos a dejar el día de hoy sin valor en este caso lo vamos a aislar, se lo ha hecho para habilitar a Evo Morales, porque Evo Morales el 2016 ha perdido en un Referéndum, no ha respetado la voluntad popular, no ha respetado, él al no haber respetado él mismo no se ha respetado, y qué han hecho, hoy por eso les decía a los colegas, lo que ustedes han hecho anteriormente hoy se los están haciendo.

El mismo Tribunal Constitucional a título de que se está vulnerando su derecho a que sea reelegido, lo ha habilitado, lo ha habilitado, de ahí qué han hecho para consolidar esa situación, se han inventado el tema de las primarias cerradas para que se consolide, eso es lo que se ha hecho. O sea, todo un movimiento económico de este Estado se ha hecho en favor de una persona y la población se cansa.



Compañeros Parlamentarios del Estado Plurinacional, si nosotros no solucionamos los problemas de este país aquí, el pueblo va a salir a las calles, señores del Movimiento Al Socialismo los que están en el Gobierno; sino se ponen a solucionar los problemas estructurales de este país y dejan de ocupar su tiempo en esta pelea interna que tienen, no va a ser Evo Morales, el que les va a sacar tampoco la Oposición, va a ser la población boliviana porque la población tiene hambre, la población se enferma, la población necesita trabajar, para eso necesita diésel, necesita gasolina, ya está cansada, ellos van a salir, dejen de pelear piensen en el país.

Por eso Presidente, hay que avanzar y vamos, las primarias tienen que retirarse y hay que apuntar todos nuestros esfuerzos para el tema de las elecciones judiciales, ya después vendrá de arreglar cuentas con los autoprorrogados porque tampoco nosotros vamos a permitir que se pisotee la Constitución y que el señor Arce tenga súper poderes y que esté actuando por encima de la Asamblea Legislativa. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Hermano Presidente, yo quiero mencionar con el ámbito de respeto siempre, yo en ningún momento uso nombres y no ofendo directamente a personas porque está mal ofender a las personas con nombre; en cada momento nos estamos peleando y a veces doy toda la razón ¿no? a la Oposición, que nosotros como Movimiento Al Socialismo no deberíamos estar en este momento trayendo nuestros problemas internos aquí en la Asamblea Legislativa, debería haber la capacidad de sentarnos en otro lugar como masistas que somos y solucionar nuestros problemas internos y no traer aquí ni cuestionar ni a uno ni al otro, todos pueden tener errores es cierto, pero tenemos que tener la capacidad de poder solucionar nuestros problemas, la capacidad porque hoy por hoy el Movimiento Al Socialismo está en el Gobierno, les guste a quien no le guste, porque por ahí ha entrado el hermano Presidente Luis Arce Catacora y seguimos nosotros manteniendo el Movimiento Al Socialismo en El Alto.

Por eso yo no voy a hablar ni de los catorce años, ni de los cuatro años, estamos 18 años y tenemos que tener el valor, la altura de poder llevar adelante nuestro instrumento político y la gobernabilidad del Estado. No, en ningún momento esta ley que estamos tratando de anular las elecciones Primarias dice pues que Evo Morales no se postule, nosotros como Asamblea Legislativa no estamos tocando ese tema es netamente del Órgano Electoral, quien toma esas determinaciones es el Órgano Electoral, quién ha hecho esta propuesta de ley es el Órgano Electoral, no es el Gobierno, por qué todos se jactan y dicen el proyecto de Lucho, el proyecto de Lucho, el proyecto de Lucho, no ha hecho este proyecto Lucho Arce, la propuesta de esta ley es netamente del Tribunal Electoral.

Entonces lo que nosotros tenemos que ir a la votación y ver pues, en estos momentos, como decía el Senador Hilarión Mamani obviamente no estamos anulando sin embargo estamos suspendiendo estas Elecciones Primarias es clara la ley. En ese sentido, ya posterior vendrán, pues otras discusiones, en este momento claramente se ha dicho demos prioridad a lo que es las elecciones judiciales sin entorpecer, yo creo que en ese marco tenemos que encaminarnos y eso es la intención que nosotros queremos ahora, no nos faltemos el respeto por favor, no cuestionemos uno, no cuestionemos al otro, y si tenemos que sacarnos los trapitos sucios al frente lo hagamos internamente.

Yo creo que realmente es indignante para el pueblo boliviano escuchar todos los días cuestionamiento a uno, cuestionamiento al otro, que Lucho no sirve, que Lucho aquel, que el Evo, que aquel; no por favor ya no cuestionemos, ayudemos, colaboremos al hermano Presidente, como Asamblea Legislativa nosotros tenemos la obligación de colaborar, de proponer al hermano, para que el hermano Presidente pueda terminar su Gestión y eso no es culpa de uno, no es culpa de nadie, es culpa de a veces también nosotros de no saber proponer, lo único que hacemos es criticar y criticar y salir a las calles. Ya basta, basta de los bloqueos, basta de los paros, porque un día de bloqueo perdemos millones, por eso estamos en esto, no se dan cuenta que desde el 2017 ya estábamos de bajada en el tema económico en el país ¿no sabemos eso? y con lo que pasaba en el 2019 y con lo que ha pasado el 2020 con la crisis, con el tema de la pandemia, Bolivia ya estaba en crisis por favor, no se olviden colegas senadores del Movimiento Al Socialismo, en qué situación ha llegado el hermano Presidente Luis Arce Catacora a estabilizar, porque



realmente han privado, han privado, incluso hasta la educación porque han cerrado colegios, han cerrado un montón de cosas, pero se ha dedicado el hermano Presidente llegando aquí a poder directamente devolver el estudio a los estudiantes y volver a las clases y volver a las aulas en el tema de salud.

Entonces, no ha sido tan fácil queridos hermanos y hermanas senadores ha sido difícil, y está crisis que en este momento se está viviendo pues no es en Bolivia, es a nivel mundial, por todas estas situaciones compañeros tenemos que empezar a esforzarnos para salir adelante y mantener la estabilidad en nuestro país es tarea de todos los bolivianos y las bolivianas. Solamente eso quiero decir hermano Presidente, vayamos al punto, y no nos salgamos del punto cuestionando a nadie, vayamos al punto y a la votación y de una vez que se apruebe esta ley. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Presidente, primero muy buenas noches a todos, senadoras, senadores.

Yo no quisiera hablar lo que ha pasado antes, entonces, si nosotros podríamos hablar no vamos a hablar lo que dicen, podemos hablar desde '71 porque conocemos desde ahí, pero no vamos a llegar al término, yo no quiero maltratar a alguien ¿no? he escuchado atentamente muchos han hablado mal para uno, mal para otro, mal para el otro, parece que no son hermanos, parecen enemigos aquí.

Voy a pedir una reflexión también a nuestro compañero Senador de Sucre, creo que ha exagerado sus palabras, no es así, por si acaso, respetos guarda respetos. Usted, no puede decir "sufra pues ahora", yo soy trabajador, soy agricultor, por qué tengo que sufrir yo, si fuera flojo viviría de la política nomás puedo sufrir pues, si soy dirigente de la ciudad nomás claro puedo sufrir pues, yo tengo dónde trabajar y dónde comer, cómo voy a sufrir.

Cualquier Gobierno siempre hemos trabajado nosotros, cual sufrir de qué, no pues, dejemos de hablar cosas que no corresponde, por favor, respetos guardan respetos, también hablemos con madurez, con conocimiento, con experiencia en la evidencia cómo hemos vivido aquellos años. Entonces, mi sugerencia basta de discusiones avancemos con el temario de nuestra Agenda, suficiente ya debates, maltratos de todo eso, Suficiente Discusión por favor, avancemos con el temario, terminemos rápido esta Sesión, ya está bueno, de buen tamaño de maltrato entre nosotros.

Sen. Presidente: Suficiente de maltratos.

Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla Bedoya: Compañeros, colegas, han tocado de mi hermano Evo, han hablado de mi hermano Evo, alguien decía hay que decir la verdad, pero no decimos la verdad, lo que ha pasado históricamente, no somos sinceros, como decía Fausto Reynaga, parece que vivimos todavía en dos Bolivia, una Bolivia que tiene todo y una Bolivia que no tiene.

Antes del 2005 colega, ni siquiera conocíamos en áreas rurales quién era nuestro Presidente, nadie llegaba, nadie construía carreteras, nadie construía viviendas, nadie construía electrificación para las comunidades más lejanas; alguien hablaba de canchitas. Yo me siento orgulloso de que nuestro hermano Evo Morales ha hecho canchas porque les digo, ¡Ah! querían que nosotros sigamos jugando en barro en la lluvia con pelotas de trapos, mientras otros jugaban en canchas de césped felices, en coliseos mientras nosotros no teníamos esa oportunidad, gracias a nuestro hermano Evo Morales esas cosas han venido para nosotros, para los que hemos vivido en el campo, y por qué estamos mintiendo o no quieren que esa Bolivia prospere o solamente quieren estar en las calles asfaltadas mientras nosotros ni siquiera llegaba a las comunidades camino, mientras que nuestro hermano Evo Morales ha hecho llegar caminos a las comunidades.

Gracias a ese camino llegaban ambulancias, recién hemos conocido nosotros doctores, enfermeros y más antes quiénes eran nuestros enfermeros, quiénes eran nuestros médicos, nuestros propios padres, madres,



nuestros hermanos. A los pobres qué nos decían antes de 2005, nos decían ustedes pobres si no tienen plata vayan a morir a sus casas, yo he vivido eso compañeros.

Cuando ha llegado nuestro hermano Evo Morales ha cambiado la mentalidad del ser humano, de toda Bolivia, hasta los racistas se taparon la boca, hasta los discriminadores ya no hablaban, ¿acaso nosotros los que vivíamos en el campo podíamos por lo menos llegar a los pueblitos?, no, claro pues, esa otra Bolivia querían que sigamos viviendo en las chozas. No es justo compañeros, yo sé que es su Gestión de nuestro hermano Evo Morales hubo errores, quién ha hecho más que Evo Morales en nuestro país, quién ha hecho feliz, quién ha visto con gran felicidad al pueblo; antes de 2005 compañeros hasta Carlos Mesa no ha podido sacar de la crisis a Bolivia ¿y ahora nuevamente va a querer volver a ser Presidente? Tuto Quiroga cuando tuvo oportunidad ¿ha solucionado la crisis económica?, por qué entonces pedían limosna diciendo que no se puede gobernar, no hay plata para pagar sueldos; cuando Evo Morales llegó, ¡Ah! suerte, suerte había sido. Yo creo que es importante reconocer, vamos a defender a nuestro hermano Evo Morales quieran o no quieran, como ustedes defienden a Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, nosotros también tenemos derecho defender a nuestro líder indígena que ha transformado a Bolivia.

Nos falta muchísimo llegar a las comunidades y eso teníamos que concluir, pero con este Gobierno nuevamente hemos retrocedido; hermano Ramos Usted ha dicho hace rato no vamos a hablar nada, pero después habló, por favor te vas a fijar tu vídeo compañero por favor no te molestes. Yo creo que es importante compañeros no hay que mentir al pueblo boliviano, hay que reconocer el trabajo que ha hecho, nosotros los que venimos del campo sabemos perfectamente en qué hemos avanzado y quiénes han sido felices.

Entonces, compañeros, yo creo que siempre tuvieron miedo al indio históricamente, ese indio es nuestro hermano Evo Morales atacan por todos lados y siempre lo han atacado y lo van a seguir atacando, pero nosotros también vamos a estar al lado de nuestro hermano Evo Morales, pase lo que pase, no es justo que aquellos políticos que no han hecho nada por Bolivia, más bien han sacado los recursos económicos hacia el exterior y critican a nuestro hermano Evo Morales cuando ha dado el Bono Juancito Pinto a los estudiantes que ni siquiera tenían plata para seguir estudiando, Renta Dignidad ha aumentado, compañeros eso es malgastar la plata en vano, a ver compañeros, el Bono Juana Azurduy, ¡Ah! para ustedes no sirve, pero para nosotros sí nos sirve.

Entonces, compañeros, yo creo que, si vamos a hablar de los logros que ha hecho en 14 años, pues tenemos muchas cosas para decir, pero no vamos a permitir que nuevamente estén atacando, por eso hermano Evo Morales no está solo aquí estamos presentes te vamos a defender, porque aquí. solamente te atacan no quieren verte. Yo sé que el enemigo quiere verte muerto, pero tus ideas, tu esfuerzo, tu sacrificio por el pueblo boliviano, después de levantarse cuatro de la mañana, cinco de la mañana, después de aportar muchísimo a nuestro país, que hoy hasta los mismos que andaban por detrás de nuestro hermano Evo Morales en su tiempo, ahora están en contra, qué injusto, pero no importa los pocos que estamos vamos a batallar. Gracias, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tenemos todavía más, bueno, porque si no van a cuestionar por cortar la libertad de expresión.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, yo voy a rescatar la palabra del Senador Isidoro, suficiente maltrato Presidente, al pueblo al pueblo boliviano, al país, suficiente maltrato del Movimiento Al Socialismo de sus cosas que tienen entre ustedes, de sus trapitos sucios y sus calzones hediondos –discúlpennme- pero eso es lo que debelan aquí ustedes con sus problemitas internos y que el pueblo tiene que sufrir las consecuencias, o sea, ya suficiente, en serio.

Pero no me puedo callar sobre algunas cosas que han mencionado aquí los colegas, muchos que hablan que vienen del campo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlos. Pero realmente saben qué colegas,



muchos bolivianos tenemos una realidad diferente porque hemos sido rebeldes de esa implementación del modelo que el Movimiento Al Socialismo que ha interpuesto o ha impuesto mejor al pueblo boliviano, hemos sido rebeldes, muchos, especialmente aquellos jóvenes que ahora estamos en representación aquí como la Senadora Barrientos, mi persona, la Senadora Ferreira, y otros que hemos sido rebeldes dentro del sistema educativo que se nos ha impuesto en la época de colegio, y a eso yo le echo la culpa colegas al manejo y a la manipulación ideológica que se nos ha impuesto.

Le echo la culpa a ese hombre que ustedes defienden el día de hoy que ha sido el vulnerador de la democracia, que se ha hecho la burla del pueblo cuando un "21 F" el pueblo le ha dicho que no, pero lamentablemente manipulando la justicia y haciéndose la burla de los resultados de ese Referéndum ha querido volver a ser candidato a la fuerza y hoy otra vez está queriendo hacer lo mismo, pero no solamente ese hombre al que ustedes defienden que me voy a ahorrar mancharme la boca nombrando su nombre, sino a todo el concepto de su plantel que lo ha sabido acompañar sumado al gran Ministro de Economía - qué le han dicho hoy día cajero del expresidente.

Gracias a ellos hoy Bolivia no tiene nada, nada colegas, se alzan la boca diciendo que ha hecho grandes canchitas y no sé qué otras cosas cuando ha usado solamente el chiripazo económico que le ha tocado cuando ha asumido el mando del Gobierno, no ha hecho nada, ese hombre no ha hecho absolutamente nada, no ha sembrado absolutamente nada y se ha dedicado a cosechar de lo que otros presidentes anteriormente hicieron, especialmente recolectando los frutos de los hidrocarburos de departamentos productores como nosotros los de Tarija que ahora no tenemos absolutamente nada y no me canso de decirlo, ni carreteras hacia el Chaco.

Yo hablo perfectamente con conocimiento porque yo vengo de la zona profunda del Chaco chuquisaqueño y tarijeño justo en la frontera, mi abuela ha sido indígena guaraní y mi madre fallecida hace menos de dos años igual guaraní ha fallecido sin saber leer ni escribir. Yo he sido rebelde de ese modelo educativo que nos han impuesto de ideologización que hoy en día ni siquiera se puede elevar a una medición de calidad internacional, yo he sido rebelde y he leído y por eso es que pienso diferente y hoy estoy representando a la Oposición y mucha gente como como nosotros que ha sabido hacer rebelde a esa ideologización que lamentablemente no ha tenido el apoyo del Gobierno y de eso también le echo la culpa a ese Gobierno.

Hemos tenido grandes fugas de valores académicos, deportistas, o no se acuerdan que hace unos días un deportista boliviano que no ha sido apoyado y así muchos otros que han pasado a la historia sin ser reconocidos, ha salido representante, ha ganado una medalla de oro para el país vecino. Eso es la muestra de calidad de manejo gubernamental que se tiene, no hay apoyo en la educación, no hay apoyo en el deporte y sobre todo pese a que indican que el gran señor este ha hecho grandes maravillas con plata que no le ha costado cosechar o más bien producir, hoy lamentablemente no tenemos desarrollo económico, por eso es que estamos viviendo la crisis que estamos viviendo el día de hoy, porque con esa gran plata que ha sabido manejar que no le ha costado al Movimiento Al Socialismo, no ha sabido hacer políticas económicas sustentables en el tiempo que hoy en día puedan decir que este país tenga un desarrollo económico y tenga una estabilidad económica.

Ese Señor no ha sabido hacer absolutamente nada con apoyo de aquel otro con el que también el otro ladito del Movimiento Al Socialismo defiende que no ha sabido hacer políticas económicas buenas, estables y que hoy se están peleando por migajas, migajas que ha dejado el mal manejo económico del país de ese Gobierno que nos ha interpuesto su modelo económico y su modelo de educación, que lamentablemente no nos ha llevado absolutamente a nada. Gracias. Presidente.

Sen. Presidente: Bueno, así es, bueno, no me parece en términos apropiados Senadora Nely, Usted debe estar consciente, yo creo que este espacio es para debatir ideas no para adjetivos o insultos y se ha caracterizado por eso precisamente la Cámara de Senadores y yo creo que nadie de ninguna fuerza política estamos para escuchar este tipo de adjetivos o estar a aludiéndonos o acusándonos de esa manera, no me parece en términos apropiados.



Sen.^a Gallo: Presidente, sí realmente sabe que me avergüenzo de lo que haya podido mencionar, pero sabe qué ya es el cansancio de todos, miren cuántas horas estamos aquí, nosotros, pero me está pidiendo que tome la palabra, por favor déjenme hablar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Sabe qué Presidente y no solamente soy yo, somos todos, estamos aquí desde qué hora esperando de que puedan terminar de solucionar sus cosas y particularidades internas, yo por favor les pido disculpas, y no es lo mío el poder expresarme así porque mi educación no me lo permite, pero lamentablemente estoy exasperada, cansada que tengamos que escuchar ese tipo de cosas, si quieren, a mí no se me baja la corona por disculparme, ojalá ustedes pudieran disculparse con el país por lo que hacen y nos hacen perder el tiempo y plata al país porque estamos aquí perdiendo plata en sus discusiones, discúlpense con el país. Yo me disculpo con ustedes por haber dicho palabras que no les haya gustado, que lamentablemente aluden a sus situaciones internas. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Presidente, yo voy a solicitar lo que todos estamos pidiendo y estamos esperando hace mucho tiempo. Me estoy basando al artículo 109 de nuestro Reglamento Interno, Suficiente Discusión, porque si no, nos vamos a agarrar a golpes aquí porque cada quien va a defender su postura y a su líder ¿no ve? Entonces por favor Presidente, Suficiente Discusión y vámonos a votación Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Artículo Único en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: De los 28 presentes se requería para mayoría absoluta quince votos. Se obtuvo 18 votos. Existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Presidente, en amparo de lo establecido en el artículo 110 de nuestro Reglamento General, solicito la Reconsideración del tratamiento de la "Ley N° 482 sobre el Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud Reconsideración, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Son 11 votos. No existe mayoría Presidente.



Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Fiscal General del Estado, que, a través de las fiscalías departamentales, en el marco de sus funciones y atribuciones establecidas, realicen las acciones inmediatas para la difusión, socialización y aplicación de la Ley N° 1525.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

“Recomiéndese, Al Dr. Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, según lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, la Ley 260 Ley Orgánica del Ministerio Público, numerales 1, 2, 3, 8, 9 y 11 del Artículo 12°. Funciones del Ministerio Público.

Único. Dado el impacto negativo de los incendios forestales que se están produciendo en nuestro país y la importancia de una gestión adecuada para la prevención de incendios, se recomienda al Fiscal General del Estado, para que a través de las Fiscalías Departamentales del país, en el marco de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 260 Ley Orgánica del Ministerio Público, realizar acciones inmediatas para la Difusión, Socialización y Aplicación de la Ley 1525, Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino Kuntur Mallku (*Vultur grypus*), en su Disposición Adicional Tercera, que incorpora un párrafo tercero en el Artículo 206 de la Ley N° 1768 Código Penal Boliviano, sancionando de tres (3) a ocho (8) años de privación de libertad, a los que por acción provoquen incendios que se propaguen a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra protegida según normativa legal vigente.”

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Vicente Bernedo B”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.



Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el numeral II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Unidad Educativa Vicente Bernedo "B", fue fundada el 13 de agosto de 1973, iniciando sus actividades el 15 de enero de 1974, en la zona T'icka Loma de la ciudad de Potosí, Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí, dando respuesta a la imperiosa necesidad de iniciar sus estudios en el nivel primario y en 1975 se permitió a los adolescentes y jóvenes en edad escolar, culminar con sus estudios secundarios con la creación del nivel intermedio.

Que, por el crecimiento vegetativo de la Unidad Educativa Vicente Bernedo "A", se procede a la apertura de los niveles inicial y primaria en instalaciones de la Unidad Educativa Vicente Bernedo "B" en el turno vespertino, además de fundarse la Unidad Educativa Vicente Bernedo "C", que funcionaba en el turno nocturno.

Que, la Unidad Educativa Vicente Bernedo "B", lleva este nombre, en reconocimiento al Fray Vicente Bernedo, Fraile preclaro conocido como "El apóstol del Altiplano", el cual se distinguió por ser un fraile místico y un predicador itinerante. Fray Vicente Bernedo, en su vida de oración y penitencia, se convirtió en una voz acusadora de la injusticia y en un signo de consuelo y esperanza para los necesitados.

Que, la Unidad Educativa Técnica Humanística Vicente Bernedo "B" pertenece y depende de la obra de Fe y Alegría. Es una institución educativa de gran prestigio y trayectoria en la ciudad de Potosí. A pesar de los desafíos que enfrenta, la escuela mantiene su compromiso con la educación de calidad y el desarrollo integral de sus estudiantes, con la obtención del título de Bachiller Técnico Humanístico al culminar sus estudios secundarios en la carrera de Gastronomía.

Que, la Unidad Educativa Técnica Humanística Vicente Bernedo "B", a lo largo de su vida institucional, ha tenido grandes valores en los diferentes ámbitos que han dejado en alto, no solamente el nombre de la Unidad Educativa, sino también el nombre del Departamento de Potosí en disciplinas deportivas, científicas y culturales.

En el marco legal, la Unidad Educativa Vicente Bernedo "B", cuenta con Resolución Administrativa Ministerial N° 0358/2018, emitido por el Ministerio de Educación y Culturas con código SIE N° 81480075 y se encuentra legalmente registrado como tal en el Certificado Registro de Unidad Educativa (RUE), pertenece al área curricular de Educación Regular, es de dependencia Convenio, supervisada por la Dirección Distrital de Educación de Potosí.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:



Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Vicente Bernedo "B"**, de la ciudad de Potosí - Bolivia, conmemorando cincuenta años de fundación y de vida institucional, a celebrarse este 13 de agosto del presente año; por su aporte y contribución a la educación escolar, acorde a la formación integral de los estudiantes, en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "República de Venezuela de Cojata Pampa".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación*".

Que, el artículo 8 de la Ley N° 070 de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, determina: "*El Sistema Educativo Plurinacional comprende: a) Subsistema de Educación Regular. b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional.*"

Que, la Unidad Educativa República Bolivariana de Venezuela, antes de la fundación de la Escuela Cojata Pampa, existía una escuela clandestina que funcionaba en Kurahuasi con los maestros: Salustian Averanga por los años 1924, Rafael Orihuela, por los años 1925 – 1928 y Protacio Foronda, por los años 1928 – 1930. Asimismo, contribuyeron los excombatientes de la guerra del chaco como: José Quispe Flores y Justino Quispe Quelali.

Que, el Ministerio de Educación a través de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, emite la Resolución Administrativa N°. 827/2013 del 03 de diciembre de 2013 autorizando el cambio de nombre de la Unidad Educativa "Cojata Pampa" al nombre de Unidad Educativa "República Bolivariana De Venezuela", perteneciente a la Dirección Distrital de Educación PUERTO CARABUCO.



Que, el funcionamiento de la Unidad Educativa Fiscal o Estatal "República Bolivariana de Venezuela", cuenta con el Nivel Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional y Secundario Comunitario Productivo, funcionando desde el año 1940, del área curricular de Educación Regular, con dependencia Fiscal o Estatal supervisada por la Dirección Departamental de Educación La Paz, ubicada en el Departamento La Paz, Provincia Camacho, Tercera Sección Municipal (Puerto Carabuco), Cantón Puerto Chaguaya, Localidad Cojata Pampa, perteneciente al Núcleo Titicaca Chaguaya, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Puerto Carabuco, dependiente del histórico Núcleo Indígena de Warisata, en su fundación fueron parte los amautas como: Blas Siñani Huanacu, Raimundo Arpita, Facundo Carlo, Francisco Monasterios, Juan Monasterios, Manuel Siñani, Vicente Quisvert, Lucas Ari, Sebastian Orihuela, Esteban Tintaya, Juan Foronda, Facundo Monasterios, Enrique Monasterios, Alejandro Quillay Ambrosio Quispe.

Que, los primeros preceptores en ese entonces fueron los señores: Luis Condori, Ponciano Mamani, Toribio Miranda y Angel Ayllon, dos años más tarde cuentan con su primer director ala Prof. Vitaliano Villareal espinosa.

Que, el 15 de marzo de 1948 pasó a ser Núcleo Educativo, a cargo en ese entonces por el director Prof. Ismael Carrasco y la junta escolar a cargo del señor Raymundo Arpita, teniendo como escuelas seccionales 38 Unidades Educativas, a todas las Unidades Educativas antiguas de nuestro distrito Educativo de Puerto Carabuco.

Que, los primeros bachilleres egresaron el año 1996 por lo que hasta la actualidad de nuestra Unidad Educativa egresaron 28 promociones.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del Estado en el art. 160, numeral 1 y de conformidad con el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa "República Bolivariana de Venezuela" de Cojata Pampa**, en conmemoración de su ochenta y cuatro Aniversario, en el Departamento de La Paz, por el esfuerzo y por las bondades de la riqueza productiva y sus estudiantes que aportan día a día al crecimiento económico social del Departamento de La Paz y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



5. Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Sebastián Pagador 2".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, solicito al Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, el parágrafo parágrafo III del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio."*

Que, el Ministerio de Educación, a través del certificado de Registro de la Unidad Educativa N°. 042801 de 29 de mayo de 2019, certifica que la Unidad Educativa Sebastián pagador 2, pertenece al área curricular de educación regular, de dependencia fiscal o estatal y funciona con los niveles de secundaria comunitaria productiva, en el distrito Educativo de Oruro del Departamento de Oruro con código SIE de Unidad Educativa N° 81230139 y código SIE de Edificio Escolar N° 81230101.

Que, la Unidad Educativa Sebastián Pagador "2", mediante Resolución Administrativa N°415/2009 emitida por disposiciones del Ministerio de Educación y del Director del SEDUCA-ORURO, se autoriza la ampliación hasta el nivel secundario, que funciona desde la gestión 1969 en el área de educación regular con dependencia fiscal estatal y funciona con los niveles de secundaria comunitaria productiva en el distrito educativo del Departamento de Oruro, ubicada en la Provincia Cercado. Municipio de Oruro, perteneciente a la Red 301, de la Dirección Distrital de Educación de Oruro.

Que, la Unidad Educativa Sebastián Pagador "2", durante cinco décadas, hace historia en la formación de nuevos valores, quienes ahora desempeñan diferentes profesiones al servicio de la sociedad, contribuyendo de manera silenciosa al desarrollo no solo del Departamento de Oruro, sino también del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Unidad Educativa Sebastián Pagador "2", trabaja con los niveles, Secundaria, cuenta con un personal docente y administrativo, comprometidos con el trabajo del Modelo Educativo Socio Productivo del Estado Plurinacional.

Senadora proyectista: Laura Marlene Lujan Condori

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del Estado en el art. 160, numeral 1 y de conformidad con el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;



O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Sebastián Pagador "2"**, conmemorando sus cincuenta y cinco aniversarios de fundación, por haber realizado servicios meritorios y eminentes, por su actividad pública en materia de educación, destacando su aporte al servicio en el nivel secundario, comunitario productivo en el Departamento de Oruro y así contribuir al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Asociación de Concejalas de Bolivia – ACOBOL.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL**C O N S I D E R A N D O:**

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, el numeral 15 del párrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado establece como *"competencia exclusiva del nivel central del Estado, la otorgación y registro de personalidad jurídica a Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un Departamento"*.

Que, en marzo de 1999 se realizó en la ciudad de La Paz el Primer Encuentro – Taller de Mujeres Concejalas, que reunió a 87 mujeres municipalistas, provenientes de los nueve departamentos del país. Este primer encuentro reflejó la necesidad de contar con un espacio de análisis e intercambio, para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de representación, organización y gestión política de las mujeres; es en ese contexto que las autoridades compartieron la necesidad de conformar una Asociación Nacional que agrupe a todas las concejalas, exconcejalas, alcaldesas y ex alcaldesas del país.



Que, la Asociación de Concejales de Bolivia – ACOBOL, fue creada el 13 de agosto de 1999, fundada en el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Alcaldesas y Concejalas, que se realizó en la Casa Mayor de la ciudad Nuestra Señora de La Paz.

Que, la Asociación de Concejales de Bolivia – ACOBOL, es una entidad civil sin fines de lucro, cuenta con Personería Jurídica N° 0600188 y Resolución Ministerial 002/24 del 3 de enero 2024.

Senadora proyectista: Laura Marlene Lujan Condori.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del Estado en el art. 160, numeral 1 y de conformidad con el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Asociación de Concejales de Bolivia - ACOBOL**, conmemorando sus veinticinco aniversarios de fundación, trabajando en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, en la incorporación del enfoque de género, en la planificación del desarrollo a nivel municipal y en la disminución de brechas de desigualdad, en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa “Mutual La Paz”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*



Que, el Artículo 77 párrafos I, II y III de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III. Sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, según la Resolución Ministerial N° 2657 de fecha 23 de noviembre de 1987 donde aprueba y autoriza la apertura y funcionamiento del Centro Educativo "Mutual La Paz" en El Alto con los Ciclos Pre-Básicos, Básico e Intermedio y la Resolución Ministerial 451 de fecha 19 de abril de 1991 donde resuelve y autoriza la ampliación al Ciclo Medio de la Educación regular.

Que, según el acta de refundación de la Unidad Educativa Mutual La Paz se ratifica la fundación el 18 de agosto de 1984, así también cuenta con una certificación de la Dirección Distrital de Educación El Alto 2 donde ratifica su fundación, el 14 de agosto de 1981 se entregaron las primeras viviendas de la Urbanización El Kenko en el Barrio Illimani, posteriormente el 18 de agosto de 1984 inicio con la construcción de la infraestructura con el financiamiento de La Mutual La Paz.

Que, la Unidad Educativa "Mutual La Paz", en la gestión 2022 fue galardonada con la Distinción Honorífica por la Dirección Distrital de Educación El Alto 2 en conmemoración a sus XXXVIII de aniversario institucional, el Servicio Departamental de Deportes del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz confiere el Reconocimiento a la Unidad Educativa por su destacada participación en el I Concurso de Departamental de Bandas de Música Fe y Alegría 2018 entre otras distinciones.

Que, la Unidad Educativa "Mutual La Paz", cuenta con el Certificado de Registro de Unidad Educativa con Código SIE de Unidad Educativa 40730090 y Código SIE de Edificio Escolar 40730055, perteneciente al área curricular de educación formal, es de dependencia Privada y funciona con los niveles/modalidades Inicial, Primaria y Secundaria, en el distrito educativo de El Alto 2 del Departamento de La Paz, emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Senador proyectista: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del Estado en el art. 160, numeral 1 y de conformidad con el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa "Mutual La Paz"**, de la ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, al conmemorar sus cuarenta aniversarios de fundación, por su ininterrumpida labor en favor de la población estudiantil, destacando su aporte al servicio de la educación y aportando de manera integral al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Asociación de Fraternidades Folklóricas "Virgen de Urqupiña" – AFFVU.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores, está el: *"De reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, los artículos 3 inciso c), 4 inciso b) y 6. II y III del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, permiten otorgar homenajes a personas jurídicas por actividades culturales de relevancia para nuestro país; eventos que generan vínculos y unión entre miembros de una comunidad que transmiten creencias, costumbres y tradiciones.

Que, la Asociación de Fraternidades Folklóricas "Virgen de Urqupiña" - A.F.F.V.U., fue fundada el 29 de abril de 1977 en municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba, con 5 fraternidades: Cullawada "Buenos Amigos", Morenada "Real Urkupiña", Waka Tok'oris "Nuestra Señora de Asunción", Diablada "Thomas Bata" y Reyes Morenos "Central Urqupiña".

Que, la Asociación de Fraternidades Folkloricas "Virgen de Urqupiña", cuenta con Personería Jurídica N° 212/97 de 17 de julio de 1997, y cuenta con 46 años de trayectoria organizando la Gran Entrada Folklórica a Devoción de la Virgen de Urqupiña.

Que, la Asociación de Fraternidades Folkloricas "Virgen de Urqupiña", actualmente cuenta con 58 fraternidades afiliadas legalmente; asimismo, participan con ella fraternidades solicitantes, las que cuales realzan la Gran Entrada Folklórica, demostrando el colorido, belleza y alegría que caracteriza al Municipio de Quillacollo.

Que, la Asociación de Fraternidades Folkloricas "Virgen de Urqupiña", bailan en honor a la Virgen de Urqupiña, transmitiendo danzas que fueron declaradas Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante las leyes: N° 134 "La Kullawada"; N° 135 "La Morenada"; N° 136 "La Llamerada"; N° 137 "Los Caporales"; N° 138 "Saya Afroboliviana"; N° 149 "La Diablada"; N° 237 "Ritual el Tinku"; N° 249 "Pujllay y Ayarichi"; N° 250 "Waca Waca o Waca Thocoris"; N° 511 "Los Tobas" y N° 1282 "Salay", entre otras danzas y expresiones culturales vivas, tales como: el Suri Sicuri, Antawara, Valluneada, Doctorcitos, Chapaca, Chicheños, Chaqueño.

Que, la Asociación de Fraternidades Folkloricas "Virgen de Urqupiña", recibió diferentes reconocimientos a nivel nacional, departamental y municipal.



Que, la Festividad Religiosa de la Virgen de Nuestra Señora de Urqupiña fue declarada como Patrimonio Cultural de Bolivia, mediante Ley Nº 2536 de 24 de octubre de 2003, recibiendo diferentes denominaciones tales como: "Fiesta de la Integración Nacional e Internacional", "Patrimonio Cultural Intangible del Departamento de Cochabamba" y "Patrimonio del Municipio de Quillacollo" en la que es parte fundamental la Asociación de Fraternidades Folklóricas "Virgen de Urqupiña".

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Asociación de Fraternidades Folklóricas "Virgen de Urqupiña" A.F.F.V.U.**, por su destacada trayectoria durante 46 años, organizando la Gran Entrada Folklórica a Devoción de la Virgen de Urqupiña, en el municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba, misma que transmite creencias, costumbres, tradiciones y fe, incentivando de esta manera la difusión y promoción cultural del folklore boliviano a nivel nacional e internacional.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Vicente Bernedo A".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, solicito al Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, en el parágrafo I, del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla; II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre*



el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación; III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio...".

Que, el numeral 2, del artículo 1 de la ley 070 Ley de la Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, a la letra dice: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla..."*.

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, instruye lo siguiente: *"La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico"*.

Que, el 13 de Agosto de 1967 se funda el Centro Educativo Fray Vicente Bernedo de Fe y Alegría, en la ciudad de Potosí, gracias a las acciones del Alcalde Subrogante de Potosí el Sr. Mario Chacon y las gestiones de la primera dama de la nación doña Elsa Omiste de Ovando, quienes lograron obsequiar un lote de terreno a través de una Ordenanza Municipal, en favor de la Comunidad de los Padres Jesuitas de Fe y Alegría, ubicada en la zona de Tikaloma, en la cual a iniciativa del Rvdo, Ramón Alaix Busquetses se logra construir una escuela que beneficie a los niños del lugar.

Que, la Unidad Educativa Fray Vicente Bernedo de Fe y Alegría, en el momento de su creación fungía como director el Rvdo. Padre Ramón Alaix Busquets, la unidad lleva el nombre del Venerable siervo de Dios Fr. Vicente Bernedo, quien, en la época de la colonia, enseñó con su ejemplo las virtudes cristianas, siendo un distinguido teólogo y doctor de la iglesia.

Que, la Unidad Educativa Fray Vicente Bernedo de Fe y Alegría, cuenta con Testimonio de Protocolización N° 260/92, del Acta de Fundación, de fecha 30 de Julio de 1992; cuenta con Resolución; ministerial N° 248, de fecha 7 de enero de 1966, que resuelve, reconocer y autorizar el funcionamiento de los centros educativos de asistencia social de "Fe y Alegría".

Que, la Unidad Educativa Fray Vicente Bernedo de Fe y Alegría, cuenta con Certificación Notarial de la Notaria de fe Publica N° 6 de la ciudad de Potosí, en la cual certifica que las escrituras públicas de la gestión 1992, cursan en esa notaria tanto el testimonio como la protocolización y el acta de fundación de dicha Unidad Educativa.

Que, la Unidad Educativa Fray Vicente Bernedo de Fe y Alegría, cuenta con el certificado de Registro de la unidad Educativa +, con n° de Código de SIE de unidad educativa 81480073 y código SIE de edificio escolar 81480052, de fecha 19 de octubre de 2009 emitido en la ciudad de La Paz.

Senadora Proyectista: Ana María Castillo Negrette.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del Estado en el art. 160, numeral 1 y de conformidad con el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

El presente Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Vicente Bernedo "A"**, por su Quincuagésimo Séptimo aniversario de creación, a celebrarse este 13 de agosto del presente año, por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de los niños y adolescentes de la ciudad de Potosí, del Departamento de Potosí y de todo nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Asociación Mixta de Transporte Nacional e Internacional "San Salvador".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.*"

Que, la Resolución Camaral N° 46/2023-2024, aprueba el Reglamento Específico de Homenajes Camaral Otorgados por la Cámara de Senadores, mismo tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes Camarales de Cámara de Senadores.

Que, la Asociación Mixta de Transporte Nacional e Internacional San Salvador, (A.T.N.I.T.S.S.), con domicilio actual, ubicado en calle Tomas Frías N° 60 Zona San Juanillo de la ciudad de sucre del Departamento de Chuquisaca, fue creada en fecha 17 de agosto de 2006 años, en Asamblea General, en la que a pedido de los asistentes y después de varias consideraciones y un amplio debate, por mayoría se determinó constituir y fundar una persona colectiva privada de carácter civil que girara la denominación de Asociación Mixta de Transporte nacional e internacional Trans San Salvador cuya sigla es "ATNISS". Con Resolución Prefectural N°. 327/2006 de fecha 07 de noviembre de 2006 años, Resolución Administrativa Gubernamental CH/N° 177 de fecha 02 de junio de 2022 años, con NIT 285020027 y Testimonio N° 80/2006.

Que, la Asociación Mixta de Transporte Nacional e Internacional San Salvador, (A.T.N.I.T.S.S.), es una organización de carácter privado, sin fines de lucro, que agrupa a choferes profesionales cuya actividad se circunscribe a prestar servicio público de transporte masivo de pasajeros en la ciudad de Sucre, interprovincial, interdepartamental, nacional e internacional, asimismo el transporte de carga en los mismos campos de acción, proporcionando buenas condiciones de trabajo a todos los asociados, para fines operativos la Asociación Mixta de Transporte Nacional e Internacional; "Trans San Salvador", está



estructurada en la ciudad de Sucre, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, sin perjuicio de abrir sucursales u oficinas en cualquier parte del territorio nacional e internacional.

Que, La Asociación Mixta de Transporte Nacional e Internacional San Salvador, (A.T.N.I.T.S.S.), tiene como asociados a propietarios de vehículos siendo los mismos choferes profesionales cuya actividad es prestar servicios públicos de transporte de carga, puesto que el mismo está constituido por sectores de, automóviles, camionetas de servicio rápido, minibuses, microbuses, buses y camiones.

Que, la Asociación Mixta de Transporte Nacional e Internacional San Salvador, (A.T.N.I.T.S.S.), tiene como fines y objetivos: la asociación tendrá como finalidad específica los siguientes aspectos a ser cumplidos: Establecimiento de servicios de pasajeros y carga, interprovincial e interdepartamental, sin limitación alguna en el territorio nacional, así también de prestar dichos servicios en el exterior del país, de acuerdo con las garantías otorgadas por el ordenamiento jurídico vigente, en los servicios de: taxi, minibuses, micros, microbuses, flotas, buses, camiones, Camionetas de servicio rápido y otros, organizar y capacitar en la administración de la asociación, a todos sus miembros en aspectos de transporte, promover la preservación y mejoramiento de la prestación de servicios de transporte de pasajeros y carga, expresada en el buen desenvolvimiento de sus actividades y trabajar por la unidad y crecimiento de la asociación.

Senadora Proyectista: Trinidad Rocha Robles.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del Estado en el art. 160, numeral 1 y de conformidad con el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Asociación Mixta de Transporte Nacional e Internacional "San Salvador" (A.T.N.I.T.S.S.)**, de la ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración sus dieciocho aniversarios de fundación, por su valioso aporte en el servicio de pasajeros y carga, interprovincial, interdepartamental, nacional e internacional, contribuyendo al desarrollo de la ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Silvia Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, quería solicitar se dé lectura al Proyecto de Declaración Camaral que la Cámara de Senadores emita en defensa de la Constitución y en contra de la Acción de Inconstitucionalidad presentada por un Diputado y además esta Declaración Camaral debe ser remitida, no puedo decir al Tribunal porque bueno, el Tribunal el edificio existe, pero los sinvergüenzas, hacerles notificar con un



Notario en sentido de que no pueden emitirse Sentencia porque primero estarían pretendiendo vulnerar la Constitución, modificar la Constitución, usurpar la función de un Constituyente, pero además también porque no existe Tribunal Constitucional y que este caso tiene que ser analizado cuando se nombre el nuevo Tribunal Constitucional, es decir, cuando después de que haya las elecciones sea posicionado el Tribunal con legitimidad y legalidad Senador Presidente.

Sen. Presidente: Bien, hay una solicitud que ya lo ha explicado más de una vez la Senadora Silvia.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado dispone: "*Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento*".

Que, el Artículo 411 de la norma suprema ordena: "(...) II. *La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio*".

Que, el Artículo 1 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece: "*(Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio*".

Que, el Artículo 17 del citado reglamento señala: "*(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos*



en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado".

Que, el Artículo 19 de la misma normativa reglamentaria, señala: "*(Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General*".

Que, el Artículo 163 del citado reglamento dispone: "*(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio*".

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 10 de julio de 2024, el diputado Juan José Jáuregui, interpuso una acción de inconstitucionalidad abstracta contra los artículos 152 del Código Procesal Constitucional y 23 de la Ley de Régimen Electoral, señalando que son contrarios a los artículos 7, 109 I, 178 I, 410 y 411 II de la Constitución Política del Estado, con el único fin de que el Tribunal Constitucional pueda habilitar al Presidente del Estado para contar con legitimación activa para iniciar una reforma parcial del texto constitucional.

Que, el Presidente del Estado únicamente tiene competencia en la reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, convocando a un referendo, a fin de activar la Asamblea Constituyente; en tanto que, en la reforma parcial, el Presidente del Estado no tiene participación alguna, pues de acuerdo al artículo 411 parágrafo II de la norma fundamental, atribuye la iniciativa de reforma parcial de la Constitución: al pueblo con "la firma del veinte por ciento del electorado" y/o a la Asamblea Plurinacional a través de una ley, aprobada por "dos tercios del total de los miembros presentes"

Que, en consecuencia, nuestra norma fundamental, ha adoptado diversos candados para evitar su modificación, mediante mecanismos de complejo cumplimiento. En ese sentido, se ha complementado y regulado los preceptos constitucionales, en base a los actores que ejecutan estos preceptos. Por una parte, el Órgano Electoral, mediante la Ley N° 026 de Régimen Electoral, tiene regulada su participación, dado que dentro de los mecanismos deben realizarse referendos aprobatorios por parte del soberano. A su vez el Código Procesal Constitucional, ha incluido preceptos que precautelan, de la misma manera, el procedimiento de reforma parcial de la Constitución donde el Tribunal Constitucional Plurinacional en base a su función de control constitucional precautela justamente que no se burlen los mecanismos de reforma como ahora se intenta a partir de la señalada acción abstracta interpuesta por el diputado Juan José Jáuregui.

Que, el memorial de acción de inconstitucionalidad abstracta, presentado por el citado diputados, señala que el artículo 411 parágrafo II de la Constitución, no es limitativo a la posibilidad de que el Presidente de Estado pueda plantear una reforma constitucional parcial, sin embargo, esto no es evidente puesto que el verbo "podrá" utilizado en el señalado precepto, hace referencia a la posibilidad que el constituyente ha otorgado a las modalidades de iniciativa, y por defecto a los legitimados para iniciarla, intentando la acción una interpretación forzada y no sistemática ni acorde a la misma Constitución, el artículo indicado textualmente señala que entidades tienen legitimación para actuar en la reforma total del texto constitucional (el pueblo, la ALP y el Órgano Ejecutivo) y que actores lo harán en la reforma parcial (el pueblo y la ALP) sin posibilidad de extender su significado o la posibilidad de una interpretación más allá de lo escrito, como se intenta por el precitado asambleísta.

CONSIDERANDO



Que, el 6 de agosto de 2024, en ocasión del mensaje presidencial, Luis Arce Catacora anunció que convocaría a un referéndum para dilucidar tres cuestiones: el mantenimiento a la subvención al precio de los hidrocarburos, vigente desde el 2004; el número de escaños parlamentarios para las regiones, en relación con el censo realizado en marzo pasado, y la consulta sobre la reelección del presidente y el vicepresidente del país.

Que, se hace evidente que, la consulta sobre la subvención tiene un carácter netamente técnico económico, sin embargo, los otros temas de consulta tiene relación con temáticas constitucionales, dado que el artículo 146 de la norma fundamental señala que la Cámara de Diputados estará compuesta por 130 miembros, por ello una modificación de los escaños sea reduciendo o aumentando los mismos, pasa por una reforma parcial, en tanto que, una consulta sobre el artículo 168 de la Constitución o una interpretación de la misma, también pasa por una reforma de ese tipo, aspectos que al parecer la acción abstracta por el diputado Jáuregui presentada tiene por fin facilitar y principalmente burlar la norma fundamental.

Que, además de inconstitucional, la pretensión de reforma planteada por el Presidente, en lo que concierne a la reelección, busca un pronunciamiento sobre algo que está claro y expreso en el artículo 168 de la Constitución, intentando desconocer lo dispuesto en la OC 28/2021, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad.

Que, se hace por demás claro que la acción de inconstitucionalidad ahora admitida mediante Auto Constitucional 0326/2024-CA, tiene un trasfondo oscuro porque lo que intenta es forzar a una interpretación que le otorgue al Presidente de Estado de legitimación activa para plantear reformas parciales a la norma fundamental, sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional al interpretar negativamente el artículo 411 parágrafo II y dar paso a esta pretensión, estaría afectando la modalidad de reforma parcial, lo que disfraza una modificación encubierta y que se encuentra protegida por el parágrafo primero de esa misma norma que dicta que solo puede hacerse por Asamblea Constituyente, es decir la **reforma constitucional total**, confirmándose la mala fe de la acción presentada para tratar de burlar el alcance de la norma constitucional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y el Artículo 163 del Reglamento del Reglamento General de la Cámara de Senadores,

R E S U E L V E:

PRIMERO. REPUDIO a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada el 10 de julio de 2024 por el diputado Juan José Jáuregui Ururi, por intentar vulnerar a través de esta, el precepto constitucional establecido en el artículo 411 parágrafo II, de la Constitución Política del Estado, aspecto que pone en riesgo la voluntad del constituyente de limitar la legitimación activa para proceder a la reforma parcial de la norma fundamental a solamente la participación popular y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, impetrando al representante nacional en base a su juramento de cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado retirar la señalada acción para no afectar el Estado constitucional de Derecho.

SEGUNDO. RECHAZAR toda intención del Órgano Ejecutivo de llevar a cabo un referendo para el establecimiento de modificaciones parciales a la Constitución Política del Estado, mediante la cual se pretende delegar a la población boliviana decisiones que deben ser resueltas por este órgano en uso de sus atribuciones otorgadas por la Constitución Política del Estado.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 25 presentes, se emitió 21 votos a favor, existe dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Octogésima Primera Sesión Ordinaria; jueves 15 de agosto; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, agosto de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Estaba previsto el Informe Oral con el Ministro de Economía. Al final no ha confirmado ¿no?, por tanto, Sesión de Comisiones.

Concluye la Sesión a horas: 20:36



185ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 21 de agosto de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Aramayo Paredes Natividad, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Casso Vaca Luís Edgar, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Escobar Velasco Lucy Sara, Fernández Rea Paola Andrea, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Justiniano Martínez Walter Jesús, Llavería Chusgo Ermenegildo, Lagraba Burgoa Pedro, Mamani Navarro Hilarión, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Reinaga La Madrid Sarai Betsabeth, Rek López Centa Lothy, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Octogésima Quinta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:43, correspondiente al día miércoles 21 de agosto de 2024.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán; habilita al Senador Luís Edgar Casso Vaca, desde el 19 al 23 de agosto de 2024.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez; habilita al Senador Ermenegildo Llavería Chusgo, desde el 19 al 23 de agosto de 2024.

El Senador Leonardo Loza; habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, desde el 19 al 23 de agosto de 2024.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza; habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea, desde el 19 al 23 de agosto de 2024.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas; habilita a la Senadora Natividad Aramayo Paredes, desde el 19 al 23 de agosto de 2024.

La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; habilita al Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, desde el 19 al 23 de agosto de 2024.



La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre; habilita al Senador Pedro Lagrava Burgoa desde el 19 al 23 de agosto de 2024.

El Senador Santiago Ticona Yupari; habilita a la Senadora Sarai Betzabeth Reinaga La Madrid, desde el 19 al 23 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Corina Ferreira Domínguez; solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moye; solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Trinidad Rocha Robles; solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno las solicitudes de licencia de las senadoras y los senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz por el Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Buenos días Presidente, buenos días colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nely Verónica Gallo Soruco por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Buenos días Presidente, buenos días colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Octogésima Quinta Sesión Ordinaria, miércoles 21 de agosto; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, agosto de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.



Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Isidoro Quispe Huanca por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Buen día Presidente, a través suyo saludar a los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite el Proyecto de Ley N° 169/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, a favor de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la construcción de la Casa Judicial de Quillacollo".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente. Un saludo cordial para su persona y a través suyo saludar a todos los asambleístas en esta Sesión. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Félix Ajpi Ajpi por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.2 Las senadoras Corina Ferreira Domínguez, Dulce María Araujo Domínguez y los senadores Julio Diego Romaña Galindo, Carlos Alberto Tiburcio Amuruz y Ermenegildo Llavera Chusgo, presentan los siguientes Proyectos de Ley:

a) De "Incorporación a la Red Vial Fundamental el Tramo Espíritu – Soberanía, del Departamento de Pando".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

b) De "Incorporación a la Red Vial Fundamental el Tramo Santa Rosa – Puerto Evo".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Julio Romaña.

Sen. Romaña: Buen día, Senador Presidente. Buen día colegas senadores.

Estoy haciendo uso de la palabra porque es un pedido de mi población y es importante hacer notar algunos aspectos que atañe al Departamento Pando sobre vías camineras. Presidente, la Brigada Parlamentaria de los ocho senadores nos hemos reunido y a solicitud de algunas organizaciones sociales, de algunos municipios hemos ido a los lugares para poder atender las necesidades y las demandas, y por ahí quiero empezar diciendo y de los cuales seis senadores entre titulares y suplentes hemos firmado estos proyectos de ley para incorporar o se decreta de prioridad nacional la incorporación de la red fundamental el primer tramo que es el tramo carretero y Espíritu Soberanía. Es un tramo carretero que vincula con país internacional, es un tramo carretero que tiene 34 kilómetros, es un tramo carretero que el último mantenimiento y mejoramiento se lo ha hecho la Gestión 2012 o 2019, es un tramo carretero que la población padece en el Departamento Pando en épocas de lluvia; es un tramo carretero que vincula al Municipio de Filadelfia, al Departamento Pando con el Municipio de San Lorenzo, región Madre de Dios y con el Perú.

También hemos presentado este Proyecto de Ley que Declara Prioridad Nacional la Incorporación de la Red Fundamental del tramo Carretero Santa Rosa, Puerto Evo, que es un tramo carretero que vincula a dos municipios del Departamento Pando, el Municipio de Santa Rosa del Abuná y Municipio de Bella Flor con el Municipio- en este caso- de Plácido de Castro del Estado de Acre de la República del Brasil. Este tiene un tramo de 58 kilómetros que de la misma manera tiene dificultades para poder transitar principalmente en la época de lluvia y hace pocos días estuvimos en todos estos tramos y hemos visto que verdaderamente es una lástima, porque la Gobernación y los Municipios no tienen las condiciones económicas para hacer el mejoramiento o el mantenimiento de estos tramos carreteros.

Eso un poco para poder mencionar; en cuanto a las normativas generales, es decir, que estos tramos se enmarcan dentro de la Ley N° 165 Ley General de Transporte, dentro de su artículo 192 clasifica los tipos o las vías carreteras, vía fundamental, vía departamental, vía municipal y vía Vecinal y Comunes.

En su "artículo 193 los requisitos cuáles debe tener un tramo, para convertirse o ser administrada por la red fundamental, y son tres: a) Vinculen entre sí las capitales de los departamentos. b) Sean parte de la conexión con carreteras internacionales que vinculan al país con los países limítrofes, y estos dos tramos cumplen el tramo Espíritu Soberanía vincula con la República del Perú, vincula con una carretera interoceánica, el tramo Santa Rosa de Abuná con Puerto Evo, vincula con la República del Brasil con la VR 317 y además también de acuerdo al Decreto Supremo N° 25134 que los requisitos para formar parte la Red fundamental también se enmarca.

Pero no solo eso Presidente y queridos colegas senadores, ahí vemos de la administración una desigualdad no hay equidad, porque cuando empezamos a hacer una revisión de las redes, encontramos que en el Departamento de Pando aproximadamente son 6.175 Km. de Vía Carretera de los cuales administra 578.29 kilómetros que significa el 9.4% la Red Fundamental, la Red Departamental administra 1.264 kilómetros que significa el 20% y las redes municipales de los quince municipios administra aproximadamente 4.333 kilómetros significando el 70%; y decía yo que no hay equidad y no hay igualdad porque hay algunos municipios que administran la misma cantidad de vía que la Red Fundamental y vemos que la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) tiene un presupuesto para administrar las carreteras la Red Fundamental que la misma cantidad que tiene varios municipios en el Departamento de Pando, hay una desigualdad.

Segundo, la Red Fundamental existen 7 tramos de los cuales un solo tramo que son 33 kilómetros que tiene asfalto que es Cobija - Porvenir, otros 3 tramos que están en construcción, es cierto, hace más de diez años, que son el tramo Porvenir - San Miguel, San Miguel - Puerto Rico y Puerto Rico - El Sena. Haciendo un total de 195 kilómetros; en la actualidad con seguridad que la ABC la Regional Pando no debe estar asignando recursos ni para mantenimiento ni para mejoramiento y los otros 3 tramos que es básicamente del El Sena a Peña Amarilla que es el límite con el Departamento del Beni.

Tenemos también kilómetro 19 hasta Extrema y tenemos Porvenir – Chivé, que hace aproximadamente una descripción de 349 kilómetros, que es de tierra y de ripio, con seguridad que están ahorita haciendo un



mantenimiento y principalmente en el tramo Porvenir - Filadelfia o Chivé están haciendo un mejoramiento porque están levantando. Entonces vemos una desproporción, pero además Presidente y queridos colegas, quería ponerlo en contexto porque no es justo, siempre a Pando no nos asignan los recursos, siempre a Pando son los que menos los atienden y creo que no es correcto y siempre lo hemos dicho Pando también es Bolivia.

Y lo más triste queridos colegas, es que entramos a la página Web del ABC y quisiera que pudieran entrar, todos tenemos aquí computadoras y veamos la red fundamental de Pando. Y vemos con extrañeza de que la mitad de la carretera del Beni principalmente en la parte del Norte, por lo menos en la página manifiesta o se identifica que son administradas por la Regional Pando y los del Beni conocen, si hablamos de Peña Amarilla hasta El Choro es el Beni, si hablamos de El Choro hasta Riberalta es Beni, si hablamos desde Riberalta a Guayará es Beni, si hablamos de El Choro hasta Australia que es el límite con el Municipio de Riberalta y Santa Rosa y también si nos vamos por el lado de Guayará hasta Puerto Siles - San Joaquín y están aquí esos tramos.

Por eso es que he pedido una Petición de Informe Escrito para que la ABC nos aclare estos temas, no será que están utilizando los recursos del Departamento de Pando para atender otro Departamento, que no debería ser correcto. Espero que nos responda el Ministro de Obras Públicas y quisiera que hiciera un Tik Tok bailando para decir que van a atender las carreteras de Pando, pero, además, si entramos a la página Web del INE (Instituto Nacional de estadística) porque son de manera oficial y ahí es más triste.

Detalle de longitud de caminos de la Red Fundamental y nos describen por departamentos y al Departamento de Pando nos indican que tenemos 13.263 kilómetros, eso es mentira, nosotros creemos porque falta identificar las redes municipales y las redes comunales. Por eso también el día de ayer hemos presentado una Minuta de Comunicación para que puedan identificar y clasificar los municipios y nos indica aquí que Pando tiene 831 kilómetros de asfalto. Yo quisiera que nos muestren dónde está eso, nos indica que Pando tiene de ripio a 7.860 kilómetros, de tierra 2.788 kilómetros y en construcción 1.772. Yo no sé dónde están esas carreteras administradas por la red fundamental por el ABC, estoy sacando datos de instituciones de manera oficial, ABC y el INE y seguramente deben tener usando la información que coincide con este mapa que verdaderamente si vemos los tramos carreteros asfaltado, sí Cobija Porvenir, El Choro Riberalta, Riberalta Guayará, El Choro Australia, sí está asfaltado, si sumamos eso, sí son los 831 kilómetros; entonces eso no es correcto, no es justo.

Es por eso que quería hacer esta intervención y Senador Presidente, lo están derivando a una Comisión, yo quiero pedirles a los colegas senadores, todos los proyectos de ley que presentamos los de Oposición el Ejecutivo nos lo tranca, a veces son denominativos, pero le ponen un, pero. Por eso es importante que nos convoquen a los proyectistas para que hagamos las justificaciones correspondientes y técnicamente, porque yo he presentado varios proyectos y hasta el momento, sin embargo, nos llega la información que es de manera negativa, de manera negativa, y cuando hablábamos de igualdad y equidad, lo que se pretende con esto es que la ABC regional Pando, la ABC nacional, tiene condiciones para hacer los mejoramientos de estos tramos carreteros y estamos trabajando otro más, y no es que estemos ofertando, sino que cumplen requisitos de acuerdo a normativa para que sean administradas por la red fundamental y verdaderamente les den las condiciones a la población.

Estamos conscientes que el desarrollo de una región o de un Departamento es con vías carreteras y Presidente, les quiero invitar a todos los senadores, vamos en noviembre y diciembre a Pando, hagamos un recorrido y no solo al Departamento de Pando sino vamos a todos los departamentos, están lloviendo ¿no? pero es que ahí ellos tienen que ver las necesidades, ahorita pues es posible, es fea, pero se puede. Pero yo quiero que participe principalmente la parte del Norte, como es Beni, como es Pando, parte de La Paz, las dificultades, Santa Cruz con seguridad y todos los departamentos. Debemos nosotros como legisladores ir a verificar e identificar los problemas que tenemos en nuestra región.

Es por eso Presidente que les pido a los colegas senadores que tomemos en serio y verdaderamente apoyemos iniciativas que vengan en beneficio de las regiones, de las regiones más olvidadas como es el



Departamento de Pando y esta propuesta de estos dos tramos básicamente que no le va a significar mucho en la administración, en este caso estamos hablando de 92 Km, 92 km que pasarían a la administración de la red fundamental y para hacer un mejoramiento, porque si hablamos del punto de vista técnica, estas carreteras cumplen tienen 6 metros de ancho con la posibilidad de llegar a 9 para hacer los laterales; empezamos por el mantenimiento, no estamos pidiendo mejoramiento que haya un mantenimiento de manera periódica.

Presidente, por eso es que pido, porque existe una necesidad de una demanda en nuestra región del Departamento de Pando. Segundo, cumple todos los requisitos que exige la Ley N° 165 y el Decreto Supremo N° 28134. Tercero, pedimos que exista igualdad, que existe equidad, que exista justicia con este Departamento. Muchas gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, primero. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Flores Roberts por el Departamento de Pando.

Segundo, reforzar, Presidente, lo que mencionaba el Senador Julio Romaña, porque todos los parlamentarios nos sumamos de Pando a la solicitud de gobiernos municipales de comunidades, para que una parte de las carreteras de Pando sea responsabilidad del Gobierno Nacional, lo que se ha diseñado en el Departamento de Pando no se ha aumentado un solo kilómetro de responsabilidad hace 40 años aproximadamente y decirle a los colegas y al pueblo boliviano se han construido esfuerzos de municipios y gobernaciones en un promedio de 3.500 km. en el Departamento los últimos 10, 15 años y todos son esfuerzos de los Gobiernos Subnacionales, hemos solicitado anteriormente que gran parte de aquello pase a responsabilidad nacional, y no se ha escuchado, no se ha aprobado en ninguna Legislatura. Por eso estamos trabajando y ojalá posteriormente puedan apoyar los colegas, porque aquí mismo hemos apoyado de varios departamentos ampliación de red fundamental, tenemos gran parte hacia Brasil, hacia Perú, que es una conexión permanente y solamente es con esfuerzo Departamental o Municipal.

Mencionaba Presidente que, los asentamientos en área rural en Pando ha crecido, un 400%, 500% los últimos 15 años promedio, por qué, porque se ha construido carretera antes -para los que no saben- hasta Porvenir - Cobija, 50 kilómetros, 45 kilómetros existía carretera, todo el resto de Pando era por embarcación Presidente; estoy hablando de hace 20 años, 30 años, el que quería conectarse a Puerto Rico, al Sena, y todas las comunidades que estaban alrededor era por agua ¿No es cierto? solamente la capital estaba aislada. Claro, ahora se han construido carretera hacia todos los rincones del Departamento, vuelvo a repetir esfuerzo Municipal y Departamental; significa que hermanos de diferentes departamentos se han asentado en el Departamento de Pando tienen mucha energía eléctrica, imagínese a los compañeros, pueden hablar aquí dónde sea, a veces no respondemos Presidente, pero hasta cuando nos hicimos cargo de Gobernador 2010 solamente a Porvenir y a Chive llegaba a la energía eléctrica, los que conocen, ahora de Porvenir hasta Riberalta toda la carretera incluyendo las comunidades a 50 kilómetros promedio se ha pasado 90% de la población que tiene energía eléctrica, antes 45%, 50%.

Entonces, las condiciones han cambiado y nuestra gente está empezando a producir y definitivamente las necesidades de caminos, la necesidad que todavía hay es en varios sistemas especialmente de telecomunicación, de agua potable, alcantarillado, todavía hace falta en provincia Presidente, ojalá que nosotros podamos visitar en conjunto, ojalá pudiera conocer un poco más Tarija, Potosí, puedan invitarnos, ojalá puedan ir al Departamento de Pando cómo es complejo, cómo es difícil.

Yo quiero que los colegas senadores piensen que nuestro Departamento, analicen que nuestro Departamento, Beni, Pando, hasta antes las carreteras que se construyeron con Evo Morales, -seamos sinceros- no existía nada, era todo de tierra, todo improvisado y lamentablemente con el Gobierno de Arce se han paralizado absolutamente todo, en Pando de los kilómetros que se estaban construyendo se ha paralizado Presidente, no hay nada, no se ha avanzado nada; entonces, nosotros esperamos estaba listo el crédito en la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, llamado antes Corporación Andina de



Fomento) para el Sena, El Choro hace cuatro años, estaba listo, estaba aprobado, kilómetro 19 extrema Perú estaba aprobado por la CAF y tomaron su priorización y lo sacaron, nuevamente como Gobierno hace 20, 30, 40 años Pando que es lo último, seguramente porque no tiene mucha población, no sé pues ¿no' le dan más importancia a otros departamentos.

Presidente, todos los departamentos tienen que ser objeto de créditos y eso tenemos que analizar todos y eso tiene que ser constitucional, todos los gobiernos tienen que prestar y hacer un plan para todo el país, no para algunos solamente, Pando y Beni recibe a todos los bolivianos de todas partes.

Presidente, nosotros apoyamos la solicitud de los gobiernos municipales han tenido una reunión el día domingo varios municipios, espero que esto termine en la aprobación de esta solicitud inicialmente para todos los que están presentes la solicitud era 200 kilómetros traspasar del Municipio de Gobernación al Gobierno Nacional, pero se hizo un estudio la priorización es 92 Kilómetros es dos rutas. Presidente, a nombre del Departamento de Pando, si Dios quiere desemboca o termina todo este proceso en la aprobación van a ser todos agradecidos, especialmente los departamentos de los municipios más excluidos Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Llavera.

Sen. Llavera: Presidente, hago llegar un cordial saludo. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Ermenegildo Llavera Chusgo por el Departamento de Pando.

Aprovechando de los dos colegas que me han antecedido, el tema de las carreteras es muy preocupante en el Departamento de Pando, aquellos que conocen y a veces hasta vergonzoso ¿no? tenemos fronteras que nos rodea tanto Brasil y Perú, cuando un boliviano cruza al frente, tanto Brasil o por Plácido de Castro, Montevideo, es vergonzoso a veces, allá es asfaltado, algo diferente y mientras nuestro Departamento, Bolivia un desorden. Entonces, yo creo que de esa manera como los que me antecedieron, pedimos como siempre, como legisladores de Pando hemos venido apoyando los diferentes proyectos que otros departamentos han presentado, hemos sido respetuosos en apoyarlos porque sabemos que es una necesidad. También nosotros pedimos como Departamento de Pando que nos apoyen, como Cámara de Senadores; hemos presentado como senadores de Pando proyectos y vamos a seguir trabajando, porque la capacidad de Gobierno Departamental y de los Municipios no es suficiente.

Los municipios son pequeños no tienen suficientes recursos, también la Gobernación, y a veces creo que el Gobierno Central tiene capacidad de crédito todo ello, entonces también Pando quiere gozar de esos créditos. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, buenos días.

Dos cosas rápidas, uno es de que el 3% que recibe hoy día Pando y Beni de la Ley N° 3058 Ley de Hidrocarburos, el MAS y Evo votó en contra, votó en contra, entonces, no entremos con debates quién hizo más quién hizo menos, la Ley que le ha generado mayor cantidad de recursos a Pando y Beni votaron en contra la Ley N° 3058 Ley de Hidrocarburos, seamos claros. Dos, bienvenidos al debate de una Bolivia que pueda generar una descentralización del 50, 50, porque lo que ustedes están pidiendo es que se descentralice este Estado que se queda con 88% de los recursos y 12 se manda a gobernaciones, alcaldías y universidades; hablemos del 50, 50 nosotros hemos propuesto eso como parte de Comunidad Ciudadana, primero la gente de Tarija, no fue parte del debate nacional. Hablemos compañeros, más allá del partido político, hablemos que el 50% se quede con el Estado central para cumplir la responsabilidad como Estado y el 50% se vaya a las regiones, no como ahora 88 se queda en el Estado y ustedes han creado ese Estado centralista del 88%.

Qué pueden reclamar si no debaten la parte central del problema el Estado centralista que se queda con el 88% de los recursos nacionales y 12% se manda a universidades, manda a gobernaciones y alcaldías, hay que abrir el debate, no hay que ofenderse, no hay que enojarse, hay que abrir ese debate 50, 50 se los estoy poniendo en este Plenario sobre la mesa para debatir y empecemos a partir de eso a discutir las necesidades de cada región para resolver no solo el tema vial de comunicación, sino también todo lo que es salud, educación; las gobernaciones apenas pueden pagar sus responsabilidades, como bien dijo el Senador Romaña, es más la carga de carreteras en las alcaldías que en la Gobernación y en el Estado Central, eso es contradictorio, el Estado se construye desde las regiones y la ideología no da de comer ni el discurso centralista, lo que da de comer es centralizar bien un Estado que genere utilidad y servicios y que produzca porque en el Estado que vivimos gastamos más de lo que producimos, eso es este Estado gastar, qué es producir, porque para producir hay que invertir, y no solo depende de créditos, sino de la capacidad que le demos a cada región de potenciar sus cualidades.

Presidente, me parece y yo apoyo absolutamente a los compañeros de Pando y Beni, pero tienen que entrar al debate de fondo, cómo cambiamos este Estado, no cuánto le queremos pedir a este Estado, sino cómo cambiamos a este Estado que se queda con el 88%, se queda con la parte central de las decisiones, y los desperdicios, lo restante manda a gobernaciones, alcaldías y universidades y otras instituciones centralizadas; entonces, debatamos la centralidad, hay una propuesta sobre la mesa qué hago, con respeto a mis compañeros 50, 50, empecemos a debatir 50% en atribuciones autonómicas, 50% en decisiones productivas, 50% en recursos económicos, 50, 50, empecemos sobre una base de debate a nivel nacional y eso va a evitar que en la lectura del Orden del Día tengamos que estar debatiendo temáticas que deben ser relativas a fondo sobre la estructuración y cambio de este Estado. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, sí, plenamente de acuerdo con los compañeros senadores de Pando y de Beni, en ningún Departamento del país se salva de esta situación de accesos viables, también de acuerdo con el Senador Paz de que había que mover la distribución de 20, 80 de repente no es 50, pero hay, a nosotros a veces nos gusta peinarnos en espejo ajeno, en los países altamente descentralizados o federalizados, el trabajo de las carreteras corresponde al Órgano Central, después darán en administración o conservación a los Estados Federales, Centralizados o Descentralizados; yo creo que de esta Asamblea tendríamos que sugerir en Bolivia ha tenido nomás creo que medianamente éxito el famoso UPRE (Unidad de Proyectos Especiales) con la construcción de unidades educativas, centro de salud; sería proponer de repente un programa nacional de vías de acceso, sean municipales, departamentales y nacionales por un periodo de tiempo, con un financiamiento exclusivo, de repente una institución aparte, porque lamentablemente a través de estas construcciones podemos decir, sea de Melgarejo, de Evo Morales, o de Arce, ha sido un centro altísimo de corrupción, los hermanos del Beni y Pando conocen perfectamente como yo conozco camino Santa Bárbara, Caranavi, Quiquibey, ese camino no está en construcción, ni está construido, no sabemos en qué estado está, pero ya se invirtió casi 600 millones de dólares que no existen.

Eso no voy a culpar a un Gobierno "X", así sucedió y también se ha estado solucionando muy poco, no estoy tan enterado camino Rurrenabaque hasta Riveralta, también sufrió altísima corrupción, pero a duras penas se está alcanzando donde eso ya debería haber estado construido hace cinco años atrás. Entonces, yo creo que hay que trabajar; sí, está, ya está, pero si hacemos cuentas cuánto de dinero se invirtió, siempre ha sido así desde que yo tengo uso de razón, desde Minasa hasta Cotapata tres financiamientos tuvo y de Cotapata hasta Santa Bárbara lo mismo dos financiamientos, y en el estado en que está la carretera. Entonces, conocemos, yo creo que hay que crear una institución temporal de poder atender todas las vías de acceso, sean municipales, departamentales y nacionales que dediquemos unos diez años por lo menos, que tenga un financiamiento exclusivo, una administración aparte para evitar la corrupción. Eso es lo que ha hecho daño para la conclusión de estas carreteras y el no avance.

Por ejemplo, yo no puedo conseguir un financiamiento de asfalto Caranavi hasta mi pueblo Guanay, no puedo, son 15 años que nosotros peregrinamos, la Senadora Requena no va a estar de acuerdo conmigo, hay alto ingreso por regalías auríferas, ya estamos hablando por otra línea, ni así tenemos una carretera



asfaltada, en mi provincia solamente hay 10 kilómetros asfaltado en la Provincia Larecaja. Entonces yo creo que seriamente hay que tratar esto de vías de acceso; como decía el Senador Llavera, el año pasado o el anteaño pasado fuimos con la Senadora Quispe a su Provincia de Puerto Acosta, a un hito frontera con Perú, hasta la frontera muy bien asfaltado, el de nosotros ni siquiera tenía un vía municipal, queríamos convertir en vía departamental, pero han medido, tienen que medir, dijeron aquí falta 20 centímetros, ahí falta diez centímetros, y por lo tanto, no puede ser una Vía Departamental. Hay tantos limitantes, creo que 17 kilómetros no podemos conectar con el Perú, entonces, hay muchos aspectos que hay que tratar, en esto apoyo ahora por Beni y Pando, pero hay que tratar seriamente en este programa de vías carreteras. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, Presidente. Buenos días a cada uno de ustedes senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Presidente.

Es importante, ahorita que se está tocando el tema de Infraestructura Caminera de la región de Beni y Pando, todas las iniciativas tal como indicó el Senador Romaña que presenta la Oposición -digamos nosotros- son rechazadas, tenemos que pedir permiso al Ejecutivo, ¿no que somos autónomos?, no que somos Cámara, poder independiente, un solo técnico de un Ministerio que no sabemos si son técnicos eventuales que están por tres meses ahí le tumban cualquier iniciativa a un Senador, o a un Diputado, y quiénes tienen las prerrogativas de legislación, los parlamentarios, si se llama a una Mesa Técnica van los técnicos de los ministerios y lo destripan los proyectos de ley, los deshacen y no avanzamos.

Yo he presentado, por ejemplo, PL para incluir en la red vial fundamental la ruta Guayaramerín - Cachuela Esperanza, que une con Pando, esa sería la conexión de Pando con la hidrobia y Chile y Mamoré que es un proyecto de Gobierno nacional y uniría con el Puente Binacional, no se le está dando la importancia necesaria al desarrollo de esa región Presidente, siendo que Brasil está construyendo el puente en términos de inversión 100% brasilera. El convenio de construcción del puente indica que cada país se hace cargo de las obras complementarias, aparte de la construcción del puente que lo hace Brasil, las obras complementarias son todos los que son de entrada, los puentes, rotondas, área amortiguamientos, parqueo, urbanizaciones, talleres, mecánicos, etc. que tienen que estar regionalizados y en el lado boliviano no tenemos nada colegas, absolutamente no hay ni diseño, ya está la empresa, por ejemplo, de la construcción del puente internacional instalada en Guayaramerín, y la obra de inicio se debe instalar los primeros días de diciembre, es la última comunicación que tenemos de Brasil, pero del lado boliviano la obra complementaria no tiene diseño, hay un diseño anterior de la carretera pavimentada que debe unir el Puente Binacional con la carretera que va de Guayaramerín a Riberalta que esta pavimentada 84 kilómetros, pero del lado boliviano no hay diseño, son alrededor de 13, 14 kilómetros con un costo de 20 millones de dólares que era lo inicial.

Nada de eso se ha hecho, el puente es una obra de gran magnitud que va a demandar una inversión considerable del lado boliviano, inclusive en indemnizaciones porque la carretera va a pasar por propiedades privadas, cuatro comunidades campesinas van a ser afectadas y alrededor de una decena de propiedades privadas, el convenio que firmó el Gobierno Nacional de Bolivia con el Gobierno de Brasil indica que esa indemnizaciones corre por cuenta del Gobierno local, ¿quién es Gobierno local?, la Alcaldía, la Arcadia de Guayaramerín no tiene ni para pagar sueldos, peor para pagar indemnizaciones, estamos inviabilizando uno de los proyectos más importantes a nivel regional y a nivel nacional, el tema de Pando y el norte del Departamento del Beni. En ese sentido, Presidente, es importante que, en la Cámara de Senadores, nosotros podamos pues llevar adelante y aprobar las iniciativas, por ejemplo, que estamos presentando de incluir en la Red Vial Fundamental cosa que se vaya haciendo una inversión real, verdadera, ahí están los datos que presenta el Senador Romaña que no coinciden con la realidad de los caminos en Pando.



Entonces, yo pido una reflexión a las comisiones y a los comités para que aprobemos pues, nosotros los proyectos que se presenten aquí que sean de interés regional y nacional, no que lo tenemos que mandar a un Ministerio y como le digo, un solo técnico los tumba y nunca más. Entonces yo quería pedir esa reflexión para que empecemos a trabajar en forma independiente también y veamos las necesidades desde el Senado de las regiones de la representación de los senadores.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Resolución.

2.1. El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite notas del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, referente a las siguientes designaciones:

a) Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia ante la República de Turquía.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Internacional.

Sen. Secretario:

b) Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia ante la República Oriental del Uruguay.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Internacional.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, quisiera hacer alguna puntualización sobre este punto de remisión de datos para el nombramiento de embajadores a distintos países; en la anterior Sesión me han pasado a la Comisión que yo presido un nombramiento de Embajador a Colombia, pero en la carpeta, no sé si nuestra Secretaría General tiene alguna facultad para poder observar los documentos que se nos pasan, simplemente en la carpeta del postulante está solamente su Hoja de Vida, ¿sabemos qué es Hoja de Vida no?, solamente eso, no hay ningún documento de respaldo, ni siquiera varones hoy en día exigimos haber prestado el Servicio Militar, por lo menos un certificado de idioma originario, no la hay -horita estoy haciendo traer- son dos hojas hermano Presidente y colegas asambleístas, ahí también a través de su Presidencia y por respecto a mí mismo y por respeto a mi Comisión no he presentado todavía a la Sesión de mi Comisión, pero con mi calidad de Presidente estoy yo a través de su Presidencia, estoy solicitando al compañero Presidente Luis Arce para que pueda argumentar con qué documentos ha sido nombrado, por amistad, así dice también el Reglamento, por amistad o por capacidad diplomática.

Lamentablemente en el país sabemos que no tenemos carrera diplomática, seguramente es por amistad, pero así mismo se debería por lo menos mandar su Certificado de Nacimiento, Carnet de Identidad, no tiene absolutamente nada, ojalá en estos dos nombramientos sea distinto y no perder tiempo otra vuelta carteándonos con el Presidente a través de su Presidencia para que mejoren el nombramiento, para no estar rechazando, yo soy educado, respetuoso también, entonces he tenido que devolver a ver si de alguna manera nos complementan y si no el de Colombia vamos a tener que rechazar. Solamente esa aclaración hermano, Presidente.

Sen. Presidente: Perfecto, evidentemente nos mandan con un par de hojas simplemente, sería importante a través de la Comisión y Presidencia, mandar una nota para que reintegren todos los datos que se requieren.



Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, yo quisiera respaldar las observaciones del Senador Ajpi, me parece que lo último que ha dicho es completamente correcto, es una falta de respeto, pero no solo a la Asamblea, sino al país porque al final son representantes de todo nuestro país y Presidente, yo además del respaldo a la exigencia del Senador Ajpi que es parte de esa Comisión, yo quisiera recordarle una vez más, no sé qué exactamente se puede hacer, pero vuelvo a poner en la mesa, que en la mayor parte de los países las designaciones de los embajadores ocurren después de una comparecencia ante la Cámara de Senadores, no ante la Comisión solamente, ante la Cámara de Senadores Senado, aquí, si quieren en Sesión Reservado, pero aquí, que todos podamos verlos y conocerlos porque eso es lo que correspondería Presidente, están yendo a representar a todos nosotros, así que no sé si es un tema de Reglamento que tenemos que cambiar, pero eso creo que sería un buen aporte para cualificar -si me permite Presidente- cualificar las personas que nos van a representar, no todos son malos, ahora yo conozco uno, no voy a mencionar datos ni nada, creo que es una persona muy defendible y muchas veces hemos aprobado, porque lo vemos así, pero que se haga mejor las cosas y eso es ampliando el rango de evaluación colectiva que tiene esta Cámara de Senadores Senado con respecto a nuestros embajadores y embajadoras. Gracias.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Homenaje Camaral.

3.1 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Montessori" de la Ciudad de Cobija del Departamento de Pando, por sus 11 años de vida institucional y por los méritos cumplidos al servicio del Municipio de Cobija.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) De reconocimiento a la Federación de Transportistas del Beni "18 de Noviembre", por su 30 aniversario.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

b) De homenaje al Municipio de San Borja, por su 331 aniversario de su fundación como pueblo, a celebrarse el 10 de octubre del presente año.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", en su 57 aniversario de creación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.3 El Senador Santiago Ticona Yupari, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la "Entrada Intercultural, Autóctona y Religiosa del Señor Santiago", como expresión de la fe e identidad



cultural ancestral de la población boliviana.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

3.4 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento al "Festival del Charango y Música Autóctona", por su dedicación a la preservación y promoción de las tradiciones del norte potosino.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

3.5 El Senador Luis Guillermo Seoane Flores, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento al Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo – IINSAD, de la Universidad Mayor de San Andrés, por sus 25 años de creación, aportando a la investigación en el área de salud.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora María Patricia Arce Guzmán, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) De reconocimiento a la atleta María José Ribera Pinto, por su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la atleta Guadalupe Torrez Torrez, por su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento al atleta Steban Núñez del Prado, por su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

d) De reconocimiento al atleta Héctor Garibay Flores, por su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:



e) De reconocimiento al Hospital Materno Infantil “Germán Urquidí”, por el arduo trabajo que desarrolla en el ámbito de la salud en beneficio de la población.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Peticiones de Informe Escrito.

4.1 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, que informe el motivo por el cual no habrían dado cumplimiento al Requerimiento Fiscal, de fecha 7 de septiembre de 2023, emitido por la Dra. Verónica Miranda Huanca, Fiscal de Materia adscrita a la Fiscalía Especializada en razón de género; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.2 La Senadora Elizabet Zoya Zamora Arce, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre el estado y avance de las obras de construcción y ampliación de la Terminal de Pasajes y Carga del Aeropuerto Internacional Capitán Oriel Lea Plaza de Tarija; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.3. La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe sobre la cantidad de hectáreas que se encuentran afectadas debido a los incendios suscitados en los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de Salud y Deportes, informe qué medidas sanitarias y protocolos de control asume el ministerio a su cargo, ante el comunicado que emitió la Organización Mundial de la Salud – OMS, respecto a la emergencia sanitaria internacional sobre el brote del virus MPOX “Viruela del Mono”; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que informe a cuánto ascienden los recursos económicos percibidos por la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija – Zofra Cobija, desde el año 2016 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

4.4 El Senador Leonardo Loza, solicita al Ministro de Defensa, que informe sobre la denuncia de feminicidio de la Teniente de Navío María Griselda Borda Orellana; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.5 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, que informe cuáles fueron las órdenes y mecanismos con que se procedieron en la investigación policial en la Comunidad de Ingenio, Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, por la supuesta minería ilegal; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe qué técnicos fueron los encargados de la revisión de vértices correspondientes a la cuadrícula N° 19549582715; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.6. El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe qué medidas específicas está implementando para prevenir la manipulación errónea de datos e información, a la hora de transcribir las actas electorales en las próximas elecciones presidenciales y judiciales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.7 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, solicita al Ministro de Gobierno, que informe el estado procesal de los casos 049/2020 y 064/2022, que se tramitó ante el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí, en contra del Sgto. 2do. Erick Maxalin Ramos Varas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.8 La Senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, que informe cuáles son las medidas, protocolos y circulares emitidas por la Fiscalía General del Estado, en relación a los fiscales de materia de garantías constitucionales y penales que asisten a los imputados; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, que informe sobre el procedimiento de habilitación y



acreditación de las y los magistrados suplentes del Tribunal Constitucional Plurinacional; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que informe cuáles fueron las acciones y medidas políticas, jurídicas y de otra índole, asumidas por el ministerio a su cargo, en relación a la explotación laboral y servidumbre que se viene dando en el país; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que informe si tiene conocimiento del conflicto y vulneración sistemática a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la Fundación “Luz y Esperanza” de la Iglesia Católica; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.9. La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe cuáles fueron los argumentos técnicos y jurídicos para la emisión del Decreto Supremo N° 5202, de 14 de agosto de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe cuáles son las certificaciones probadas de reservas de gas de las gestiones 2022, 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.10 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe cuántas deudas pendientes de pago tiene la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento – EPSAS S.A., desde la Gestión 2015 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.11 La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita a la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, que informe sobre la implementación del Sistema Plurinacional de Registro de Patrimonio Cultural Boliviano, los requisitos para el registro de patrimonio cultural; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

4.12 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita al Alcalde Municipal de Camiri, que informe cuáles fueron las acciones que se realizaron por la cartera a su cargo referente a la contaminación constante del Río Parapetí por parte de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua y Alcantarillado - COOPAGAL; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomía, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.13 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita al Ministro de Planificación del Desarrollo, que informe cuál es la fuente de información para la obtención de los datos de la "Longitud de caminos según Red y Rodadura, del año 2000 al 2023"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito.**

5.1. El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite 109 respuestas de Peticiones de Informe Escrito, enviadas por el Órgano Ejecutivo.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

5.2. El Rector de la Universidad Amazónica de Pando, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 800/2023-2024. (Tema: Si la Universidad Amazónica de Pando fue beneficiada con la Ley N°1307).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Julio Diego Romaña Galindo.

Sen. Secretario:

5.3. El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 532/2023-2024. (Tema: Asignación de equipos biométricos).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen. Secretario:

5.4 El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 813/2023-2024, 821/2023-2024, 870/2023-2024 y 827/2023-2024. (Temas: Procesos penales de personas en condición de denunciantes, denunciados y víctimas; Operativo que llevó adelante el Fiscal Santos Chui en el Municipio de Rurrenabaque; Caso CUD: 20150222403960; Caso CUD: 802102022200252).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y senadores peticionarios, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate Senadora María



Patricia Arce Guzmán y el Senador Fernando Alfonso Vaca Suarez.

Tiene la palabra, la Senadora Ana Castillo.

Sen.^a Castillo: Buenos días, un saludo cordial a su persona, al Directorio y a todos los assembleístas presentes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrete por el Departamento de Potosí. Pedí tolerancia.

Sen. Secretario:

5.5 El Alcalde Municipal de Achocalla, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 601/2023-2024. (Tema: Unidades educativas que fueron construidas).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Simona Quispe Apaza.

Sen. Secretario:

5.6 El Alcalde Municipal de Oruro, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 863/2023-2024. (Tema: Avance del Hospital de Oruro – Corea).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Mery Rosalía Choque Torrez.

Sen. Secretario:

5.7 El Gobernador del Departamento de Chuquisaca, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 843/2023-2024 y 864/2023-2024. (Temas: Construcción Terminal Departamental de Buses – Sucre; Construcción Camino Pavimentado Tramo Sucre -Poroma – Puente Chayanta).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador petionario, Santiago Ticona Yupari.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Respuestas a Minutas de Comunicación.

6.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite las respuestas a las Minutas de Comunicación Nos. 41/2023-2024, 43/2023-2024 y 33/2023-2024, enviadas por el Órgano Ejecutivo. (Temas: Emisión de certificación oficial en base a las reservas hidrocarburíferas; Fichas ambientales para la concesión de contratos mineros; Desvinculación y procesamiento de funcionarios públicos por incumplimiento de deberes).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras Proyectistas, Nely Verónica Gallo Soruco y Gladys Valentina Alarcón Farfán y de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Actas de Comisión.



7.1. El Senador Félix Ajpi Ajpi, remite el Acta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Internacional.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.2. La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, remite el Acta correspondiente a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.3. El Senador Leonardo Loza, remite el Acta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Adscripción a Comisión.

8.1. La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita su adscripción a la Comisión Especial de Investigación de los Hechos Suscitados por el Excomandante General del Ejército, del día 26 de junio de 2024.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión solicitada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Denuncia:

9.1 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz y los senadores Porfirio Ovidio Menacho Tarquino y William Torrez Tordoya, presentan denuncia contra el Senador Gilmar Huarachi Huarachi.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Ética y Transparencia.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Solicitudes de Consideración Inmediata.

10.1 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita conforme al parágrafo VI, artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, se proceda a la Consideración Inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral N° 013/2023-2024, de homenaje al Municipio de Santa Rosa del Yacuma, por su 117 aniversario de fundación.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.



Sen. Secretario:

10.2 El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita conforme al parágrafo VI, artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, se proceda a la Consideración Inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral N° 003/2023-2024, de homenaje a la organización "Palabra de Vida", de la Localidad de Arbieto del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

10.3 El Senador Isidoro Quispe Huanca, solicita conforme al parágrafo VI, artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, se proceda a la consideración Inmediata de los siguientes Proyectos de Homenajes Camarales:

a) N° 004/2023-2024, de homenaje al Grupo Musical "María Juana", por su destacada trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte a la difusión y composición de la música.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) N° 005/2023-2024, de homenaje a la Orquesta "Hermanos Rodríguez", por su destacada trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte a la difusión y composición de la música.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

c) N° 006/2023-2024, de homenaje al Grupo Iberia, por su destacada trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte en la difusión y composición de la música.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

d) N° 007/2023-2024, de homenaje al artista, compositor y cantautor Julio Cesar Paredes Ruiz, por su destacada trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte en la difusión y composición de la música.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

e) N° 008/2023-2024, de homenaje a Freddy Calizaya Chumacero, por su valioso aporte a la música como cantautor nacional.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

f) N° 009/2023-2024, de homenaje al Grupo Pachak Bolivia, por su trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte en la difusión y composición de la música boliviana.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Petición de Informe Oral.

11.1 Las senadoras Silvia Gilma Salame Farjat, Daly Cristina Santa María Aguirre, María Vania Rocha Muñoz y los senadores Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, Javier Franz Martínez Espinoza, Pedro Lagrava Burgoa y Fernando Dehne Franco, solicitan al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe sobre la recopilación, registro y/o catalogación de información técnica y legal de bienes muebles e inmuebles de COMIBOL; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

11.2 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, que informe cuál es la atención que ofrece a los pacientes de Parkinson el Sistema Único de Salud, en sus tres niveles de atención; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Solicitud de Remisión.

12.1 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita que en aplicación del Artículo 163, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, se solicite al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional el tratamiento en Sesión de Asamblea de los Proyectos de Ley N° 050/2023-2024, 051/2023-2024, 053/2023-2024 y 055/2023-2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura la nota presentada por la Senadora Gallo.

Sen. Secretario:

"Señor; Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente de la Cámara de Senadores Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia; Solicita en aplicación del artículo 163 numeral 7 de la Constitución Política del Estado con referencia a cuatro proyectos de ley, PL N° 050/2023-2024, PL N° 051/2023-2024, PL N° 053/2023-2024 y PL N° 055/2023-2024; Reciba un cordial saludo y deseo éxitos en las funciones que realiza a favor de la sociedad boliviana; Solicito que la presente nota sea leída inextenso en la Sesión Ordinaria, por lo que pongo a vuestro conocimiento a través suyo al Pleno Camaral lo siguiente: en mi calidad de Asambleísta Proyectista de cuatro proyectos de ley que fueron aprobados por el Pleno de la Cámara de Senadores, Cámara de Origen; En la 22ª Sesión Ordinaria se llevó a cabo el día 13 de diciembre de 2023 misma que detallo a continuación; PL N° 050/2023-2024 Día Nacional de la Danza los Tobas, PL N° 051/2023-2024 Día Nacional de la Danza la Diablada, PL N° 053/2023-2024 Día Nacional de la Danza la Llamera, PL N° 055/2023-2024 Día Nacional de la Danza Waka Waka o Waka Thuqhuri, los cuales fueron remitidos exactamente el 29 de diciembre de 2023 a la Cámara de Diputados en su calidad de Cámara Revisora, de conformidad lo previsto por el numeral 5 del artículo 163 de la Comisión Política del Estado, a su vez, estos fueron derivados a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad según procedimientos y remitido al Comité de la Hoja de Coca a cargo del Diputado Secretario Andrés Flores Condori; En fecha 3 de abril de 2024 mi persona envió 4 notas al Secretario del Comité de la Hoja de Coca, misma que de manera individualizada ponía en conocimientos aspectos tanto



jurídicos legales, posturas de UNESCO y otros aspectos para enriquecer el tratamiento del dicho proyecto, a ver el estancamiento del análisis en fecha 24 de junio 2024 mediante la nota formal, solicité al Presidente de la Comisión Diputado Alberto Vladimiro Astorga Torres, aplicación del artículo 163 del numeral 7 de la Constitución Política del Estado y solicité la devolución de los antecedentes legislativos a la Comisión y se solicite al Presidente de la Asamblea Legislativa Nacional convoque a Asamblea General; Mediante nota de fecha 25 de junio la Presidencia de la Comisión realiza la solicitud de remisión de estos 4 PL, siendo devueltos los mismos el 13 de julio de 2024; Así mismo, el Diputado Astorga realiza una consulta al Presidente de la Cámara de Diputados sobre el procedimiento a seguir en este caso concreto **CITE: ABAT/CNIOCCI/NOT/439/2023-2024** de 31 de julio, obteniendo respuesta del Secretario General Óscar Fernando Villarroel Arce, contenida en el **CITE: CD – SG - UATL N° 1227/2023-2024** del 8 de agosto que en la parte más relevante indica lo siguiente: Al efecto se les recuerda que el artículo 163 de la Constitución Política del Estado inicia señalando que el procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera, a ser esta introducción se está enunciando y estableciendo una secuencia de pasos o procedimiento, por lo que seguidamente señala en el numeral 1 que el Proyecto de Ley presentado por la Asambleísta de una de las Cámaras iniciará procedimiento legislativo en esa Cámara, es decir, en este momento ya está asignado una la cualidad muy importante de la Cámara de Origen en la Instancia Camaral en la que tuvo iniciación en un determinado Proyecto de Ley, salvo las excepciones establecidas para temas de descentralización referidos al tema de autonomías y ordenamiento territorial; Por consiguiente, ante la aprobación por la Cámara de Origen pronunciamiento de su Pleno Camaral como máxima instancia de decisión y su consiguiente remisión a los fines de su revisión por la Cámara Revisora valga la redundancia y una eventual falta de pronunciamiento corresponde que sea la Cámara de Origen que aprobó el proyecto quien accione y fundamente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la solicitud de aplicación al artículo 163.7 de la Constitución Política del Estado sea con la consiguiente remisión de antecedentes; Me queda informar también que el Diputado Alberto Astorga el 12 de agosto del año en curso le solicita al Presidente de la Cámara de Diputados que esta instancia conforme a la Cámara de Senadores la falta de pronunciamiento de esta instancia de los proyectos del ley PL N° 050/2023-2024, PL N° 051/2023-2024, PL N° 053/2023-2024 y PL N° 055/2023-2024 de todo lo expuesto pido que la Cámara de Senadores a través de su Presidencia, solicite la aplicación del artículo 163 numeral 7 de nuestra Constitución Política del Estado que a la letra dice artículo 163. "El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera "7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional" dado que ya transcurrieron 235 días se peticione al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional señor David Choquehuanca que de manera inmediata convoque a una Asamblea General de la Asamblea Legislativa Plurinacional y sean los representantes nacionales elegidos por el soberano y que tienen la representatividad absoluta los que analicen, traten y aprueben y sancionen los 4 proyectos de ley descritos supra y se sumen a las dos leyes ya aprobadas con similar contenido Ley N° 1559 Día Nacional de la Expresión Artística Cultural Viva de la Saya Afroboliviana y la Ley N° 1562 Día de la Expresión Artística Cultural Viva la Chuta, ambas promulgadas por el Presidente del Estado el día 17 de abril de 2024; De esta manera precautelar del plagio y la apropiación indebida de estas danzas por parte de países vecinos ya que las mismas son patrimonio del pueblo boliviano y la sigamos dando instrumentos jurídicos nacionales para demostrar que son 100% bolivianos; Adjunto copia simple de todas las notas descritas; Sin otro particular, me despido con las consideraciones respectivas; Atentamente, Senadora Nelly Verónica Gallo Soruco; Secretaria de Comité de Políticas, Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Presidente, después de haber escuchado la nota que hemos podido remitir, yo pido exclusivamente Presidente a su persona, a la Directiva y por supuesto cómo no a todo el Pleno de que se pueda apoyar y como es correspondiente, según la técnica legislativa que se pueda realizar, más bien la solicitud de que estos proyectos de ley que ya han sido sobrepasados en tiempo reglamentario y normativo por la Cámara Revisora en cuanto a brindar las respuestas necesarias, ya sea de aprobación o no de estos proyectos de ley, pues que este Pleno Camaral pueda remitir estos proyectos de ley para su tratamiento en Asamblea como indica exclusivamente el Reglamento de la Asamblea Legislativa.



Presidente le doy tiempo, gracias. Yo esperaba que Usted pueda tomar atención porque precisamente recae bajo su responsabilidad y básicamente bajo su voluntad y la voluntad de la Directiva del poder mandar estos proyectos de ley a que se puedan tratar en la Asamblea Legislativa.

Cuál es la importancia más allá de que ya se haya cumplido los tiempos y términos por la Cámara Revisora para emitir alguna respuesta en el análisis de estos proyectos de ley, Presidente no es secreto para los bolivianos que estamos pasando por una recesión económica y a nivel nacional, internacional y mundial, los recursos económicos por el tema del turismo son muy importantes, Bolivia recibe un recurso económico por el turismo de rebalse, no es centro de llegada de los turistas para conocer nuestra cultura, nuestros recursos naturales que son muy ricos.

En ese aspecto hemos conversado incluso con la Embajadora de Bolivia en el Perú y nos dice que lo primero que se ve al llegar y quienes pueden llegar o han llegado ya al Perú, lo primero que ve cualquier ciudadano del mundo al llegar al Perú es una en careta del diablo que es tradicional de la danza de la diablada y todos sabemos dónde y por qué nace esta tan mítica danza que nos representa a los bolivianos a nivel nacional. Sin embargo, nosotros como Estado no estamos haciendo absolutamente nada para la defensa de nuestro patrimonio cultural y el Perú está organizando de forma institucional para hacer conocer al mundo que esta danza nace en territorio peruano cuando esto obviamente es una mentira, una falacia.

Están organizando un congreso en los meses próximos para consolidar la diablada como origen peruano, mientras tanto, nosotros no solamente desde esta Asamblea estamos a veces perjudicándonos entre nosotros, los mismos bolivianos por decir si la diablada es de la parte del Sur o Norte de Oruro, siendo que es de todos los bolivianos Presidente; nos llama mucho la atención que no estemos haciendo nada como Estado y la posibilidad que nosotros tenemos ahora de establecer estos recursos legales y políticas de Estado para la defensa legal de estas danzas recae como decía en nuestra voluntad y en nuestra responsabilidad.

Les ruego que se tome atención a esta nota y se remita lo antes posible al tratamiento dentro de la Asamblea próxima para su consideración, tomando en cuenta que ya ha excedido por más de 200 días el tratamiento dentro de la Comisión de Diputados y excedió obviamente los términos reglamentarios de análisis que corresponde. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: En atención a la solicitud, se emite la nota correspondiente dirigida al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, yo también en este caso quiero respaldar el pedido de la Senadora Nely Gallo, no debería tener que hacer esa solicitud la Senadora, realmente es una pena, bueno, ya se nos fue el Presidente, pero estamos todos los demás que valemos igual, así que quería nada más Senadora Nely felicitarla por su tesón con este tema que es muy importante en el marco de la economía naranja, que es una de las alternativas económicas que le quedan a este país para ir transitando, ojalá salir algún momento del extractivismo que nos tiene a maltraer, francamente y no terminamos de aprender, así que mi respaldo pleno y a la Presidenta Simona Quispe que ahora está ahí, realmente es importante llamar al Gobierno a no entorpecer cosas que no le hacen ningún daño a nadie y que más bien nos ayudan a defender nuestro patrimonio cultural.

No es que yo tengo una visión muy nacionalista de estas cosas, pero una cosa es decir que compartimos culturas entre países como: Perú, Bolivia, Chile, por ejemplo, el mundo aymara y otra cosa es decir que hay danzas que inician en países cuando claramente la tradición indica otras cosas y los datos históricos. Entonces, Presidenta es una defensa que tenemos que hacer como Asamblea Legislativa y esperemos que esto se agende a la brevedad posible, si es que hay algo más que se pueda hacer, de hecho, probablemente apelar a la opinión pública, Senadora Nely no es demás, para que la gente sepa que se está intentando



hacer y que no se hace de manera inexplicable desde el punto de vista de la Presidencia de la Asamblea. Gracias.

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermana Presidenta. También apoyamos la nota de la hermana Senadora Gallo porque es importante preservar nuestro patrimonio, nuestras culturas, nuestro Estado Plurinacional. Hermana Presidenta, solicito con mucho respeto, un Cuarto Intermedio de cinco minutos o diez minutos, tenemos conferencia de prensa planificado y ya está en la Sala de Prensa de la Bancada del Movimiento Al Socialismo, por favor.

Sen.^a Presidenta: Solamente está poniendo en consideración o está pidiendo la solicitud de cinco minutos. Está solicitando un Cuarto Intermedio de cinco minutos, cinco minutos les daremos porque alguna vez también han solicitado los demás ¿no?, pero no es bueno abandonar, aquella vez han abandonado y por eso se ha vuelto hasta llamar la lista y eso no está bien ¿verdad? entonces, Cuarto Intermedio, por favor.

-Cuarto Intermedio-

Sen.^a Presidenta: Se levanta el Cuarto Intermedio senadores y senadores, continuamos con la Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Homenaje Camaral:

1.1. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Corporación de Energía Nuclear y Protección Radiológica Atómica, por contribuir y prestar servicios de asesoramiento, capacitación, preparación, evaluación e implementación de proyectos relacionados con seguridad nuclear y protección radiológica en organizaciones públicas, presentado por el Senador Miguel Pérez Sandoval.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, de reconocimiento a la Corporación de Energía Nuclear y Protección Radiológica Atómica, a celebrase este 11 de septiembre.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.



Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

a) De homenaje a la Unidad Educativa "Guido Villagómez" de Calazaya, Nivel Secundario, por su 50 aniversario, a celebrarse este 21 de agosto del presente año.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, de reconociendo a la Unidad Educativa "Guido Villagómez" de Calazaya, Nivel Secundario, por su 50 aniversario, a celebrarse este 21 de agosto del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De homenaje a la Unidad Educativa "24 de Agosto" Nivel Primario y Secundario, por su 50 aniversario a celebrarse el 24 de agosto del presente año, por su aporte a la educación y formación de nuevas generaciones que contribuyen al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "24 de Agosto" Nivel Primario y Secundario, por su 50 aniversario a celebrarse el 24 de agosto del presente año. "

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de dos senadores, Presidenta.



Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa “5 de Septiembre”, por el arduo trabajo que desarrolla en el ámbito educativo en beneficio de la formación técnico humanístico de la juventud cochabambina, presentado por la Senadora María Patricia Arce Guzmán.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa 5 de Septiembre”, del Departamento de Cochabamba en conmemoración a su aniversario de creación a celebrarse este 4 de septiembre. Lo estamos adelantando Presidenta, bueno, estamos adelantando también el aniversario de Municipio, por eso queríamos solicitar la dispensación de este trámite.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral.

2.1 Proyecto de Resolución Camaral, que manifiesta su firme decisión de no permitir la remisión de proyectos de ley que aprueban contratos administrativos mineros desde la Cámara de Diputados fuera del plazo legal y vigente y sin la posibilidad de tratarlos de forma oportuna y responsable, reafirmando la validez y obligatoriedad de los plazos establecidos por la Ley N° 535, presentado por la Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate.



Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidenta.

Este es un intento más para generar institucionalidad en la Cámara de Senadores, seriedad en las cosas que decidimos respetando además el principio de certeza y de legalidad, porque no podemos en unos casos decidir que aceptamos unos plazos, en otros casos decidimos otros plazos y cada vez además votamos, esto no es una manera correcta y es de hecho ilegal de generar decisiones de esta Cámara en relación en este caso específico, pero se podría aplicar a otros casos de los contratos mineros.

Lo que está pasando Presidenta, y voy a dar lectura a esta fundamentación en breve, es que los Diputados están tomando todo el tiempo del mundo Presidenta y colegas, se han tomado 7 meses el plazo de la Ley N° 535 es 90 días les vuelvo a recordar, se han tomado 7 meses para remitirnos un Proyecto de Ley para su aprobación y lo que ha sido muy, muy grave es que lamentablemente la instancia nuestra, en este caso Presidencia y en general la Directiva, ha agendado un último Proyecto de Ley, pese a que ya el 2023 habíamos usado el argumento correcto de los vencimientos de plazos y el 2024 también para rechazar.

Entonces, no podemos cada vez estar en lo mismo Presidenta y este es un intento de buena fe para ordenarnos y de modo que aclararles también a los funcionarios que si hay un PL que se nos está mandando fuera de plazo sencillamente se lo devuelve nomás a la Cámara de Diputados y que lo vuelvan a presentar en la próxima Legislatura, en este caso, esa próxima Legislatura empieza en noviembre, así que no es que se está votando por completo esto a la basura, ni mucho menos, pero que se hagan las cosas bien.

Entonces, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Resolución Camaral que resuelve, -son cuatro puntos- los siguientes cuatro puntos. Primero manifiesta esta Resolución, para la cual les pido su voto, su firme decisión de no permitir la remisión de proyectos de ley que aprueban contratos administrativos mineros desde la Cámara de Diputados, fuera del plazo legal y vigente, sin la posibilidad de tratarlos de forma oportuna y responsable. Reafirmando la validez y la obligatoriedad de los plazos establecidos en la Ley N° 535, principio de legalidad. No deberíamos tener que pedir esto, pero visto no nos queda más opción que hacer. Segundo ratifica el cómputo de plazo adoptado por resoluciones camarales anteriores, la de 2023 y de 2024 basado en el cumplimiento estricto del plazo de 90 días establecido en el artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535 y se asegura que las interpretaciones que contravengan este criterio sean desestimadas. Nos ordenaremos, cuál es la interpretación y sobre eso todos trabajamos y que los de la Cámara de Diputados hagan su trabajo y no nos manden sus cosas mal hechas para que nosotros aquí tengamos que mal resolver eso y peor en votación Presidenta.

Tercer punto, penúltimo, continuará aplicando los procedimientos y plazos establecidos de manera rigurosa garantizando la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso legislativo, porque ya hemos decidido algo diferente ¿no? y entonces hay que respetar, y velando por el cumplimiento efectivo de las normas y resoluciones vigentes, se refiere a las anteriores resoluciones que ya hemos votado.

Y finalmente instruye a las instancias correspondientes para que tomen en cuenta esta Resolución respetando los principios fundamentales del ordenamiento jurídico, como verán sentido común, principio de legalidad que nos ordene a todos igual se pueden seguir aprobando contratos mineros que cumplan con los requisitos no hay problema, pero hagámoslo bien, que se cumplan con todos los requisitos y en este caso particularmente el de los plazos. Entonces, Presidenta necesitamos aprobar esta Resolución para aclarar el panorama, ahorrarnos horas de discusión aquí en este Hemiciclo y hacer las cosas bien. Por eso pido la Dispensación de Trámite para la consideración de este Proyecto de Resolución Camaral.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidenta, no podemos algunas resoluciones camarales mandar en contra – primero- de nuestro Reglamento, ahí está las leyes, la Ley N° 535 está ahí, no es clarito, la Ley N° 535 no dice días hábiles, o día domingo y sábado más el recuento ¿verdad?, ahí está, entonces ahora la Cámara



de Diputados, por supuesto, la Cámara de Diputados nos manda leyes atrasadas, incluso faltando cinco meses, pero nos manda, entonces aquí no es responsable la Cámara de Senadores. Ahora la Cámara de Diputados trabajen pues en base al Reglamento, en base a las normas que están establecidas. Ahora, si nosotros aprobamos resoluciones tras resoluciones, esta Resolución Camaral, por ejemplo, vamos a instar qué va a repercutir, estamos mandando al margen de la Constitución, a ver la Constitución una semana, ahí está la Ley N° 535 o de lo contrario estamos queriendo colocar candado definitivo para los contratos administrativos mineros o estamos queriendo bloquear la economía del país, quieran o no quieran, queramos o no queramos, inminentemente minero Oruro, Potosí y yo voy a pedir con mucho respeto, no vayamos a bloquear la economía.

Gracias a la minería todavía hay las regalías mineras, tanto de los tres sectores asalariados, estatal y las cooperativas mineras, entonces qué estamos queriendo hacer, ciegamente queremos creo que bloquearlo, con eso va a decir Diputados ya no mandamos, saben muy bien que ellos no tienen que hacerse vencer con los plazos, que manden pues en los plazos establecidos, eso es la inoperancia de la Cámara de Diputados. Entonces, para no alargarnos mucho yo voy a solicitar de que definitivamente no podemos ir a lo contrario, entonces cumplamos con nuestra función, que cumplan ellos que cumplamos nosotros, ahora si no están cumpliendo ya es problema de ellos, ahí están las normas, ahí está el incumplimiento, cada cual tendremos que iniciar también un proceso de incumplimiento, porque no pueden perjudicar a todos; puede ser que algunos operadores mineros fallen, pero no todos al 100%, con eso estamos diciendo al 100% estamos diciendo que no están cumpliendo y que no pueden mandar.

Entonces que la Cámara de Diputados trabaje cumpliendo su Reglamento correspondiente, respetando también a la Ley N° 535 y respetando a la Constitución Política del Estado. Ahora si nosotros vamos a estar instando, estamos queriendo bloquear que ya no pase, para qué son la Cámara Alta, la Cámara Revisora, para qué son las comisiones correspondientes; hemos dicho cuántas veces las comisiones que trabajen de manera puntual de manera oportuna, pero convocando a mesas técnicas a las ministras, a los ministros, que cumpla también sus ministros, hay proyectos que hemos mandado a los ministros y no están cumpliendo, les vale, perdón que les diga esa palabra y aquí a nosotros nos está queriendo culpar y eso no está bien. Ahora con una Resolución Camaral no vamos a resolver, creo que vamos a hacer ver mal al país porque el país ahorita necesita incluso más inyección económica, más áreas de trabajo y no existe, y eso puede ser un motivo de que nuestros operadores mineros también se molesten.

En este caso, la Cámara Alta no nos equivoquemos, más bien las comisiones que trabajen de manera responsable y por supuesto también la Cámara Revisora, nosotros tenemos que revisar todos los proyectos que son observados, estamos en la obligación no nos estamos escapándonos y para eso es importante también adscribirnos a las comisiones correspondientes, para los proyectos que están viniendo si están cumpliendo o no están cumpliendo. Nada más digo Presidenta, gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Presidenta, yo como Secretario parte de la Directiva, se ha aprobado un Reglamento de votación digital y cada Sesión nos andan cuestionando a los secretarios que no contamos, que una cosa que otra y es difícil estar en esa situación; entonces evitemos estos problemas, tenemos la votación digital y bueno porque están saliendo, están entrando y cada vez tenemos que estar contando el número de senadores y cuántos están votando, ya tenemos una normativa que nos rige y ahí evitaremos, va a salir en la pantalla si existen los dos tercios, si existe la mayoría, quienes votaron y quiénes no votaron. Entonces, Presidenta, creo que a partir de la próxima Sesión podríamos aplicar, tenemos las condiciones técnicas para realizar y nos vamos a evitar de problemas, de susceptibilidades y de griteríos que a veces hacen hacia la Directiva principalmente a los secretarios que no sabemos contar.

Sen.^a Presidenta: Senador Romaña, sí de verdad ya hay votación electrónica y para eso tal vez un poquito más tendrían que informarnos la parte de sistema para no tener confusiones.

Tiene la palabra, el Senador Justiniano.



Sen. Justiniano: Presidenta, es referente a la solicitud de consideración de la Resolución, no tiene nada de otro mundo, ni tiene nada ilegal, ni dice que no se presenten, como dicen nuestros colegas, nada de eso, se está recibiendo, miren es como al esconde, esconde, en este momento hay un contrato minero que va a entrar en cualquier momento, pero que también está vencido, por qué no cumplen con los plazos si lo único es cumplir con los plazos, llegan aquí esos proyectos de Ley de Contratos Mineros y es un problema en la revisión, vienen ya de Diputados con plazos vencidos. Otra cosa que incumplen aquí es nuestros funcionarios de la Cámara, de la Directiva que agendan esos contratos sabiendo que están con el plazo vencido, mínimamente con el plazo vencido y otro tipo más de incumplimiento; en este caso solamente por hablar de plazo.

Entonces, no tiene absolutamente nada de fuera de norma, pedir de que una Resolución, es decir, ponga en su lugar todas las cosas, y que los funcionarios también cumplan principalmente son los que tienen que revisar los plazos y que se advierta a la Cámara de Diputados que no siga mandando esa documentación en esa forma; miren en pocas palabras es documentación ilegal, ya es ilegal cuando ya incumplió el plazo, y ya no lo podemos considerar aquí Presidenta, distinguidos colegas; entonces yo solicito por el mejor lado de las cosas que se apruebe esa Resolución para normar esta situación. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Presidenta, mire sin ánimo de levantar polémica y sin ir a tocar el tema de fondo que ya lo han explicado ampliamente, lo explicó la Senadora Cecilia Requena, pero no estoy de acuerdo con lo que dice el Senador Hilarión Mamani, no podemos llegar a una simplificación del Reglamento o de las reglas, de lo formal, que hace a todo lo que se ejecuta dentro de las dos Cámaras, o sea, si ya está vencido en Diputados y nosotros lo asumimos como legal, quienes están incurriendo también en la ilegalidad somos nosotros, o sea, no puede las dos Cámaras están relacionadas, entonces actuaríamos de manera independiente ya no habría necesidad de que un proyecto vaya por una Cámara y otra, el ser Cámara Revisora que implica justamente eso, tener, guardar la observación y el detalle mínimo de todo lo formal y de fondo porque si obviamos el hecho de que los plazos están vencidos, bueno quiere decir que podemos obviar cualquier cosa también, es un asunto importante y yo no quisiera que lo pasemos por alto y lleguemos a la simplificación tan grande de las cosas de decir de manera impropia que un plazo no es algo que por lo que detengamos que detenernos.

O sea, tenemos que ser bien legalistas en todos los aspectos, hace también al fondo, hace a la forma, hace a la actuación de las dos Cámaras hace a la legalidad y no quisiera que eso ocurra con ninguna situación, no solamente con los contratos mineros con todos los temas, es que esto no es algo dirigido exclusivamente o al sector minero o a sus contratos, nada que ver, es el tema de revisar el fondo del asunto se ha ido subsanando, esclareciendo, pero no es posible que actuemos de una manera como si fuéramos dos cabezas totalmente aparte las dos Cámaras. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Gracias, hermana Presidenta.

Quizás se ha confundido un poquito, no se está viendo el fondo de lo que propone la Senadora Requena, en realidad no se está trabando a nadie, lo que estamos diciendo y se podría mejorar la redacción, más bien, es decir que a partir de ahora cumplamos nuestros reglamentos, llega algo a la Cámara de Senadores no se tiene que recibir si está fuera de plazo, porque conlleva otras cosas, un documento así fuera de plazo quiere decir que ha sido revisado dos horas antes y esa documentación, en el caso de la minería es pues amplio se tiene que cumplir consultas, se tiene que cumplir con ciertas normativas que la Ley N° 535 nos dice, entonces implica demasiado. No debemos nosotros como Cámara de Senadores recibir ninguna documentación que esté fuera de plazo, así nos evitamos la discusión, porque imagínese que eso lo recibamos y además no esté bien documentado, qué estamos haciendo, nos estamos obligando a aprobar también, no pues, no nos buscaremos problemas, suficiente tiene el día con sus afanes para que estemos nosotros asumiendo responsabilidades que las debían haber tomado otros en su momento.



Presidenta, yo apoyo la Moción, quizás la redacción no es la más adecuada, puede pensarlo alguien, pero estamos aquí para proponer y decir no, que esto no diga esto, que diga esto. Pero yo entiendo que esta petición que ha hecho la Senadora Requena es solamente para recordarnos que hay reglamentos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados y que no los podemos obviar nada más.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias, Presidenta.

Quiero rescatar dos cosas puntuales del Senador Pedro y de la Senadora Rek, creo que estamos cometiendo error, Dirección directamente, -perdón por la redundancia- a la parte administrativa que no está cumpliendo su labor, no puede ser, quién nos representa aquí en el Senado, aquí nos representa el Presidente Andrónico y él debería haber hecho ya las representaciones ante la Cámara Baja para poder evitar ese tipo de situaciones. Segundo, lo que dice el Senador Lagrava y tiene mucha razón, no es posible pues que funcionarios recepcionen y sin verificar que si realmente han cumplido no han cumplido los plazos, ¿vamos a hacer la tarea de los funcionarios? y algo muy importante que dijo la Senadora Rek, creo que esto no tendría que ir dirigido como una Resolución de no permitirse, queremos hacer una recomendación, habrá que hacer una recomendación amplia, no considerando simplemente los contratos mineros, tiene razón, pero no decir aquí, "no permitir la remisión de proyectos de ley que aprueben contratos administrativos mineros". En eso no voy a estar de acuerdo Presidenta.

No quisiera pensar que esto se debe al último proyecto que se ha tratado la anterior Sesión donde han devuelto y no se ha aprobado y esto grandemente beneficia a mi Departamento, Senador Pedro, ECEBOL la planta de cemento estamos esperando hace mucho tiempo y que aquí no se quiera aprobar y justamente por esa situación del plazo y habiendo analizado en el Comité Presidenta, hemos verificado que estamos dentro de los plazos porque no se ha considerado el Receso Parlamentario que tuvimos, este receso parlamentario ha hecho confundir grandemente y además de otros feriados que tuvimos. Entonces, creo que no es conveniente aquí sacar y aprobar, estoy de acuerdo que recordemos no recomendemos, recordemos a la Cámara Baja que tienen que cumplir nomás el Reglamento y los plazos correspondientes, pero esa tarea la tiene que hacer el Presidente de la Cámara de Senadores, ustedes Directorio reunirse con Directorio de la Cámara Baja y decir qué está pasando. No podemos entrar en dilemas, discusiones por este tema administrativo, esto es tema administrativo, entonces no está funcionando la parte administrativa.

Presidenta, yo quiero pedirle que hable con sus funcionarios y en vez que aprobemos esta Resolución que para mí está de más porque sabemos pues eso está en el Reglamento que no es permitido, pero eso está pues, en vez de tocar esto nos aboquemos a analizar otro tipo de temas Presidenta, yo esto personalmente no lo voy a aprobar porque perdón pienso yo de que estaría atentando al proyecto que los potosinos estamos esperando, ir en contra ello de verdad me apenaría. Entonces, más bien quisiera que si se insiste en esta Resolución en vez de colocar de "no permitir" decir pues: "recomendar a la Cámara Baja cumplir los plazos establecidos en el Reglamento y normas vigentes", pero para todos no solamente para contratos mineros, aquí está direccionado y eso no es correcto. Entonces creo que hay que corregir la redacción Presidenta o por el contrario dejar pendiente o anular esta Resolución, yo personalmente no lo voy aprobar.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Esta Resolución no debería ser necesaria como dicen varias de mis colegas incluyendo la Senadora Ana María Castillo que acaba de decir, el problema es que en la realidad nos han agendado estos contratos mineros y los han puesto a votación, o sea, siendo que tiene el plazo vencido hemos tenido que votar para rechazarlos con el peligro de que alguna vez perdamos la votación y entonces legalizamos lo ilegal, porque se ponen en votación aquí ya con otras consideraciones como las que aquí están metiendo, yo creo indebidamente que si el desarrollo de un Departamento se puede presentar este mismo contrato minero en tiempos con cumplimiento de todas las normas en noviembre. O sea, no se está impidiendo el desarrollo de Potosí, si el desarrollo de Potosí es lo que importaba, entonces por qué no se presionó a los



Diputados para que no se tomen siete meses; ese es un primer punto, o sea, que no debemos mezclar cosas.

Yo no quiero escuchar aquí decir por el desarrollo de mi pueblo, que es una voluntad, por supuesto legítima de todos nosotros aquí hay un deber, voy a incumplir normas, no ¿no ve? ¿me voy a pasar por encima las leyes?, no, imposible que los legisladores hagamos eso, tenemos una obligación de cumplir normas y de hacer cumplir las normas esa es nuestra obligación primordial; entonces pelear por el desarrollo de nuestras regiones dentro del cumplimiento de las normas, nunca por sobre el cumplimiento de las normas y es parte del problema del sector minero. Pero entonces ese argumento no puede valer. Les pido colegas que no lo usen para esta discusión, en otras discusiones podemos debatir todo eso, pero cómo pues nos van a decir no van a importar los plazos porque yo quiero aprobar un contrato que yo creo que genera desarrollo. Insisto, se puede aprobar de aquí a noviembre no queda mucho tiempo para el fin de esta Legislatura, no podemos aceptar el tratamiento de un contrato de plazos vencidos que lamentablemente ya entró en Agenda. Eso, por un lado.

Por otro lado, Presidenta y colegas, ni siquiera con el intento de la Senadora Castillo de decir, bueno hubo el Receso, no, siete meses, siete meses pasó todos los posibles contabilidades y de hecho quiero recordarles que nosotros el 2023 y el 2024 hemos aprobado aquí en esta Cámara y seamos pues consistentes, una cierta interpretación de los plazos y no podemos estar cada vez cambiando la interpretación de plazos y lo peor de todo es que la última vez el Presidente, lamentablemente dio por buena una interpretación de plazos realmente abusiva de parte de la Cámara de Diputados que decía que ahora iba a contar desde la aprobación del Informe de la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, oiga, eso no tiene ninguna base legal y nosotros no podemos aceptar eso porque vamos a entrar como dijo la Senadora Centa en la ilegalidad nosotros, con qué, por qué vamos a entrar en la ilegalidad nosotros si ni siquiera es nuestra responsabilidad habernos demorado tanto.

Con respecto a lo que decía el Senador Hilarión y también que es otro intento decir que no está claro los plazos, justamente la voluntad de esta Resolución es terminar de aclarar los plazos y la contabilidad de plazos para que dejemos de discutir, porque Senador Hilarión, la propia Ley Minera N° 535 en su artículo 60 dice lo siguiente: "Se aplican los días administrativos conforme a la Ley N° 2341", o sea, no es que está poco claro, cómo se aplican, cómo se contabiliza esos 90 días, eso está muy claro en la Ley Minera que nos remite a la Ley de Procedimientos Administrativos, donde se dice que si no está dicho de manera clara, entonces son hábiles. Entonces ya está claro eso, pero ni siquiera haciendo todas esas piruetas de tratar de contar de un modo u otro este contrato minero está -porque ya les he dicho- está casi siete meses que se han tomado en la Cámara de Diputados cuando la Ley específica y este es un tercer argumento sobre plazos es la Ley Minera, ustedes ahora quieren aprobar la Constitución lo ha sugerido el Senador, bueno, yo creo que hay que aclarar eso la Constitución dice 30 días a partir de la aprobación de la Cámara inicial para la revisora, pero esos 30 días tienen pues que está dentro de los 90 días de la ley específica.

A ver, entonces de lo que se trata esto y hemos hecho referencia los contratos mineros porque la Ley Minera tiene unos plazos específicos, si ustedes me preguntan a mí esos plazos específicos, a mí me parecen cortos, pero seguramente los mineros los han puesto para que se apure la cosa ¿no ve? han querido apurar la cosa, pero el problema es que a ratos si mandaran por ejemplo, 300 contratos mineros ¿son 90 días suficientes para toda la Asamblea?, a mí me parece que no y les recuerdo que cuando hemos discutido esto porque venimos discutiendo esto ya cuántas veces, el Presidente Andrónico hemos quedado en tratar de arreglar esto de algún modo ¿no? estamos con la intención de encontrar una solución, porque por más de que se nos acuse no estamos intentando impedir cualquier contrato minero donde nosotros seríamos – como he dicho- muchas veces los primeros y las primeras, en mi caso de apoyar contratos mineros que cumplan con todas las normas, no podemos, eso sí en nombre del desarrollo aprobar con contratos mineros que incumplen normas y derechos. O ustedes están dispuestos a hacer eso colegas, no, yo no.

Bueno, entonces esto lo único que hace, porque parece innecesario, nos dicen, es innecesario yo estoy de acuerdo con que el equipo técnico y Presidencia no debería agendar cosas que han vencido plazo, pero lo han hecho y lo siguen haciendo y nos ponen aquí en el problema de que tenemos que votar por algo ilegal,



no deberíamos nunca votar por algo ilegal, nunca deberían entrar en la Agenda, entonces, esta Resolución muy sencilla lo que trata es de aclararnos eso y protegernos colegas, protegernos de aprobar cosas ilegales, incluso a los propios mineros que cuyos PLs se tratan aquí no creo que les convenga que tengan un problema de ilegalidad como ese, el día de mañana viene otro Gobierno y están con problemas de legalidad y a nosotros nos incluyen por -ojalá que no- hasta el momento no lo hemos hecho, pero podríamos en algún momento legalizar lo ilegal.

Entonces, es una protección para nosotros, es una clarificación para el equipo de Presidencia y de Directiva y que respetemos nuestras propias resoluciones ya aprobadas. Entonces no hay nada de extraordinario aquí, no hay ninguna mala fe, no estamos añadiéndole nada a lo que ya existe en la normativa. Solo nos estamos diciendo que vamos a respetar la normativa porque hasta ahora no se lo ha estado haciendo, como que tenemos ahorita -colegas les recuerdo- en pendiente porque hemos aplazado el tratamiento de un contrato minero de la anterior Sesión que violaba plazos y entonces les van a decir a los potosinos, ¿Usted ama a su Departamento? cómo pues se va a oponer, pero un Senador potosino dirá, pero yo no puedo pues incumplir la ley y estamos protegiendo también a esos senadores, en este caso potosinos, mañana serán de La Paz, el día de pasado mañana de Cochabamba, a que los pongan en ese brete, no tú, la legalidad es lo que tiene que prevalecer en este cuerpo que justamente hace leyes y que no puede ser pues el primero en violar las leyes.

Colegas, les pido que tengamos la gentileza porque no añada nada de votar a favor de esta Resolución que no le añade, no genera ningún problema adicional, lo único que hace es reestablecer el orden, el principio de legalidad, es lo que hace dejarlo claro y que nosotros nos aclaremos eso a nosotros mismos. Y termino diciendo, manifiesta su firme decisión de no permitir la remisión de proyectos de ley que aprueban contratos, cuál es el problema de no permitir la remisión de proyectos de ley que aprueban contratos mineros vencidos, por qué se oponen a no permitir, no debemos pues permitir que nos manden contratos mineros vencidos bueno, pero es que los otros no tienen esos plazos Senadora, los otros no tienen esos plazos, no sé si me dejó entender, el otro plazo, es la única ley que establece un plazo es la Ley Minera, porque en los otros casos la Cámara de Origen se puede tomar el tiempo que quiera, entonces, termino Presidenta, no hace falta decir otros contratos, nos complicamos la vida sobre qué base, sobre qué base legal vamos a hablar de otros contratos.

La única ley que establece este plazo es la Ley Minera y lo que estamos diciendo es que no podemos permitir que a Cámara de Diputados nos pasen a nosotros contratos vencidos, eso es, por eso dice no permitir, si quieren cambiar el término y eso facilita las cosas, de acuerdo, pero a veces me da la impresión que, aunque cambiemos este término hay gente que no va a aprobar esto. De todos modos, yo espero que una mayoría apruebe esto por nuestra propia protección; es una aclaración de principio de legalidad. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta. Estamos en Sala 30 senadores, a favor 14 votos.

Sen.ª Presidenta: Queda rechazada la solicitud de Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Conformación de la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las Propuestas de Condecoración "Franz Tamayo".

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 17 del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

Sen. Secretario:

"Artículo 17. (Comisión de Evaluación) I. Se conformará una comisión especial de análisis y evaluación para establecer la procedencia o improcedencia de las propuestas y solicitudes realizadas por las senadoras o los senadores.

II. La Comisión estará presidida por la primera Vicepresidenta o el primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores, por la Presidenta o el Vicepresidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad y la Presidenta o el Presidente de la Comisión de la Política Social, Educación y Salud."

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución para la conformación de la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las propuestas de Condecoración "Franz Tamayo".

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

La Cámara de Senadores y en cumplimiento a lo establecido y en los artículos 17 y 18 del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

RESUELVE:

PRIMERO. Conformar la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las propuestas a la Condecoración Especial Franz Tamayo designándose a los siguientes senadores:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Senadora Simona Quispe Apaza | Primera Vicepresidenta |
| 2. Senadora Cecilia Moyoviri Moye | Presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad. |
| 3. Senadora María Vania Rocha Muñoz | Presidenta de la Comisión de Política Social, Educación y Salud. |

SEGUNDO. Esta Comisión deberá emitir informe estableciendo la procedencia o improcedencia de las propuestas y solicitudes realizadas para la Condecoración Especial "Franz Tamayo".

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral que conforma la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las propuestas de condecoración "Franz Tamayo".

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Conformación de la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las Propuestas de Condecoración "Ana María Romero de Campero".

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 26 del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

Sen. Secretario:

"Artículo 26. (Comisión de Evaluación).

I. Se conforma una Comisión Especial y de Análisis y Evaluación para establecer la procedencia o improcedencia de las propuestas y solicitudes realizadas por las senadoras o los senadores.

II. La Comisión estará presidida por la Vicepresidenta o el primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores o por la Presidenta o Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral y por la Presidenta o el Presidente de la Comisión Política Social, Educación y Salud."

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución para la conformación de la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las propuestas de Condecoración "Ana María Romero de Campero".

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

LA CÁMARA DE SENADORES

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

RESUELVE:

PRIMERO. Conformar la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las propuestas de condecoración Especial "**Ana María Romero de Campero**", designándose a los siguientes senadores:

1. Sen. Simona Quispe Apaza

Primera Vicepresidenta

2. Sen. Miguel Ángel Rojas Vargas

Presidente de la Comisión de Constitución,



Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral**3. Senadora María Vania Rocha Muñoz****Presidenta de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.**

SEGUNDO. Esta Comisión deberá emitir los informes estableciendo la procedencia o improcedencia de las propuestas y solicitudes realizadas para la Condecoración Especial "Ana María Romero de Campero".

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral que conforma la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las propuestas de condecoración "Ana María Romero de Campero".

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidenta, quisiera entonces, volviendo al Proyecto de Resolución Camaral para cuidar la legalidad de esta Cámara que lamentablemente y por razones que no puedo entender ha sido rechazada, pero lo que ocurre, estaba yo pidiendo la Dispensación de Trámite, entonces quiero saber a qué comisiones la han remitido, podría ser Constitución y Recursos Naturales y Medio Ambiente para que podamos tener un chance de explicarles mejor a los colegas que han votado en contra y poderla agendar ya para la próxima Sesión. Quería nada más que eso, que quede claro y en actas Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Senadora, no se ha remitido a ninguna Comisión porque ha sido rechazada, pero no está perdido, se puede volver a trabajar, en otra Sesión se puede presentar. Senadora, ese punto en Asuntos Varios se puede volver a solicitar.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 351/2019-2020 C.D. que "Aprueba la transferencia de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, Provincia Manuripi del Departamento de Pando, a favor del Ministerio Público". (Informe impreso y distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

CPPEyF - Inf N° 14 – PL 351/2019-2020

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO:

P.L. N° 351/2019-2020 C.D. "QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO, PROVINCIA MANURIPI DEL DEPARTAMENTO DE PANDO, A FAVOR DEL MINISTERIO PUBLICO".

I. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 351/2019-2020 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 11 de octubre de 2019 mediante oficio P. N° 695/2019-2020 el entonces Presidente de la Cámara de Diputados Víctor Ezequiel Borda Belzu, remite a la entonces Presidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra Arriaza, el Proyecto de Ley No 351/2019-2020 C.D., para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 25 de abril de 2024, la Senadora Eva Humérez solicita la reposición del Proyecto de Ley y en fecha 08 de mayo de 2024, Presidencia de la Cámara de Senadores remite el Proyecto de Ley N° 351/2019-2020 CD, a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás leyes vigentes.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO:

- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.



- **Artículo 158, parágrafo I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: **numeral. 3** Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; el **numeral. 13** establece: aprobar la enajenación de bienes de dominio Público del Estado.

- **Artículo 163, Numerales 5.** El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

- **Artículo 300, Parágrafo I, Numerales 5 y 32.** Son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales autónomos, en su jurisdicción: "elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, Municipales e Indígena originario campesino" y "elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental".

- **Artículo 302, Parágrafo I,** Numerales 2, 28, 35 y 42. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: "Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción", "Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial", "Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, publicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines", "Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional".

- **Artículo 339 parágrafo II** Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley.

b) LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010, LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

Artículo 109, Parágrafo I. Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado, y la presente Ley, correspondiente a estas entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente.

- **Artículo 133, Parágrafo I.** Los acuerdos Intergubernativo destinados al desarrollo para el ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos podrán suscribirse entre entidades territoriales autónomas o entre estas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán vinculantes para las partes con fuerza de Ley, una vez ratificados por sus respectivos órganos deliberados.

c) LA LEY N° 482 DE 9 DE ENERO DE 2014 DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.

- **Artículo 16., numeral 21** Son atribuciones del Concejo Municipal, autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, la enajenación de bienes de dominio público y de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo dispuesto en el numeral 13 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado; el numeral 22 del mismo artículo menciona que tiene la facultad de aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la ley del nivel central del Estado. El **numeral 22.** Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel central del Estado.

- **Artículo 26.** Sobre las atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal dispone en su **numeral 28** presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de enajenación de bienes de Dominio



Público y Patrimonio Institucional, una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.

- **Artículo 30.** establece que los bienes de dominio municipal se clasifican en:

- a) Bienes Municipales de Dominio Público.
- b) Bienes de Patrimonio Institucional.
- c) Bienes Municipales Patrimoniales.

- **Artículo 31.** Los Bienes Municipales de Dominio Público son aquellos destinados al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes comprenden, sin que esta descripción sea limitativa: a) Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales y comunales, túneles y demás vías de tránsito. b) Plazas, parques, bosques declarados públicos, áreas protegidas municipales y otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural. c) Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor del Gobierno Autónomo Municipal. d) Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.

- **Artículo 32.** Son Bienes de Patrimonio Institucional de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal, todos los que no estén destinados a la administración Municipal y/o a la prestación de un servicio público Municipal, ni sean bienes de dominio público.

- **Artículo 34.** Son Bienes Municipales Patrimoniales todos los bienes del Gobierno Autónomo Municipal, sea que los mismos estén destinados a la administración municipal y/o a la prestación de un servicio público municipal.

d) LEY N° 492 LEY DE ACUERDOS Y CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE 25 DE ENERO DE 2014.

- **Artículo 1 (Objeto).** La presente Ley tiene por objeto regular el procedimiento para la suscripción de acuerdos o convenios Intergubernativos entre gobiernos autónomos o entre éstos con el nivel central del Estado, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones.

- **Artículo 4 (Fuerza de Ley).** Los acuerdos o convenios Intergubernativos serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las partes, una vez cumplidas las formalidades establecidas en la presente Ley.

e) LEY DE INSCRIPCIÓN DE DERECHOS REALES DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1887.

- **Artículo 1.** Ningún derecho real sobre inmuebles, surtirá efecto si no se hiciere público en la forma prescrita en esta ley, publicidad que se adquiere por medio de la inscripción del título de que procede el derecho, en el respectivo registro de los derechos reales.

f) LEY 1071 DE 18 DE JUNIO DE 2018 QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DECRETO LEY N° 12760 CÓDIGO CIVIL DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 1975.

- **Artículo 1538 Parágrafos I, II y III** señala que: "Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código "La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales"-; "Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados".

g) LEY N° 260, LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE FECHA 11 DE JULIO DE 2012.

- Artículo 12, Numeral 1. El Ministerio Público para el cumplimiento de sus fines tiene la siguientes funciones: "Defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, a través del ejercicio de la acción penal pública en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes" "Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales relativas a la ejecución de las penas, contenidas en los pactos y Convenios Internacionales vigentes, Código de Procedimiento Penal y la Ley".

h) DECRETO SUPREMO N° 181, NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

Artículo 179, Parágrafo I. Para la identificación de los bienes a ser dispuestos, anualmente el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa realizará una consulta interna a todos los Jefes de Unidad con el propósito de identificar los bienes que no son ni serán utilizados en la entidad.

Las entidades que prevean su reducción o división, deberán identificar los bienes a disponer.

Para la disposición de los bienes que sean producto de donaciones de otras entidades o instituciones, se deberán utilizar las presentes NB-SABS, si el Convenio no dispone lo contrario.

III.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Oficio con CITE: STRIA DESP. GAMPR 147/2024 de fecha 14 de junio de 2024, emitido por el H. Alcalde Municipal Yordy E. Leverenz López, el cual adjunta la siguiente documentación:

- Ley Municipal N°01/2024 de 13 de junio de 2024.
- Testimonio N°085/2023 de 30 de mayo de 2023.
- Informe Técnico con CITE NRO. CATASTRO: 002/2024 de fecha 11 de junio de 2024.
- Informe Legal con CITE: A.J./GAMPR./N°.015/2024 de fecha 11 de junio de 2024.
- Informe Adicional Técnico-Legal con CITE: GAM PUERTO RICO NRO.:001/2024 de fecha 11 de junio de 2024.
- Plano Catastral de fecha 26 de abril 2023.
- Certificado de Registro Catastral del mes de junio de 2024.
- Folio Real con Matricula Computarizada N° 9.02.1.01.0000346 de fecha 10 de junio de 2024.
- Convenio Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico de fecha 12 de junio de 2024.

- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N° 452/2023-2024 de fecha 31 de mayo de 2024, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N°453/2023-2024 de fecha 31 de mayo de 2024, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

- Oficio con CITE: COM.SDEYLCEN/ELHA/45/2023-2024 de fecha 24 de abril de 2024, emitido por la Senadora Eva Humérez.

- Oficio con CITE: CS.CPPIPCGE NE/048/2022-2023 de fecha 15 de diciembre de 2022, emitido por el Comité De Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General Del Estado.

- Oficio con CITE: CS. CPPIPCGE NE/055/2022-2023 de fecha 28 de marzo de 2023, emitido por el Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General Del Estado.

- Oficio con CITE: CS. CPPIPCGE NE/045/2022-2023 de fecha 14 de diciembre de 2022, emitido por el Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General Del Estado.

- Oficio con CITE: CS. CPPIPCGE NE/360/2022-2023 de fecha 26 de octubre de 2023, emitido por el Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General Del Estado.

- Oficio con CITE: FGE/JLP/DAJ N°027/2023 de fecha 09 de enero de 2023, emitido por el Fiscal General del Estado Dr. Juan Lanchipa Ponce.

- Oficio con CITE: FGE/JLP N°003/2019 de fecha 05 de febrero de 2019, emitido por el Fiscal General del Estado Dr. Juan Lanchipa Ponce.



- Minuta de Transferencia de un lote de terreno de fecha 30 de julio de 2005.
- Resolución Municipal N° 35-05 de fecha 28 de julio de 2005.
- Oficio con CITE: COM-E.P.P.I.I./N°044/2022-2023 de fecha 30 de noviembre de 2022, emitido por la Comisión Planificación, Política Económica y Finanzas.
- Oficio con CITE: COM.AElyOI/PRES-ELHA/Nro. 05/2022-2023 de fecha 07 de noviembre de 2022, emitido por el Comité de Asuntos Exteriores Interparlamentarios y Organismos Internacionales.
- Oficio con CITE:CS/BMAS-IPSP N°480/2020-2021 de fecha 10 de marzo de 2021.
- Folio Real con Matrícula Computarizada N° 9.02.1.01.0000115 de fecha 03 de marzo de 2021.
- Vista Rápida emitido por Derechos Reales de fecha 02 de marzo de 2021.
- Oficio con CITE. CD/CRATTANYMA N°697/2019-2020 de fecha 24 de septiembre de 2020 contienen los siguientes:
 - Exposición de Motivos.
 - Proyecto de Ley
- Informe N° A-036/2019-2020 de fecha 22 de octubre de 2020, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, contiene el:
 - Artículo Único del PL N° 351/2019-2020.
- Ley Autonómica Municipal N° 157/2020 de 10 de septiembre de 2020.
- Informe Técnico con CITE NRO. CATASTRO: 001/2018 de fecha 09 de septiembre de 2020.
- Oficio P. N°695/2019-2020 recepcionada en fecha 11 de octubre de 2019, emitido por la entonces Presidente de la Cámara de Diputados Víctor Ezequiel Borda Belzu; el cual adjunta la siguiente documentación:
 - Proyecto de Ley N° 351/2019-2020, Artículo único.
- Informe INF-CPPEyF-N°63, PL-351/2019-2020 emitido por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
- Oficio con CITE: CD – CRATTARYMA/N° 162/2019-2020 de fecha 26 de junio de 2019, el cual adjunta la siguiente documentación:
 - Proyecto de Ley
 - Ley Autonómica Municipal N° 093/2018, de 19 de julio de 2018.
 - Informe Jurídico AS/032/2018 de fecha 15 de junio de 2018.
 - Informe Tec. Und. Cat. Cite 001/018 de fecha 10 de junio de 2018.
 - Certificado de Registro Catastral del mes de abril de 2019.
 - Plano Catastral de fecha 07 de abril de 2019.
 - Folio Real con Matrícula Computarizada N° 9.02.1.01.0000115 de fecha 28 de agosto de 2019.
- Informe Jurídico AS/048/2019 de fecha 10 de agosto de 2019.
- Certificado de Pago de Impuestos de Bienes Inmuebles.
- Informe Jurídico FGE/DAJ/ N° 166/2019 de fecha 07 de agosto de 2019.

IV. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley N° 351/2019-2020 C.D., tiene por objeto aprobar la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, a favor del Ministerio Público, para el funcionamiento del Asiento Fiscal de Puerto Rico.

En la parte dispositiva del Proyecto de Ley N° 351/2019-2020 C.D., la cual fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados en fecha 10 de octubre de 2019, señala la aprobación de la Transferencia de una Fracción de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico a favor de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, pero en la documentación adjunta, no se contemplaba ningún documento mencionando que la Fiscalía estaría de acuerdo con la transferencia, por lo que se realizó la consulta respectiva y en respuesta se tiene el **oficio con Cite: FGE/JLP N° 027/2023 firmado por el Fiscal General del Estado, Dr. Juan Lanchipa Ponce**, señalando textualmente que: "**...manifestamos nuestra voluntad y aceptación con el proyecto de Ley, con la aclaración de que LA TRANSFERENCIA DEBE SER EFECTUADA A NOMBRE DEL MINISTERIO PÚBLICO, más no así a la Fiscalía General del Estado**, tal como se evidencia en el Número de Identificación Tributaria - NIT de la institución que nos permitimos adjuntar, **solicitando tomar en cuenta los aspectos antes**



señalados para proseguir con la consideración del citado proyecto por la importancia que reviste la transferencia del inmueble que será de beneficio no sólo para el Ministerio Público; sino de la ciudad de Puerto Rico."

Así mismo, revisando la documentación a detalle, se puede evidenciar que el Folio Real, las Leyes Municipales N° 093/2018, de 19 de julio de 2018 y N° 157/2020 de 10 de septiembre de 2020, Planos, Certificados de Registro Catastral e Informes Técnicos y Legales, no tienen coherencia ni igualdad en su superficie y colindancias, señalando que de una superficie mayor, se desprendía una superficie menor la cual estaba sujeta a transferencia, así mismo señalaba la transferencia a favor de la Fiscalía General del Estado sin que exista un convenio entre el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico y no establece en ninguna de sus Leyes Municipal la finalidad de la Transferencia.

A objeto de subsanar, brindar seguridad jurídica y viabilizar el Proyecto de Ley, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores en fecha 31 de mayo de 2024 envía los oficios con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N°452/2023-2024 y CITE: ALP/CS/CPPEyF/N°453/2023-2024 para que el Alcalde remita documentación e informes técnicos complementarios, en tal sentido, reconociendo la importancia de fortalecer los lazos entre el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico y Ministerio Público a través de la cooperación, la solidaridad y el interés mutuo de protección ciudadana, como pilares para el desarrollo integral y sostenible del Municipio, el Alcalde de Puerto Rico remitió en originales el Convenio Interinstitucional, la Ley Municipal N°01/2024, Folio Real, Certificado de Registro Catastral e Informes Técnico y Legal, detallándose cada uno a continuación:

- El Convenio Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, firmado el 12 de junio de 2024, tiene como objetivo establecer mecanismos de carácter institucional entre el Ministerio Público y Gobierno Autónomo de Puerto Rico. El GAM de Puerto Rico se compromete a efectivizar a título gratuito, garantizar las evicciones, saneamiento del lote de terreno y entregar toda la documentación necesaria y pertinente para la consolidación del derecho propietario a favor del Ministerio Público. Por su parte el Ministerio Público se compromete a colaborar al Gobierno Municipal en las gestiones necesarias ante la Asamblea Plurinacional, para la sanción de la Ley que apruebe la enajenación definitiva del lote de terreno a favor del Ministerio Público. Este acuerdo es para el funcionamiento del Asiento Fiscal de Puerto Rico, todo ello en beneficio de la justicia y el bienestar de la comunidad local.

- Considerando la importancia para el desarrollo integral y sostenible del sector velando por la seguridad y el bienestar de la población del Municipio de Puerto Rico, a través de la Gestión Legislativa Municipal en coordinación con el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, en fecha 13 de junio de 2024, el GAM Puerto Rico promulga la Ley Municipal N°01/2024 que modifica el título y artículo 1 de la Ley Municipal N° 157/2020 de 10 de septiembre de 2020, autorizando la enajenación a título gratuito de un bien inmueble de patrimonio institucional, a favor del Ministerio Público, con una superficie de 702.95 m², ubicado en el Distrito 01 manzano 08 lote 05 en la zona Santa Rosa, Av. Luis Rodríguez Lazo, con las siguientes colindancias al NORTE, con los lotes 06 - 07 - 08 con 46.92 metros lineales, al SUR con los lotes 04 y 02 con 46.80 metros lineales, al ESTE con el lote 11 con 15.00 metros lineales, al OESTE con la Av. Luis Rodríguez Lazo con 15.00 metros lineales, de acuerdo a su Plano Catastral y Certificado Catastral, inscrito bajo la Matricula N° 9.02.1.01.0000346 registrado en Derechos Reales, con destino exclusivo para el funcionamiento del Asiento Fiscal de Puerto Rico.

- Esta nueva Ley Municipal cuenta con todos los datos correctos en su superficie y colindancias, estando acorde con la última documentación consistente en el Folio Real, Plano Catastral e informes Técnico y Legal.

- El Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, realiza el trámite de división y partición de la Matricula Madre del Folio Real N° 9.02.1.01.0000115 con una Superficie de 8.440,10 m², teniendo como resultado la Matricula hija que corresponde al total de la superficie que se transferirá a favor del Ministerio Público siendo este el Folio Real N° 9.02.1.01.0000346 con una superficie de 702.95 m² en cuyo Asiento A-1 de Titularidad sobre el Dominio, se encuentra registrado el Testimonio N°85/2023 de 30 de mayo de 2023, que corresponde a la Escritura Pública de División y Partición. Siendo este documento suficiente que acredita



el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico sobre la fracción de terreno que será objeto de transferencia.

- El Certificado de Registro Catastral ultimo con Código Catastral N° 0902010101008005, de junio de 2024, emitido por el Lic. Caleb Torres Peña, Jefe de Catastro Urbano del GAM de Puerto Rico, señala de manera correcta los datos del bien inmueble sujeto a transferencia, los cuales coinciden con la Ley Municipal N°01/2024, Folio Real e Informes Técnicos y Legales.

- El Informe Legal AJ./GAMPR/N°015/2024 de fecha 11 de junio de 2024, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, en su parte conclusiva recomienda que a través de la Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal remita la documentación adjunto el Informe Técnico y Legal ambos responsables de sus Unidades del GAM Puerto Rico, al H. Concejo Municipal para que a través del Pleno se dicte la modificación a la Ley Municipal N° 157/2020 disponiendo se autorice la enajenación de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico del Departamento de Pando, a favor del Ministerio Publico, bajo la modalidad de enajenación definitiva, para el funcionamiento del Asiento Fiscal de Puerto Rico.

- El Informe Técnico con CITE NRO. CATASTRO: 002/2024, de fecha 11 de junio de 2024, suscrito por el Jefe de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, señala textualmente lo siguiente:

"...Después de subsanar las observaciones realizadas por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas (De la Cámara de Senadores), dando cumplimiento a la observación, se tiene a bien informar...: Siendo el área total que el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico del Departamento de Pando cedería y transferiría a favor del Ministerio Público asciende a 702,95 metros cuadrados y con código catastral 0902010101008005, ubicado en la Zona Santa Rosa, Distrito 01, Manzano N° 8, Lote N°5, bajo la modalidad de Enajenación Definitiva para el funcionamiento del Asiento Fiscal de Puerto Rico."

DATOS DEL INMUEBLE URBANO	
CÓDIGO CATASTRAL	0902010101008005
DEPARTAMENTO PANDO	DISTRITO 01
PROVINCIA MANURUPI	MANZANO 08
SECCIÓN PRIMERA	PREDIO 05
CANTÓN VICTORIA	SUPERFICIE EN M2. 702.95
ZONA	SANTA ROSA
AVENIDA	LUIS RODRÍGUEZ LAZO
FOLIO REAL	N° 9.02.1.01.0000346

...CONCLUSIONES. Informamos que existen las condiciones técnicas para dar viabilidad y continuidad el funcionamiento del Asiento Fiscal de Puerto Rico..."

Por todo lo descrito en líneas supra, se hace necesario aprobar el Proyecto de Ley N° 351/2019-2020 C.D., con modificaciones debido a los siguientes puntos:

1. La Ley Municipal N° 093/2018, de 19 de julio de 2018, es modificada por la Ley Municipal N° 157/2020 de 10 de septiembre de 2020 y esta es modificada por la Ley Municipal N° 01/2024 de 13 de junio de 2024 (todas están vigentes), pudiéndose verificar en esta última Ley Municipal y en la demás documentación de última data que la **superficie de terreno sujeto a ser transferido** es de 702.95 m2, superficie señalada en la **Matrícula Individualizada N° 9.02.1.01.0000346**, pero en la parte dispositiva del Proyecto de Ley aprobado por el Pleno de la Cámara Baja, señala una **extensión** de 702,85 m2, **fracción de una superficie total de 8.440,10 m2**, superficie que es parte de la **Matrícula Madre N° 9.02.1.01.0000115**, datos que deben ser corregidos en virtud a la última documentación enviada por el GAM Puerto Rico.

2. En el artículo Único del Proyecto de Ley aprobado por la Cámara Baja, señala textualmente como destino de la transferencia: "...la construcción de infraestructura y funcionamiento de la Fiscalía de Puerto Rico –



Pando conforme en lo establecido en la ley Municipal N° 093/2018...". Ahora en la Ley Municipal N° 01/2024, Informe Técnico con cite 002/2024 e Informe Legal con cite N° 015/2024 menciona textualmente: "... **con destino exclusivo para el funcionamiento del Asiento Fiscal de Puerto Rico**". Por lo que en el texto del PL se debe modificar el destino de la Transferencia.

3. Tanto la Ley Municipal N° 01/2024, como los Informes Técnicos, Informes Legales y demás documentación última que remitió el GAM Puerto Rico, señalan que el **terreno a ser transferido es a favor del Ministerio Público** y no a favor de la Fiscalía General del Estado.

4. De acuerdo a la documentación de última data y a la Ley Municipal N° 01/2024, las **Colindancias son:** Al Norte, **con lotes 06-07-08 con 46.92 metros lineales;** al Sur con **lotes 04 y 02 con 46.80 metros lineales;** al Este con **lote 11 con 15.00 metros lineales** y al Oeste, con Av. Luis Rodríguez Lazo con 15.00 metros lineales, tomándose en cuenta estas colindancias y no así las descritas en la parte dispositiva del Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y con la última documentación enviada por el GAM Puerto Rico cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 351/2019-2020 C.D., **"QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO, PROVINCIA MANURIPI DEL DEPARTAMENTO DE PANDO, A FAVOR DEL MINISTERIO PUBLICO", SEA APROBADO CON MODIFICACIONES**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

La Paz, 30 de julio de 2024.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

**PROYECTO DE LEY N° 351/2019-2020 C.D.
(CON MODIFICACIONES)**

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el Numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, ubicado en la Zona Santa Rosa, Av. Luis Rodríguez Lazo, Manzano 08, Lote N° 05, Distrito 01, del Municipio de Puerto Rico, Provincia Manuripi del Departamento de Pando, con una superficie de 702,95 metros cuadrados (m2), registrado en oficinas de Derechos Reales de



Cobija, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 9.02.1.01.0000346, cuyas colindancias son: Al Norte, con lotes 06-07-08 con 46.92 metros lineales; al Sur, con lotes 04 y 02 con 46.80 metros lineales; al Este, con lote 11 con 15.00 metros lineales y al Oeste, con Av. Luis Rodríguez Lazo con 15.00 metros lineales; a favor del Ministerio Público, con destino exclusivo para el funcionamiento del Asiento Fiscal de Puerto Rico; de conformidad a la Ley Municipal N° 093/2018, de 19 de julio de 2018, Ley Municipal N° 157/2020 de 10 de septiembre de 2020 y Ley Municipal N° 01/2024 de 13 de junio de 2024, promulgadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el Numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, ubicado en la Zona Santa Rosa, Av. Luis Rodríguez Lazo, Manzano 08, Lote N° 05, Distrito 01, del Municipio de Puerto Rico, Provincia Manuripi del Departamento de Pando, con una superficie de 702,95 metros cuadrados (m²), registrado en oficinas de Derechos Reales de Cobija, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 9.02.1.01.0000346, cuyas colindancias son: Al Norte, con lotes 06-07-08 con 46.92 metros lineales; al Sur, con lotes 04 y 02 con 46.80 metros lineales; al Este, con lote 11 con 15.00 metros lineales y al Oeste, con Av. Luis Rodríguez Lazo con 15.00 metros lineales; a favor del Ministerio Público, con destino exclusivo para el funcionamiento del Asiento Fiscal de Puerto Rico; de conformidad a la Ley Municipal N° 093/2018, de 19 de julio de 2018, Ley Municipal N° 157/2020 de 10 de septiembre de 2020 y Ley Municipal N° 01/2024 de 13 de junio de 2024, promulgadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado el presente Proyecto de Ley en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle existiendo modificaciones, devuélvase a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que "Aprueba la transferencia de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, Provincia Manuripi del Departamento de Pando, a favor del Ministerio Público".



Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Ley N° 146/2023-2024 C.S. "Se declara el 19 de agosto de cada año, como Día Nacional en contra del Infanticidio y la obligatoriedad del Estado, de realizar actividades preventivas con la finalidad de concienciar y erradicar este acto de violencia extrema en Bolivia". (Informe impreso y distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN
Y SISTEMA ELECTORAL**

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- PL N° 011/2023-
2024
31 DE JULIO DE 2024**

ASUNTO:

PROYECTO DE LEY: "PL N° 146/2023-2024 CS "SE DECLARA EL 19 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO DÍA NACIONAL EN CONTRA DEL INFANTICIDIO Y LA OBLIGATORIEDAD DEL ESTADO DE REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON LA FINALIDAD DE CONCIENCIAR Y ERRADICAR ESTE ACTO DE VIOLENCIA EXTREMA EN BOLIVIA".

I. ANTECEDENTES.

Proyecto de Ley PL-0146/2023-2024 CS **"SE DECLARA EL 19 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO DÍA NACIONAL EN CONTRA DEL INFANTICIDIO Y LA OBLIGATORIEDAD DEL ESTADO DE REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON LA FINALIDAD DE CONCIENCIAR Y ERRADICAR ESTE ACTO DE VIOLENCIA EXTREMA EN BOLIVIA"**, proyecto presentado por la Senadora Corina Ferreira Domínguez, para su revisión y elaboración del informe correspondiente para su aprobación o rechazo.

El presente Proyecto de Ley cuenta con la siguiente documentación:



1) Nota Cite: C.A.D. Nº 153/2023-2024 de fecha 11 de abril del 2024 dirigida al Senadora Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, Presentando el Proyecto de Ley No. 146/2023-2024 CS.

2) Exposición de motivos y Proyecto de Ley Nº 146/2023-2024 CS. "SE DECLARA EL 19 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO DÍA NACIONAL EN CONTRA DEL INFANTICIDIO Y LA OBLIGATORIEDAD DEL ESTADO DE REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON LA FINALIDAD DE CONCIENCIAR Y ERRADICAR ESTE ACTO DE VIOLENCIA EXTREMA EN BOLIVIA"

3) El Proyecto de Ley: "**SE DECLARA EL 19 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO DÍA NACIONAL EN CONTRA DEL INFANTICIDIO Y LA OBLIGATORIEDAD DEL ESTADO DE REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON LA FINALIDAD DE CONCIENCIAR Y ERRADICAR ESTE ACTO DE VIOLENCIA EXTREMA EN BOLIVIA**", es remitida al Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social, para su análisis, revisión y elaboración del informe correspondiente para su aprobación o rechazo en la Sesión Ordinaria de Comisión. Emitiendo el Informe en fecha 5 de junio de 2024 concluyendo y recomendado, que el proyecto de ley cumple con los estándares internacionales de protección de los derechos y que se encuentra conforme a la Constitución Política del Estado y la norma aplicable.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El delito de infanticidio es considerado como uno de los actos más crueles y de violencia extrema en contra de infantes, niñas y niños, pero esta problemática si bien cuenta con sanciones penales muy duras, ha sido poco abordada desde el contexto de la prevención a nivel nacional.

De acuerdo a datos estadísticos, se tiene que las víctimas de infanticidio como acto de violencia extrema ocasionando la muerte, son predominantemente niños recién nacidos hasta los 5 años e incluso 10 años.

Las niñas son víctimas de violencia, predominantemente del tipo sexual; pero mayormente son los niños quienes son víctimas de violencia física extrema, y en ambos casos llegan muchas veces a la fatalidad con el infanticidio.

El estereotipo que considera que la violencia contra niños y niñas tiene como causa a familias reconstruidas con padrastros o madrastras también se cae ante los datos de esta investigación que confirman que un número reducido de padrastros y madrastras habría matado o violentado a niños y niñas, con una excepción, originada en un hecho de violencia del tipo sexual.

Como algunos ejemplos que genera este acto cruel del delito de infanticidio, se pueden mencionar que los niños o las niñas lloran todo el tiempo, no dejan dormir o se orinan continuamente mojando la cama y la ropa, pelean con sus hermanos o son hiperactivos. Estas conductas de los niños generan en los adultos sentimientos de intolerancia y de frustración, aunados a los que vivían ante las circunstancias que los oprimían. También se han identificado justificaciones basadas en problemas económicos, sociales, emocionales o biológicos; en uno o en dos de éstos o bien como una mezcla de todos, como detonante.

Durante la pandemia, e incluso antes, la mujer es la persona que habitualmente pasa más tiempo con los hijos y queda a cargo de sus necesidades y disciplina debido al rol que la sociedad le asigna como madre. Esto nos hace creer también que esta carga social, ante las circunstancias expuestas, la han sumergido en situaciones de ira contenida que han llegado a explotar ante el encierro; asimismo, se ha dado cuenta de que realmente no toleraba a su pareja o a sus hijos. Estos factores han provocado que actúe movida por las emociones del momento, que agrede a sus hijos y que ingrese a procesos de futuros dolorosos e inciertos, lo cual ha sido visibilizado con mucho énfasis en las redes sociales.

En relación a los roles que tanto hombres como mujeres desarrollan en función a la paternidad y la maternidad, los estereotipos construidos social y culturalmente sobre la mujer benevolente, la buena madre y la esposa sumisa y obediente afectan con más énfasis a la mujer, ya que, ante la ruptura de lo socialmente



establecido, ella también es la más cuestionada y juzgada por el mismo padre del hijo o hija o de los hijos e hijas, por su familia, por sus familiares y por la misma sociedad. Los hombres que ejercen violencia extrema hacia los niños y niñas son igualmente repudiados por la sociedad, con la diferencia de que, en el caso de las mujeres, la población niega la violencia que ella puede ser capaz de ejercer contra sus hijos e hijas; en los hombres, la misma sociedad fomenta y espera que actúen siguiendo modelos violentos y de competencia. Como se había dicho, hay aceptación y naturalización de que los niños sean traviesos; les dejan serlo, pero luego no los soportan; en cambio a las niñas no se les permite ser traviesas, por lo que su comportamiento es más controlado.

La relación entre víctimas y victimarios en el caso tanto de violencia extrema como de violencia fatal es principalmente de madres y padres biológicos, seguida de personas que están cumpliendo ese rol, como los padrastros y las madrastras, ante la ausencia de uno de los padres de sangre, y, por último, seguida de personas cercanas o extrañas a ellos. Considerando la edad de los acusados y de las víctimas, se entiende que se trata de personas adultas y de niños y niñas que tienen dependencia de ellos o ellas; esta dependencia provoca en el o en la progenitora mayor frustración ante la naturalización de la “deseada maternidad”, que no es el común denominador entre todas las mujeres, lo cual aún requiere ser investigado a profundidad.

Durante la gestión 2020, el tiempo de la cuarentena a causa del COVID-19, se han reportado casos más trágicos de infanticidio, perpetrados también por los mismos padres y madres especialmente. Asimismo, las denuncias por violencia que no ha llegado a la muerte durante los primeros meses de la cuarentena rígida se han visto menguadas por la imposibilidad física de las víctimas o de los familiares de presentarse ante las instancias correspondientes debido a las restricciones.

Muchos casos de violencia extrema e infanticidios contra niños y niñas se han visibilizado mediante las redes sociales; éste es uno de los factores que ha contribuido a visibilizar casos por la facilidad de acceder a plataformas, como Facebook, desde donde se han presentado muchas denuncias. El uso de la tecnología ante el encierro también ha permitido insertarnos en espacios de análisis virtual que pretendemos coadyuvar en la comprensión de la problemática abordada.

Según las interacciones observadas, destaca la condena moral y moralizadora hacia los perpetradores, así como la permanencia de caracterizaciones estereotipadas en los casos que involucran a mujeres madres y varones padres. Asimismo, puede observarse que la cobertura mediática a estos casos genera mucho escándalo; sin embargo, la indignación se diluye con el tiempo y con inmediatez la agenda de los usuarios modifica su interés, lo cual disminuye sus interacciones alrededor de este tipo de noticias.

Ante la condena enfocada en la mujer y la ruptura de su rol social predominantemente reproductivo, la población sugiere la anulación biológica de la función reproductiva, ya que ella es considerada como una mala madre o una persona que no merece la maternidad.

Resaltamos que los medios escritos presentan, tanto explicaciones construidas por los medios mismos, a partir de comentarios o de versiones de algunos vecinos, como las excusas o justificaciones recogidas de los acusados por medio de entrevistas superficiales que se dirigen a la aceptación o negación de un hecho perpetrado. De los 418 casos de infanticidio registrados hasta el año 2019, la prensa reporta 161 casos en los que se observa a más mujeres madres que habrían quitado la vida a sus hijos. Posiblemente es más condenable que la madre mate a sus hijos y la noticia es más conveniente, desde un punto de vista de ganancias monetarias, para el medio que presenta el hecho; pero éste es un tema que requiere investigarse y darle mayor seguimiento.

Finalmente la fecha que se toma en cuenta en este proyecto de ley para declarar el día nacional contra el Infanticidio, es producto de la fecha histórica en la que se dictaminó y publicó la Sentencia dentro del caso del asesinato de la niña Patricia Flores, vale decir, después de que la familia con apoyo de nuestra sociedad hayan peregrinado **más de 15 años**, para que al final la jueza liquidadora del Tribunal Departamental de



Justicia (TDJ) de La Paz, haya determinado, **un 19 de agosto de 2014**, sentenciar a 30 años de cárcel sin derecho a indulto a su autor de esta horrenda muerte de la niña Patricia Flores.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

La normativa considerada para el análisis del Proyecto de Ley tiene el siguiente marco constitucional, bloque constitucional y legal:

➤ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Artículo 61. I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.

➤ BLOQUE CONSTITUCIONAL.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 20 DE NOVIEMBRE DE 1989.

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, la Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Además, la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana.

Artículo 9 1. Los Estados Partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a la prevención de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables a esas prácticas.

CÓDIGO PENAL DE BOLIVIA.

Artículo 258. (INFANTICIDIO). Se sancionará con pena de presidio de treinta (30) años, sin derecho a indulto, a quién mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus doce (12) años, cuando:

1. El hecho se haya producido en situación de vulnerabilidad de la niña o niño por el sólo hecho de serlo.
2. La niña o niño que haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual, con anterioridad a la muerte, por parte del mismo agresor.
3. La niña o niño haya sido víctima de un delito contra la libertad individual o la libertad sexual, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor.
4. La muerte sea conexas al delito de trata o tráfico de personas.
5. La muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales por parte del mismo agresor.
6. La niña o niño haya sido víctima de violencia familiar o doméstica, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor.
7. Existan antecedentes de abandono a la niña o niño, por parte del mismo agresor.
8. La niña o niño haya sido víctima de hostigamiento u odio dentro de la familia, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor.

LEY 548 CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.



Artículo 47. (CAUSALES PARA LA EXTINCIÓN DE LA AUTORIDAD MATERNA O PATERNA). La extinción de la autoridad se aplica por las siguientes causales:

e) Sentencia condenatoria ejecutoriada con una pena privativa de libertad entre siete (7) a treinta (30) años por la comisión de delitos contra niñas, niños, adolescentes, de infanticidio o de feminicidio;

Artículo 156. (PROGRAMAS PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN). I. En todos los niveles del Estado se deberá contar con programas permanentes de prevención y atención de la violencia contra la niña, niño o adolescente.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 4 señala "(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento".

El Artículo 34 determina: "Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Este compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El pleno Camaral Ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente reglamento".

Artículo 46. Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico."

El Artículo 52. Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: a) A Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración,

Artículo 130. (Informe de la Comisión) I. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social, considera que es transcendental considerar el presente proyecto de Ley, toda vez que ello ayuda a visibilizar este problema grave, promueve la toma de conciencia sobre la magnitud y las consecuencias del infanticidio, no solo entre la población, sino entre los responsables políticos y sociales, por otro lado las actividades preventivas y educativas pueden ayudar a cambiar actitudes y comportamiento que toleran o justifican la violencia extrema contra las niñas (os), es por ello que a través de campañas informativas, talleres y programas educativos, se pueden difundir conocimientos sobre los derechos de las niñas (os) y las consecuencias legales y morales del infanticidio.

Asimismo, es importante resaltar la obligatoriedad del Estado de realizar actividades preventivas implica un compromiso tangible en la lucha contra el infanticidio y una Ley de este tipo refuerza y complementa las políticas existentes de protección a este sector tan vulnerable y contribuye a crear una cultura de respeto y protección hacia los más vulnerables y refuerza el compromiso del Estado y la sociedad en la lucha contra este crimen atroz.

Conforme a la revisión de los antecedentes y la normativa señalada, se recomienda realizar las siguientes modificaciones de forma al PL-0146/2023-2024 CS "Que declara el 19 de agosto día nacional en contra del infanticidio y la obligatoriedad del Estado de realizar actividades preventivas con la finalidad de concienciar y erradicar este acto de violencia extrema en Bolivia" solo en los Artículos 1,2 y 3 con la siguiente redacción:



TEXTO ACTUAL	SUGERENCIA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 1 (Objeto) La presente ley tiene por objeto declarar cada 19 de agosto de cada año como el Día Nacional de Lucha contra el Infanticidio y la obligatoriedad en todos los niveles del Estado de realizar en ésta fecha conmemorativa, diferentes actividades preventivas a fin de concienciar y erradicar este acto de violencia extrema, con la finalidad de dignificar la memoria de todas las niñas y niños que fueron víctimas de infanticidio.	ARTÍCULO 1 (Objeto) La presente ley tiene por objeto declarar <u>el</u> 19 de agosto de cada año como el Día Nacional de Lucha contra el Infanticidio y la obligatoriedad en todos los niveles del Estado de realizar en ésta fecha conmemorativa, diferentes actividades preventivas a fin de concienciar y erradicar este acto de violencia extrema, con la finalidad de dignificar la memoria de todas las niñas y niños que fueron víctimas de infanticidio.
ARTÍCULO 2 (Marco Legal). La presente Ley ampara en los artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Estado y artículo 156 de la Ley 548, Código Niña, Niños y Adolescente.	ARTÍCULO 2 (Marco Legal). La presente Ley <u>se</u> ampara en los artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Estado y artículo 156 de la Ley 548, Código Niña, Niños y Adolescente.
ARTÍCULO 3 (Actividades) Todas las Unidades Educativas públicas y privadas, instituciones del sector público y privado, medios de comunicación, juntas vecinales y demás organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán realizar actividades conmemorativas en esta fecha, con la finalidad concienciar, difundir información, prevenir y erradicar toda forma de violencia contra niñas y niños, como una forma de recordar dignamente a quienes fueron víctimas de infanticidio.	ARTÍCULO 3 (Actividades) Todas las Unidades Educativas públicas y privadas, instituciones del sector público y privado, medios de comunicación, juntas vecinales y demás organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán realizar actividades conmemorativas en esta fecha, con la finalidad <u>de</u> concienciar, difundir información, prevenir y erradicar toda forma de violencia contra niñas y niños, como una forma de recordar dignamente a quienes fueron víctimas de infanticidio.

El informe se fundamenta en el siguiente marco normativo nacional: Constitución Política del Estado, Artículo 60 y Artículo 61. I. Bloque Constitucional Convención Sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 Artículo 9 1, Código Penal Boliviano Artículo 258, Ley N° 548 Código Niño, Niña y Adolescente Artículo 47. Lit. e), Artículo 156 y Reglamento General de la Cámara de Senadores Artículo 4, Artículo 34", Artículo 46, Artículo 52 y Artículo 130.

El Proyecto de Ley con las modificaciones sugeridas es el siguiente:

PROYECTO DE LEY ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

PROYECTO DE LEY: "PL N° 146/2023-2024 CS "SE DECLARA EL 19 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO DÍA NACIONAL EN CONTRA DEL INFANTICIDIO Y LA OBLIGATORIEDAD DEL ESTADO DE REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON LA FINALIDAD DE CONCIENCIAR Y ERRADICAR ESTE ACTO DE VIOLENCIA EXTREMA EN BOLIVIA"

ARTÍCULO 1 (Objeto) La presente ley tiene por objeto declarar el 19 de agosto de cada año como el Día Nacional de Lucha contra el Infanticidio y la obligatoriedad en todos los niveles del Estado de realizar en ésta fecha conmemorativa, diferentes actividades preventivas a fin de concienciar y erradicar este acto de violencia extrema, con la finalidad de dignificar la memoria de todas las niñas y niños que fueron víctimas de infanticidio.

ARTÍCULO 2 (Marco Legal). La presente Ley se ampara en los artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Estado y artículo 156 de la Ley 548, Código Niña, Niños y Adolescente.

ARTÍCULO 3 (Actividades) Todas las Unidades Educativas públicas y privadas, instituciones del sector público y privado, medios de comunicación, juntas vecinales y demás organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán realizar actividades conmemorativas en esta fecha, con la finalidad de



concienciar, difundir información, prevenir y erradicar toda forma de violencia contra niñas y niños, como una forma de recordar dignamente a quienes fueron víctimas de infanticidio.

ARTÍCULO 4. (Medidas de Prevención). Para la realización de las actividades mencionadas en el artículo anterior, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas quedan obligadas a desarrollar y ejecutar medidas inmediatas y permanentes para la prevención y erradicación del delito de infanticidio.

ARTÍCULO 5. (Educación preventiva en la educación escolar). El Ministerio de Educación deberá incluir en el Currículo del Sistema Educativo Plurinacional, la socialización de normas legales y la aplicación de planes y programas de estudio con enfoque de género, que fortalezcan acciones de prevención tendientes a erradicar actos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.

Es dada en la sala de sesiones.....

V. CONSIDERACIONES FINALES.

En esta consideración, se tiene que la norma presentada y su posterior implementación, pretende:

- ❖ Aumentar la visibilidad del problema del infanticidio, sensibilizando a la población sobre su gravedad y las consecuencias devastadoras para las víctimas de este crimen atroz.
- ❖ Que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los derechos de la niñez, garantizando que se tomen medidas efectivas y sostenibles para prevenir y erradicar el infanticidio.
- ❖ Complementar y fortalecer las políticas públicas existentes en materia de protección infantil, asegurando la existencia de un enfoque integral y coherente para abordar el problema de infanticidio.
- ❖ El Proyecto de Ley cumple con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y de igual manera, se encuentra conforme la Constitución Política del Estado y la normativa vigente.

VI. CONCLUSIÓN.

En conclusión, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Asambleístas, se determinó que el presente **PROYECTO DE LEY: "PL N° 146/2023-2024 CS", "SE DECLARA EL 19 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO DÍA NACIONAL EN CONTRA DEL INFANTICIDIO Y LA OBLIGATORIEDAD DEL ESTADO DE REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON LA FINALIDAD DE CONCIENCIAR Y ERRADICAR ESTE ACTO DE VIOLENCIA EXTREMA EN BOLIVIA", ES PROCEDENTE.**

VII. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR** con modificaciones el presente **PROYECTO DE LEY: "PL N° 146/2023-2024 CS, "SE DECLARA EL 19 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO DÍA NACIONAL EN CONTRA DEL INFANTICIDIO Y LA OBLIGATORIEDAD DEL ESTADO DE REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON LA FINALIDAD DE CONCIENCIAR Y ERRADICAR ESTE ACTO DE VIOLENCIA EXTREMA EN BOLIVIA"**

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora María Patricia Arce Guzmán, Secretaria Comité de Constitución,



Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social. (Género, generacional, personas con discapacidad, tercera edad y personas privadas de libertad).

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 146/2023-2024 CS,

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO 1 (Objeto) La presente ley tiene por objeto declarar el 19 de agosto de cada año como el Día Nacional de Lucha contra el Infanticidio y la obligatoriedad en todos los niveles del Estado de realizar en ésta fecha conmemorativa, diferentes actividades preventivas a fin de concienciar y erradicar este acto de violencia extrema, con la finalidad de dignificar la memoria de todas las niñas y niños que fueron víctimas de infanticidio.

ARTÍCULO 2 (Marco Legal). La presente Ley se ampara en los artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Estado y artículo 156 de la Ley 548, Código Niña, Niños y Adolescente.

ARTÍCULO 3 (Actividades) Todas las Unidades Educativas públicas y privadas, instituciones del sector público y privado, medios de comunicación, juntas vecinales y demás organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán realizar actividades conmemorativas en esta fecha, con la finalidad de concienciar, difundir información, prevenir y erradicar toda forma de violencia contra niñas y niños, como una forma de recordar dignamente a quienes fueron víctimas de infanticidio.

ARTÍCULO 4. (Medidas de Prevención). Para la realización de las actividades mencionadas en el artículo anterior, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas quedan obligadas a desarrollar y ejecutar medidas inmediatas y permanentes para la prevención y erradicación del delito de infanticidio.

ARTÍCULO 5. (Educación preventiva en la educación escolar). El Ministerio de Educación deberá incluir en el Currículo del Sistema Educativo Plurinacional, la socialización de normas legales y la aplicación de planes y programas de estudio con enfoque de género, que fortalezcan acciones de prevención tendientes a erradicar actos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:



ARTÍCULO 1 (Objeto) La presente ley tiene por objeto declarar el 19 de agosto de cada año como el Día Nacional de Lucha contra el Infanticidio y la obligatoriedad en todos los niveles del Estado de realizar en ésta fecha conmemorativa, diferentes actividades preventivas a fin de concienciar y erradicar este acto de violencia extrema, con la finalidad de dignificar la memoria de todas las niñas y niños que fueron víctimas de infanticidio.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2 (Marco Legal). La presente Ley se ampara en los artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Estado y artículo 156 de la Ley 548, Código Niña, Niños y Adolescente.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3 (Actividades) Todas las Unidades Educativas públicas y privadas, instituciones del sector público y privado, medios de comunicación, juntas vecinales y demás organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán realizar actividades conmemorativas en esta fecha, con la finalidad de concienciar, difundir información, prevenir y erradicar toda forma de violencia contra niñas y niños, como una forma de recordar dignamente a quienes fueron víctimas de infanticidio.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 3, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.



Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (Medidas de Prevención). Para la realización de las actividades mencionadas en el artículo anterior, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas quedan obligadas a desarrollar y ejecutar medidas inmediatas y permanentes para la prevención y erradicación del delito de infanticidio.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 4, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (Educación preventiva en la educación escolar). El Ministerio de Educación deberá incluir en el Currículo del Sistema Educativo Plurinacional, la socialización de normas legales y la aplicación de planes y programas de estudio con enfoque de género, que fortalezcan acciones de prevención tendientes a erradicar actos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidenta, primero quisiera yo felicitar la iniciativa de la Senadora Corina Ferreira miembro de la Bancada de Comunidad Ciudadana, no sin antes establecer esto, como un tema de preocupación nacional, las cifras del año pasado y las de este año se han duplicado en el primer cuatrimestre, es decir, hasta la fecha tenemos más de 22 infanticidios registrados en el país, la mayor parte de ellos constituidas aquí en la ciudad de La Paz, el segundo Departamento es Santa Cruz y el tercer Departamento es Cochabamba; es un tema muy grave, los índices de violencia se vienen disparando y recordemos que ya el Código Niño, Niña, Adolescente, la Ley N° 348 establece en políticas de prevención contra la violencia sexual, contra el maltrato infantil, contra los infanticidios; es el Ejecutivo Nacional, quien no está cumpliendo con sus competencias y quien con más de trece años de retraso en la aplicación de normativa no ha sido capaz de establecer políticas de prevención adecuadas.

Si bien es cierto que el COVID ha incrementado la violencia en el país, también es cierto que el Gobierno Nacional no toma el desarrollo humano como pilar de política de desarrollo en el país, no se toma con la seriedad correspondiente los índices de desarrollo para evaluar temas como la pobreza multidimensional y tampoco como la pobreza que hoy fruto de la crisis van a vivir nuestros niños; hay cada día más niños en las calles, hay cada día más niños secuestrados, hay cada día más condiciones poco favorables para la trata y tráfico de personas, es muy grave lo que está pasando. El último caso que ha estremecido al país el caso del niño Luan todavía no ha sido esclarecido y es sin duda un caso que deberá ser aclarado por las autoridades competentes, pero no es el único caso, son 22 casos hasta la fecha, no es un tema menor ni puede ser un tema que se descuide por parte del Estado. Una vez más, agradezco a la Senadora Ferreira e instamos al Gobierno Nacional a establecer políticas claras de prevención para este tipo de crímenes que van en aumento cada año que pasa. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.



Sen.^a Requena: Presidenta, yo también quisiera relieves esta iniciativa y que bien que esta Cámara pueda aprobar esta iniciativa y solamente quería añadir algo con respecto a los problemas de violencia contra los niños, porque quiero decir que los territorios mineros esto se está dando de manera especialmente dura. Ocurre que no solo se emplea a menores de edad en la minería a menudo, sino y lo quiero dejar en actas Presidenta, como lo han establecido reportajes periodísticos muy valientes como los de Jimena Mercado, que hay como unas tradiciones que dicen que si se sacrifican no solo animales, pero también a menudo seres humanos y particularmente niños es posible que la beta rinda más; esas son historias que obviamente se cuentan, podemos ver el arrebato por completo, pero son mitos que circulan no solo en la minería también en la construcción en Bolivia, pero los reportes que tenemos es que la minería está agravando terriblemente esta situación y noto que el caso del niño Luan es Mayaya lugar minero. Hay muchas denuncias de pueblos indígenas originarios de la Amazonía de secuestro de niños Presidenta, y tengo que decirlo aquí porque no estamos haciendo prácticamente nada.

Obviamente si no somos capaces ni siquiera de luchar contra la minería ilegal y aquí se rechaza una Resolución para lo obvio, obviamente también somos parte del desastre de este Estado que no está controlando la minería ilegal y que tiene mucho que ver con violación de todos los derechos de los niños y de los jóvenes; también hay cantidad de prostitución y eso también está conectado con la violencia y a menudo con la muerte. Presidenta, los testimonios que hay, reportajes periodísticos son escalofrantes, es un caos completo de ilegalidad al que nosotros lamentablemente estamos contribuyendo aquí como Senado, pero de otros ámbitos también que deberían preocupar al Estado, y este es una ocasión ya que vamos a tener un día para hablar de estas cosas, pues de recordar que en ciertos lugares la violencia que está generalizada en el país es todavía más grave y ahí ojalá que el sector minero se pudiera poner la mano al pecho y entre en estas otras cosas de hacer autocrítica y autocontrolarse también, porque por ahora yo no pierdo la esperanza de que haya mejores días para nuestro país, por ahora este Estado incluyendo nosotros está por lo visto casi, casi, impotente ante la minería ilegal y todos los horrores conectados. Gracias.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 5, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Artículo 5, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales.

Tiene la palabra, la Senadora Aramayo.

Sen.^a Aramayo: Un saludo cordial Presidenta, mediante Usted a los colegas parlamentarios.

Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que "Se declara el 19 de agosto de cada año, como Día Nacional en contra del Infanticidio y la obligatoriedad del Estado, de realizar actividades preventivas con la finalidad de concienciar y erradicar este acto de violencia extrema en Bolivia".

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración



del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Se decreta Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio.

Senador Secretario, sírvase verificar el Quorum Reglamentario.

Sen. Secretario:

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Aramayo Paredes Natividad, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Casso Vaca Luís Edgar, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Escobar Velasco Lucy Sara, Fernández Rea Paola Andrea, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Justiniano Martínez Walter Jesús, Llavería Chusgo Ermenegildo, Lagrava Burgoa Pedro, Mamani Navarro Hilarión, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Reinaga La Madrid Sarai Betsabeth, Rek López Centa Lothy, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Resolución Camaral.

2.1. De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Informe de respuesta a nota enviada por el Presidente del Estado Plurinacional, solicitando la ratificación de ascensos del personal observado de la Policía Boliviana.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidente, para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Para proceder a la instalación de Sesión Reservada, a efecto de considerar los informes de la Comisión de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas Policía Boliviana, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Instalación de Sesión Reservada para la consideración de los informes de la Comisión de Seguridad de Estado, Fuerzas Armadas y Policía Bolivianas respecto a la ratificación de los ascensos de las Fuerzas Armadas, sírvanse levantar la mano.

Sen. Secretario: Más de dos tercios Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la instalación de Sesión Reservada para la consideración de los informes de la Comisión de Seguridad de Estado, Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, por lo cual vamos a solicitar abandonar al público.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Minuta de Comunicación.

3.1 De la Comisión de Política Internacional, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 050/2023-2024, que recomienda a la Ministra de Relaciones Exteriores, coordinar con el personal del Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia, situado en el Estado de Sao Paulo de la República Federativa del Brasil, asistencia para garantizar protección del derecho a la salud y seguridad del señor Paulino Arroyo Peña, y otros. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL LEGISLATURA 2023 - 2024 INF- CS - CPI N° 09/2023 - 2024

INFORME

ASUNTO: Proyecto de Minuta de Comunicación a la Señora Ministra de Relaciones Exteriores.

FECHA: La Paz, 13 de agosto de 2024.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Internacional ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

El abogado Rolando M. Vallejos Zabaleta, Secretario General de la Cámara de Senadores remite nota con CITE: S.G. N° 432/2023 – 2024 adjuntado informe UAL – CS N° 194/2023-2024 en el que señala a solicitud del Señor Paulino Arroyo Peña apoyo para retorno a territorio boliviano y recomienda a la Comisión de Política Internacional realizar su consideración al objeto de la solicitud del impetrante.



2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. Constitución Política del Estado

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.

Artículo 172. Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley:

5. Dirigir la política exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley; y admitir a los funcionarios extranjeros en general.

Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:

8. Política exterior.

2.2. Ley N° 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 18. (Consulados). I. Los Consulados constituyen las representaciones del Estado Plurinacional de Bolivia ante otro Estado, destinadas a proteger los derechos fundamentales de las bolivianas y los bolivianos en el exterior, representar sus intereses, otorgar servicios y atender solicitudes de bolivianas y bolivianos, extranjeras y extranjeros.

II. Los Consulados se hallan a cargo del Cónsul General, Cónsul, Vice Cónsul o Agente Consular, quienes, de acuerdo a cada caso y por orden de sucesión o jerarquía, ejercen la función y representación legal de la oficina y circunscripción consular respectiva, y cumplen sus funciones en el marco de la Política Exterior Boliviana, tienen dependencia de la Ministra o el Ministro de Relaciones Exteriores y de la Viceministra o el Viceministro del área, se hallan bajo la supervisión y coordinación política y estratégica de la Embajadora o el Embajador respectivo.

Artículo 19. (Funciones consulares) I. Los Cónsules Generales, Cónsules, Vice Cónsules y Agentes Consulares, tienen las siguientes funciones:

10. Asistir a centros hospitalarios en los cuales se encuentren ciudadanas y ciudadanos bolivianos internados.

2.3. Decreto Supremo N° 4857 de 06 de enero de 2023, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.

ARTÍCULO 17.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE RELACIONES EXTERIORES). Las atribuciones de la Ministra(o) de Relaciones Exteriores, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

c) Dirigir las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, los servicios consulares y la participación del Estado Plurinacional, en organismos y foros internacionales;



ARTÍCULO 18.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN CONSULAR E INSTITUCIONAL). Las atribuciones del Viceministerio de Gestión Consular e Institucional, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

g) Coordinar el relacionamiento con las misiones diplomáticas y consulares, y con las representaciones de organismos y agencias internacionales acreditadas ante el Estado Plurinacional, cuando corresponda;

2.4. Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El numeral 2 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado menciona que entre las funciones esenciales del Estado es la de garantizar la seguridad y protección de las personas, en el entendido que, el Estado a través de sus autoridades deben velar por la seguridad y protección de los ciudadanos bolivianos conforme señala la Constitución Política del Estado.

A saber, que según la información proporcionada mediante Informe UAL – CS N° 194/2023 – 2024 de Secretaria General de la Cámara de Senadores en el que adjunta documento que describe al señor Paulino Arroyo Peña, con C.I. N° 2962517 SC que fue afectado por un accidente de movilidad que el manejaba, detallando que, “[...] Se me contrata para realizar el servicio de Chofer de uno de los camiones de transporte mismo con el que dirigía al país de Brasil, en es en ese trayecto que mi persona siente algunos desperfectos en la movilidad al momento de arrancar después de una parada y al hacer la revisión del vehículo de transporte pesado sufre el accidente” [...] “Me desmayo y despierto en un hospital cercano a la frontera con Paraguay Foz Do Iguazu”.

Además, menciona que la empresa para que lo contrato no se hizo cargo de las atenciones y lo amenazaron con las palabras que no le convenía y que nunca los menciones, siendo que el señor Paulino Arroyo Peña se encuentra en el Hospital Municipal “Padre Germano Lauck” Foz Do Iguazu en el Estado de Paraná de la República Federativa de Brasil.

Por lo expresado en el documento, al encontrarse el afectado en el Hospital Municipal “Padre Germano Lauck” de la ciudad Foz Do Iguazu del Estado de Paraná, es decir fuera del territorio nacional, conforme el numeral 10 del Artículo 19 de la Ley N° 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, son funciones de los Consulados asistir a los centros hospitalarios a los ciudadanos bolivianos que se encuentren internados, siendo que, el señor Paulino Arroyo Peña, se encuentra internado en el Hospital Municipal “Padre Germano Lauck” Foz Do Iguazu en el Estado de Paraná de la República Federativa de Brasil, que, por su ubicación correspondería brindar su atención al Consulado General de Bolivia en el Estado de Sao Paulo a fin de atender en su auxilio y atención.

Por otra parte, los consulados se constituyen en las representaciones del Estado Plurinacional de Bolivia ante otro Estado para proteger los derechos fundamentales de los bolivianos en el exterior, además de atender sus solicitudes conforme el Parágrafo I del Artículo 18 de la Ley N° 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en ese sentido, es el Cónsul de Bolivia en el Estado de Sao Paulo quien deberá atender la solicitud de Atención para el retorno al territorio



del Estado Plurinacional de Bolivia y hacer las representaciones necesarias conforme la normativa de la República de Brasil a fin de que la empresa contratista sea sancionada.

Por lo mencionado anteriormente, con el propósito de brindar protección a los derechos fundamentales al señor Paulino Arroyo Peña, el análisis del proyecto de Minuta de Comunicación se encuentra conforme a lo establecido en las disposiciones constitucionales mencionadas en el Artículo 18, Artículo 19 de la N° 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, el Artículo 17 y Artículo 18 del Decreto Supremo N° 4857 de 06 de enero de 2023, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo, siendo viable continuar con su atención y tratamiento.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes que fueron revisados y conforme lo analizado, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Internacional concluye que el proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la señora Celinda Sosa Lunda, Ministra de Relaciones Exteriores **es viable** por promover la cultura de la paz, así como la de promover la cooperación entre los pueblos del mundo y la protección de la vida.

5. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores recomienda al Pleno camaral **APROBAR sin modificaciones** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Félix Ajpi Ajpi, Presidente Comisión de Política Internacional; Senadora María Roxana Nacif Barboza, Secretaria Comité de Asuntos Exteriores Interparlamentarios y Organismos Internacionales; Senadora Elizabet Zoya Zamora Arce, Comité de Relaciones Económicas Internacionales.

PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMENDAR, a la señora Celinda Sosa Lunda, Ministra de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y conforme sus atribuciones establecidas en el Artículo 17 del inciso c) del Decreto Supremo N° 4857 de 06 de enero de 2023 de Organización del Órgano Ejecutivo y en el marco del Artículo 18 de la Ley N° 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Primero. Coordinar con el personal del Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia situado en el Estado de Sao Paulo de la República Federativa del Brasil asistencia en lo que amerite para garantizarle su derecho a la salud y seguridad a su integridad personal a fin de garantizarle su protección a sus derechos humanos del señor Paulino Arroyo Peña que se encuentra hospitalizado en el Hospital Municipal "Padre Germano Lauck" de Foz Do Iguazu ubicado en el Estado de Parana de la República Federativa del Brasil.

Segundo. Promover ante personal del Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia situado en el Estado de Sao Paulo de la República Federativa del Brasil la atención de la solicitud de retorno a territorio boliviano del señor Paulino Arroyo Peña, ciudadano boliviano que se encuentra lejos de su entorno familiar.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 070/2023-2024, que recomienda al Alcalde Municipal de Sucre, realizar las gestiones para que los restos de Gerardo Rosas, sean trasladados al Tercer Patio del Cementerio General "Paseo de los Artistas", de la Ciudad de Sucre en un túmulo como el de sus colegas músicos en justo homenaje y reconocimiento a este importante personaje. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-N° 20 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024**

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. ENRIQUE LEAÑO
PALENQUE ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE.**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 2 de julio de 2024 años, los Senadores Santiago Ticona Yupari y Sarai B. Reinaga la Madrid, presentan ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a señor Enrique Leaño Palenque Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

Gerardo Rosas, conocido como el Q'iwa Gerardo, nació el 24 de agosto de 1924 en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia. Fue un bailarín, cantante y compositor que se caracterizó por su remarcable talento, grácil zapateo, voz algo afeminada y jaleo¹. Rosas falleció a los 60 años en 1984, en la misma ciudad que lo vio nacer y construir su carrera artística. Sus interpretaciones se ganaron el sello de "flamenco criollo", aportando significativamente a la cultura boliviana.

I. ANTECEDENTES.

En los años 60, Gerardo Rosas firmó la grabación de tres discos con la discográfica Capital, lo que lo llevó a convertirse en un representante relevante de la música folklórica boliviana. Realizó colaboraciones con otros músicos bolivianos como Eugenio Sánchez, el armonista Casiano Tejeda y el reconocido charanguista Alberto Vargas. Las interpretaciones en vivo de Rosas iban acompañadas de su charango, baile y zapateo; a menudo, dueñas de chicherías lo invitaban con el fin de atraer clientes.



Las participaciones en espacios públicos del músico no se limitaron a apariciones en chicherías o a amenizaciones en fiestas, Rosas participaba en el programa Mensaje de Bolivianidad de radio La Plata. Las funciones formales de Gerardo atraían a un gran número de espectadores y rompían taquilla en la ciudad capital. Así también, sus tres discos se agotaron rápidamente después de salir a la venta.

El popular artista, en ocasiones vestía polleras y mandiles de sus amigas cholas, molía llajua y repetía la costumbre en carnaval, así pasaba desapercibido con las mujeres de pollera que vendían chicha. Rosas portaba un carisma único y una capacidad especial para descalificar comentarios sobre su orientación sexual no tradicional a través del sarcasmo, humor e ironía. A pesar de ello, el músico nunca ocultó sus preferencias sexuales y se desenvolvió valiente y libremente en una sociedad moralista y conservadora.

El título de Q'íwa hace referencia a la orientación sexual del artista, existen muchas explicaciones para el término utilizado; esta palabra quechua describe a las personas de "doble espíritu", capaces de relacionarse con lo femenino y lo masculino, durante la colonia esta palabra se interpretó por los españoles cristianos como traducción de "homosexual" y peyorativamente como maricón.

No obstante, el legado de la existencia de Gerardo Rosas no puede limitarse a preferencias personales, su carrera data altas habilidades para el canto y la danza, su popularidad se la debió a su innegable talento. El Q'íwa Gerardo generó un ritmo y baile particular que hoy en día es el zapateo chuquisaqueño en el bailecito.

El Q'íwa Gerardo se constituye como un personaje - intérprete - característico de Sucre, se encargó de ponerle un sello especial a las tradiciones chuquisaqueñas y preservar la inmortalidad de expresiones culturales del mismo país, representando la Cueca, el Bailecito y el Zapateo Sucrense.

Los músicos de la talla de Rosas gozan de un lugar especial en el Cementerio General de la ciudad de Sucre, declarado Patrimonio por la UNESCO en 2004. El Cementerio sucrense es un atractivo turístico, por su alto valor patrimonial, se ofrecen circuitos con guías locales para visitarlo. Pasando el tercer patio, el primer cementerio patrimonial de Bolivia acoge los restos de famosos artistas que con su obra cautivaron a la población local y nacional, junto a los héroes universitarios de la Calancha, se encuentran Huáscar Aparicio, Juan Calderón, Román Romero e Iver Dávila, todos acompañados de una réplica del instrumento que tocaban².

Sin embargo, los restos de Gerardo Rosas descansan en el Cuartel 21 de los osarios, ubicado en el segundo patio del cementerio, en el osario cuatro de la tercera fila³. El osario del ilustre músico se encuentra desatendido y no resalta de ninguna forma del resto.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez"

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán "Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... "(sic).



Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

Ordenanza Autonómica Municipal 061/14

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA SECCIÓN CAPITAL SUCRE, en uso específico de sus atribuciones:

DISPONE

Art. 1° CONCEDER, en conformidad al art. 16 del Reglamento de Honores y Condecoraciones, Distinciones, Títulos y Preeminencias, por su aporte a la cultura el **TÍTULO DE "CIUDADANO PREDILECTO DE LA CIUDAD" A "GERARDO ROSAS"** más conocido como el **Q'IWA GERARDO**.

Decreto Edil 085/2024

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. - la secretaria municipal de turismo y cultura (s.m.t.c.) del gobierno autónomo municipal de sucre, en coordinación con la representación oficial de las colectividades sucrenses 2slgbtqia+, conforme a procedimiento establecido, gestionará de manera progresiva la nominación de calles, plazuelas y otros bienes municipales de dominio público que conmemoren sucesos, fechas y personajes notables para las colectividades sucrenses.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

Ordenanza Autonómica Municipal 061/14

. En mérito **Ordenanza Autonómica Municipal 061/14 en la que EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA SECCIÓN CAPITAL SUCRE en su Art.1° CONCEDE**, en conformidad al art. 16 del Reglamento de Honores y Condecoraciones, Distinciones, Títulos y Preeminencias, por su aporte a la cultura el **TÍTULO DE "CIUDADANO PREDILECTO DE LA CIUDAD" A "GERARDO ROSAS"** más conocido como el **Q'IWA GERARDO**.

Decreto Edil 085/202

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. - la secretaria municipal de turismo y cultura (s.m.t.c.) del gobierno autónomo municipal de sucre, en coordinación con la representación oficial de las colectividades sucrenses 2slgbtqia+, conforme a procedimiento establecido, gestionará de manera progresiva la nominación de calles, plazuelas y otros bienes municipales de dominio público que conmemoren sucesos, fechas y personajes notables para las colectividades sucrenses.

. El Q'iwa Gerardo se constituye como un personaje - intérprete - característico de Sucre, se encargó de ponerle un sello especial a las tradiciones chuquisaqueñas y preservar la inmortalidad de expresiones culturales del mismo país, representando la Cueca, el Bailecito y el Zapateo Sucrense.

. Los músicos de la talla de Rosas gozan de un lugar especial en el Cementerio General de la ciudad de Sucre, declarado Patrimonio por la UNESCO en 2004. El Cementerio sucrense es un atractivo turístico, por su alto valor patrimonial, se ofrecen circuitos con guías locales para visitarlo. Pasando el tercer patio, el



primer cementerio patrimonial de Bolivia acoge los restos de famosos artistas que con su obra cautivaron a la población local y nacional, junto a los héroes universitarios de la Calancha, se encuentran Huáscar Aparicio, Juan Calderón, Román Romero e Iver Dávila, todos acompañados de una réplica del instrumento.

IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, con el objeto de perpetuar la memoria, el aporte a la música y al folklore boliviano, realice las gestiones necesarias para que los restos de Gerardo Rosas sean trasladados al tercer Patio del Cementerio General ("Paseo de los Artistas") de la ciudad de Sucre en un túmulo como el de sus colegas músicos en justo homenaje y reconocimiento a este importante personaje.

V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (Licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

"Recomienda: al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con el objeto de perpetuar la memoria, el aporte a la música y al folklore boliviano, realice las gestiones necesarias para que los restos de Gerardo Rosas sean trasladados al tercer Patio del Cementerio General ("Paseo de los Artistas") de la ciudad de Sucre en un túmulo como el de sus colegas músicos en justo homenaje y reconocimiento a este importante personaje".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3. De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido a los Proyectos de Minuta de Comunicación Nos. 071/2023-2024, 072/2023-2024 y 073/2023-2024, que recomiendan a los Gobernadores de los Departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, a través de las distintas reparticiones que comprenden las Gobernaciones, en especial de las Secretarías de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en el marco de sus atribuciones, realicen acciones inmediatas para la difusión, socialización y aplicación de la Ley N° 1525 "Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino Kuntur Mallku



(Vultur grypus)". (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA /P. MIN COM-Nº 31 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL GOBERNADOR DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO SR. REGIS GERMAN
RICHTER ALENCAR.**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 02 de agosto de 2024 años, el Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida **AL GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO SR. REGIS GERMAN RICHTER ALENCAR.**

Bolivia está enfrentando nuevamente una serie de incendios forestales, lo que ha tenido un impacto ambiental significativo en diversas regiones del país. Estos eventos se han visto exacerbados por una combinación de factores climáticos, geográficos y humanos.

Es así que, en los primeros meses del año, Bolivia experimentó condiciones climáticas anómalas, con temperaturas más altas y una prolongada sequía que contribuyó a la propagación de incendios. Los meses de invierno, tradicionalmente secos, vieron un aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios, afectando principalmente los departamentos de Santa Cruz, Beni, y Pando, áreas conocidas por su biodiversidad y ecosistemas frágiles.

Además, la expansión de la frontera agrícola y las prácticas de quema para la preparación de tierras han jugado un papel crucial en el aumento de la incidencia de incendios. La deforestación y la conversión de tierras forestales en áreas agrícolas han reducido la capacidad natural de los bosques para retener humedad y regular el clima, haciendo que las áreas afectadas sean más vulnerables a incendios.

Las autoridades locales y nacionales han implementado diversas medidas para combatir y controlar los incendios, incluyendo la movilización de brigadas de emergencia, el uso de recursos aéreos y la implementación de políticas de prevención. Sin embargo, la magnitud de los incendios y los desafíos logísticos han limitado la efectividad de estas respuestas.

La pérdida de hábitat, la reducción de la calidad del aire y el impacto en las comunidades locales han sido algunas de las consecuencias más notables de los incendios. Las comunidades indígenas y rurales, que dependen de los recursos naturales para su subsistencia, se han visto particularmente afectadas.

Durante el mes de julio del presente año se ha dado un inusitado incremento "significativo" de focos de calor e incendios forestales en nuestro país, siendo en las áreas del oriente boliviano las más afectadas,



pese a la intervención de bomberos y militares para intentar sofocarlos, hasta la fecha ha ocasionado grandes pérdidas de flora y fauna.

El Gobierno también reporta a la fecha cinco incendios forestales activos, la mayoría en los Departamentos del oriente boliviano, concentrando actualmente 11.576 focos de calor y estos departamentos concentran el 96 % del total.

Asimismo, debemos recordar que, en noviembre de 2023, se dio un comunicado oficial en la que se dio información del registro de 26 incendios forestales en Bolivia que afectaron a cinco reservas naturales en más de tres meses de fuego intenso en todo el país. De los 26 incendios, 17 estuvieron en los Departamentos del oriente boliviano.

En este contexto y por la necesidad creciente de un control y sobre todo prevención de quemas, en la gestión 2023 se promulgo la Ley 1525 "Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino - Kuntur Mallku (Vultur Gryphus)" y en sus disposiciones adicionales, sanciona con 3 a 8 años de cárcel a las personas que causen incendios forestales, en especial en las áreas forestales protegidas. Esta disposición se encuentra contemplada en el tercer párrafo incorporado en el Artículo 206 del Código Penal, Capítulo I de los "Incendios y otros estragos":

"Cuando mediante por acción se provoque un incendio que se origine o se propague a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra de protección definida según normativa legal vigente, ocasionando daño a la flora o fauna silvestre del área afectada, incurrirá en privación de libertad de (tres) 3 a (ocho) 8 años".

La vigencia de esta nueva penalización, sucede mientras en varias partes del país atraviesan por incendios forestales, sin embargo, al parecer la mayor parte de la población desconoce esta disposición sancionatoria, esto se debe, al parecer, a la falta de una socialización y divulgación masiva de la disposición sancionatoria, de igual manera es necesaria su socialización en los gobiernos autónomos municipales y otras autoridades y organizaciones departamentales, por ello para una efectiva aplicación es necesario realizar acciones para la aplicación de la normativa.

Bajo este panorama, es importante la aplicación y cumplimiento de la disposición que de cierta manera es de suma importancia por el carácter coercitivo que implicaría su conocimiento y las consecuencias al momento de infringirla.

Dada la importancia en una socialización y difusión inmediata y sobre todo la aplicabilidad de la normativa a través de las diferentes autoridades a nivel departamental así también desde los Gobiernos Municipales, en el marco de las responsabilidades en cuanto al cuidado y preservación de los bosques y la fauna silvestre, es necesario llevar adelante una intensa campaña de socialización departamental para que esta normativa sea conocida por toda la población cruceña y de esta manera podamos frenar las quemas que causan graves daños a nuestro país.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 9°. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras



Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Artículo 158.

I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

Artículo 386. Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores particulares. Asimismo, promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas.

Artículo 387. I. El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas.

II. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica.

LEY 1525 "LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CÓNDOR ANDINO - KUNTUR MALLKU (VULTUR GRYPHUS), QUE INCORPORA UN TERCER PÁRRAFO EN LA LEY N° 1768. DE 10 DE MARZO DE 1997, CÓDIGO PENAL BOLIVIANO.

Artículo 206. "Cuando mediante por acción se provoque un incendio que se origine o se propague a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra de protección definida según normativa legal vigente, ocasionando daño a la flora o fauna del área afectada, incurrirá en privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años".

LEY N° 031, DEL 19 DE JULIO DE 2010, LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

Artículo 7. (FINALIDAD).

I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país.

II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines:

7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción.

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES).

IV. De acuerdo a las competencias concurrentes de los Numerales 4 y 11 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias de la siguiente manera:

1. Gobiernos departamentales autónomos:



a) Ejecutar la política general de conservación y protección de cuencas, suelos, recursos forestales y bosques.

2. Gobiernos municipales autónomos:

a) Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en coordinación con el gobierno departamental autónomo.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

Artículo 46. (Naturaleza).

Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160.

(Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite).

I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, realicen acciones inmediatas para reducir el impacto medioambiental ya que Bolivia está enfrentando nuevamente una serie de incendios forestales, lo que ha tenido un impacto ambiental significativo en diversas regiones del país. Estos eventos se han visto exacerbados por una combinación de factores climáticos, geográficos y humanos.

. Es así que, en los primeros meses del año, Bolivia experimentó condiciones climáticas anómalas, con temperaturas más altas y una prolongada sequía que contribuyó a la propagación de incendios. Los meses de invierno, tradicionalmente secos, vieron un aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios, afectando principalmente los departamentos de Santa Cruz, Beni, y Pando, áreas conocidas por su biodiversidad y ecosistemas frágiles.

. La expansión de la frontera agrícola y las prácticas de quema para la preparación de tierras han jugado un papel crucial en el aumento de la incidencia de incendios. La deforestación y la conversión de tierras forestales en áreas agrícolas han reducido la capacidad natural de los bosques para retener humedad y regular el clima, haciendo que las áreas afectadas sean más vulnerables a incendios.

. Por la necesidad creciente de un control y sobre todo prevención de quemaduras, en la gestión 2023 se promulgó la Ley 1525 "Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino - Kuntur Mallku (Vultur Gryphus)" y en sus disposiciones adicionales, sanciona con 3 a 8 años de cárcel a las personas que causen incendios forestales, en especial en las áreas forestales protegidas. Esta disposición se encuentra contemplada en el tercer párrafo incorporado en el Artículo 206 del Código Penal, Capítulo I de los "Incendios y otros estragos":



La vigencia de esta nueva penalización, sucede mientras en varias partes del país atraviesan por incendios forestales, sin embargo, al parecer la mayor parte de la población desconoce esta disposición sancionatoria, esto se debe, al parecer, a la falta de una socialización y divulgación masiva de la disposición sancionatoria, de igual manera es necesaria su socialización en los gobiernos autónomos municipales y otras autoridades y organizaciones departamentales, por ello para una efectiva aplicación es necesario realizar acciones para la aplicación de la normativa.

IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que refleja la necesidad creciente de un control y prevención de quemas, el Artículo 206 del Código Penal, Capítulo I de los "Incendios y otros estragos" y sanciona con 3 a 8 años de cárcel a las personas que causen incendios forestales, en especial en las áreas forestales protegidas.

Siendo necesaria la socialización del Artículo 206 del Código Penal, Capítulo I de los "Incendios y otros estragos" en los gobiernos autónomos municipales y otras autoridades y organizaciones departamental, para una efectiva aplicación de la normativa en cuanto a su alcance y sanción.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunta y sea remitida ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz. 14 de agosto de 2024.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por Licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda al Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Pando.

1. Que a través de las distintas reparticiones de la Gobernación y en especial de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en el marco de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", realizar acciones inmediatas para la Difusión, Socialización y Aplicación de la Ley 1525, "Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino Kuntur Mallku (Vultur grypus)", en su Disposición Adicional Tercera, que incorpora un párrafo tercero en el Artículo 206 de la Ley N° 1768 Código Penal Boliviano, sancionando de tres (3) a ocho (8) años de privación de libertad, a los que por acción provoquen incendios que se propaguen a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra protegida según normativa legal vigente.

Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Pando.

La Paz, 14 de agosto de 2024.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-Nº 32/ 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024**

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI SR. ALEJANDRO UNZUETA CHIRIQUI.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 02 de agosto de 2024 años, el Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida **AL GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI SR. ALEJANDRO UNZUETA CHIRIQUI.**

Bolivia está enfrentando nuevamente una serie de incendios forestales, lo que ha tenido un impacto ambiental significativo en diversas regiones del país. Estos eventos se han visto exacerbados por una combinación de factores climáticos, geográficos y humanos.

Es así que, en los primeros meses del año, Bolivia experimentó condiciones climáticas anómalas, con temperaturas más altas y una prolongada sequía que contribuyó a la propagación de incendios. Los meses de invierno, tradicionalmente secos, vieron un aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios, afectando principalmente los departamentos de Santa Cruz, Beni, y Pando, áreas conocidas por su biodiversidad y ecosistemas frágiles.

Además, la expansión de la frontera agrícola y las prácticas de quema para la preparación de tierras han jugado un papel crucial en el aumento de la incidencia de incendios. La deforestación y la conversión de tierras forestales en áreas agrícolas han reducido la capacidad natural de los bosques para retener humedad y regular el clima, haciendo que las áreas afectadas sean más vulnerables a incendios.

Las autoridades locales y nacionales han implementado diversas medidas para combatir y controlar los incendios, incluyendo la movilización de brigadas de emergencia, el uso de recursos aéreos y la implementación de políticas de prevención. Sin embargo, la magnitud de los incendios y los desafíos logísticos han limitado la efectividad de estas respuestas.



La pérdida de hábitat, la reducción de la calidad del aire y el impacto en las comunidades locales han sido algunas de las consecuencias más notables de los incendios. Las comunidades indígenas y rurales, que dependen de los recursos naturales para su subsistencia, se han visto particularmente afectadas.

El Gobierno también reporta a la fecha cinco incendios forestales activos, cuatro de ellos en el Departamento de Santa Cruz y uno en Beni. Además, hay actualmente 11.576 focos de calor y los dos departamentos concentran el 96 % del total.

Asimismo, debemos recordar que, en noviembre de 2023, se dio un comunicado oficial en la que se dio información del registro de 26 incendios forestales en Bolivia que afectaron a cinco reservas naturales en más de tres meses de fuego intenso en todo el país. De los 26 incendios, 17 estuvieron en los Departamentos de Santa Cruz, seis en Beni, también dos en La Paz y uno en Cochabamba. (EFE drl/eb/icn).

En este contexto y por la necesidad creciente de un control y sobre todo prevención de quemas, en la gestión 2023 se promulgo la Ley 1525 "Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino - Kuntur Mallku (Vultur Gryphus)" y en sus disposiciones adicionales, sanciona con 3 a 8 años de cárcel a las personas que causen incendios forestales, en especial en las áreas forestales protegidas. Esta disposición se encuentra contemplada en el tercer párrafo incorporado en el Artículo 206 del Código Penal, Capítulo I de los "Incendios y otros estragos":

"Cuando mediante por acción se provoque un incendio que se origine o se propague a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra de protección definida según normativa legal vigente, ocasionando daño a la flora o fauna silvestre del área afectada, incurrirá en privación de libertad de (tres) 3 a (ocho) 8 años".

La vigencia de esta nueva penalización, sucede mientras en varias partes del país atraviesan por incendios forestales. Hasta este momento fueron contabilizados siete incendios activos en Santa Cruz, Beni y otros departamentos, sin embargo, al parecer la mayor parte de la población desconoce esta disposición sancionatoria, esto se debe, al parecer, a la falta de una socialización y divulgación masiva de la disposición sancionatoria, de igual manera es necesaria su socialización en los gobiernos autónomos municipales y otras autoridades y organizaciones sociales departamentales, por ello para una efectiva aplicación es necesario realizar acciones para la eficaz aplicación de la normativa.

Bajo este panorama, es importante la aplicación y cumplimiento de la disposición que de cierta manera es de suma importancia por el carácter coercitivo que implicaría su conocimiento y las consecuencias al momento de infringirla.

Dada la importancia en una socialización y difusión inmediata y sobre todo la aplicabilidad de la normativa a través de las diferentes autoridades a nivel departamental así también desde los Gobiernos Municipios, en el marco de las responsabilidades en cuanto al cuidado y preservación de los bosques y la fauna silvestre, es necesario llevar adelante una intensa campaña de socialización departamental para que esta normativa sea conocida por toda la población cruceña y de esta manera podamos frenar las quemas que causan graves daños a nuestro país.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 9.

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes



dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 24

“Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Artículo 158.

I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

Artículo 386. Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores particulares. Asimismo, promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas.

Artículo 387.

I. El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas.

II. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica.

LEY 1525 “LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CÓNDOR ANDINO - KUNTUR MALLKU (VULTUR GRYPHUS), QUE INCORPORA UN TERCER PÁRRAFO EN LA LEY N° 1768. DE 10 DE MARZO DE 1997, CÓDIGO PENAL BOLIVIANO.

Artículo 206.

“Cuando mediante por acción se provoque un incendio que se origine o se propague a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra de protección definida según normativa legal vigente, ocasionando daño a la flora o fauna del área afectada, incurrirá en privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años”.

LEY N° 031, DEL 19 DE JULIO DE 2010, LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”.

Artículo 7. (FINALIDAD).

I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país.

II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines:



7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción.

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES).

IV. De acuerdo a las competencias concurrentes de los Numerales 4 y 11 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias de la siguiente manera:

1. Gobiernos departamentales autónomos:

a) Ejecutar la política general de conservación y protección de cuencas, suelos, recursos forestales y bosques.

2. Gobiernos municipales autónomos:

a) Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en coordinación con el gobierno departamental autónomo.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 46. (Naturaleza).

Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160.

(Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161.

(Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, realicen acciones inmediatas para reducir el impacto medioambiental ya que Bolivia está enfrentando nuevamente una serie de incendios forestales, lo que ha tenido un impacto ambiental significativo en diversas regiones del país. Estos eventos se han visto exacerbados por una combinación de factores climáticos, geográficos y humanos.

. El Gobierno reporta a la fecha cinco incendios forestales activos, cuatro de ellos en el Departamento de Santa Cruz y uno en Beni. Además, hay actualmente 11.576 focos de calor y los dos departamentos concentran el 96 % del total.

. En noviembre de 2023, se dio un comunicado oficial en la que se dio información del registro de 26 incendios forestales en Bolivia que afectaron a cinco reservas naturales en más de tres meses de fuego



intenso en todo el país. De los 26 incendios, 17 estuvieron en los Departamentos de Santa Cruz, seis en Beni, también dos en La Paz y uno en Cochabamba. (EFE dnl/eb/icn).

. La Ley 1525 "Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino - Kuntur Mallku (Vultur Gryphus)"

. La necesidad creciente de un control y sobre todo prevención de quemas, en la gestión 2023 se promulgo la Ley 1525 "Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino - Kuntur Mallku (Vultur Gryphus)" y en sus disposiciones adicionales, sanciona con 3 a 8 años de cárcel a las personas que causen incendios forestales, en especial en las áreas forestales protegidas. Esta disposición se encuentra contemplada en el tercer párrafo incorporado en el Artículo 206 del Código Penal, Capítulo I de los "Incendios y otros estragos":

. "Cuando mediante por acción se provoque un incendio que se origine o se propague a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra de protección definida según normativa legal vigente, ocasionando daño a la flora o fauna silvestre del área afectada, incurrirá en privación de libertad de (tres) 3 a (ocho) 8 años".

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que refleja la necesidad creciente de un control y prevención de quemas, el Artículo 206 del Código Penal, Capítulo I de los "Incendios y otros estragos" y sanciona con 3 a 8 años de cárcel a las personas que causen incendios forestales, en especial en las áreas forestales protegidas

. Siendo necesaria la socialización del Artículo 206 del Código Penal, Capítulo I de los "Incendios y otros estragos" en los gobiernos autónomos municipales y otras autoridades y organizaciones departamental, para una efectiva aplicación de la normativa en cuanto a su alcance y sanción.

V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunta y sea remitida ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por Licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda al Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental del Beni.

1. Que a través de las distintas reparticiones de la Gobernación y en especial de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en el marco de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez",



realizar acciones inmediatas para la Difusión, Socialización y Aplicación de la Ley 1525, "Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino Kuntur Mallku (*Vultur grypus*)", en su Disposición Adicional Tercera, que incorpora un párrafo tercero en el Artículo 206 de la Ley N° 1768 Código Penal Boliviano, sancionando de tres (3) a ocho (8) años de privación de libertad, a los que por acción provoquen incendios que se propaguen a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra protegida según normativa legal vigente.

Remítase al Gobierno Autónomo Departamental del Beni.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-N° 33 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ SR. MARIO JOAQUIN AGUILERA CIRBIAN.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 02 de agosto de 2024 años, el Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida **AL GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ SR. MARIO JOAQUÍN AGUILERA CIRBIAN.**

Bolivia está enfrentando nuevamente una serie de incendios forestales, lo que ha tenido un impacto ambiental significativo en diversas regiones del país. Estos eventos se han visto exacerbados por una combinación de factores climáticos, geográficos y humanos.

Es así que, en los primeros meses del año, Bolivia experimentó condiciones climáticas anómalas, con temperaturas más altas y una prolongada sequía que contribuyó a la propagación de incendios. Los meses de invierno, tradicionalmente secos, vieron un aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios,



afectando principalmente los departamentos de Santa Cruz, Beni, y Pando, áreas conocidas por su biodiversidad y ecosistemas frágiles.

Además, la expansión de la frontera agrícola y las prácticas de quema para la preparación de tierras han jugado un papel crucial en el aumento de la incidencia de incendios. La deforestación y la conversión de tierras forestales en áreas agrícolas han reducido la capacidad natural de los bosques para retener humedad y regular el clima, haciendo que las áreas afectadas sean más vulnerables a incendios.

Las autoridades locales y nacionales han implementado diversas medidas para combatir y controlar los incendios, incluyendo la movilización de brigadas de emergencia, el uso de recursos aéreos y la implementación de políticas de prevención. Sin embargo, la magnitud de los incendios y los desafíos logísticos han limitado la efectividad de estas respuestas.

La pérdida de hábitat, la reducción de la calidad del aire y el impacto en las comunidades locales han sido algunas de las consecuencias más notables de los incendios. Las comunidades indígenas y rurales, que dependen de los recursos naturales para su subsistencia, se han visto particularmente afectadas.

Durante el mes de julio del presente año se ha dado un inusitado incremento “significativo” de focos de calor e incendios forestales en nuestro país, siendo en las áreas del oriente boliviano las más afectadas, pese a la intervención de bomberos y militares para intentar sofocarlos, hasta la fecha ha ocasionado grandes pérdidas de flora y fauna.

El Gobierno también reporta a la fecha cinco incendios forestales activos, la mayoría en los Departamentos del oriente boliviano, concentrando actualmente 11.576 focos de calor y estos departamentos concentran el 96 % del total.

Asimismo, debemos recordar que, en noviembre de 2023, se dio un comunicado oficial en la que se dio información del registro de 26 incendios forestales en Bolivia que afectaron a cinco reservas naturales en más de tres meses de fuego intenso en todo el país. De los 26 incendios, 17 estuvieron en los Departamentos del oriente boliviano.

En este contexto y por la necesidad creciente de un control y sobre todo prevención de quemas, en la gestión 2023 se promulgo la Ley 1525 “Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino - Kuntur Mallku (Vultur Gryphus)” y en sus disposiciones adicionales, sanciona con 3 a 8 años de cárcel a las personas que causen incendios forestales, en especial en las áreas forestales protegidas. Esta disposición se encuentra contemplada en el tercer párrafo incorporado en el Artículo 206 del Código Penal, Capítulo I de los “Incendios y otros estragos”:

“Cuando mediante por acción se provoque un incendio que se origine o se propague a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra de protección definida según normativa legal vigente, ocasionando daño a la flora o fauna silvestre del área afectada, incurrirá en privación de libertad de (tres) 3 a (ocho) 8 años”.

La vigencia de esta nueva penalización, sucede mientras en varias partes del país atraviesan por incendios forestales, sin embargo, al parecer la mayor parte de la población desconoce esta disposición sancionatoria, esto se debe, al parecer, a la falta de una socialización y divulgación masiva de la disposición sancionatoria, de igual manera es necesaria su socialización en los gobiernos autónomos municipales y otras autoridades y organizaciones departamentales, por ello para una efectiva aplicación es necesario realizar acciones para la aplicación de la normativa.

Bajo este panorama, es importante la aplicación y cumplimiento de la disposición que de cierta manera es de suma importancia por el carácter coercitivo que implicaría su conocimiento y las consecuencias al momento de infringirla.



Dada la importancia en una socialización y difusión inmediata y sobre todo la aplicabilidad de la normativa a través de las diferentes autoridades a nivel departamental así también desde los Gobiernos Municipales, en el marco de las responsabilidades en cuanto al cuidado y preservación de los bosques y la fauna silvestre, es necesario llevar adelante una intensa campaña de socialización departamental para que esta normativa sea conocida por toda la población cruceña y de esta manera podamos frenar las quemaduras que causan graves daños a nuestro país.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 9°. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Artículo 158.

I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

Artículo 386. Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores particulares. Asimismo, promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas.

Artículo 387. I. El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas.

II. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica.

LEY 1525 "LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CÓNDOR ANDINO - KUNTUR MALLKU (VULTUR GRYPHUS), QUE INCORPORA UN TERCER PÁRRAFO EN LA LEY N° 1768. DE 10 DE MARZO DE 1997, CÓDIGO PENAL BOLIVIANO.

Artículo 206. "Cuando mediante por acción se provoque un incendio que se origine o se propague a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra de protección definida según normativa legal vigente, ocasionando daño a la flora o fauna del área afectada, incurrirá en privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años".

LEY N° 031, DEL 19 DE JULIO DE 2010, LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

Artículo 7. (FINALIDAD).



I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país.

II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines:

7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción.

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES).

IV. De acuerdo a las competencias concurrentes de los Numerales 4 y 11 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias de la siguiente manera:

1. Gobiernos departamentales autónomos:

a) Ejecutar la política general de conservación y protección de cuencas, suelos, recursos forestales y bosques.

2. Gobiernos municipales autónomos:

a) Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en coordinación con el gobierno departamental autónomo.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 46. (Naturaleza).

Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160.

(Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite).

I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, realicen acciones inmediatas para reducir el impacto medioambiental ya que Bolivia está enfrentando nuevamente una serie de incendios forestales, lo que ha tenido un impacto ambiental significativo en diversas regiones del país. Estos eventos se han visto exacerbados por una combinación de factores climáticos, geográficos y humanos.



. Es así que, en los primeros meses del año, Bolivia experimentó condiciones climáticas anómalas, con temperaturas más altas y una prolongada sequía que contribuyó a la propagación de incendios. Los meses de invierno, tradicionalmente secos, vieron un aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios, afectando principalmente los departamentos de Santa Cruz, Beni, y Pando, áreas conocidas por su biodiversidad y ecosistemas frágiles.

. La expansión de la frontera agrícola y las prácticas de quema para la preparación de tierras han jugado un papel crucial en el aumento de la incidencia de incendios. La deforestación y la conversión de tierras forestales en áreas agrícolas han reducido la capacidad natural de los bosques para retener humedad y regular el clima, haciendo que las áreas afectadas sean más vulnerables a incendios.

. por la necesidad creciente de un control y sobre todo prevención de quemaduras, en la gestión 2023 se promulgo la Ley 1525 "Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino - Kuntur Mallku (Vultur Gryphus)" y en sus disposiciones adicionales, sanciona con 3 a 8 años de cárcel a las personas que causen incendios forestales, en especial en las áreas forestales protegidas. Esta disposición se encuentra contemplada en el tercer párrafo incorporado en el Artículo 206 del Código Penal, Capítulo I de los "Incendios y otros estragos":

. La vigencia de esta nueva penalización, sucede mientras en varias partes del país atraviesan por incendios forestales, sin embargo, al parecer la mayor parte de la población desconoce esta disposición sancionatoria, esto se debe, al parecer, a la falta de una socialización y divulgación masiva de la disposición sancionatoria, de igual manera es necesaria su socialización en los gobiernos autónomos municipales y otras autoridades y organizaciones departamentales, por ello para una efectiva aplicación es necesario realizar acciones para la aplicación de la normativa.

IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que refleja la necesidad creciente de un control y prevención de quemaduras, el Artículo 206 del Código Penal, Capítulo I de los "Incendios y otros estragos" y sanciona con 3 a 8 años de cárcel a las personas que causen incendios forestales, en especial en las áreas forestales protegidas

Siendo necesaria la socialización del Artículo 206 del Código Penal, Capítulo I de los "Incendios y otros estragos" en los gobiernos autónomos municipales y otras autoridades y organizaciones departamental, para una efectiva aplicación de la normativa en cuanto a su alcance y sanción.

V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunta y sea remitida ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

MINUTA DE COMUNICACIÓN



La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda al Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

1. Que a través de las distintas reparticiones de la Gobernación y en especial de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en el marco de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", realizar acciones inmediatas para la Difusión, Socialización y Aplicación de la Ley 1525, "Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino Kuntur Mallku (*Vultur grypus*)", en su Disposición Adicional Tercera, que incorpora un párrafo tercero en el Artículo 206 de la Ley N° 1768 Código Penal Boliviano, sancionando de tres (3) a ocho (8) años de privación de libertad, a los que por acción provoquen incendios que se propaguen a áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra protegida según normativa legal vigente.

Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.4 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido a los Proyectos de Minuta de Comunicación Nos. 060/2023-2024, 061/2023-2024, 063/2023-2024, 064/2023-2024, 065/2023-2024, 066/2023-2024, 067/2023-2024, 068/2023-2024 y 062/2023-2024, que recomiendan a los Alcaldes Municipales de Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Trinidad, Tarija, Potosí, Oruro, La Paz y a la Alcaldesa de Cobija, la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la Gestión 2025, de recursos económicos de acuerdo a normativa para el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-Nº 26/ 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024**



LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. ENRIQUE LEAÑO PALENQUE ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE.****I. ANTECEDENTES.**

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Enrique Leaño Palenque Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la "violencia contra la mujer", como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital



femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.



III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez".

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán "Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... "(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 163. (ALCANCE, RESPONSABLES E IMPLEMENTACIÓN). I. II. III. Las Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, constituyen el conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la elaboración, aprobación y vigilancia de las políticas, son responsables la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código. La participación de la sociedad en la formulación de las políticas deberá incluir prioritariamente la consulta de las niñas, niños y adolescentes, y tomar en cuenta aspectos interculturales e intergeneracionales. Las Políticas de Protección Integral se implementarán a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos.

Artículo 183 "Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-



familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(..."

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Asumir como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

. Implementar Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bajo responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código.

IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por Licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.



1. La programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para para el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.
2. Garantizar el empleo de personas capacitadas en violencia de género y familia; y su institucionalización para una atención adecuada, permanente e ininterrumpida en el Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.

Remítase al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Andrea Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Solo como Moción de Orden Presidente, solicitaría que para las Minutas que viene se lea solamente la parte que "resuelve", la recomendación de la Minuta directamente para que podamos avanzar, tenemos 11 Declaraciones con Dispensación, y otras tantas, por favor si fuera tan amable el Secretario.

Sen. Presidente: Sí, de acuerdo.

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-Nº 21 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTION LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. MAX JOHNNY FERNÁNDEZ SAUCEDO ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de



Minuta de Comunicación dirigida Al señor Max Johnny Fernández Saucedo Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la "violencia contra la mujer", como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las



premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.



- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez”.

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán “Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... ”(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 163. (ALCANCE, RESPONSABLES E IMPLEMENTACIÓN). I. II. III. Las Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, constituyen el conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la elaboración, aprobación y vigilancia de las políticas, son responsables la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código. La participación de la sociedad en la formulación de las políticas deberá incluir prioritariamente la consulta de las niñas, niños y adolescentes, y tomar en cuenta aspectos interculturales e intergeneracionales. Las Políticas de Protección Integral se implementarán a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos.

Artículo 183 “Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(....)”

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- . Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen



mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Asumir como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

. Implementar Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bajo responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código.

IV CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

1. La programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para para el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.

2. Garantizar el empleo de personas capacitadas en violencia de género y familia; y su institucionalización para una atención adecuada, permanente e ininterrumpida en el Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.

Remítase al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

La Paz, 14 de agosto de 2024.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA./P. MIN COM-Nº 22 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA SRA. ANA LUCIA REIS MELENA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la señora Ana Lucia Reis Melena Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.



La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: [Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023](http://Eldeber.com.bo/788-niños-huérfanos-por-feminicidio-desde-el-2016-hasta-2023)) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.



Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez"

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán "Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... "(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas,



al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 163. (ALCANCE, RESPONSABLES E IMPLEMENTACIÓN). I. II. III. Las Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, constituyen el conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la elaboración, aprobación y vigilancia de las políticas, son responsables la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código. La participación de la sociedad en la formulación de las políticas deberá incluir prioritariamente la consulta de las niñas, niños y adolescentes, y tomar en cuenta aspectos interculturales e intergeneracionales. Las Políticas de Protección Integral se implementarán a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos.

Artículo 183 "Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(....)".

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Asumir como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

. Implementar Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bajo responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código.

IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.



V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda a la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

1. La programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para para el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.
2. Garantizar el empleo de personas capacitadas en violencia de género y familia; y su institucionalización para una atención adecuada, permanente e ininterrumpida en el Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.

Remítase a la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-Nº 23/ 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024**



ASUNTO:**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. MANFRED REYES VILLA ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA.****I. ANTECEDENTES.**

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Manfred Reyes Villa Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la "violencia contra la mujer", como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital



femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.



III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez"

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán "Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... "(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 163. (ALCANCE, RESPONSABLES E IMPLEMENTACIÓN). I. II. III. Las Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, constituyen el conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la elaboración, aprobación y vigilancia de las políticas, son responsables la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código. La participación de la sociedad en la formulación de las políticas deberá incluir prioritariamente la consulta de las niñas, niños y adolescentes, y tomar en cuenta aspectos interculturales e intergeneracionales. Las Políticas de Protección Integral se implementarán a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos.

Artículo 183 "Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales,



centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(...)"

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Asumir como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

. Implementar Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bajo responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No prima por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda al alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.



1. La programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.
2. Garantizar el empleo de personas capacitadas en violencia de género y familia; y su institucionalización para una atención adecuada, permanente e ininterrumpida en el Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.

Remítase al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-Nº 24/ 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024**

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. CRISTIAN CAMARA ARRATIA ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Cristian Arratia Camara Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma



de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>)



Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.



Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán “Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... ”(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 163. (ALCANCE, RESPONSABLES E IMPLEMENTACIÓN). I. II. III. Las Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, constituyen el conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la elaboración, aprobación y vigilancia de las políticas, son responsables la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código. La participación de la sociedad en la formulación de las políticas deberá incluir prioritariamente la consulta de las niñas, niños y adolescentes, y tomar en cuenta aspectos interculturales e intergeneracionales. Las Políticas de Protección Integral se implementarán a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos.

Artículo 183 “Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(...)”

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Asumir como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.



. Implementar Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bajo responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.

1. La programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para para el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.
2. Garantizar el empleo de personas capacitadas en violencia de género y familia; y su institucionalización para una atención adecuada, permanente e ininterrumpida en el Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.

Remítase al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-Nº 25/ 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024**

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. JOHNNY TORREZ
TERZO ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA.**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.



Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>)

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: [Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023](http://Eldeber.com.bo/788-niños-huérfanos-por-feminicidio-desde-el-2016-hasta-2023)) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.



Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.

- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.

- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán “Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... ”(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 163. (ALCANCE, RESPONSABLES E IMPLEMENTACIÓN). I. II. III. Las Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, constituyen el conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la elaboración, aprobación y vigilancia de las políticas, son responsables la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código. La participación de la sociedad



en la formulación de las políticas deberá incluir prioritariamente la consulta de las niñas, niños y adolescentes, y tomar en cuenta aspectos interculturales e intergeneracionales. Las Políticas de Protección Integral se implementarán a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos.

Artículo 183 "Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(...)"

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Asumir como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

. Implementar Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bajo responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.



PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.

1. La programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para para el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.

2. Garantizar el empleo de personas capacitadas en violencia de género y familia; y su institucionalización para una atención adecuada, permanente e ininterrumpida en el Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.

Remítase al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-Nº 27/ 2023-2024

CÁMARA DE SENADORES

GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024

LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SEÑOR JOHNNY
LLALLY HUATA ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ.**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida Al señor Johnny Llally Huata Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas



sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y



mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>)

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: [Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023](http://Eldeber.com.bo/788-niños-huérfanos-por-feminicidio-desde-el-2016-hasta-2023)) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.

- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.



- Consignar el en presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización “Andrés Báñez”

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán “Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... ”(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 163. (ALCANCE, RESPONSABLES E IMPLEMENTACIÓN). I. II. III. Las Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, constituyen el conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la elaboración, aprobación y vigilancia de las políticas, son responsables la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código. La participación de la sociedad en la formulación de las políticas deberá incluir prioritariamente la consulta de las niñas, niños y adolescentes, y tomar en cuenta aspectos interculturales e intergeneracionales. Las Políticas de Protección Integral se implementarán a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos.

Artículo 183 “Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(....)”

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.



. Asumir como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

. Implementar Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bajo responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.

1. La programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para para el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.

2. Garantizar el empleo de personas capacitadas en violencia de género y familia; y su institucionalización para una atención adecuada, permanente e ininterrumpida en el Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.

Remítase al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEYA/P. MIN COM-Nº 28/ 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. ADHEMAR
WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
ORURO.**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Adhemar Wilcarani Morales Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.



Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>)

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: [Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023](https://www.eldeber.com.bo/788-ninos-huerfanos-por-feminicidio-desde-el-2016-hasta-2023)) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez"

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán "Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... "(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.



Artículo 163. (ALCANCE, RESPONSABLES E IMPLEMENTACIÓN). I. II. III. Las Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, constituyen el conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la elaboración, aprobación y vigilancia de las políticas, son responsables la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código. La participación de la sociedad en la formulación de las políticas deberá incluir prioritariamente la consulta de las niñas, niños y adolescentes, y tomar en cuenta aspectos interculturales e intergeneracionales. Las Políticas de Protección Integral se implementarán a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos.

Artículo 183 "Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(..."

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- . Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.
- . El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.
- . Asumir como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
- . Implementar Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bajo responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.



Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

1. La programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para para el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.
2. Garantizar el empleo de personas capacitadas en violencia de género y familia; y su institucionalización para una atención adecuada, permanente e ininterrumpida en el Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.

Remítase al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS CÁMARA DE SENADORES ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INF-ALP/CS/ COTEyA /P. MIN COM-Nº 29/ 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. IVAN ARIAS DURAN ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ.

I. ANTECEDENTES.



En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Señor Iván Arias Duran Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.



La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>)

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: [Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023](http://Eldeber.com.bo/788-niños-huérfanos-por-feminicidio-desde-el-2016-hasta-2023)) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:



- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez”.

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán “Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... ”(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 163. (ALCANCE, RESPONSABLES E IMPLEMENTACIÓN). I. II. III. Las Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, constituyen el conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la elaboración, aprobación y vigilancia de las políticas, son responsables la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código. La participación de la sociedad en la formulación de las políticas deberá incluir prioritariamente la consulta de las niñas, niños y adolescentes, y tomar en cuenta aspectos interculturales e intergeneracionales. Las Políticas de Protección Integral se implementarán a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos.

Artículo 183 “Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(....)”

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.



Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- . Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.
- . El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.
- . Asumir como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
- . Implementar Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bajo responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código.

IV. CONCLUSIÓN.

- . Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

1. La programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para para el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.



2. Garantizar el empleo de personas capacitadas en violencia de género y familia; y su institucionalización para una atención adecuada, permanente e ininterrumpida en el Servicio Legal Integral Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como para los centros de acogida que están bajo su tuición.

Remítase al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.5. De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido a los Proyectos de Minuta de Comunicación Nos. 051/2023-2024, 052/2023-2024, 053/2023-2024, 054/2023-2024, 055/2023-2024, 056/2023-2024, 057/2023-2024, 058/2023-2024 y 59/2023-2024, que recomiendan a los Gobernadores de los Departamentos de Chuquisaca, Tarija, Beni, Cochabamba, Oruro, Pando, Santa Cruz, La Paz y Potosí, el establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección a las mujeres en situación de violencia y la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la Gestión 2025, referido a los recursos económicos de acuerdo a normativa para la lucha contra la violencia hacia la mujer. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA./P. MIN COM-Nº 11 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. DAMIAN
CONDORI HERRERA GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA.**

I. ANTECEDENTES.



En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor **Damián Condori Herrera Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.**

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.



La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: [Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023](http://Eldeber.com.bo/788-niños-huérfanos-por-feminicidio-desde-el-2016-hasta-2023)) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:



- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez.”

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán “Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... ”(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 183 “Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(....)”(sic).

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

1. Recomiéndese al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, el establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para la lucha contra la violencia hacia la mujer y la protección a la niñez en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes.

Remítase al Gobernador del Departamento de Chuquisaca.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA./P. MIN COM-Nº 12 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. OSCAR GERARDO MONTES BARZON GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor **OSCAR GERARDO MONTES BARZON Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.**

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación



en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 24 “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la



persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez"

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán "Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... "(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 183 "Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales,



centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(…)"(sic).

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:



1. Recomiéndese al Gobernador del Departamento de Tarija, el establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para la lucha contra la violencia hacia la mujer y la protección a la niñez en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes.

Remítase al Gobernador del Departamento de Tarija.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-Nº 13 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. ALEJANDRO UNZUETA SHIRIQUI GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor **Alejandro Unzueta Shiriqui Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental del Beni.**

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en



cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.



Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez".



Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán "Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental..."(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 183 "Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (...), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(...)"(sic).

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.



Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 14 de agosto de 2024

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

1. Recomiéndese al Gobernador del Departamento de Beni, el establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para la lucha contra la violencia hacia la mujer y la protección a la niñez en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes.

Remítase al Gobernador del Departamento de Beni.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS CÁMARA DE SENADORES ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INF-ALP/CS/ COTEyA./P. MIN COM-Nº 14 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. HUMBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA.



I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Humberto Sánchez Sánchez **Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba**.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la "violencia contra la mujer", como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, la trata de mujeres y



la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.



Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez”.

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán “Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental...”(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 183 “Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(....)”(sic).

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.



. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 14 de agosto de 2024

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

1. Recomiéndese al Gobernador del Departamento de Cochabamba, el establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para la lucha contra la violencia hacia la mujer y la protección a la niñez en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes.

Remítase al Gobernador del Departamento de Cochabamba.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA. /P. MIN COM-Nº 15 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024**

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. JOHNNY VEDIA
RODRÍGUEZ GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE
ORURO.**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor **JOHNNY VEDIA RODRÍGUEZ Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de ORURO.**

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.



Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 24 “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348



Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.

- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.

- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez"

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán "Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... "(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.



Artículo 183 "Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(....)"(sic).

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 14 de agosto de 2024

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.



RECOMIENDA:

1. Recomiéndese al Gobernador del Departamento de Oruro, el establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para la lucha contra la violencia hacia la mujer y la protección a la niñez en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes.

Remítase al Gobernador del Departamento de Oruro.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-Nº 16 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ. 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. REGIS RICHTER
ALENCAR GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE
PANDO.**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Regis Richter Alentar **Gobernador** del **Gobierno Autónomo Departamental de Pando**.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma



de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).



Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.

- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.

- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.



Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán “Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... ”(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 183 “Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(....)”(sic).

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.



El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 14 de agosto de 2024

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

1. Recomiéndese al Gobernador del Departamento de Pando, el establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para la lucha contra la violencia hacia la mujer y la protección a la niñez en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes.

Remítase al Gobernador del Departamento de Pando.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS CÁMARA DE SENADORES ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-Nº 17 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:



PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. MARIO AGUILERA CIRBIAN GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Mario Aguilera Cirbian **Gobernador** del **Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz**.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la "violencia contra la mujer", como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital



femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.



III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización “Andrés Báñez”

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán “Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... ”(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 183 “Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(....)”(sic).

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:



. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

1. Recomiéndese al Gobernador del Departamento de Santa Cruz, el establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para la lucha contra la violencia hacia la mujer y la protección a la niñez en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes.

Remítase al Gobernador del Departamento de Santa Cruz.

La Paz, 14 de agosto de 2024.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-Nº 18 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. SANTOS QUISPE
QUISPE GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA
PAZ.**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Santos Quispe Quispe **Gobernador** del **Gobierno Autónomo Departamental de La Paz**.

La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.



La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.

Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: [Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023](http://Eldeber.com.bo/788-niños-huérfanos-por-feminicidio-desde-el-2016-hasta-2023)) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.

- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.

- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez"

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán "Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... "(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas,



al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 183 "Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(....)"(sic).

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 14 de agosto de 2022.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.



PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

1. Recomiéndese al Gobernador del Departamento de La Paz, el establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para la lucha contra la violencia hacia la mujer y la protección a la niñez en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes.

Remítase al Gobernador del Departamento de La Paz.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS CÁMARA DE SENADORES ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-Nº 19 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. MARCO ANTONIO COPA GUTIÉRREZ GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Marco Antonio Copa Gutiérrez **Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.**



La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y movimientos de mujeres que durante seis años trabajamos la propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas modificaciones de fondo y de forma, consideramos que mantiene los principios sustanciales con los que fue concebida.

La Ley 348 tiene aspectos muy importantes como su integralidad, ya que incluye aspectos de prevención, atención, protección, y reparación, así como la persecución y sanción a los agresores ya que cualquier forma de violencia contra la mujer es discriminación. Por otro lado, asume la violencia contra las mujeres como un tema de prioridad nacional y reclama la participación de los sectores políticos, sociales e institucionales del Estado incluyendo las naciones indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los mensajes, la salud, el ejercicio político, las instituciones públicas y la comunidad.

La norma incluye varias formas de violencia como el feminicidio, delito que castiga con una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto; la violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia simbólica, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Determina además que, para acceder a cargos públicos, no se debe contar con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o cualquier miembro de la familia.

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer fue adoptada en la 85ª sesión plenaria de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993. A través de esta Declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a los derechos de la mujer y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos; asimismo, expresa su preocupación por que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es así que se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, instando a que se realicen todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada.

Este documento, en el primer artículo, define a la “violencia contra la mujer”, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

El art. 2 de la Declaración señala que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, a la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

La ley N° 348, prevé que se trabaje en 3 aspectos importantes, que son la prevención, la protección y la sanción y restitución, en relación a la violencia hacia mujeres, sin embargo, para poder cumplir con las premisas de la normativa se necesita de recursos especialmente asignados para el cumplimiento, es en ese sentido que la normativa establece la asignación de recursos de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores responsables.



Por otro lado, a pesar de contar con una normativa de protección hacia las mujeres los casos de denuncias sobre violencia, no solo física sino también psicológica y sexual, no contra niñas, niños adolescentes y mujeres son alarmantes, teniendo un total de 51.911 casos reportados en la gestión 2023, del mismo modo se tiene que existen 35 feminicidios y 14 infanticidios de acuerdo a los datos expuestos por la fiscalía en su reporte de mayo. (fuente: <https://www.fiscalia.gob.bo/estadistica/feminicidios/feminicidios-reporte-29-05-2024>).

Los datos nos demuestran que los delitos de violencia no solo afectan a las mujeres sino también a los niños, niñas y adolescentes, con cifras que son considerables y que llaman la atención.

Se tiene que existen 788 niños huérfanos a causa de feminicidios desde el año 2016 hasta el año 2023, de acuerdo a las cifras publicadas por la prensa (fuente: Eldeber.com.bo/788 niños huérfanos por feminicidio desde el 2016 hasta 2023) lo que nos muestra que la violencia hacia la mujer también alcanza a afectar a otro sector también vulnerable como son los niños.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.

- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de



salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.

- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán “Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... ”(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 183 “Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (....), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(....)”(sic).

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticos de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

. Que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

1. Recomiéndese al Gobernador del Departamento de Potosí, el establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para la lucha contra la violencia hacia la mujer y la protección a la niñez en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes.

Remítase al Gobernador del Departamento de Potosí.

La Paz, 14 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.6. De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de



Comunicación N° 069/2023-2024, que recomienda a la Alcaldesa Municipal de El Alto, el establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección a las mujeres en situación de violencia y la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025, referido a los recursos económicos de acuerdo a normativa para la lucha contra la violencia hacia la mujer. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA/P. MIN COM-N° 30 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ 14 DE AGOSTO DE 2024**

ASUNTO:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA SRA. EVA COPA MURGA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 04 de julio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la señora Eva Copa Murga Alcaldesa del Gobierno **Autónomo Municipal de El Alto**.

Que el artículo 24 de la Constitución Política del Estado "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Que el Art. 15 Constitución Política del Estado I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348.

Artículo 2. (Objeto Y Finalidad). La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.



III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

El art. 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:

- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

II. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Parágrafo I del Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Parágrafos I, II y III del Artículo 3. (Prioridad Nacional). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Artículo 4 de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: establece elaborar planes de acción nacional para promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes:



- Elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar la reincidencia en la victimización de la mujer.
- Esforzarse por garantizar que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica.
- Consignar en el presupuesto general del Estado recursos adecuados para las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.

Ley 031 de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez”.

Parágrafo tercero Artículo 86 determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán “Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... ”(sic).

Parágrafos I y II del Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS). I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299.

Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Artículo 183 “Las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social, dependerán de las gobernaciones y tendrán las siguientes atribuciones: a) Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo (...), k) Diseñar, implementar y administrar, las guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes, dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico;(...)”(sic).

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

. Existe la urgente necesidad para que las instancias que laboran en la temática tanto Estatales, Gubernamentales, Municipales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil Organizada implementen mecanismos para la aplicabilidad transversal de La Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348, garantizando recursos Económicos, Humanos y Logísticas de acuerdo a sus competencias específicas y concurrentes.

. El establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.



. Que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

IV. CONCLUSIÓN.

. Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es urgente y viable, ya que busca la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

1. Recomiéndese a la Alcaldesa del Gobierno Autónomo de El Alto, el establecimiento de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, la programación e inscripción en el Presupuesto Operativo Anual para la gestión 2025 de Recursos Económicos de acuerdo a normativa para la lucha contra la violencia hacia la mujer y la protección a la niñez en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes.

Remítase a la Alcaldesa del Gobierno Autónomo de El Alto.

La Paz, de 14 agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

3.7. De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 074/2023-2024, que recomienda al Ministro de Gobierno, tomar acciones y medidas de orden interno y procedimental, respecto a situaciones de extorsión y cobros ilegales en el Recinto Penitenciario de "San Pedro" de la Ciudad de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:**COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS
Y POLICÍA BOLIVIANA****C-SEFFAAPB/INF. Nro. 16/2023 – 2024****INFORMA:**

ASUNTO: PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL MINISTRO DE GOBIERNO REFERIDA A PRESUNTOS ACTOS DE EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES EN EL RECINTO PENITENCIARIO DE "SAN PEDRO"

Fecha: La Paz, 15 de agosto de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota CITE: C.C.L.I.L. y C. N° 256/2023-2024, la senadora María Patricia Arce Guzmán, en fecha 7 de agosto, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación referida a actos de extorsión y cobros ilegales en el Recinto Penitenciario de "San Pedro" de la ciudad de La Paz.

El Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional ha recibido varias denuncias de familiares de personas privadas de libertad, quienes dan a conocer que al interior del Recinto Penitenciario de "San Pedro" de la ciudad de La Paz, los mismos internos realizan cobros ilegales a sus pares que ingresan a la sección denominada "La Grulla" en montos que van desde 200 Bs. (Doscientos 00/100 bolivianos) y para lograr dicho cometido "recurren a presiones, amenazas de palizas o golpes y esta actitud es apoyada por otros internos quienes aprovechando ciertos privilegios ilegales obligan a exponer a otros internos (nuevos ingresos) a trabajos forzados y humillantes, como ser la limpieza de los pisos de rosillas frente a ellos", así mismo se hizo conocer que los privados de libertad "también tienen que soportar toques impúdicos mayormente estos toques se los realizan a jóvenes internos nuevos"; cabe aclarar que, según las denuncias recibidas, el pabellón denominado "La Grulla" sólo da acogida por cinco (5) días a los internos nuevos para luego sean pasados a las diferentes áreas del Penal de "San Pedro", y que en ese breve tiempo, los internos a la cabeza del denominado "Monchi", aprovechan para extorsionar al máximo a sus víctimas, todo ello a vista y conocimiento del Director y Personal Policial del Recinto Penitenciario de "San Pedro", asimismo las denuncias recibidas indican: "Pero la ilegalidad llega más allá, cobran 12 bolivianos a nuestros familiares visitantes, cual si fuera esto un centro de exposición de reos preventivos, nuestros familiares son sometidos a visitarnos en celdas extremadamente pequeñas, son introducidos en espacios que miden 2 metros por 3 metros una cantidad de más o menos 10 personas entre internos y visitas (niños y adultos), estos ambientes están infestados de chulupis, roedores entre otro tipo de insectos que hacen insalubre y no apto para la salud de nuestras familias que vienen a visitarnos, también queremos afirmar que si existe hacinamiento, ya que en las noches a la hora de pernoctar somos introducidos en celdas diseñadas para tres personas una cantidad de catorce personas por celda, somos encerrados, soportando temperaturas altas que superan los 38 grados con una alta humedad, y también obligados hacer



nuestras necesidades fisiológicas en bidones por las noches, ya que lo que antes eran baños en celdas se llegaron a convertir en camas para el ingreso de más internos, contamos con un estrecho lugar que sirve como recibidor que colinda con los baños donde en días de mucha visita recibimos a nuestros familiares, este ambiente es sofocado por los olores nauseabundos que emanan de los caños y la permanencia en este lugar se hace tortuosa para nuestros familiares, todos estos actos a los que somos sometidos son actos inhumanos, y nos preguntamos el ¿Por qué? de las diferencias, ya que los reos privilegiados, estos que realizan cobros ilegales y nos someten a extorsiones y actos inhumanos habitan celdas más cómodas donde solo pernoctan tres personas por celda como máximo, estos son libres de utilizar aparatos celulares y no están sometidos o regidos bajo las mismas restricciones y normas que nosotros, todos nos preguntamos ¿Dónde van los dineros que cobran al ingreso a nuestras familias?"; como se puede apreciar todo lo denunciado más allá de vulnerar y contravenir la Normativa Nacional e Internacional así como los Estándares Convencionales establecidos sobre la materia, ocurre ante la vista y el conocimiento de los Servidores Públicos Policiales a cargo del Recinto Penitenciario de "San Pedro" de la ciudad de La Paz, y que conforme señalan los Incisos a), c) y o) del Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana tiene el Deber de hacer cumplir los mandatos y presupuestos establecidos tanto en el orden Nacional como Internacional.

Que, del contenido de las denuncias recibidas se establece que ellas apuntan como parte de estos actos contrarios al Derecho, a los internos Víctor Quispe Mayta alias el MONCHI y Adalid Botelo, así como al actual Director del Recinto Penitenciario de "San Pedro" Cnl. Natalio Sillerico Bladnik, quienes hasta la fecha continúan ejercitando los actos descritos ampliamente; asimismo algunas de las anomalías denunciadas también han sido reflejadas en los medios de comunicación, así tenemos el Periódico "La Razón" de 20 de marzo de 2023 cuyo titular destaca "San Pedro con 3.300 reclusos, su capacidad es solo para 300" y el titular, de 3 de marzo de 2023 que señala "Trasladan a diferentes cárceles a 12 presos vinculados con decesos, drogas y venta de celdas", entre otras noticias que denotan que la Normativa y las Recomendaciones efectuadas no se están cumpliendo.

II. MARCO LEGAL.

➤ Constitución Política del Estado.

El parágrafo I del artículo 73 señala que: "Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana", disposición concordante con el artículo 22 que establece el carácter inviolable de la Dignidad Humana.

De acuerdo al artículo 8 parágrafo II, la dignidad es uno de los valores en los que se sustenta el Estado y, por ende, de acuerdo al artículo 9 numeral 2, el Estado tiene como fin y función especial "Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe".

La dignidad también está consagrada como un derecho en el artículo 21 numeral 2, el cual establece que las bolivianas y los bolivianos tienen, entre otros, derecho "A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad". Asimismo, en el artículo 22 establece: "La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado".

➤ Ley de Ejecución Penal y Supervisión.

El artículo 2, en su último párrafo sostiene que: "Las únicas limitaciones a los derechos del interno son las emergentes de la condena y las previstas en esta Ley; fuera de ellas no es aplicable ninguna otra limitación".

El artículo 5, bajo el nombre de Respeto a la Dignidad, sostiene que "En los establecimientos penitenciarios, prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Queda prohibido todo trato cruel, inhumano o degradante. Quien ordene, realice o tolere tales conductas, será pasible de las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le correspondan", y el



artículo 9 de manera expresa dispone que "La persona privada de libertad es un sujeto de derechos que no se halla excluido de la sociedad. Puede ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por esta Ley y, debe cumplir con todos los deberes que su situación legalmente le imponga".

➤ **Reglamento General de la Cámara de Senadores.**

Artículo 160. "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas."

Artículo 161. I. "Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles."

III. ANÁLISIS.

Conforme a los fundamentos de orden legal antes mencionados, mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación se tiene que:

. La Constitución Política del Estado protege la dignidad humana y garantiza los derechos humanos inviolables de toda persona privada de libertad. A la vez, en relación al Estado Plurinacional de Bolivia se han realizado observaciones por parte de Organismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos, entre ellos el Comité de Derechos Humanos que, en sus sesiones 3849^a, 3851^a y 3853^a, celebradas los días 8, 9 y 10 de marzo de 2022, el citado Comité examinó el cuarto informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia y en su sesión 3869^a, celebrada el día 22 marzo de 2022, el Comité aprobó una serie de observaciones finales, así entre las referentes a las Personas Privadas de Libertad, ha manifestado lo siguiente:

* 24. El Comité toma nota de las medidas adoptadas para reducir el hacinamiento en prisiones y mejorar las condiciones de detención. A pesar del avance en la reducción del hacinamiento al que se hizo referencia durante el diálogo, inquieta que el nivel de hacinamiento según lo informado por el Estado parte se mantenga en el 148% y que alrededor del 65% de las personas privadas de libertad se encuentre en prisión preventiva. Asimismo, al Comité le preocupa la información sobre: el insuficiente presupuesto asignado a la administración carcelaria; la ausencia de separación entre personas en prisión preventiva y con condena; y la existencia de medidas de autogobierno por algunos internos (arts. 6, 7, 9, 10 y 14).

* 25. El Estado parte debe incrementar sus esfuerzos con miras a:

* a) Reducir eficazmente el hacinamiento y el elevado porcentaje de personas en prisión preventiva, y priorizar la imposición de medidas alternativas a la privación de libertad;

* b) Mejorar las condiciones de detención garantizando que las mismas se ajusten a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), así como el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad conforme al artículo 10 del Pacto, con mayores recursos financieros y de personal adecuados;

* c) Asegurar que las personas en prisión preventiva estén efectivamente separadas de las personas con condena;

* d) Ejercer el control efectivo en todos los recintos penitenciarios evitando autogobierno por parte de personas privadas de libertad; asegurar que todos los casos de violencia o extorsión intracarcelaria sean investigados; y que los autores sean enjuiciados y debidamente sancionados.



. La Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado una Ley de Indulto que aún no ha sido promulgada, Ley que precisamente atiende a las recomendaciones internacionales mencionadas precedentemente.

IV. CONCLUSIÓN.

Conforme a los antecedentes mencionados precedentemente se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación es viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anteriormente referido, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, recomienda **APROBAR** la presente Minuta de Comunicación adjunta, y que la misma sea remitida ante la autoridad competente recurrida; salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Leonardo Loza, Presidente Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, Secretaria Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Secretaria Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias instituidas en el artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

AL MINISTERIO DE GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PRIMERO: Se tomen medidas y acciones de orden interno y procedimental respecto a situaciones de extorsión y cobros ilegales en el Recinto Penitenciario de "San Pedro" de la ciudad de La Paz, por parte de privados de libertad y servidores públicos.

SEGUNDO: Se inicien las acciones disciplinarias internas respecto del personal policial involucrado en los actos de extorsión y cobros ilegales por responsabilidad por acción u omisión.

TERCERO: Se recomienda, que por intermedio del Ministerio de Gobierno se hagan conocer en todos los recintos penitenciarios del país las recomendaciones internacionales realizadas por los organismos de protección de Derechos Humanos respecto al tema penitenciario sobre todo en lo que respecta al "autogobierno" ejercido por algunos internos con aquiescencia de personal policial.

CUARTO: Se recomienda que se inicien las investigaciones sobre presuntos hechos de extorsión y cobros ilegales en el Recinto Penitenciario de "San Pedro" de la ciudad de La Paz; asimismo se dispongan las acciones administrativas, ejecutivas y penales que correspondieren.

Remítase al Ministerio de Gobierno.

La Paz, 15 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.8. De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 075/2023-2024, que recomienda al Ministro de Gobierno, cumplir con las medidas de seguridad para conductores y pasajeros de motocicletas. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA

C-SEFFAAPB/INF. Nro. 14/2023 – 2024

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL MINISTRO DE GOBIERNO REFERIDA A USO OBLIGATORIO DE CASCO EN CONDUCTORES Y PASAJEROS DE MOTOCICLETA

Fecha: La Paz, 15 de agosto de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota CITE: CPSEyS N° 661/2023-2024, la senadora María Vania Rocha Muñoz, en fecha 2 de agosto, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para su tratamiento de acuerdo a normativa legislativa. Proyecto de Minuta referida al cumplimiento de medidas de seguridad y políticas para el uso obligatorio de casco en conductores de motocicleta.

La imprudencia y necesidad se pone en marcha sobre dos ruedas en medio del caótico tráfico de las ciudades. Los conductores de motocicletas se exponen al peligro al infringir la mayoría de las normas de tránsito y jugar con su seguridad física. Las infracciones de los conductores de motocicletas saltan a la vista, porque hay quienes, sin ningún temor, se suben por los camellones, dan vueltas en U, giran de improvisto sin ninguna señalización, se colocan como pueden en medio de los motorizados y llevan más pasajeros de lo permitido, incluso exponen a los niños hasta en la parte delantera. Muchos de los conductores de moto desconocen que el lugar correcto para que una motocicleta circule es en el lado derecho y deben respetar la norma que, para adelantar a otro motorizado, establece que tienen que hacerlo por la izquierda y luego retomar su carril, pues muchos de ellos aseguran que optaron por comprar uno de estos vehículos para circular más rápido en medio del congestionamiento vehicular.

Las motocicletas en los barrios han proliferado considerablemente. Es más común ver a familias enteras (padre, madre y hasta tres hijos) circular sobre dos ruedas; la gente utiliza este medio de transporte para acudir a realizar sus diligencias, incluso prefiere tomar como taxi a un motociclista que a un automóvil. Las



motocicletas dedicadas al delivery es lo que más ha incrementado la circulación de este medio de transporte en las calles de las ciudades, lo que también ha incrementado los accidentes, por lo que las autoridades en los controles rutinarios insisten en la prudencia y en el respeto a las normas.

Según el último reporte anual del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el país circulan más motocicletas y vagonetas. Un tercio de los motorizados son de dos ruedas entre los más de dos millones registrados. Por clase de vehículos, las motocicletas forman parte del grupo más importante del parque automotor de Bolivia, debido a que hasta el 2023 se registraron 800.890 unidades, siguiendo por orden de importancia las vagonetas con 627.814 unidades, automóviles con 381.187 y camionetas con 226.975 aparatos. Las motocicletas constituyen el 32,4% de participación porcentual y las vagonetas el 25,4%.

El INE clasificó en 16 categorías a los vehículos inscritos en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) en la gestión 2023. En el quinto lugar de la clasificación, según el número de motorizados y clase aparecen los camiones, con 144.640 unidades, minibuses (133.895), jeep (66.377), tractocamiones (31.802), microbuses (18.918) y furgones (17.120) en el top 10 del listado. Después están los buses (12.982), quadra track (6.269), ambulancias (1.391), maquinaria pesada (232), torpedos (85) y finalmente Trimóvil-Camión con 45.

En el informe del año 2022, había 727.408 motos que representaban el 31% del parque automotor boliviano. Mientras que las vagonetas el 25,8% por un número total de 605.436; es decir hay más motocicletas que hace dos años y un poco menos de vagonetas. De acuerdo con el INE, el Boletín Estadístico del Parque Automotor reporta con periodicidad anual información respecto al número de unidades vehiculares registradas por los gobiernos autónomos municipales, de acuerdo con el tipo de vehículo y el servicio que presta a la sociedad.

II. MARCO LEGAL.

➤ Constitución Política del Estado.

El artículo 9 numeral 2 dispone como fin y función esencial del Estado “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades y fomentar el respeto mutuo y el dialogo intracultural intercultural y plurilingüe.”

El artículo 299 refiere Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: Numeral 13 (Seguridad Ciudadana).

➤ Ley N° 264, del 31 de Julio 2012 Ley del Sistema nacional de Seguridad Ciudadana.

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el Vivir Bien a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”, en coordinación con los diferentes niveles de Estado.

Artículo 2. (FINES). La presente Ley tiene por fines: (...) 2. Prevenir la inseguridad ciudadana.

Artículo 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. La seguridad ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas, de todos los estantes y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y una condición fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad boliviana. II. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declara como prioridad nacional el financiamiento y la ejecución de los Planes de Seguridad Ciudadana Nacional, Departamental, Municipal e Indígena Originario Campesino.

➤ Reglamento del Código del Tránsito, 8 de junio de 1978.



El Artículo 89° refiere que los motociclistas deben circular lo más cerca posible del costado derecho de la vía.

El Artículo 91° indica que deben circular en columna de a uno, excepto en las franjas destinadas a su exclusivo uso.

El Artículo 93° establece la prohibición de realizar actos de acrobacia o agarrarse a otros vehículos en movimiento.

El Artículo 97° dispone que tanto conductores como acompañantes deben usar casco de seguridad.

El Artículo 98° del reglamento de tránsito establece claramente que las motocicletas tienen derecho al pleno uso de un carril y ningún vehículo debe impedir su paso. Sin embargo, es común observar a motociclistas infringiendo esta norma al circular por el lado derecho o cambiar de carril repetidamente, aumentando así el riesgo de accidentes.

➤ **Reglamento General de la Cámara de Senadores.**

Artículo 160. "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas."

Artículo 161. I. "Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles."

III. ANÁLISIS.

Conforme a los fundamentos de orden legal antes mencionados, mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación se tiene que:

* Todos los antecedentes, antes mencionados, dan cuenta de una necesidad por mejorar la seguridad vial en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, tomando en cuenta principalmente el incremento del parque automotor específicamente de motocicletas que son mal utilizadas exponiendo incluso la vida del conductor, sus familiares, transeúntes y otros conductores.

* Ante el incremento significativo del uso de motocicletas para el transporte público y de servicios como delivery de productos y alimentos, es de particular relevancia profundizar el cumplimiento de las diversas medidas de seguridad que deben tener los conductores y pasajeros de motocicletas; a través de políticas que tengan por finalidad la protección de la integridad física y el cumplimiento del Reglamento del Código de Tránsito.

IV. CONCLUSIÓN.

Conforme a los antecedentes mencionados precedentemente se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación es viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anteriormente referido, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, recomienda **APROBAR** la presente Minuta de Comunicación adjunta, y que la misma sea remitida ante la autoridad competente recurrida; salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senador Leonardo Loza, Presidente Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, Secretaria Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; (Virtual) Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Secretaria Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias instituidas en el artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

AL MINISTERIO DE GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

ÚNICO: El cumplimiento de las medidas de seguridad para conductores y pasajeros de motocicletas y políticas integrales de prevención, atención, protección de la integridad física como el uso obligatorio de casco de los conductores y pasajeros de motocicletas.

Remítase al Ministerio de Gobierno.

La Paz, 15 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.9. De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 076/2023-2024, que recomienda al Ministro de Gobierno, garantizar la transitabilidad de bomberos y rescatistas. (Informe Impreso y Distribuido).

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA

C-SEFFAAPB/INF. Nro. 15/2023 – 2024

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL MINISTRO DE GOBIERNO REFERIDA A TRANSITABILIDAD DE BOMBEROS Y RESCATISTAS PARA LA SOFOCACIÓN DE INCENDIOS.

Fecha: La Paz, 15 de agosto de 2024.



I. ANTECEDENTES.

Mediante nota CITE: CTRN N° 383/2023-24, la senadora Centa Lothy Rek López, en fecha 9 de agosto, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para su tratamiento de acuerdo a normativa legislativa. Proyecto de Minuta referida a transitabilidad de bomberos y rescatistas para la sofocación de incendios.

Los bloqueos que se han originado en la zona de San Julián, en la carretera Santa Cruz – Beni medida que es asumida por la Federación Especial de Comunidades Interculturales de San Julián Norte a la cabeza de las 4 federaciones matrices y sus centrales, cuyo pedido era que el Gobierno Central apruebe una ley corta para el uso de la biotecnología han generado una larga fila de motorizados en ambos lados de la vía. Estas medidas de presión suelen ser frecuentes impidiendo el paso de movilidades y medios de transporte de diferentes productos causando perjuicio a los transportistas. Estos hechos en la zona de San Julián, en la carretera Santa Cruz – Beni han causado que se impida el libre tránsito de Los bomberos voluntarios de Fundasol quienes denunciaron que el viernes 9 de agosto no pudieron atravesar el bloqueo en San Julián para relevar a sus compañeros que combaten los incendios forestales en Concepción.

Este no es el primer incidente de este tipo. Días atrás, bomberos de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescates (UUBR) también enfrentaron dificultades para llegar a Cuatro Cañadas, donde tuvieron que pagar peajes en los puntos de bloqueo para continuar su camino hacia los incendios. Esta situación es un hecho muy preocupante, porque no solamente se está perjudicando al sector transporte; sino también se está ocasionando un daño ecológico al no atenderse a tiempo.

II. MARCO LEGAL

➤ Constitución Política del Estado.

El artículo 108 numeral 11 refiere que son deberes de las y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.

Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:

(...) 7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

➤ Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 160. "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas."

Artículo 161. I. "Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles."

III. ANÁLISIS



Conforme a los fundamentos de orden legal antes mencionados, mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación se tiene que:

* Ante la problemática social de orden también ecológico que afecta la libre transitabilidad de bomberos y rescatistas que tiene como único propósito palear los incendios forestales, es menester brindar todas las garantías de libre tránsito para el cumplimiento de importantes labores de acción para sofocar focos de incendio que afectan a la fauna, flora y población de las regiones afectadas por esta catástrofe.

* Es deber del Estado garantizar la libre circulación por todo territorio boliviano, pero a la vez se debe también resaltar y promover el derecho a un ambiente saludable y protegido para todos los seres vivos. Siendo deber del Estado deber del Estado conservar y proteger la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

IV. CONCLUSIÓN.

Conforme a los antecedentes mencionados precedentemente se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación es viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anteriormente referido, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, recomienda **APROBAR** la presente Minuta de Comunicación adjunta, y que la misma sea remitida ante la autoridad competente recurrida; salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Leonardo Loza, Presidente Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, Secretaria Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; (Virtual) Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Secretaria Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias instituidas en el artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

AL MINISTERIO DE GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

ÚNICO: Que, en el marco de sus atribuciones y en cumplimiento de la Constitución Política del Estado artículos 21 inciso 7, 33 y 342, a través de la Policía Boliviana Nacional, garantice la transitabilidad de bomberos y rescatistas, para que cumplan con sus labores voluntarias de rescate y sofocación de incendios en los lugares a los que acuden dentro del territorio nacional.

Remítase al Ministerio de Gobierno.

La Paz, 15 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.10. De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 077/2023-2024, que recomienda al Ministro de Medio Ambiente y Agua, realizar las gestiones inmediatas y necesarias, así como la elaboración de los informes técnicos y legales pertinentes para la abrogación del Decreto Supremo N° 5202 de 14 de agosto de 2024. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 16 de agosto de 2024, fue remitido, por la Sen. Centa Lothy Rek López Senadora Nacional, Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Medio Ambiente y Agua, para su tratamiento en Sesión de Comisión.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe Minuta de Comunicación.

2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158°. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 175 "I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. II. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras."

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce



las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que la Sen. Centa Lothy Rek López, Senadora Nacional, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó este proyecto de Minuta de Comunicación al Ministro de Medio Ambiente y Agua, haciendo referencia del siguiente Marco Legal:



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 33: Establece el derecho de toda persona a un ambiente saludable, protegido y equilibrado.

Artículo 342: Define la obligación del Estado de proteger el medio ambiente, garantizar su conservación y promover el uso sostenible de los recursos naturales.

Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB):

Artículo 8: Obliga a los Estados parte a conservar los ecosistemas y la biodiversidad en áreas protegidas, como la Reserva El Choré.

Artículo 10: Promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos en áreas protegidas.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC):

Artículo 2: Subraya la importancia de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero, reconociendo el papel crucial de los bosques en la regulación climática.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI):

Artículo 25: Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener y proteger sus tierras y recursos de manera sostenible.

Artículo 29: Establece el derecho a la conservación de sus tierras y recursos naturales, y la necesidad de consulta previa en caso de actividades que afecten sus territorios.

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo:

Principio 4: Promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.

Principio 10: Establece que la participación pública es esencial en la toma de decisiones ambientales.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

CÓDIGO PENAL BOLIVIANO.

Artículo 154 que señala como delito al Incumplimiento de Deberes, que establece: “La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.”

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, la recomendación a esta Autoridad Ministerial lo siguiente:

En cumplimiento a la atribución 17ª del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y el artículo 160 y siguientes de su Reglamento General, a iniciativa de la Senadora Centa Rek López, la Cámara de Senadores,

RECOMIENDA:

“Al Ministerio de Medio Ambiente y Agua realizar las gestiones inmediatas y necesarias así como la elaboración de los informes técnicos y legales pertinentes para la abrogación del Decreto Supremo No. 5202 de 14 de agosto de 2024 por considerar que el mencionado instrumento normativo tiene por objeto cercenar y recortar un aproximado de 224.000 hectáreas de la Reserva Forestal “El Choré” catalogándolas como Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), lo que da eminente vía libre para avasallamientos y tráfico de tierras en la zona; además que el referido Decreto Supremo, pretende el saneamiento de asentamientos ilegales eliminando las medidas de protección que existían y las prohibiciones de asentamientos y titulación de tierras dentro de la Reserva Forestal “El Choré”, lo que vulnera preceptos constitucionales en materia del derecho al medio ambiente y la responsabilidad del Estado en su protección”.

Por lo tanto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza el siguiente análisis al argumento de la presente Minuta de Comunicación:

La Reserva de Producción Forestal El Choré, ubicada en el Departamento de Santa Cruz, es un área crucial para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los ecosistemas forestales. Desde su creación mediante Decreto Supremo N° 07779 del 3 de agosto de 1966, esta reserva ha sido protegida contra asentamientos, tala de árboles y actividades agropecuarias. Sin embargo, el reciente Decreto Supremo n° 5202 del 14 de agosto de 2024, emitido por el actual gobierno, ha recortado 224 mil hectáreas de la reserva y reclasificado estas áreas como Área Natural de Manejo Integrado (ANMI).

Esta reclasificación levanta restricciones previamente impuestas, lo que facilita la ocupación ilegal y el tráfico de tierras, poniendo en grave riesgo la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas en la zona.

El Decreto Supremo N° 5202 entra en contradicción con varias normativas nacionales e internacionales que protegen los derechos medioambientales y los derechos de los pueblos indígenas, tales como:

El Art. 33 de la Constitución Política del Estado que establece el derecho a un ambiente saludable, protegido y equilibrado. También el Art. 342, define la obligación del Estado de proteger el medio ambiente, garantizar su conservación y promover el uso sostenible de los recursos naturales.



La Convención Sobre la Diversidad Biológica (CDB), en su Artículo 8 obliga a los Estados parte a conservar los ecosistemas y la biodiversidad en áreas protegidas, como la Reserva El Choré. El Artículo 10 promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos en áreas protegidas.

La Convención Marco de la Naciones Unidas Sobre el cambio Climático (CMNUCC), en su Artículo 2 subraya la importancia de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero, reconociendo el papel crucial de los bosques en la regulación climática.

La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), en su Artículo 25 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener y proteger sus tierras y recursos de manera sostenible. En su artículo 29 establece el derecho a la conservación de sus tierras y recursos naturales, y la necesidad de consulta previa en caso de actividades que afecten sus territorios.

La Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente, en el Principio N° 4 promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y el Principio 10 establece que la participación pública es esencial en la toma de decisiones ambientales.

La implementación del Decreto Supremo N° 5202 podría tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente y las comunidades de la zona.

La reclasificación de las tierras de la Reserva El Choré, amenaza directamente la supervivencia de numerosas especies de la flora y fauna, algunas de las cuales están en peligro de extinción.

La reducción de áreas boscosas disminuirá la capacidad de absorción de CO₂, agravando el cambio climático.

Las comunidades que dependen de la reserva para su subsistencia, incluido los pueblos indígenas, sufrirán la pérdida de recursos vitales, lo que afectará su seguridad alimentaria y medios de vida.

La pérdida de bosques afectará la regulación de fuentes de agua, impactando tanto a las comunidades humanas como a los ecosistemas naturales.

La deforestación acelerará la erosión del suelo, degradando los ecosistemas y disminuyendo la calidad del hábitat.

El Decreto Supremo N° 5202 del 14 de agosto de 2024, es incompatible con las obligaciones nacionales e internacionales de Bolivia en materia de conservación ambiental y protección de los derechos de las comunidades indígenas.

Abrogar dicho Decreto, no solo preservará la integridad ecológica de la Reserva El Choré, sino que también reafirmará el compromiso del Estado boliviano con la protección del medio ambiente y los derechos humanos, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las normativas internacionales.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADA SIN MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:

Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes



Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES** de la **MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.**

En conformidad con los Artículos 160, 161 y 162 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se pone en consideración del pleno camaral la presente Minuta de Comunicación.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del Pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 19 de agosto de 2024

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales y Hoja de Coca; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17ª del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y el artículo 160 y siguientes de su Reglamento General, a iniciativa de la Senadora Centa Lothy Rek López, la Cámara de Senadores,

RECOMIENDA:

“Al Ministerio de Medio Ambiente y Agua realizar las gestiones inmediatas y necesarias así como la elaboración de los informes técnicos y legales pertinentes para la abrogación del Decreto Supremo No. 5202 de 14 de agosto de 2024 por considerar que el mencionado instrumento normativo tiene por objeto cercenar y recortar un aproximado de 224.000 hectáreas de la Reserva Forestal "El Choré" catalogándolas como Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), lo que da eminente vía libre para avasallamientos y tráfico de tierras en la zona; además que el referido Decreto Supremo, pretende el saneamiento de asentamientos ilegales eliminando las medidas de protección que existían y las prohibiciones de asentamientos y titulación de tierras dentro de la Reserva Forestal "El Choré", lo que vulnera preceptos constitucionales en materia del derecho al medio ambiente y la responsabilidad del Estado en su protección”.

La Paz, 19 de agosto de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.11. De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 078/2023-2024, que recomienda al Ministro de Minería y Metalurgia, no admitir trámites de solicitudes de contratos administrativos mineros, cuyas áreas mineras solicitadas estén sobrepuestas. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de julio de 2024, fue remitido, por la Sen. Cecilia Isabel Requena Zárate Senadora Nacional, Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Minería y Metalurgia, para su tratamiento en Sesión de Comisión.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe Minuta de Comunicación.

2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158°. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 175 "I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. II. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras."

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.



Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.



Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que la Sen. Cecilia Isabel Requena Zárate Senadora Nacional, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó este proyecto de Minuta de Comunicación al Ministro de Medio Ambiente y Agua, haciendo referencia del siguiente Marco Legal:

MARCO NORMATIVO.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

La normativa que sirve de fundamento para la presente Minuta de Comunicación es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- **Preámbulo.** - "En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas".

- **Artículo 9 numeral 6.-** "Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras".

- **Artículo 16.** "I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.

II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población".

- **Artículo 30 párrafo II numerales 7, 10, 15, 16 y 17.** "II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

7. A la protección de sus lugares sagrados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. 18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado".

- **Artículo 33.** "Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente".

- **Artículo 34.** "Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente".



- Artículo 108 numerales 14, 15 y 16. "Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.

15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los derechos de las futuras generaciones.

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos".

- Artículo 297 párrafo I.- "Las competencias definidas en esta Constitución son: Las competencias definidas en esta Constitución son:

1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.

2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.

3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.

4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas.

II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley".

- Artículo 298 párrafo I numeral 20.- "Son competencias privativas del nivel central del Estado: 20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente".

- Artículo 298 párrafo II numerales 4, 5 y 6.- "Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:

4. Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua.

5. Régimen general de recursos hídricos y sus servicios.

6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente".

- Artículo 299 párrafo II numerales 1.- "Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: 1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental".

- Artículo 302 párrafo. I numeral 5.- "Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos".

- Artículo 304. Párrafo II numeral 4.- "Las autonomías indígenas originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias compartidas: 4. Control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades en su jurisdicción, inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio natural".

- Artículo 304. Párrafo III numerales 3 y 4.- "Las autonomías indígenas originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias concurrentes:

3. Conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente.

4. Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y energía, en el marco de la política del Estado, al interior de su jurisdicción".



- **Artículo 342.** "Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente".

- **Artículo 343.** "La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente".

- **Artículo 345.** "Las políticas de gestión ambiental se basarán en: 1. La planificación y gestión participativas, con control social. 2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. 3. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente".

- **Artículo 346.** "El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión".

- **Artículo 347.** "I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales.

II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales".

- **Artículo 348.** "I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.

II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país".

- **Artículo 349.** "I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo".

- **Artículo 373.** "I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley".

- **Artículo 374.** "I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos.

II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originarias campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua.

III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles".



- Artículo 375. "I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas.

II. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades.

III. Es deber del Estado realizar los estudios para la identificación de aguas fósiles y su consiguiente protección, manejo y aprovechamiento sustentable".

- Artículo 376. "Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población".

- Artículo 381. "I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo.

II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los procedimientos para su protección mediante la ley".

- Artículo 410. "II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes".

b) LEY N° 535, DE 28 DE MAYO DE 2014, LEY DE MINERÍA Y METALURGIA.

- Artículo 93 (ALCANCE DE DERECHOS MINEROS) Parágrafo III inciso c).- "Con excepción de las actividades mineras legalmente existentes anteriores a la publicación de la presente Ley, no se podrán realizar actividades mineras de prospección terrestre, exploración o explotación, concentración, refinación y fundición:

a) Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas.

b) En la proximidad de carreteras, canales, ductos, vías férreas, líneas de transmisión de energía y comunicaciones, hasta los cien (100) metros.

c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial.

d) En la proximidad de aeropuertos, hasta mil (1000) metros.

e) En la proximidad de cuarteles e instalaciones militares, hasta los trescientos (300) metros.

f) En zonas de monumentos históricos y arqueológicos declarados por Ley, hasta los mil (1000) metros".

c) LEY N° 1333, DE 27 DE ABRIL DE 1992, LEY DE MEDIO AMBIENTE

- Artículo 17° "Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades".

- Artículo 32° "Es deber del Estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entendidos para los fines de esta Ley, como recursos



bióticos, flora y fauna, y los abióticos como el agua, aire y suelo con una dinámica propia que les permite renovarse en el tiempo”.

- **Artículo 36º** “Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituyen un recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene relación e impacto en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad”.

- **Artículo 37º** “Constituye prioridad nacional la planificación, protección y conservación de las aguas en todos sus estados y el manejo integral y control de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas”.

- **Artículo 38º** “El Estado promoverá la planificación, el uso y aprovechamiento integral de las aguas, para beneficio de la comunidad nacional, con el propósito de asegurar su disponibilidad permanente, priorizando acciones a fin de garantizar agua de consumo para toda la población”.

- **Artículo 39º** “El Estado normará y controlará el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido, sólido o gaseoso que cause o pueda causar la contaminación de las aguas o la degradación de su entorno.

Los organismos correspondientes reglamentarán el aprovechamiento integral, uso racional, protección y conservación de las aguas”.

d) LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010, LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN.

- Artículo 89. (RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO).

“I. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 5, Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:

1. Establecer mediante ley el régimen de recursos hídricos y sus servicios, que comprende:
 - a) La regulación de la gestión integral de cuencas, la inversión, los recursos hídricos y sus usos.
 - b) La definición de políticas del sector.
 - c) El marco institucional.
 - d) Condiciones y restricciones para sus usos y servicios en sus diferentes estados.
 - e) La otorgación y regulación de derechos.
 - f) La regulación respecto al uso y aprovechamiento.
 - g) La regulación para la administración de servicios, para la asistencia técnica y fortalecimiento, y los aspectos financiero administrativo, relativos a los recursos hídricos.
 - h) La institucionalidad que reconoce la participación de las organizaciones sociales en el sector.

e) LEY N° 300, DE 15 DE OCTUBRE DE 2012, LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA.

- **Artículo 1. (OBJETO).** “La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación”.

- **Artículo 4. (PRINCIPIOS).** “Los principios que rigen la presente Ley además de los establecidos en el Artículo 2 de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra son:

1. Compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes. Un derecho no puede materializarse sin los otros o no puede estar sobre los otros, implicando la interdependencia y apoyo mutuo de los siguientes derechos:



- a) Derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público.
- b) Derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.
- c) Derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano para Vivir Bien a través de su desarrollo integral.
- d) Derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual; así como su articulación con las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y los deberes de la sociedad y las personas.

4. Precautorio. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o colectiva se obliga a prevenir y/o evitar de manera oportuna eficaz y eficiente los daños a los componentes de la Madre Tierra incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad, a la salud humana y a los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación alegando la falta de certeza científica y/o falta de recursos. Los pequeños productores mineros y cooperativas mineras realizarán estas acciones con el apoyo de las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. Garantía de Restauración de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria que ocasione daños de forma accidental o premeditada a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, está obligada a realizar una integral y efectiva restauración o rehabilitación de la funcionalidad de los mismos, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, independientemente de otras responsabilidades que puedan determinarse.

6. Garantía de Regeneración de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria con derechos de propiedad, uso y aprovechamiento sobre los componentes de la Madre Tierra, está obligada a respetar las capacidades de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.

7. Responsabilidad Histórica. El Estado y la sociedad asumen la obligación de impulsar las acciones que garanticen la mitigación, reparación y restauración de los daños de magnitud a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.

8. Prioridad de la Prevención. Ante la certeza de que toda actividad humana genera impactos sobre los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, se deben asumir prioritariamente las medidas necesarias de prevención y protección que limiten o mitiguen dichos impactos.

10. Agua Para la Vida. El Estado Plurinacional de Bolivia y la sociedad asumen que el uso y acceso indispensable y prioritario al agua, debe satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, la satisfacción de las necesidades de agua para consumo humano y los procesos productivos que garanticen la soberanía con seguridad alimentaria.

- Artículo 5. (DEFINICIONES). "A los efectos de la presente Ley se entiende por:

1. Madre Tierra. Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada; alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen.

2. El Vivir Bien (Sumaj Kamaña, Sumaj Kausay, Yaiko Kavi Päve). Es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y es concebido en el contexto de la interculturalidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria integrando en su realización práctica, entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las económicas,



las ecológicas, y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es Vivir Bien entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo.

3. Desarrollo Integral Para Vivir Bien. Es el proceso continuo de generación e implementación de medidas y acciones sociales, comunitarias, ciudadanas y de gestión pública para la creación, provisión y fortalecimiento de condiciones, capacidades y medios materiales, sociales y espirituales, en el marco de prácticas y de acciones culturalmente adecuadas y apropiadas, que promuevan relaciones solidarias, de apoyo y cooperación mutua, de complementariedad y de fortalecimiento de vínculos edificantes comunitarios y colectivos para alcanzar el Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra. No es un fin, sino una fase intermedia para alcanzar el Vivir Bien como un nuevo horizonte civilizatorio y cultural. Está basado en la compatibilidad y complementariedad de los derechos establecidos en la presente Ley.

4. Componentes de la Madre Tierra Para Vivir Bien. Son los seres, elementos y procesos que conforman los sistemas de vida localizados en las diferentes zonas de vida, que bajo condiciones de desarrollo sustentable pueden ser usados o aprovechados por los seres humanos, en tanto recursos naturales, como lo establece la Constitución Política del Estado.

- Artículo 10. (OBLIGACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL). "El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de: 2. Incorporación del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en las políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas".

- Artículo 27. (AGUA). "Las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral en agua son:

1. Garantizar el derecho al agua para la vida, priorizando su uso, acceso y aprovechamiento como recurso estratégico en cantidad y calidad suficiente para satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de los sistemas de vida, la satisfacción de las necesidades domésticas de las personas y los procesos productivos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.

2. Toda actividad industrial y extractiva, que implique el aprovechamiento del agua según corresponda, debe implementar, entre otros, dinámicas extractivas y de transformación adecuadas que incluyen plantas y/o procesos de tratamiento que minimicen los efectos de la contaminación, así como la regulación de la descarga de desechos tóxicos a las fuentes de agua. Los pequeños productores mineros, cooperativas mineras y empresas comunitarias, desarrollarán estas acciones conjuntamente con el Estado Plurinacional de Bolivia.

3. El agua en todos su ciclos hídricos y estados, superficiales y subterráneos, así como sus servicios, no podrán ser objeto de apropiaciones privadas ni ser mercantilizados. El acceso al agua estará sujeto a un régimen de licencia, registros y autorizaciones conforme a Ley del Agua específica.

4. Regular, proteger y planificar el uso, acceso y aprovechamiento adecuado, racional y sustentable de los componentes hídricos, con participación social, estableciendo prioridades para el uso del agua potable para el consumo humano.

5. Regular, monitorear y fiscalizar los parámetros y niveles de la calidad de agua.

6. Promover el aprovechamiento y uso sustentable del agua para la producción de alimentos de acuerdo a las prioridades y potencialidades productivas de las diferentes zonas.



7. Garantizar la conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral de las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras, priorizando el uso del agua para la vida.
8. Promover el aprovechamiento de los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, considerados recursos estratégicos por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, para el desarrollo y la soberanía boliviana.
9. Regular y desarrollar planes interinstitucionales de conservación y manejo sustentable de las cuencas hidrográficas, bajo parámetros y lineamientos emitidos por el nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, destinados a garantizar la soberanía con seguridad alimentaria y los servicios básicos y la conservación de los sistemas de vida, en el marco de las normas y procedimientos propios de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, conforme a Ley.
10. Desarrollar planes de gestión integral de las aguas en beneficio del pueblo y resguardar de forma permanente las aguas fronterizas y transfronterizas, para la conservación de la riqueza hídrica que contribuirá a la integración y salud de los pueblos.
11. Adoptar, innovar y desarrollar prácticas y tecnologías para el uso eficiente, la captación, almacenamiento, reciclaje y tratamiento de agua.
12. Desarrollar políticas para el cuidado y protección de las cabeceras de cuenca, fuentes de agua, reservorios y otras, que se encuentran afectados por el cambio climático, la ampliación de la frontera agrícola o los asentamientos humanos no planificados y otros.
13. El aprovechamiento del agua para uso industrial estará sujeto a una regulación específica a ser determinada por la autoridad nacional competente, cuyos beneficios, cuando corresponda, serán invertidos en proyectos locales de desarrollo integral”.

f) LEY N° 071, DE 21 DE DICIEMBRE DE 2010, LEY DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA

- Artículo 2. (PRINCIPIOS). “Los principios de obligatorio cumplimiento, que rigen la presente ley son:

1. **Armonía.** Las actividades humanas, en el marco de la pluralidad y la diversidad, deben lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes a la Madre Tierra.
2. **Bien Colectivo.** El interés de la sociedad, en el marco de los derechos de la Madre Tierra, prevalecen en toda actividad humana y por sobre cualquier derecho adquirido.
3. **Garantía de regeneración de la Madre Tierra.** El Estado en sus diferentes niveles y la sociedad, en armonía con el interés común, deben garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de la Madre Tierra puedan absorber daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, y que la humanidad tiene límites en su capacidad de revertir sus acciones.
4. **Respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra.** El Estado y cualquier persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales y las futuras.

- Artículo 7. (DERECHOS DE LA MADRE TIERRA)



"I. La Madre Tierra tiene los siguientes derechos:

1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración.

2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro.

3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.

5. Al equilibrio: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales.

6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.

7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas".

g) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL.

- Sentencia Constitucional Plurinacional 1714/2012, de 01 de octubre 2012: "Los valores de armonía y complementariedad con la naturaleza, de vida buena y tierra sin mal, deben coexistir con el resto de los principios y valores supremos para efectivizar el vivir bien".

- Sentencia Constitucional Plurinacional 2056/2012 de 16 de octubre: "El vivir bien conlleva a una dimensión espiritual, afectiva y social contraria al paradigma occidental que toma en cuenta principalmente la dimensión material y tangible del desarrollo. En el contexto de las naciones y pueblos indígenas, el vivir bien trata de una forma de vida natural, basada en la convivencialidad, complementariedad y racionalidad de todo lo que compone la vida, con enfoque integral y holístico de ésta, donde el vivir bien, no es el mundo depredador capitalista que lo destruye todo".

- Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 de 5 de febrero: "(...) la vida y todo lo que potencialmente pueda generarla se encuentra protegida por nuestra Ley Fundamental; así, el Preámbulo de la Constitución Política del Estado establece que: 'Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas', mientras que el art. 33 de la CPE, establece que: 'Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente', de donde se extrae que la protección de la vida se extiende incluso a aquella que no sea considerada humana como por ejemplo la vida animal y vegetal".

- Sentencia Constitucional Plurinacional 0077/2020-S3, de 16 de marzo: "(...) el 21 de diciembre de 2010, entró en vigencia la Ley de Derechos de la Madre Tierra, norma que estableció entre otros, los principios de Bien Colectivo, de armonía y la interculturalidad, señalando respecto a este último, que el ejercicio de los derechos de la Madre Tierra requiere del reconocimiento, recuperación, respeto, protección, y diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas del mundo que



buscan un convivir en armonía con la naturaleza; considerando a la Madre Tierra como sagrada desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.

- Sentencia Constitucional Plurinacional 1582/2022-S2 de 14 de diciembre: “La Constitución Política del Estado reconoce como un elemento y principio valor, fundante del mismo; el vivir bien, y propone una crítica a los conceptos de desarrollo y al concepto de crecimiento económico, sustituyendo aquellos por la convivencia en armonía y equilibrio de las personas con la naturaleza y a la búsqueda del equilibrio en pos de aquellas medidas y acciones que tengan un menor impacto en el medio ambiente”.

h) REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

- Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). “Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas”.

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, la recomendación a esta Autoridad Ministerial lo siguiente:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN.

“Recomiéndese al Ministerio de Minería y Metalurgia:

*** No admitir trámites de solicitud de Contrato Administrativo Minero cuyas áreas mineras solicitadas estén sobrepuestas en las exclusiones comprendidas en los incisos a), b), d), e) y f) de la Ley N° 535 – Ley de Minería y Metalurgia.**

*** En virtud al ordenamiento jurídico vigente, adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Artículo 93 parágrafo III inciso c) de la Ley N° 535 - Ley de Minería y Metalurgia, respecto a la realización de Estudios Ambientales con Enfoque Multisectorial, debiendo emitir, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, normativa institucional sobre la realización de estos estudios con carácter previo al inicio de cualquier actividad minera en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses.**

*** Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector minero”.**

Por lo tanto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza el siguiente análisis al argumento de la presente Minuta de Comunicación:

El presente informe Técnico Jurídico de Comisión, se basa en el Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate con el propósito de recomendar al Ministro de Minería y Metalurgia, la adopción de medidas específicas para el cumplimiento del Artículo 93 de la Ley de Minería y Metalurgia, en relación con la protección de áreas sensibles frente a la actividad Minera.

La Ley N° 535 de Minería y Metalurgia es el marco regulatorio principal que rige las actividades mineras en Bolivia; En particular, el Artículo 93 establece prohibiciones claras respecto a la realización de actividades mineras en áreas específicas, con el fin de proteger zonas de importancia social, ambiental, y cultural. La Ley menciona explícitamente áreas urbanas, infraestructuras, zonas de interés histórico militar, así como recursos hídricos vitales para la preservación del medio ambiente y el bienestar de las comunidades.

El Artículo 93 detalla las áreas en las que se prohíben actividades mineras, incluyendo ciudades, poblaciones, cementerios, y proximidades de infraestructuras clave. De particular importancia es en el inciso c) que



protege cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, exigiendo la realización de Estudios Ambientales con Enfoque Multisectorial antes de cualquier actividad minera en estas zonas.

Aunque el Artículo 93 es claro en cuanto a las áreas de exclusión, la falta de normativa específica y detallada para la realización de los Estudios Ambientales con Enfoque Multisectorial representa un vacío jurídico significativo. Este vacío podría comprometer la eficiencia de la protección que pretende garantizar la Ley, poniendo en riesgo los recursos hídricos y, en consecuencia, la sostenibilidad ambiental y la seguridad de las comunidades dependientes de estos recursos.

Aprobar Contratos Mineros sin cumplir con las exclusiones establecidas podría resultar en impactos negativos significativos, tanto a nivel ambiental como social, afectando la integridad de las áreas protegidas.

Para implementar eficazmente los Estudios Ambientales con Enfoque Multisectorial y garantizar la protección de áreas sensibles, es imperativo que exista una coordinación estrecha entre el Ministerio de Minería y Metalurgia y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Esta colaboración es fundamental para desarrollar una normativa aplicable y específica que regule adecuadamente las actividades mineras en proximidades de recursos hídricos y otras áreas protegidas.

Es esencial que los mecanismos de control y seguimiento de las actividades mineras se fortalezcan para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Esto incluye la capacitación de personal especializado, la implementación de sistemas de monitoreo continuo y la aplicación de sanciones adecuadas en caso de incumplimientos. Un control riguroso garantizará que las actividades mineras no comprometan las áreas de exclusión y se realicen de manera sostenible.

El Ministerio de Minería y Metalurgia tiene la responsabilidad de no admitir trámites de solicitudes de Contratos Administrativos Mineros en áreas protegidas por el Artículo 93; Además, debe adoptar medidas proactivas para garantizar que los Estudios Ambientales con Enfoque Multisectorial se realicen antes de iniciar cualquier actividad minera en proximidades de recursos hídricos críticos, asegurando así la protección de estos entornos y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Es importante hacer notar que el Ministerio de Minería y Metalurgia, no debiera admitir trámites de solicitudes de Contratos Administrativos Mineros en áreas comprendidas dentro de las exclusiones establecidas en los incisos a), b), d), e), y f) del Artículo 93 de la Ley N° 535. Esto asegurará que las actividades mineras no comprometan zonas de importancia social, cultural y ambiental.

Es crucial también que, el Ministerio de Minería y Metalurgia, garantice la realización de Estudios Ambientales, emitiendo normativa específica que asegure se realicen Estudios Ambientales con Enfoque Multisectorial en áreas cercanas a cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, antes de permitir cualquier actividad minera.

Es necesario de igual manera, se mejoren los mecanismos de control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector minero, lo cual es esencial para preservar los recursos naturales y proteger las comunidades afectadas por estas actividades.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADA CON MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:



Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

4. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES** de la **MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA**.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del Pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 19 de agosto de 2024

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales y Hoja de Coca; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17ª del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y artículos 160 y 161 del reglamento General de la Cámara de Senadores:

“RECOMIENDA al Ministerio de Minería y Metalurgia que:

1. No admita trámites de solicitudes de Contratos Administrativos Mineros cuyas áreas mineras solicitadas estén sobrepuestas en las exclusiones comprendidas en los incisos a), b), d), e), y f), de la Ley N° 535 – Ley de Minería y Metalurgia.
2. Adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Artículo 93 parágrafo III inciso c) de la Ley N° 535 – Ley de Minería y Metalurgia, en observancia al ordenamiento jurídico vigente, respecto a la realización de Estudios Ambientales con Enfoque Multisectorial, debiendo emitir, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, normativa institucional para que con carácter previo se realicen los estudios requeridos antes del inicio de cualquier actividad minera en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses.
3. Fortalezca los mecanismos de control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector minero.

La Paz, 19 de agosto de 2024.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyectos de Declaración Camaral.

4.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 174/2023-2024, de reconocimiento a Celso Orozco Torrez, como promotor cultural del Carnaval de Oruro ante la UNESCO. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 037/2023-2024
PDC N° 174/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 174/2023-2024 de reconocimiento al señor **"CELSO OROZCO TORREZ"** como Promotor Cultural del Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

FECHA: La Paz, 13 de agosto de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 04 de julio de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 174/2023-2024 de reconocimiento al señor **"Celso Orozco Torrez"** como Promotor Cultural del Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, presentado por el Senador Fernando Dehne Franco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Hoja de Vida
- Reconocimientos

II. MARCO LEGAL



Constitución Política Del Estado

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

El señor Celso Orozco Torrez, nació en la ciudad de Oruro el 01 de abril del año 1959, de profesión Técnico Superior en Contabilidad y Licenciado en Auditoría Financiera, trabajó al servicio de la Universidad Técnica de Oruro, ocupando diferentes cargos como personal administrativo, llegando a ser Analista de Administración Académica.

El señor Celso Orozco Torrez, motivado por la inquietud de formación personal y profesional, realizó varios cursos, seminarios y talleres, de las cuales podemos señalar: "Curso de Introducción a PDP11-45 Computadoras Lenguaje Basic Plus, para trabajadores administrativos de la UTO: del 13 al 24 de enero 1986", "Seminario Taller Introductorio del curso para formación de auxiliares de docencia que se llevó a cabo del 8 al 13 de diciembre, 1986", "Curso de producción televisiva aspectos técnicos y de contenido ofrecido por Carl Hersh el 25 y 26 de enero de 1990. (TVO canal 2)", "Curso de introducción a la Ley 1178, dictado por el Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República de Bolivia en la ciudad de Oruro - 1995".



El señor Celso Orozco Torrez, apasionado con su vínculo con la Cultura realizó un encuentro de autoridades culturales de Bolivia - 1997, que contemplaba tanto a los municipios, así como a las prefecturas de los departamentos del país, el auspicio correspondía al Viceministerio de Cultura y la ACFO, gran parte de los gastos que demandó dicho encuentro en cierta forma fue asumida por la institución folklórica, habiéndose realizado dicho evento el mes de octubre de 1997, el resultado fue el apoyo de todos los departamentos de Bolivia a esta aspiración, mediante un documento de respaldo firmado por todas comisiones de las entidades asistentes al encuentro.

El señor Celso Orozco Torrez, con su participación en el Conjunto Folklórico Autóctono de Tarqueada, Rikjchary, Llaña, ha desempeñado labores en distintas Instituciones como: "Centro Cultural Rikjchary Llaña", "Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro", "Comisión de Cultura Comité Cívico de Oruro", "Concejo Departamental de Culturas de Oruro", ha desempeñado cargos como: "Presidente y fundador C.C.R.LL", "Presidente comisión de cultura comité cívico de Oruro", "Secretario de Cultura", "Secretario de Relaciones Internacionales", lo que le llevo a formar parte de la Directiva de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro – ACFO, que tuvo la iniciativa de postular al Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad – 2001.

El señor Celso Orozco Torrez, con esmero y dedicación hacia la cultura boliviana ha logrado obtener el reconocimiento: "Al Honor al Mérito Cultural - 2020", donde se le felicita por su excelente aporte en la "Declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad al Carnaval de Oruro", en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, otorgado por el Presidente de la Comisión de Naciones, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, considerando los antecedentes y su importante trayectoria folklórica.

Es por este gran aporte, que Celso Orozco Torrez recibió el reconocimiento al mérito cultural otorgada por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento al señor "**Celso Orozco Torrez**" como Promotor Cultural del Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moya, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por Licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena, Originarios, Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES:

CONSIDERANDO:



Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, Celso Orozco Torrez, nació en la ciudad de Oruro el 01 de abril del año 1959, de profesión Técnico Superior en Contabilidad y Licenciado en Auditoría Financiera, trabajó al servicio de la Universidad Técnica de Oruro, ocupando diferentes cargos como personal administrativo, llegando a ser Analista de Administración Académica.

Que, Celso Orozco Torrez, participó activamente en el Conjunto Folklórico Autóctono de Tarqueada, Rikjchary, Llajta, y a partir de esto desempeño labores en distintas Instituciones como: "Centro Cultural Rikjchary Llajta", "Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro", "Comisión de Cultura Comité Cívico de Oruro", "Concejo Departamental de Culturas de Oruro", ocupando cargos como: "Presidente y fundador C.C.R.LL", "Presidente Comisión de Cultura Comité Cívico de Oruro", "Secretario de Cultura", "Secretario de Relaciones Internacionales", lo que le llevo a formar parte de la Directiva de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro – ACFO.

Que, Celso Orozco Torrez, como parte de la Directiva de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro – ACFO, tuvo la iniciativa de postular al Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su declaratoria como Obra Maestra Del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en el año 2001.

Que, Celso Orozco Torrez, con esmero y dedicación hacia la cultura boliviana ha logrado obtener el reconocimiento: Honor al Mérito Cultural - 2020, donde se le felicita por su excelente aporte en la declaratoria como "Obra Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad al Carnaval de Oruro", del Estado Plurinacional de Bolivia, otorgado por el Presidente de la Comisión de Naciones, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, considerando los antecedentes y su importante trayectoria folklórica.

Senador proyectista: Fernando Dehne Franco.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a **Celso Orozco Torrez**, por ser promotor cultural del Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, y por su aporte a la Identidad Nacional y Fomento al Desarrollo Cultural y Folklórico del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

-Reasume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-



Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.2. De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 193/2023-2024, de reconocimiento a Jorge Elmer Acosta Lozano, por su trayectoria en el ámbito musical y por contribuir al desarrollo y difusión del arte musical, folklore y la cultura chaqueña. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 040/2023-2024

PDC N° 193/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPELINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 193/2023-2024 de reconocimiento al señor **"JORGE ELMER ACOSTA LOZANO"**.

FECHA: La Paz, 13 de agosto de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 25 de julio 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 193/2023-2024 de reconocimiento al señor **"JORGE ELMER ACOSTA LOZANO"**, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Reseña Histórica
- Proyecto de Declaración Camaral
- Bibliografía
- Reconocimientos otorgados
- Anexos

II. MARCO LEGAL

Constitución Política del Estado



Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

El señor Jorge Elmer Acosta Lozano, nació en la ciudad de Yacuiba el 14 de enero 1966, de profesión Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la Ciudad de Santa Cruz.

El señor Jorge Elmer Acosta Lozano, inicio dando sus primeros pasos en el canto y en el arte de tocar la guitarra a la edad de los 10 años, siendo que las primeras actuaciones fueron en las horas cívicas del colegio, posteriormente formó un Dúo con el reconocido cantautor Yalo Cuellar, por lo que el año 1988 grabó su primer CD Titulado "Chaco adentro", participó en tres ocasiones del Festival Internacional de la Frontera FESTIFRONT realizado en la ciudad de Yacuiba, como así también: en la Feria Ganadera de Villamontes, Feria Internacional de Santa Cruz (FEXPO), Feria de Exposición del Norte (Montero). Así mismo participó de varios festivales folklóricos en diversos escenarios del País, como así también en diversas Peñas folklóricas en todo el territorio nacional.

Que el señor Jorge Elmer Acosta Lozano, se encuentra registrado en el Registro Plurinacional de Artistas, dependiente del actual Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización: Afiliación Artística "Independiente" en la categoría de "Artes Musicales", Sub Categoría Música Folklórica; Especialidad – Guitarra.



El señor Jorge Elmer Acosta Lozano, a lo largo de su trayectoria musical, nos deleita con lo mejor del folklore argentino y chaco boliviano, ofreciendo un repertorio con variedad de géneros musicales como ser: Chamamé, polka, huayño, taquirari, vals, baladas, pero haciendo hincapié en las chacareras y cuecas, participando en diferentes programas televisivos regionales y nacionales dando a conocer la cultura del Chaco boliviano.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido reconocimiento al señor **"Jorge Elmer Acosta Lozano"**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por Licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena, Originarios, Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, el señor Jorge Elmer Acosta Lozano, nació en la ciudad de Yacuiba el 14 de enero 1966, obteniendo el título de Licenciado en Derecho "Abogado" de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la Ciudad de Santa Cruz.

Que, el señor Jorge Elmer Acosta Lozano, inicio cantando y tocando guitarra a la edad de 10 años, siendo sus primeras actuaciones en las horas cívicas del colegio, posteriormente formó un dúo con el reconocido cantautor Yalo Cuellar, el año 1988 grabó su primer CD Titulado "Chaco adentro" y el año 2010 grabó su segundo disco titulado "Regresé" que cuenta con 3 video Clips.

Que, el señor Jorge Elmer Acosta Lozano, participó en tres ocasiones del Festival Internacional de la Frontera FESTIFRONT realizado en la ciudad de Yacuiba, en la Feria Ganadera de Villamontes, en la Feria Internacional de Santa Cruz (FEXPO), Feria de Exposición del Norte (Montero) y varios festivales folklóricos en diversos escenarios a nivel nacional, lo cual le ha merecido recibir reconocimientos, galardones y distinciones dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el señor Jorge Elmer Acosta Lozano, se encuentra registrado en el Registro Plurinacional de Artistas, dependiente del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización: Afiliación Artística



"Independiente" en la categoría de "Artes Musicales", Sub Categoría Música Folklórica; Especialidad – Guitarra.

Que, él señor Jorge Elmer Acosta Lozano, tiene como nombre artístico solo Elmer Acosta y en sus más de 30 años de trayectoria musical, grabó y compartió escenarios junto a grandes artistas de reconocida trayectoria Nacional como Internacional.

Que, él señor Jorge Elmer Acosta Lozano, dentro de su repertorio cuenta con temas icónicos tales como: Flor Chaqueña, Volviendo a Yacuiba, Mi Mamá y A Carandaity y en cada actuación nos trae lo mejor del folklore del chaco boliviano y argentino, ofreciendo un repertorio con variedad de géneros musicales como ser: Chamamé, polka, huayño, taquirari, vals, balada, sobresaliendo en el género de las chacareras y cuecas.

Senadora Proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a **Jorge Elmer Acosta Lozano**, por su gran trayectoria en el ámbito musical y por contribuir al desarrollo y difusión del arte musical, folklore y la cultura Chaqueña - Tarijeña en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.3. De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 189/2023-2024, de reconocimiento a la Fiesta Patronal del Municipio de Exaltación de la Santa Cruz de la Provincia Yacuma del Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.



Sen. Secretario:

**INF-CNPIOCI-DC N° 039/2023-2024
PDC N° 189/2023-2024**

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 189/2023-2024 de reconocimiento a la **"FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA YACUMA DEL DEPARTAMENTO DE BENI"**.

FECHA: La Paz, 13 de agosto de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 25 de julio 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 189/2023-2024 de reconocimiento a la **"Fiesta Patronal del Municipio de Exaltación de la Santa Cruz de la Provincia Yacuma del Departamento del Beni"**, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Reseña Histórica
- Proyecto de Declaración Camaral
- Anexos

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.



Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Que cada 14 de septiembre el Municipio de Exaltación de la Cruz celebra su Aniversario de Fundación y su Fiesta Patronal con demostraciones de su folclore y tradición, además de actividades sociales y culturales que duran 3 días, en ella se rememora y se honra la Cruz en la que fue crucificado Jesús de Nazaret ya que es una tierra de mucha fe hacia nuestro Creador y donde la gente del pueblo disfruta de la fiesta derrochando el dinero que ganó con su trabajo durante todo el año.

Exaltación de la Santa Cruz es un municipio que está ubicado en la parte central del departamento del Beni, en las llamadas llanuras amazónicas, fue creado por ley del 31 de octubre de 1995, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que Exaltación se encuentra a 71 kilómetros al norte de Santa Ana del Yacuma y a 250 kilómetros de Trinidad, la capital departamental del Beni.

Los pobladores de Exaltación de la Santa Cruz, son orgullosos de ser hijos de esta bella tierra, que con su historia, cultura y tradición nos enseña la pujanza de un pueblo que se levanta ante la adversidad, los momentos críticos que atraviesan por la sequía o por las lluvias, pero el coraje y la firmeza de recuperar el tiempo perdido los hace fuertes, es un municipio de hombres y mujeres valientes donde se profesa la religión católica a cada momento.

Exaltación de la Santa Cruz es un pueblo católico que no duda en participar activamente en las festividades religiosas entremezcladas con tradición y folclore que fueron heredadas por las misiones católicas, que en la temporada de sequía, precisamente cada 13 de septiembre víspera de la Fiesta patronal, los cayubabeños vivientes de esta hermosa tierra, llegan al pueblo para festejar a la Santa Cruz trayendo sus mejores galas, ahí los esperan en la plaza principal los maestros de la música tradicional con la tamborita y las flautas que hace que cualquier comunario deje a un lado sus alforjas y sapicua y comienza el derroche demostrando sus danzas tradicionales como el Arichupabas, y los Macheteritos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido homenaje a la "**Fiesta Patronal del Municipio de Exaltación de la Santa Cruz de la Provincia Yacuma del Departamento del Beni**".

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; (No firma por Licencia) Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena, Originarios, Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES:

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, un hermano religioso después de recibir informes del sacerdote Agustín Zapata sobre tribus rebeldes que habitaban a orillas de un gran río, el cual exploró las llanuras de Moxos y en un hermoso paraje fundó la población de Exaltación a 500 metros de la orilla del Río Mamoré, hoy Laguna Cruz de la Madre.

Que, cada 14 de septiembre el Municipio de Exaltación de la Cruz celebra su Aniversario de Fundación y su Fiesta Patronal con demostraciones de su folclore y tradición, además de actividades sociales y culturales que duran 3 días, en ella se rememora y se honra la Cruz en la que fue crucificado Jesús de Nazaret ya que es una tierra de mucha fe hacia nuestro Creador y donde la gente del pueblo disfruta de la fiesta derrochando el dinero que ganó con su trabajo durante todo el año.

Que, la fiesta patronal de la Exaltación de la Santa Cruz cuenta con una potencialidad turística, no sólo por los sitios naturales, sino también por el patrimonio urbano arquitectónico y artístico, la zona de los lagos presenta un paisaje de naturalidad única donde los lagos: Ginebra, Rosaguado y Largo, albergan una fauna y flora increíble, la biodiversidad en las lagunas La Madre, San Mateo, Bocorondo, y el Cerrito hacen de estos lugares un gran atractivo turístico con posibilidades de aprovechamiento.

Que, Exaltación de la Santa Cruz, dentro de sus atractivos turísticos tiene una arqueología de tiempos ancestrales, han descubierto recientemente los yacimientos arqueológicos en donde se encuentran grandes camellones dignos de una arquitectura de admiración.

Que, la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz al ser un pueblo católico, no dudan en participar activamente en las festividades religiosas entremezcladas con tradición y folclore que fueron heredadas por las misiones católicas, la inicia en la temporada de sequía, precisamente cada 13 de septiembre víspera de la Fiesta patronal, los cayubabeños vivientes de esta hermosa tierra, llegan al pueblo para festejar a la Santa Cruz trayendo sus mejores galas, ahí los esperan en la plaza principal los maestros de la música tradicional con la tamborita y las flautas que hace que cualquier comunario deje a un lado sus alforjas y sapicua y comienza el derroche demostrando sus danzas tradicionales como el Arichupabas, y los Macheteritos.

Que, la actividad artesanal tradicional del lugar es producir hamacas, sombreros, canastos, y otras artesanías, las cuales se exponen, ofrecen y muestran durante la fiesta patronal, siendo uno de los más grandes atractivos turísticos durante la fiesta la exposición de hamacas.

Senadora proyectista: María Roxana Nacif Barboza.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.



DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Fiesta Patronal del Municipio de Exaltación de la Santa Cruz**, de la Provincia Yacuma del Departamento del Beni, por su gran aporte a la preservación, promoción de sus tradiciones, costumbres, danzas, vestimentas, música, cultura y al desarrollo turístico del departamento del Beni del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.4 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 190/2023-2024, de reconocimiento a la Provincia Yacuma, en su 130 aniversario de creación, a celebrarse el 22 de octubre de 2024. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA / PDC-N° 12 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:

**HOMENAJE A LA PROVINCIA YACUMA EN SUS 130 ANIVERSARIO DE CREACIÓN,
A CELEBRARSE EL 22 DE OCTUBRE DE 2024.**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 25 de julio de 2024 años, Secretaria General de la Cámara de Senadores remite a este ente legislativo el Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC -N° 190/2023-2024 de HOMENAJE A LA**



PROVINCIA YACUMA EN SUS 130 ANIVERSARIO DE CREACIÓN, A CELEBRARSE EL 22 DE OCTUBRE DE 2024. presentada por la Senadora María Roxana Nacif Barboza.

ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

Constitución Política del Estado

El Artículo 99, determina que: el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

El numeral 7 del artículo 160 instituye: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

El párrafo I del Artículo 269, determina que: "Bolivia se organiza territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígenas Originario Campesino".

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores Dispone "las Declaraciones Camarales son pronunciamiento que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional e internacional".

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 164 Instituye las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

Parágrafo I, del Artículo 165 instituye que: Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los derivará de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis y revisión a la normativa legal vigente en nuestro país y de todos los documentos de respaldo adjuntos al **PDC -N° 190/2023-2024 de HOMENAJE A LA PROVINCIA YACUMA EN SUS 130 ANIVERSARIO DE CREACIÓN, A CELEBRARSE EL 22 DE OCTUBRE DE 2024.** Remitidos a este ente legislativo mismos que forman parte indivisible del presente Proyecto de Declaración Camaral se establecen los siguientes extremos:

a) El proyecto de Declaración Camaral signado **PDC -N° 190/2023-2024 de HOMENAJE A LA PROVINCIA YACUMA EN SUS 130 ANIVERSARIO DE CREACIÓN, A CELEBRARSE EL 22 DE OCTUBRE DE 2024.** Es **VIABLE** para su análisis, tratamiento y aprobación en Sesión Plenaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

c) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina la **Aprobación sin Modificaciones del PDC -N° 190/2023-2024 de HOMENAJE A LA PROVINCIA YACUMA EN SUS 130 ANIVERSARIO DE CREACIÓN, A CELEBRARSE EL 22 DE OCTUBRE DE 2024.** Por unanimidad estableciendo la siguiente Conclusión y Recomendación.

III. CONCLUSIÓN.



El Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC -N° 190/2023-2024 de HOMENAJE A LA PROVINCIA YACUMA EN SUS 130 ANIVERSARIO DE CREACIÓN, A CELEBRARSE EL 22 DE OCTUBRE DE 2024** Remitido ante este ente legislativo cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos legales y documentales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, así mismo con lo instituido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en tal razón que emite la siguiente recomendación:

IV. RECOMENDACIÓN.

El Pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES PDC -N° 190/2023-2024 de HOMENAJE A LA PROVINCIA YACUMA EN SUS 130 ANIVERSARIO DE CREACIÓN, A CELEBRARSE EL 22 DE OCTUBRE DE 2024**, presentado por la Senadora María Roxana Nacif Barboza.

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por Licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos".

Que, la Provincia Yacuma es una de las ocho provincias del Departamento del Beni, antes llamada la provincia "Sécure" tiene como capital a la Ciudad de Santa Ana del Yacuma, fue creada por Ley del 22 de octubre de 1894, durante la presidencia del Ex presidente Mariano Baptista.

Que, la Provincia Yacuma está dividida en dos municipios: Santa Ana del Yacuma es el municipio con mayor población además de ser el centro económico y financiero de la provincia y el municipio de Exaltación que es un municipio productivo, donde su gente se dedica a la agricultura que es llevada al municipio de Santa Ana del Yacuma para su comercialización.

Que, ambos municipios se dedican sobre todo a la ganadería es por eso que se conoce a esta provincia y sobre todo al municipio de Santa Ana del Yacuma como la capital ganadera del Departamento del Beni.

Que, la provincia limita al norte con la provincia de Antonio Vaca Díez, al sur con la provincia de Moxos, al este con las provincias de Cercado y Mamore y al oeste con la provincia del General José Ballivian Seguro.

Que, la provincia Yacuma debe su nombre al río Yacuma que la atraviesa de oeste a este, la palabra "Yacuma" viene del dialecto Movima y significa "río de peces rojos o palometas, esta provincia tiene una superficie de 34.386 kms².

Que, en la Provincia Yacuma se tienen tres grupos étnicos: los Movimas, los Cuyababas y los Chacovostados, el primer grupo viven sobre las riberas de los ríos Yacuma, Apere y Matos; los segundos sobre el Mamoré y el Iruyani y, los últimos sobre el Yata y el Benicito.



Senadora proyectista: María Roxana Nacif Barboza

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Provincia Yacuma**, del Departamento del Beni en sus ciento treinta aniversarios de creación, a celebrarse el 22 de octubre del presente año, por el esfuerzo, por las bondades, la riqueza productiva por sus habitantes, que aportan día a día al crecimiento económico social del Departamento del Beni en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.
favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.5. De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 188/2023-2024, de reconocimiento al Municipio de Guayaramerín, por su 132 aniversario de fundación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA / PDC-N° 11 / 2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
LA PAZ, 14 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO:



HOMENAJE AL MUNICIPIO DE GUAYARAMERÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS 132 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 25 de julio de 2024 años, Secretaria General de la Cámara de Senadores remite a este ente legislativo el Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC -N° 188/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE GUAYARAMERÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS 132 AÑOS DE FUNDACIÓN.** presentada por la Senadora María Roxana Nacif Barboza.

ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

Constitución Política del Estado.

El Artículo 99, determina que: el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

El numeral 7 del artículo 160 instituye: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

El parágrafo I del Artículo 269, determina que: "Bolivia se organiza territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígenas Originario Campesino".

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores Dispone "las Declaraciones Camarales son pronunciamiento que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional e internacional".

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 164 Instituye las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

Parágrafo I, del Artículo 165 instituye que: Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los derivará de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis y revisión a la normativa legal vigente en nuestro país y de todos los documentos de respaldo adjuntos al **PDC -N° 188/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE GUAYARAMERÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS 132 AÑOS DE FUNDACIÓN.** remitidos a este ente legislativo mismos que forman parte indivisible del presente Proyecto de Declaración Camaral se establecen los siguientes extremos:

a) El proyecto de Declaración Camaral signado **PDC -N° 188/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE GUAYARAMERÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS 132 AÑOS DE FUNDACIÓN.** es viable para su análisis, tratamiento y aprobación en Sesión Plenaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.



c) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina la **Aprobación sin Modificaciones del PDC -N° 188/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE GUAYARAMERÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS 132 AÑOS DE FUNDACIÓN.** por unanimidad estableciendo la siguiente Conclusión y Recomendación.

III. CONCLUSIÓN.

El Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC -N° 188/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE GUAYARAMERÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS 132 AÑOS DE FUNDACIÓN** remitido ante este ente legislativo cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos legales y documentales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, así mismo con lo instituido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en tal razón que emite la siguiente recomendación:

IV. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES PDC -N° 188/2023-2024 de HOMENAJE AL MUNICIPIO DE GUAYARAMERÍN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS 132 AÑOS DE FUNDACIÓN.** a celebrarse el día 19 de agosto de 2024 años, presentado por la Senadora María Roxana Nacif Barboza.

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Firman: Senadora Corina Ferreira Domínguez, Presidenta en Ejercicio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; (No firma por Licencia) Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originarios, Campesinas y Regionales; Senador Javier Villavicencio Villavicencio Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

PROYECTO DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES:

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos".

Que, Guayaramerín fue fundada por los pioneros de la goma en 1892 con el nombre de Puerto Palmira y se mantuvo con este nombre por alrededor de 13 años. Entre el 1905 al 1915, se cambió el nombre a la población y pasó a llamarse Puerto Sucre, se mantuvo con este nombre por otros 10 años más, hasta que finalmente, el 22 de septiembre de 1915, se le cambió el nombre a la población, y pasó a llamarse oficialmente Guayaramerín, esta fecha fue implementada también como el aniversario oficial del municipio.

Que, la palabra Guayaramerín significa "Cascada Chica" en el dialecto Sinabo del tupí-guaraní, es una de las ciudades, junto a Riberalta y Cachuela Esperanza que tienen más de un siglo de existencia.

Que, el Municipio de Guayaramerín es una ciudad y municipio de Bolivia, se encuentra sobre la frontera con el Brasil, a orillas del Río Mamoré por la cuenca del Amazonas.

Que, es la segunda sección municipal de la provincia Vaca Díez, limitando al norte con la provincia Federico Román del departamento de Pando, al sur y al oeste con Riberalta, al este con la República de Brasil.



Que, el Municipio de Guayaramerín tiene una superficie de 6.493 km², es el tercer municipio más poblado del Departamento del Beni, después de Trinidad y Riberalta.

Que, el Municipio de Guayaramerín es un centro comercial fronterizo que tiene el espíritu de la frontera y el aire cordial de una ciudad tropical, está situada en la floresta amazónica frente a la población brasileña de Guajará-Mirim, de la cual la separa sólo el majestuoso curso del río Mamoré. a una altura de 212 metros sobre el nivel del mar, activa presencia de empresas procesadoras de productos agroforestales (castaña, palmito, madera).

Que, el Municipio de Guayaramerín tiene los principales cultivos son el maíz, el plátano, la yuca, el arroz, el frejol, en cuanto a ganadería se cría en pequeña escala ganado bovino, porcino, ovino y aves de corral, Guayaramerín tiene un astillero donde se construyen embarcaciones de regular tonelaje.

Que, Guayaramerín es un corredor de comercialización de insumos y alimentos para la región amazónica.

Que, es un puesto permanente de la Fuerza Naval Boliviana. Los pobladores de Guayaramerín, provienen de todas las regiones del país, porque han identificado en esta región, muchas oportunidades para emprender negocios propios. La gente del municipio de Guayaramerín es cálida como su tierra, es gente alegre, trabajadora, que disfruta de su tierra, de sus bondades naturales, como los arroyos, y los animales raros y exóticos, que matizan el paisaje con sus colores.

Senadora Proyectista: María Roxana Nacif Barboza.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Municipio de Guayaramerín**, del Departamento del Beni al conmemorarse sus ciento treinta y dos aniversarios de fundación, a celebrarse el 19 de agosto de 2024 del presente año, por el esfuerzo, por las bondades, la riqueza productiva por sus habitantes, que aportan día a día al crecimiento económico social del Departamento del Beni en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



5. Peticiones de Informe Escrito.

5.1. De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Gobernador del Departamento del Beni, que informe cuáles son las medidas que tomaron, respecto a la preservación, conservación y protección de la vida silvestre dentro del Departamento; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita a Gobernador del Departamento de Pando, que informe cuántos médicos fueron designados directamente por el Ministerio de Salud y Deportes, para brindar atención en el Hospital Hernán Messuti del Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Pando, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, informe ampliatorio de la Petición de Informe Escrito N° 536/2023-2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Alcalde Municipal de Sucre, que informe cuáles son las acciones realizadas hasta la fecha, una vez promulgada y publicada la Ley N° 1572 de 8 de julio de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, que informe cuál es el cauce del Río Choqueyapu que se encuentra embovedado, detallando sus características técnicas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita al Gobernador del Departamento de La Paz, que informe cuántas clínicas y/o hospitales privados existen registrados y con resolución administrativa de funcionamiento en todo el Municipio de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con nota de atención.

Sen. Secretario:



g) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Alcalde Municipal de Rurrenabaque, que informe cuáles son las medidas que tomaron respecto a la preservación, conservación y protección de la vida silvestre dentro del Municipio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque, con nota de atención.

Sen. Secretario:

h) La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, que informe cuántas clínicas y/o hospitales privados existen registrados con licencias de funcionamiento en todo el municipio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

-Reasume la Secretaria, el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández-

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Homenaje Camaral N° 013/2023-2024, de homenaje al Municipio de Santa Rosa del Yacuma.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Parágrafo I del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos."*

Que mediante Ley del Congreso Nacional del 16 de agosto de 1918, elevo al rango de cantón el villorrio llamado Santa Rosa, el Provincia del mismo nombre paso a formar parte de la Provincia General Ballivián con creación de la misma por Decreto Supremo del 3 de diciembre de 1937. Es justo reconocimiento al desempeño de la población de Santa Rosas del Yacuma y como fuerza y promesa productiva a favor del Estado Plurinacional de Bolivia

El Pueblo de Santa Rosa del Yacuma fue fundado el 30 de agosto de 1907 por lo hermanos Jorge y Selim Simón de Jaime, pioneros de la ganadería que brindaban cobijo a los peregrinos que arribaban a estas tierras.

Senadora proyectista: María Roxana Nacif Barboza

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:



O T O R G A:

Homenaje Camaral al **Municipio de Santa Rosa del Yacuma**, por sus ciento diecisiete aniversarios de fundación, a conmemorarse el 30 de agosto del presente año, por su valioso aporte al desarrollo económico y social del Departamento del Beni, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.ª Nacif: Presidenta, este Homenaje Camaral en fecha 7 de agosto fue presentado a Presidencia, justamente el Homenaje Camaral del Municipio de Santa Rosa del Yacuma, de acuerdo al procedimiento, sin embargo, este mencionado proyecto no fue tratado por la Comisión, ya que sabemos que Presidencia remite a la Comisión correspondiente, pero por X, o Z motivos, por licencia no han podido sesionar entonces por eso que directamente estamos solicitando aquí en el Pleno para que se pueda aprobar porque el 30 de agosto es su aniversario justamente de esta población de Santa Rosa del Yacuma.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.ª Egüez: Presidenta, aprovecho el reclamo que hace la Senadora Nacif, desgraciadamente Presidenta no cuento con el Quórum, las 2 senadoras secretarias piden licencias las dos juntas, entonces me veo yo de manos atadas, Usted sabe que la Comisión de nosotros no puede darse el lujo de no sesionar una semana, es bastante trabajo lo que llega y yo estoy de lunes a viernes aquí enferma, no enferma, con problemas, sin problemas, y no puede ser Presidenta que las colegas no me colaboren con esto, por lo menos una de ellas debería estar para hacer el Quórum y que podamos dar soluciones a todos, porque todo lo que pasa por la oficina, nosotros le damos celeridad a todos los senadores que requieren algo.

Entonces, Presidenta, yo le pediría por favor que no sé qué solución podemos darle a esto, pero yo creo que no podemos dejar de sesionar una semana porque dos senadoras no vienen a trabajar a las sesiones. De común acuerdo quedamos que las sesiones iban a ser los días martes, pero ahora resulta que, ni martes, ni jueves, ni domingo, no se puede. Entonces ese es el reclamo que yo hago Presidenta. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Gracias por las aclaraciones, sí, las comisiones tienen que cumplir, los integrantes de la Comisión para no perjudicar.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Homenaje Camaral N° 003/2023-2024, a la organización "Palabra de Vida".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje



Camara, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política Del Estado establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, la Organización "Palabra de Vida" ha dado una invaluable contribución a la juventud, la niñez y la sociedad en conjunto a lo largo de sus años de servicio. Funcionando desde el año 1989, llevando Libros de Actas en un principio por el matrimonio boliviano Freddy y Ana Salinas, y posteriormente desde 1998 por Juan y Noemí Lella.

Que, la Organización "Palabra de Vida" ha demostrado un compromiso incansable con su misión de llevar el mensaje de Jesucristo a nuestra generación, a través de su sede central en la localidad de Arbieta, Cochabamba. Con el respaldo de su Personería Jurídica reconocida mediante Resolución Suprema N° 215650, la organización ha creado un impacto significativo en la vida de niños, adolescentes, jóvenes y familias, brindando oportunidades para un encuentro transformador con Dios.

Que, la Organización "Palabra de Vida" ha trabajado incansablemente para ofrecer experiencias que definen la fe y fomentan el crecimiento espiritual, su campamento, es el "Centro de Capacitación Ministerial" y sus diversos ministerios han sido pilares esenciales en el desarrollo integral de los jóvenes, abarcando áreas fundamentales como la vida, el estudio, el Ministerio y la enseñanza de oficios.

Que, la Organización "Palabra de Vida" ha estimulado el desarrollo de vidas transformadas y de impacto eterno, promoviendo un cambio duradero en la comunidad, su labor no solo ha fortalecido la fe y los valores morales, sino que también ha creado un legado de amor y servicio que continuará influyendo positivamente en los bolivianos.

Que, la Organización "Palabra de Vida" cuenta con diversos reconocimientos en honor a la labor que realiza a lo largo de su vida institucional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado en el Artículo 160 y en aplicación de los Artículos 98 de su Reglamento General.

OTORGA:

Homenaje Camaral a la **Organización "Palabra de Vida"** de la localidad de Arbieta del Departamento de Cochabamba, por su compromiso y pasión a la misión de transformar vidas y construir comunidades sólidas y espiritualmente enriquecidas fomenta las buenas costumbres en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Homenaje Camaral N° 004/2023-2024, al Grupo Musical "María Juana".

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de "reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado". Asimismo, el Artículo 101, señala que "las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutaran de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad en su componente tangible e intangible"

Que, el Grupo Musical "María Juana", María Juana nace el 16 de abril del 2005 con el claro afán de proponer música fresca que parte de una concepción de revalorización de la mujer de nuestro país por todo el aporte realizado constantemente a nuestra sociedad y el grado de importancia que tiene en la misma, que en la mayoría de los casos no es reconocido ni tomado en cuenta.

Que, el Grupo Musical "María Juana", conformado inicialmente por varones adopta el nombre de dos mujeres que para el mismo tienen un valioso significado: MARÍA la madre de Jesús (con una visión más humana, símbolo de abnegación, amor y maternalidad) y JUANA por la líder patriota (JUANA AZURDUY DE PADILLA) que a pesar de haber perdido a toda su familia en los enfrentamientos en busca de nuestra libertad continuo con el ideal de dejarnos una patria libre y para nosotros es un símbolo muy fuerte de ideal, fuerza y amor a la patria.

Que, el Grupo Musical "María Juana", ha logrado un reconocimiento e identificación en todo el territorio boliviano y a nivel internacional, lo cual le permite asentarse como una nueva línea musical que ha ganado sitios de privilegio dentro y fuera de nuestro territorio.

Que, el Grupo Musical "María Juana", pretende mostrar nuevas alternativas musicales manteniendo toda la esencia que se pueda rescatar de nuestro país (folklore) y al mismo tiempo pretende reflejar en su música una nueva perspectiva para la música boliviana haciendo uso de argumentos musicales clásicos y contemporáneos.

Que, el Grupo Musical "María Juana", desde que nace, como premisa principal busca la revalorización del boliviano, logrando con sus canciones mostrar el verdadero sentido patriótico, el amor y respeto por nuestra patria declarándose desde que nace como SERVIDORES A LA PATRIA.



María Juana se hizo famoso tras interpretar temas musicales que han sido éxitos, como: Los ojos llorosos, Mi cholita, Quien más que yo, Rompemonteras, Idilio, Vete por donde viniste, Fanático de tu amor, Servidor a la patria y no podía faltar el tema Golondrina fugaz, participaron en el Festival Viña del Mar en Chile, para representar a Bolivia en la categoría de música folclórica en 2013, en la que obtuvieron el cuarto lugar.

Senador proyectista: Isidoro Quispe Huanca.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del Artículo 98 de su Reglamento General.

O T O R G A:

Homenaje Camaral al **Grupo Musical “María Juana”** por su destacada trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte a la difusión y composición, tanto a nivel nacional e internacional, poniendo en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Homenaje Camaral N° 005/2023-2024, a la Orquesta “Hermanos Rodríguez”.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de “reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado”. Asimismo, el Artículo 101, señala que “las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutaran de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad en su componente tangible e intangible”.



Que, la Orquesta Hermanos Rodríguez fue fundada el 27 de enero del año 2017 por los Hermanos Rodríguez Rodríguez en la Ciudad de Cochabamba.

Que, Desde Cochabamba llega el ritmo, la interpretación y el talento que dejó sorprendidos a todos, la Orquesta Hermano Rodríguez es una agrupación nacional muy destacada, tiene algo que la distingue a todas las demás. Existen casos, donde la interpretación se acompaña con espectáculo visual y coreográfico, siendo estas las características de la orquesta Hermanos Rodríguez, lo que llamó mucho la atención en la audiencia y público en general teniendo una destacada trayectoria musical y llevando el nombre de Bolivia en alto.

El show que presentan, tiene elementos de la naturaleza como el agua y el fuego, que fusiona bien con las raíces culturales y el ritmo de la cumbia tropical y folklore nuestro país, por lo que se hace necesario poder entregar un Homenaje Camaral a esta orquesta tan destacada.

Que, la Orquesta Hermanos Rodríguez, perteneciente al género tropical, caracterizado por llevar la música y la cultura boliviana añadida de creatividad y dinamismo en cada presentación, siendo reconocido por diferentes ciudades y países.

Que, la Orquesta Hermanos Rodríguez entre su repertorio musical interpreta Latinos, Tropical, Música Nacional boliviana, Pop, Reggaetón, Cumbia, Clásicos, Banda Mexicana, Balada, entre otros.

Que, la Orquesta Hermanos Rodríguez, recibió varios reconocimientos a nivel nacional e internacional llevando en alto el nombre de Bolivia.

Senador proyectista: Isidoro Quispe Huanca.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por el Artículo 160, numeral 1. de la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 98 de su Reglamento General.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Orquesta Hermanos Rodríguez**, por su destacada trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte a la difusión y composición de la música boliviana, poniendo en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



5. Proyecto de Homenaje Camaral N° 006/2023-2024, al Grupo Iberia.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de "reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado". Asimismo, el Artículo 101, señala que "las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutaran de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad en su componente tangible e intangible".

Que, el Grupo Iberia, nace en 1982 aproximadamente en la ciudad de Oruro, a iniciativa de los hermanos Sergio, Hugo, Lucio y Gregorio Gonzales Cerrogrande, se conforma el grupo en este 2024 cumple 42 años ininterrumpidos haciendo música propia.

Que, el Grupo Iberia, es sinónimo de música boliviana y composiciones propias, cantautores en su estilo propio e imponiendo su música que ya ingreso en el corazón de toda Bolivia.

Que, el Grupo Iberia recibió a lo largo de su trayectoria innumerables reconocimientos y distinciones a nivel nacional e internacional fue condecorado en su tierra Natal por la Brigada Parlamentaria de Oruro, el Gobierno departamental de Oruro, Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, Condecorados en La Paz por la Brigada Parlamentaria de La Paz con el Chukuta de Oro por el aporte a la cultura y a la música Condecoración por La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Condecorados por el Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia Ganadores de Discos de Oro en Perú, Argentina, Chile y México por los records de ventas de sus placas discográficas, máxima distinción para los artistas Embajadores de la música en Perú.

Que, el Grupo Iberia, el año de 1992, es galardonado con una tercera placa discográfica es el ascenso y consagración nacional e internacional del grupo, ya que con temas como Sufriré Llorare, Orgullosa, El Perdedor y Mi Niña entre otros consolidan el éxito musical de IBERIA, siendo acreedores nuevamente al disco de oro, de platino, doble platino por el record de ventas de sus discos, visitando Argentina, Chile, Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, México entre otros. De ahí en adelante el grupo sigue en un ascenso vertiginoso y van grabando más placas discográficas no solo en Bolivia sino en otros países con la característica principal de que sus canciones eran propias en letra y música, ósea su música era exportada al exterior A la fecha son más de 30 placas discográficas grabadas en diferentes países, con éxitos y canciones propias destacándose canciones como Lagrimas, Primera Experiencia, Sufriré Llorare, Orgullosa, El Perdedor, que fueron grabados por diferentes grupos en Argentina, Chile, Perú, Paraguay, México, Ecuador, entre otros.

Senador proyectista: Isidoro Quispe Huanca.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por el artículo 160, numeral 1. de la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 98 de su Reglamento General.

OTORGA:



Homenaje Camaral al **Grupo Iberia**, por su destacada trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte a la difusión y composición de la música boliviana dejando el Alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Homenaje Camaral N° 007/2023-2024, al artista, compositor y cantautor Julio Cesar Paredes Ruiz.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de "reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado". Asimismo, el Artículo 101, señala que "las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutaran de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad en su componente tangible e intangible".

Que, el artista, compositor y cantautor Julio César Paredes Ruiz, nació en la Ciudad de La Paz, el 13 de marzo de 1953, sus padres fueron Martha Ruiz Cobo, hija del compositor boliviano Alberto Ruiz Lavadenz y de Dña. Carola Cobo, actriz y soprano, y Orestes Paredes Candia, abogado e hijo del escritor, historiador e investigador Dn. Manuel Rigoberto Paredes Iturri y Dña. Haydeé Candia.

Que, Julio César Paredes Ruiz, está considerado como uno de los principales artistas, compositores y cantautores de Bolivia, ligado a etapas sociales gravitantes de nuevas expresiones poéticas, musicales y artísticas en general.

Que, las obras del artista del compositor y cantautor Julio César Paredes Ruiz, se caracterizan por una base folklórica nacional y latinoamericana, contando con una visión más amplia expresiva, instrumental y contemporánea de la canción.



Ocupó diversos cargos públicos, tales como la Jefatura de Promoción Socio laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo laboral (1979-80), la Jefatura de Espectáculos y cinematografía y la Jefatura de Promoción y Difusión Cultural en la Casa Municipal de Culturas de La Paz (1982-92). Fué Director a.i. de Cultura y Jefe de varias secciones culturales en la Gobernación de La Paz (1996-2000), trabajó como consultor en diversos Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías y empresas.

Ha sido además, Secretario General, Presidente, Primer Vocal del Comité de Vigilancia y Primer Vicepresidente del Directorio Nacional de la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores (SOBODAYCOM) (2000, 2007, 2013 y 2020). Asimismo, fue miembro Honorario y/o Fundador de diversas organizaciones culturales y artísticas de Bolivia, tales como PROART, JENECHERU, ABAIEM, OCIC y otras.

Que, el artista, compositor y cantautor Julio César Paredes Ruiz, recibió varios reconocimientos a nivel nacional e internacional llevando en alto el nombre de Bolivia.

Senador proyectista: Isidoro Quispe Huanca.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por el Artículo 160, numeral 1. de la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 98 de su Reglamento General.

O T O R G A:

Homenaje Camaral al artista, compositor y cantautor **Julio César Paredes Ruiz**, por su valioso aporte en el ámbito musical nativo, por su destacada trayectoria y su valioso aporte a la difusión y composición de la música, por revalorizar y fortalecer, la música, poniendo en alto el nombre de del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Homenaje Camaral 008/2023-2024, a Freddy Calizaya Chumacero.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:



PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL**CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de "reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado". Asimismo, el Artículo 101, señala que "las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutaran de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad en su componente tangible e intangible."

Que, Freddy Calizaya Chumacero, nació el 15 de agosto de 1989 en la ciudad de Cochabamba - Bolivia, realizó sus estudios de secundaria en el Colegio "8 de mayo R.B.O." en Cochabamba, posteriormente sus estudios superiores en Tarata egresando como técnico superior en Educación Musical, además realizó su licenciatura como Maestro de Educación Musical en la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros Simón Rodríguez.

Que, el cantautor Freddy Calizaya Chumacero Trabajó como profesor de música en el colegio Bolivia "A" en la ciudad de Cochabamba desde el año 2014 hasta el 2020, se dedica a la música desde la infancia, tocando por primera vez la zampoña a sus 4 años y fue grabado en cassette por su padre, tocando instrumentos de viento en la primaria, en la secundaria comenzó a formar su grupo musical con compañeros de colegio con los cuales hasta la actualidad tiene contacto y realizan producciones musicales, desde sus 16 años se dedica a la música profesional, grabando con instrumentos de viento diferentes cortes musicales con diferentes grupos, también participo en grupos autóctonos apoyando la música autóctona y ancestral.

Que, el cantautor Freddy Calizaya Chumacero, actualmente dedica su tiempo en la parte artística como cantautor, creando nuevas canciones, siendo composiciones propias de su persona, en diferentes ritmos tanto folclóricos como latinoamericanos.

Senador proyectista: Isidoro Quispe Huanca.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 98 de su Reglamento General.

OTORGA:

Homenaje Camaral al canta autor y compositor de música **Freddy Calizaya Chumacero**, por su valioso aporte en el ámbito musical nativo, por su aporte, por revalorizar y fortalecer, la música autóctona de Cochabamba y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Homenaje Camaral N° 009/2023-2024, al Grupo Pachak Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de "reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado". Asimismo, el Artículo 101, señala que "las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutaran de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad en su componente tangible e intangible".

Que, Grupo Pachak Bolivia es una agrupación folclórica juvenil, originaria de la Ciudad de Cochabamba – Bolivia, que fue fundada en Julio del 2017. tiene como género musical Folclore – fusión, el nombre del Grupo Pachak Bolivia, el Pachak viene del vocablo quechua que significa 100, la fecha de lanzamiento del grupo en el mundo artístico fue el 15 de septiembre del 2017 pero ya antes desde fecha 23 de junio se contaba con selección de los integrantes de cada uno. Para poder consolidar el grupo recibió varios reconocimientos a nivel nacional e internacional, llevando en alto el nombre de Bolivia.

Que, Grupo Pachak Bolivia las canciones que actualmente presenta la agrupación son de ritmos variados, que cuentan con la participación musical de Boris Flores Crespo (1ra voz Proyección), quien es su creador (Fundador) y los acompaña en varios temas, como invitados tenemos a Luis Fernández (imitador boliviano de Pepe Aguilar), quien les acompaña en el tema "Ojos Vendados" que es una fusión ranchera con folclore, también el músico francés Jean Pierre, quien acompaña en la canción "La Cordillera de los Andes".

Que, Grupo Pachak Bolivia en su último trabajo musical en ritmo Chuntunqui "Llanto de Amor", grabada junto a dos grandes iconos del folclore boliviano, dos voces privilegiadas como la de Elmer Hermosa (Kjarkas) y Boris Flores Crespo (Proyección). Su repertorio musical, tiene una gran variedad de ritmos, actualmente son nueve los temas que se están promocionando.

Senador proyectista: Isidoro Quispe Huanca.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por el Artículo 160, numeral 1. de la Constitución Política del Estado y en aplicación del Artículo 98 de su Reglamento General.

OTORGA:

Homenaje Camaral al **Grupo "Pachak Bolivia"**, por su trayectoria en el ámbito musical y su valioso aporte a la difusión y composición de la Música Boliviana, tanto a nivel nacional e internacional, poniendo en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Corporación de Energía Nuclear y Protección Radiológica Atómika.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de "reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado". Asimismo, el Artículo 101, señala que "las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutaran de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad en su componente tangible e intangible"

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."

Que, el artículo 9 parágrafo 6 de la Constitución Política del Estado, determina: "El aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales".

Que, el Artículo 47. Parágrafo I. "Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.

Que, La Corporación de Energía Nuclear y Protección Radiológica Atomika, desde el 28 de agosto de 2021 aporta a la producción y diversificación los servicios relacionados con los usos pacíficos de la tecnología nuclear y la protección radiológica llegando a todos los rincones de nuestro país.

Que, desde su fundación, la Corporación de Energía Nuclear y Protección Radiológica Atomika, atiende a seis sectores claves de la economía nacional: salud, minero, petrolero, industrial, aeronáutico y académico



investigativo, consolidándose como líderes en su rubro del mercado boliviano, proyecta mejorar e implementar y adquirir tecnología de punta, buscando los mejores especialistas para ofrecer un servicio de calidad y accesible a la población.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Corporación de Energía Nuclear y Protección Radiológica Atomika**, por contribuir y prestar servicios de asesoramiento, capacitación, preparación, evaluación e implementación de proyectos relacionados con seguridad nuclear y protección radiológica en organizaciones públicas y privadas en todos los rubros.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "Guido Villagómez" de Calazaya.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece: "I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. (...), II. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio."

Que, en fecha 21 de agosto de 1974 fue fundada la Unidad Educativa Guido Villagomez, de Calazaya, ubicada en el Cantón de Calazaya, dependiente del Municipio de Tomave segunda sección de la Provincia Antonio Quijarro, del departamento de Potosí.



Que, la Unidad Educativa Guido Villagómez de Calazaya, ha pasado por diferentes modelos educativos como: El modelo del constructivismo, a partir de 1994 se implementó la Ley 1565 de la Reforma Educativa, posteriormente en la gestión 2010 con la promulgación de la Ley 070 "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", Implementó el Modelo Educativo Socio Comunitario productivo, que a la fecha se viene aplicando.

Qué, la Unidad Educativa Guido Villagómez de Calazaya, mediante Resolución Administrativa emitida por el Servicio Departamental de Educación N° 0586/2009, de fecha 26 de mayo de 2009, cuenta con legal funcionamiento con el nivel secundario, área de educación formal con dependencia Fiscal Pública; se encuentra registrada con Código SIE de Unidad Educativa 71370058 y Código SIE de Edificio Escolar 7137006, emitido por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Unidad Educativa Guido Villagómez de Calazaya recibió diferentes reconocimientos a nivel nacional y departamental.

Que, durante los cincuenta años de funcionamiento, esta Unidad Educativa, conjuntamente el personal docente, administrativo, concejo educativo social comunitario y gobierno estudiantil, lleva adelante su labor de manera ininterrumpida, formando en sus aulas a jóvenes estudiantes que contribuyen al desarrollo del nuevo modelo Educativo Socio-Comunitario Productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la la **Unidad Educativa Guido Villagómez de Calazaya**, Nivel Secundario, en conmemoración a sus cincuenta aniversarios, a celebrarse este 21 de agosto del año en curso, por su aporte a la educación y formación de nuevas generaciones que contribuyen al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa "24 de Agosto" – Nivel Primario y Secundario.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.



Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece: "I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. (...), II. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio."

Que, en fecha 24 de Agosto de 1974, fue fundada la Unidad Educativa "24 de Agosto", ubicada en el Departamento de Potosí, Provincia Chayanta, Municipio Pocoata, Cantón Pocoata, Localidad Pocoata, Perteneciente al Núcleo Pedro Gutiérrez, de la Dirección Distrital de Educación Pocoata.

Que, la Unidad Educativa "24 de Agosto", a lo largo de los años ha ido creciendo y ampliando su oferta educativa, con los niveles Primario y Secundario, Técnico Humanístico adaptándose a las nuevas necesidades y desafíos de la sociedad boliviana, reconocida por su alto nivel, prestigio y su compromiso con la excelencia educativa.

Qué, la Unidad Educativa "24 de Agosto" mediante Resolución Administrativa emitida por el Servicio Departamental de Educación - Potosí N° 1911//2009, de fecha 15 de julio de 2009, cuenta con legal funcionamiento con los niveles Primario y Secundario, área de educación formal con dependencia Fiscal Pública; se encuentra registrada con Código SIE de Unidad Educativa 61450094 y Código SIE de Edificio Escolar 61450094, emitido por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Unidad Educativa "24 de Agosto" recibió diferentes reconocimientos a nivel nacional, departamental y municipal.

Que, durante los cincuenta años de funcionamiento, esta Unidad Educativa, conjuntamente el personal docente, administrativo, concejo educativo, social comunitario y gobierno estudiantil, lleva adelante su labor de manera ininterrumpida, formando en sus aulas a niños, niñas y jóvenes estudiantes que contribuyen al desarrollo del nuevo modelo Educativo Socio-Comunitario Productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:

Homenaje Camaral a la la **Unidad Educativa "24 de Agosto" Nivel Primario y Secundario**, en conmemoración a sus cincuenta aniversarios, a celebrarse este 24 de Agosto del año en curso, por su aporte a la educación y formación de nuevas generaciones que contribuyen al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa “5 de Septiembre”.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de “Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado”. Asimismo, el Artículo 101, señala que “Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutaran de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad en su componente tangible e intangible”.

Que, el Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece: “I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. (...), II. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.”

Que, la Constitución Política del Estado garantiza el derecho que tienen las personas a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e Intercultural sin discriminación y que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado.

Que, la senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita el reconocimiento a la Unidad Educativa Técnico Humanístico “5 de Septiembre” del municipio de Vinto, Provincia Quillacollo, del departamento de Cochabamba, de acuerdo con los siguientes antecedentes:

Que, la Unidad Educativa Técnico Humanístico “5 de Septiembre”, fue fundada el 17 de febrero de 1992, en el municipio de Vinto, Provincia Quillacollo, del departamento de Cochabamba.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 0158 de 29 de junio de 1994, se aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Técnico Humanístico “5 de Septiembre”, en el municipio de Vinto, Provincia Quillacollo, del departamento de Cochabamba.

Que, la Unidad Educativa Técnico Humanístico “5 de Septiembre”, merece todo el reconocimiento por los servicios educativos prestados en beneficio de la población de Vinto, cumpliendo con un aporte valioso a la educación y formación técnico humanístico de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

POR TANTO



La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado Artículo 160 Núm. 7 y en aplicación del artículo 98 de su Reglamento General.

O T O R G A:

Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa Técnico Humanístico “5 de Septiembre”**, en reconocimiento al arduo trabajo que desarrolla en el ámbito educativo, en beneficio de la formación técnico humanístico de la juventud cochabambina, donde se forjaron notables recursos humanos que hoy contribuyen desde los diferentes espacios en el desarrollo y potenciamiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

13. Petición de Informe Oral al Ministro de Minería y Metalurgia.

Sen.ª Presidenta: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General, se concede el uso de la palabra a las senadoras y senadores peticionarios para fundamentar la necesidad de importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, el Senador Pedro Lagrava.

Sen. Lagrava: Gracias, Presidenta. Bueno, vamos a ser lo suficientemente breves; el Estado a través del Ministerio de Minería y Metalurgia tiene bajo su mando empresas bastante importantes la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) SENARECOM (Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales) sin embargo, hay una declarada como empresa fundamental en un tratamiento de los recursos minerales en el país, es una empresa pública estratégica y que tiene dentro de sus potestades -se los voy a leer para no quitar ninguna- “realizar actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación, comercialización, industrialización de minerales metales piedras preciosas”, o sea, puede hacer todo lo que se quiera en el ámbito minero.

Ahora, para qué se le dio el carácter de empresa pública estratégica a COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia), para de acuerdo al proyecto, el programa productivo del Gobierno- hacer productiva la minería, el desarrollo industrial y la generación de excedentes que ayuden al Estado en conseguir las divisas que tanto estamos necesitando ahora, deben saber por noticias también que a esta empresa COMIBOL pertenece la fundición de Vinto, la fundación de Karachipampa, las plantas de concentración de minerales de Huanuni; entonces, en esta situación en la que el Estado está escaso de recursos, de divisas, es en este momento la minería chica cooperativizada básicamente y la grande, por otro lado, que son los generadores de divisas; cuando por Ley y con todos los atributos que tiene COMIBOL es más bien las empresas que pertenece a



COMIBOL son más bien deficitarias, entonces el PIO que se está pidiendo al señor Ministro está más bien dirigido a que el Presidente de la COMIBOL genere este PIO a favor del señor Ministro. Es importante saber por qué una empresa estatal tan grande como es la COMIBOL con todos los recursos administrativos, económicos y todo lo necesario no genera divisas para el país ¿no? Entonces, esa es la importancia de este de este PIO, Presidenta. Gracias.

Sen.ª Presidenta: En cumplimiento del artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización dentro de los siete días siguientes.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, aprovechando que se está convocando al Ministro de Hidrocarburos, hace cinco meses he solicitado Presidenta, una Petición de Informe por el estado de distribución de los camiones cisterna y quienes tienen los contratos además de la compra de combustible diésel y gasolina en el puerto de Iquique y el estado del Puerto, hace cinco meses, hasta el día de hoy no ha venido el Ministro y ya hemos cambiado de Ministro también, cada vez me reprograman. Entonces, yo le pediría Presidenta a la Directiva que pueda conminar a los ministros, sino le advierto al Ministro voy a tener que ir yo a su oficina con mi cámara para que él me responda pues, si él no viene voy a ir yo, pero le pido por favor que la Directiva conmine a los ministros, su obligación es presentarse a este Pleno. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Quiero sumarme a las palabras de la Petición de Informe, pero además si la Senadora Andrea Barrientos va ir al Ministerio, el otro día salió una Asesora de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) y dijo: de los dos mil millones que nos gastamos en compra de hidrocarburos -cifras oficiales de la Asesora- dijo 800 millones se van al contrabando; de paso Senadora hágale una pregunta, todos los camiones cisternas tienen GPS (Sistema de navegación), todos, pregunta clave, cuando cargas el camión con el diésel que viene a Bolivia y vas a distribuir dónde se desvía porque todos los camiones en Bolivia y todos los que tienen empresas que venden con sus camioncitos sus cisternitas tienen GPS, controlan por GPS pregúntenle al Ministerio de paso Senadora Barrientos, me sumo a su esfuerzo, cómo está el control de los camiones cisternas para que se desvíen 800 millones de dólares de los bolivianos, solo controlando el GPS de esos cisternas vamos a saber dónde van, dónde se pone el diésel, si sale por qué frontera.

De paso otra información, resulta que en la frontera de Pisiga - Tambo Quemado ha subido 30% la salida de camiones, averigüen si son cisternas o qué son, y como hay GPS cada empresa de Bolivia que le da un servicio con su cisternita todas tienen GPS, todos los que mueven hidrocarburos en este país tienen GPS, facilito es saber dónde se ha ido su camión, no hay que hacer mucho debate político, no hay que romper las camisas, ¿cómo es?, rasgarse las camisas; si le preguntáramos a las empresas y al Gobierno que tienen esos informes dónde se mueven mediante GPS sus cisternitas sabríamos dónde van esos 800 millones de dólares que oficialmente una asesora de la ANH ha indicado que es el desvío hacia el contrabando. Eso para sumar al esfuerzo que valientemente la Senadora Barrientos valientemente está haciendo. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

14. Petición de Informe Oral a la Ministra de Salud y Deportes.

Sen.ª Presidenta: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General, se concede el uso de la palabra a las senadoras y senadores peticionarios para fundamentar la necesidad de importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.ª Escobar: Presidenta, colegas como ustedes verán que para nuestro país la salud es importante, es



primero porque si no hay salud pues no hay nada; bueno, esta Petición de Informe lo hacemos con la Senadora Elena Aguilar, sin embargo, es de conocimiento de todos que en nuestro país hay una enfermedad que es Parkinson que prácticamente es una enfermedad de los nervios que van perdiendo poder manejarse uno solo, entonces hemos visto que el Ministerio de Salud no cuenta con un programa específico para la atención de pacientes con esta enfermedad de Parkinson, lo cual ha generado un descuido en los servicios de atención en el Sistema Único de Salud, Presidenta y esto hace que se vulnera los derechos del acceso a la salud de todas las personas sin exclusión y discriminación alguna que todos deberíamos de acceder, pero estas familias o estas personas que padecen esta enfermedad no están siendo atendidas como corresponde por el Ministerio de Salud.

Así mismo, se desconoce el presupuesto asignado para la atención de pacientes con Parkinson en los hospitales de los tres niveles, primero, según, el tercer nivel, por otro lado, se desconoce a cuánto asciende la inversión para la compra de medicamentos para pacientes con Parkinson. También se desconoce el control que realiza la AGEMED (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud) con relación a la venta de distribución de medicamentos para los pacientes con Parkinson, a objeto de que no se constituya en un monopolio comercial. Entonces, esto a nosotros nos ha llevado para poder hacer esta Petición de Informe Oral a la Ministra de Salud, y esperemos que de manera pronta como lo establece nuestro Reglamento en 15 días nos pueda dar una respuesta y que pueda venir ante este Plenario a explicarnos las preguntas que nosotros hemos desarrollado con la Senadora Elena. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: En cumplimiento del artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización dentro de los siete días siguientes. Por otro lado, la solicitud de la Senadora Cecilia Requena, se remitirá el Proyecto de Resolución Camaral presentado por la Senadora Requena a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidenta, por el tema de la Resolución, quisiera que también se remita a la Comisión de Tierra y Territorio y Medio Ambiente. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Vamos a remitir a las dos comisiones.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Octogésima Sexta Sesión Ordinaria; jueves 22 de agosto 2024; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, agosto de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 17:17



187ª SESIÓN ORDINARIA
Viernes, 23 de agosto de 2024

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Aramayo Paredes Natividad, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Casso Vaca Luis Edgar, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Escobar Velasco Lucy Sara, Gallo Soruco Nely Verónica, Lagrava Burgoa Pedro, Mamani Navarro Hilarión, Nacif Barboza María Roxana, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Reinaga La Madrid Sarai Betsabeth, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Romaña Galindo Julio Diego, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Octogésima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 10:58, correspondiente al día viernes 23 de agosto de 2024.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nely Gallo Soruco por el Departamento de Tarija.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, habilita al Senador Luis Edgar Casso Vaca del 19 hasta el 23 de agosto de 2024.

La Senadora Eva Luz Humérez Álvez, habilita al Senador Ermenegildo Llavera Chusgo, del 19 hasta el 23 de agosto de 2024.

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, del 19 hasta el 23 de agosto de 2024.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza, habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea, del 19 hasta el 23 de agosto de 2024.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, habilita a la Senadora Natividad Aramayo Paredes, del 19 hasta el 23 de agosto de 2024.

La Senadora Silvia Salame Farjat, habilita al Senador José Antonio Zamora Tardío, del 19 hasta el 23 de



agosto de 2024.

La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, habilita al Senador Pedro Lagrava Burgoa, del 19 hasta el 23 de agosto de 2024.

El Senador Santiago Ticona Yupari, habilita a la Senadora Sarai Betsabeth Reinaga La Madrid, del 19 hasta el 23 de agosto de 2024.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen. Secretario:

El Senador Ermenegildo, Baja Médica por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

El Senador Walter Justiniano Martínez; Baja Médica por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

El Senador Roberto Padilla Bedoya; solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia por 24 horas

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, solicita licencia por 24 horas.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita licencia por 24 horas.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 27.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Soledad Flores Velásquez, solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, solicita licencia por 24 horas, de acuerdo al artículo 27.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.ª Rasguido: Para hacer constar mi presencia en Sala Senadora Lindaura Rasguido Mejía, por el Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, tomé nota.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Buen día Presidenta. Y a todos los senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala Senadora Ana Maria Castillo Negrette por el Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.



Sen.ª Barrientos: Sí, Presidenta, tengo una duda respecto a las licencias, informaron a mi persona que solo se admiten 5 licencias por Sesión, se han leído más de 5 licencias, entiendo yo que han gente que algunos senadores piden permiso a la Caja, yo ni muriéndose me han podido dar la Caja, de verdad, estando aquí en La Paz no han querido dar Baja en la Caja, yo he tenido que venir enferma, pero si alguien tiene la posibilidad de conseguirlo está bien, los otros parlamentarios deberían sustentar sus licencias y Secretaría tiene la obligación de restringirlas a cinco licencias le pediría la Secretario que su equipo técnico pueda tener la capacidad de explicar las licencias y los senadores tienen que justificarlas, es decir, puedo entender perfectamente que haya quién tiene problemas de salud o que tiene que atender una emergencia familiar y eso es comprensible y habrá que tener tolerancia y pero también hay senadores que no están, hay senadores que se han ido y no están, he estado en Cochabamba y he tenido que volver, hay senadores que tienen FICs (Foro de Interés Ciudadano) y están aquí otros so pretextos de FICs no están. Entonces no deberían aprobarse las licencias que no tengan la justificación adecuada Presidenta. Le pediría que no se apruebe en bloque sino en forma específica.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.ª Egüez: Gracias, Presidenta. Buen día a todos los colegas.

Presidenta, yo quería aprovechar las licencias y demás para hacer conocer que el Senador Walter Justiniano realmente ayer estaba muy mal de salud. Yo me regresé del aeropuerto cuando me llamaron que había Sesión, pero él ha tenido que irse me imagino que está internado. Entonces yo creo que él va a enviar su respaldo en cuanto esté mejor, pero realmente se ha ido muy mal el Senador.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Buenos días, hermana Presidenta. A través suyo saludar a todos los assembleístas presentes en esta Sesión.

Esto de las licencias a veces hay algunos senadores que es recurrente que están ausentes, según nuestro Reglamento tenemos posibilidad tener un permiso por mes, eso también tendríamos que revisar porque hemos empezado a sesionar nosotros desde el 6 de agosto, ya tenemos varias sesiones, pero hay algunos senadores que no lo estoy viendo en los tres eventos con este tercero, yo creo que ya ni siquiera debemos tomar en cuenta, sino notificar que ya ha excedido del espacio que le permiten nuestro Reglamentos.

Pero yo creo que tenemos que ponernos orden aquí de alguna vez yo solicité permiso, pero decía si yo pedía permiso y ya no había Quórum, entonces algunos son muy privilegiados y otros no tenemos opción a eso Senadora Presidenta, por lo tanto, yo reclamo a eso quiénes están fuera del límite de permisos. Quisiéramos saber nosotros también una lista, en eso es muy acucioso nuestro Senador Romaña y podemos nos revise la lista de senadores, para saber que senadores pidieron más de dos veces en un mes, tiene nomás que acogerse a lo que dice nuestro Reglamento.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Gracias, hermana Presidenta. Por intermedio saludar a todos nuestros hermanos assembleístas.

Presidenta, esto creo que ya se está volviendo recurrente, creo que no hay responsabilidad. No la verdad es vergonzosa lo que sucede aquí, presentar una simple nota de permiso justificándose o inventándose enfermedades hasta realmente a mí me da vergüenza jugar así con su salud, pero hay personas que realmente sí necesitamos estar, yo por ejemplo ya hace un mes he planificado un FIC que se está llevando a cabo y no estoy ahí por cumplir esa Sesión. Y por qué es importante, pero no sé de qué privilegios gozan, al igual que el Senador Ajpi hay meses que no se las ve a senadoras y senadores, no se los ve. No sabemos si es realmente Senador o es Senadora o está en Comisión, o sea mente está ganando el sueldo que debería ganar o no está ganando, porque nosotros tenemos una obligación con el Estado con la Patria y no es



correcto que el día de ayer se ha dicho claramente, nosotros trabajamos el lunes a lunes hermana Presidente si no trabajamos aquí, estamos trabajando en nuestras regiones.

Y no puede ser que aquí vengamos unos cuantos, y tengamos que presentar permiso porque me he viajado, o sea, termina la Sesión y nos tenemos que viajar. Acaso no tenemos que atender nuestras oficinas y no tenemos que atender o no trabajamos aquí, creo que muy mal, yo le voy a pedir a la Directiva que nos pasen todas las licencias y justificaciones de todo este mes, porque hay personas que yo he podido ver que no han venido y no es correcto, yo personalmente me hubiera encantado estar en mi FIC de Cochabamba porque lo estaba esperando la anterior vez igual suspendí y por respeto a la población he tenido que llevar a cabo y solamente está mi personal. Por favor, le voy a pedir eso, hermana Presidenta y también a los miembros de la Directiva.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.ª Rasguido: Presidenta, me parece que aquí hay senadoras, senadores yo una vez en tres años he pedido permiso, creo que hay que transparentar las cosas y hay que tener moral para hablar y una vez no me quiso dar el Secretario una hora porque tenía consulta, por qué no se publica cada mes y transparenta hacia todos los periodistas, a los medios de comunicación transparentaremos, el primer año, segundo año, el tercer año, cuál el miedo, transparentaremos y los justificativos también los que tienen realmente justificativo es válido, pero si no tiene y en verdad a mí me da vergüenza de muchos compañeros, compañeros, algunos no, porque hay algunos también sí están mal, daremos a conocer y que sepa Bolivia, por qué no queremos transparentar, por qué queremos ocultar si estamos manejando con transparencia lo haremos ¿o no están de acuerdo ustedes?

Transparentaremos pues, publicaremos las listas quiénes son los que faltan, quiénes son los que piden permiso, ¿están de acuerdo? a una votación entraremos del primer año, segundo año, tercer año y vienen después a pelear aquí, quieren Directiva, quieren Comisiones, realmente yo creo que hay que dar ejemplo. Nada más.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidenta, gracias. Para dejar constancia de mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.

Dos reflexiones más, la Primera es que también nosotros hemos sido perjudicados por la forma tan desorganizada en este caso era difícil prever, pero en que estamos teniendo las sesiones de cada semana se deciden asalto de mata. Entonces uno organiza un FIC en nuestro caso con la Ley N° 003 contra quemas ilegales incendios y restauración de eco sistemas, y lo hemos tenido que suspender entonces es una pena porque entonces ahora que mover la próxima semana y es algo que está en todos los medios que no está preocupando. Ese es un primer elemento. A mí me parece que sería muy bueno tener una planificación con más anticipación al menos dos semanas para que se sepa cuando la Sesión y uno pueda realmente planificar y cumplir.

El segundo elemento de lo que mis colegas están diciendo si se va a publicar que se publique desde el inicio, de todos estos años hay quien ha hecho una investigación antes Jimena Costas que se sepa, pero entonces no humees, no sé porque entonces no puedes distorsionar la realidad de algunos Entonces si es que se va a hacer eso que me parece mi ejercicio de transparencia, pues que se lo haga de manera completa.

Sen.ª Presidenta: Bien, senadoras y senadores al escuchar las observaciones y la consideración de las licencias de las senadoras y senadores las observaciones y reclamos que tienen de nuestros mismos colegas. Senador Secretario conforme al Reglamento proceda el cumplimiento con las licencias.



De verdad es que las sesiones no son planificadas, por ejemplo, para hoy día, de una otro día nos remiten las documentaciones aprobadas por el Cámara de Diputados y nosotros tenemos que cumplir nosotros no podemos dejarlo aquí en esta Cámara y en cualquier momento se puede convocar de emergencia hasta se puede convocar a un fin de semana, en cualquier momento.

Entonces Senador Secretario al escuchar estas observaciones y reclamos de las senadoras y senadores cumpla conforme al Reglamento.

No habiendo más observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Gracias, Presidenta.

De la misma manera, yo creo que esta observación tiene toda la razón. La Primera Secretaría nunca se le ha dicho dónde ni se les ha negado licencias, no pero cuánto tiene que cumplirse se tiene que cumplir ha tratado de manejar razonablemente, pero bueno hay senadoras que a veces presentan su justificación y como dice la Senadora Lindaura, sería lindo publicarlo desde el año 1, hasta este año y ahí es más para que sepa también la población quienes senadores están constantemente presentes en la Asamblea.

Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Octogésima Sesión Ordinaria, viernes 23 de agosto; a horas 10:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, agosto de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyecto de Ley:

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite el Proyecto de Ley N° 119/2023-2024 "Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado", aprobado y devuelto con modificaciones.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley N° 119/2023-2024, con las modificaciones. propuestas por la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.



Sen.ª Barrientos: Presidenta, Moción de Orden, por favor, en aplicación al artículo 104 del Reglamento General de la Cámara de Senadores solicito que se dé lectura solamente a las Disposiciones Adicionales del Proyecto de Ley remitido por la Cámara de Diputados.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Moción de Orden solicitada por la Senadora Barrientos, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Por tanto, queda aprobada la solicitud de Moción de Orden.

Senador Secretario, sírvase dar lectura solo a Disposiciones Adicionales.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES ADICIONALES.

PRIMERA. El proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado, deberá desarrollarse en el marco de los plazos establecidos en la presente Ley, a los fines de garantizar la posesión de la o el nuevo Fiscal General del Estado.

SEGUNDA. Se autoriza a los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, a tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la presencia de los Senadores y Diputados Titulares durante el tiempo que dure el proceso de selección y designación.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, no habiendo observaciones. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Moción de Modificación aprobada en la Cámara de Diputados, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Por tanto, queda aprobado el Proyecto de Ley Nº 119/2023-2024 "Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado", con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados.

Habiéndose aceptado las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, queda Sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Tiene la palabra, la Senadora Aramayo.

Sen.ª Aramayo: Presidenta un saludo cordial. Mediante Usted a todos los senadores y senadoras.

Solicito la Reconsideración de la "Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado".

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.



Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la "Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado", sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Gracias Presidenta, por su intermedio un saludo a los colegas aquí presentes.

Quería pedirle, por favor, considere dentro de las actividades que vayan a realizar la Directiva el Proyecto de Resolución Camaral que se ha presentado de Segunda Vicepresidencia, respecto a la conformación de la Comisión Especial del Bicentenario que debería corresponder tener a nuestra Cámara de Senadores Presidenta, por favor, sí, sí, han debido recibir y, pero no hemos tenido respuesta todavía, es del 21 de mayo de todos modos.

Sen.ª Presidenta: Senador Lagrava, tengo la información que está aún todavía en la Comisión una vez que tenga la información seguramente nos van a remitir.



Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidenta, la Comisión de Política Internacional ayer tuvimos una Sesión como corresponde y habíamos enviado tres Minutas de Comunicación dos a la Cancillería y otro al Ministerio de Gobierno; primero el que más importaba para nosotros era el del Ministerio de Gobierno al tener conocimiento de una menor de edad que estaba acompañado trasladándose -me imagino- hacia México en la República Dominicana. Entonces estamos nosotros para proteger la integridad de esta persona menor de edad boliviana, habíamos nosotros mandado dos Minutas de Comunicación a la Cancillería como al Ministerio de Gobierno, porque no sé si habrá leído porque hemos presentado una nota en su debido tiempo hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Senador Ajpi es preocupante la situación, la siguiente semana con mucha seguridad se agendará Senador.

Tiene la palabra, el Senador Zamora.

Sen. Zamora Tardío: Gracias, Presidenta. Buen día a todos los colegas por su intermedio.

Para dos aspectos Presidenta, tengo entendido que hace una semana atrás nuestra página web del Senado no está activa, entonces quisiera saber qué ha pasado ¿no? entonces quisiera que se sepa qué ha pasado, entonces quiero que se sepa han pasado un informe, no sé.

Otro punto quisiera Senadora mire estamos por cumplir nuestra Gestión tenemos los equipos, necesidad suficiente, la tecnología, todo, tenía que implementarse el voto electrónico y no se implementa, ya incluso se hicieron pruebas todo y seguimos contando cómo hace 40 o 50 años atrás contando así uno por uno que no me parece correcto, habiendo ya los equipos, todo. Quisiera que de una vez eso también salga es una vergüenza que sigamos contando uno por uno. Simplemente eso.

Sen.^a Presidenta: Senador, ese tema ya la anterior Sesión habíamos dicho que la próxima semana ya íbamos a aplicar y ustedes saben muy bien de nuestra página de Cámara de Senadores ha sufrido un Ataque Cibernético están en recuperación del sistema, entonces con mucha seguridad la próxima semana ya lo vamos a aplicar y teníamos mucha correspondencia hermano Senador, senadores, se ha quedado porque muchos senadoras y senadores por esta convocatoria a Sesión de emergencia y decían que tienen sus vuelos programados, por eso no se ha agendado en Correspondencia. Con mucha seguridad la próxima semana ya todo vamos a resolver Senador.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Estoy plenamente de acuerdo que se seleccione alguna correspondencia, pero hay otras de vital importancia, por ejemplo, está menor de edad que está en Costa Rica, por lo tanto, era de vital importancia, se trata de cumplir nuestras normativas y proteger en qué condiciones estaba, no estaba acompañado de un familiar estaba acompañado de un extranjero, entonces de eso se trataba, nuestros técnicos tienen que saber revisar también la Correspondencia, hay otros que sí pueden esperar una semana y otras que no pueden esperar; esta por ejemplo no debería de esperar, se trata de una de un ser humano un compatriota que está -inclusive- hasta casi fuera del continente Sudamericano? Por lo tanto, sí se habló con la Cancillería, con la Dirección Consular, pero necesitamos documentar estas nuestras exigencias hermana Presidenta, eso ha sido nuestra mayor preocupación de la Comisión de Política Internacional, porque nos enteramos por medios de comunicación.

También hablé con el Embajador a veces la Interpol dice nosotros hemos estado coordinando, no, por suerte Costa Rica tiene un sistema de investigación criminal, pero altamente desarrollado de esa manera encontraron a esta boliviana acompañado de un ciudadano mexicano, de eso se trataba hermana Presidenta, ojalá se en la próxima Sesión, podríamos considerar sinceramente yo voy a seguir tratando a



través de Migración, Migración no responde por eso mismo estaba dirigido al Ministerio de Gobierno, qué es lo que hace Migración.

Coméntales, por ejemplo en estos días a un familiar mío, no es que le pasó cosas, cosas malas, sino que mis nietas han tenido que ir de vacaciones, ciertamente en sí el Municipio les da el permiso, pero en el trayecto nadie exige en el bus, están yendo varios menores de edad, si estarán acompañados por familiares por extraños de repente está dentro la trata de personas, no sabemos entonces para eso también exigíamos al Ministerio de Gobierno qué hace Migración, qué hace el control de Policía, pero sí para extorsionar a los conductores son muy brillantes, hermana Presidenta. Esa era nuestra mayor preocupación, pero a ver, pues ojalá la próxima podemos tratar y yo voy a seguir tratando a través de la Comisión.

Sen.ª Presidenta: Sí es verdad digo nuevamente, sí es verdad su tratamiento instruimos el equipo técnico también quiero que para la próxima semana se priorice en los principios puntos del Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Sí Presidenta, entiendo que mucha gente tiene vuelos planificados y todo eso no sé si podemos hacer una Moción de Emergencia con respecto a lo que está mencionando el Senador Ajpi. de senadora. Creo que tal vez a través de eso se pueda resolver esto en esta misma Sesión. Eso como primer punto.

Y en segundo lugar Presidenta, yo no quiero iniciar todo un debate al respecto, pero voy a ser muy breve y yo solamente quería decir que no me puedo quedar callada como Senadora de Bolivia para manifestar mi solidaridad con el pueblo venezolano que votó democráticamente por un Presidente y ha habido un Golpe de Estado que se acaba de confirmar institucionalmente con la decisión de un Tribunal Supremo de Justicia que no tiene ninguna Independencia; eso realmente es dramático y hay que decirlo claramente, estoy pidiendo hace rato que haya una expresión clara de la Bancada de Comunidad Ciudadana, solo quería decirlo aquí porque no podemos estar ignorando lo que pasa en nuestro Sub Continente Sudamérica porque la gravedad de estos hechos para toda la región incluidos nosotros es enorme, no solo es la desgracia del pueblo venezolano y el irrespeto de su voluntad y estoy hablando aquí también de gente que en su momento voto por Chávez y por Maduro y que ahora vota diferente y cuyo voto debe ser respetado o sino estoy hablando del peligro de nuestra región de no poder responder adecuadamente para evitar Golpes de Estado contra la democracia. Mi solidaridad con el pueblo venezolano. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.ª Nacif: Gracias, Presidenta. Buenos días a cada uno de ustedes senadores.

Y Presidenta esté apoyando lo que explicó el Senador Ajpi, yo soy miembro de la Comisión de Políticas Internacionales, ayer tuvimos que sesionar dos veces de emergencia justamente por estos temas y no solamente por el tema de la niña, que bueno que la encontraron ya yéndose a México o el compatriota que está allá realmente sin una pierna porque tuve un accidente y lastimosamente la empresa no quiere hacerse cargo absolutamente de nada y la obligación puede nuestro Consulado y nuestros embajadores es dar de inmediato apoyo imagínese nosotros te estamos mandando una Minuta de Comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuánto tiempo es para que ustedes manden al Ministerio y cuánto tiempo el Ministerio tiene para resolver para responder, ahí se pasa por lo menos un mes o dos meses; entonces lastimosamente no tenemos nosotros ese apoyo, por eso es que también apoyar la Moción de la Senadora Requena para que podamos hacer de inmediato y votar aquí y poder incluir en el Orden del Día por dispensación esas dos o tres Minutas de Comunicación que nosotros aprobamos ayer en la Comisión de Política Internacional, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Entiendo la preocupación de todos. Yo creo que no, pero senadoras y senadores ustedes saben cumplimos un procedimiento, el Orden del Día se ha puesto en consideración y el Orden del Día se ha aprobado; entonces lo que podemos hacer para no perjudicar el día martes estaríamos



convocando a la Sesión, lo más antes posible y ahí podríamos agendar, porque se aprobó en el Orden del Día era Senador Ajpi para modificar el Orden del Día y sin ninguna novedad, ahora ya hemos terminado nuestra Agenda de la Sesión de hoy.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidenta lamento mucho que pase esto, ¿no? porque creímos nosotros que en Correspondencia se iba a lecturar esto de emergencia, pero sí ha sido nuestro descuido también como Comisión, lamentamos mucho que la parte técnica no trabajé con seriedad sinceramente, no son tan humanos, me duele mucho y son parte, yo quiero decir, a veces gente que no tiene capacidad para trabajar bien. Lamento mucho, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, nuevamente la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Hermana Presidenta, en anteriores sesiones, se ha aprobado el Orden del Día y de contrabando han metido por solicitud de algún Senador, Senadora documento, hemos votado para que se pueda resolver aquí y se pueda aprobar aquí en el Pleno hermana Presidenta. Entonces yo creo que la voluntad es la que tiene que valer aquí, ahorita la voluntad de toditos nosotros es aprobar de una vez que esas tres Minutas de Comunicación se puedan ir al Ministerio de Relaciones Exteriores nosotros tenemos la decisión, la última decisión; solamente su voluntad de Usted hermana Presidenta, lastimosamente nos abocamos al Reglamento cuando queremos y cuando no queremos lo dejamos a un lado el Reglamento.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Gracias, Presidenta. Buenos días colegas senadoras, senadores, al pleno de la Directiva.

Solo quiero puntualizar el aspecto que se ha tratado anteriormente en pleno, es uno de los temas que también con carácter urgente tienen que hacerlos conocer y en esto se quedó en el tema de las Bancadas, el informe del Presupuesto de la Cámara de Senadores. Creo Presidenta para transparentar toda actividad que se tiene dentro del Legislativo, necesariamente tenemos que conocer y creo que también el Oficial Mayor se ha comprometido en brindarnos un informe o presentarnos las diapositivas del como mínimamente se viene manejando el presupuesto, es en ese sentido Presidenta quiero puntualizar uno de los puntos que se agende una reunión con las diferentes Bancadas en particular con el Movimiento Al Socialismo.

Dos, también quiero enfatizar lo que dice aquí y comparto el criterio que tiene el Senador Ajpi con una reunión pertinente, tanto Secretaría General tener ya en parte también quiénes están a cargo de las direcciones en el tema administrativo, porque existe irregularidades, si en nosotros no podemos controlarnos, ejemplo la asistencia. Yo tengo que decirlo de manera concreta, el personal también está haciendo lo que quiere. Y eso necesariamente tiene que llamarnos la atención porque ya estamos al cuarto año y tiene que haber -discúlpeme si soy muy directo- bueno pues una llamada de atención, no solamente porque el Comité de Economía Plural o en este caso de Economía que se ha venido manejando en dos gestiones, nos tipifiquen a algunos senadores de que fuéramos quienes hacemos el seguimiento, pero también nuestro personal tiene que estar consciente que existe errores. Y eso necesariamente tenemos que en reuniones internas solucionar y ahí decirnos las cosas como son.

Yo creo que hay una cierta molestia en la Comisión la cual presido, porque en realidad aquí en realidad nos hacemos decir de todo, pero de dónde nace el problema, yo quisiera que esto ajustemos Presidenta y seguramente bueno pues a futuro vamos a tener que también dejar precedente de todo el accionar que se tiene dentro las comisiones. O tal vez los comités. Nada más.

Sen.^a Presidenta: Senador Pérez, vamos a comunicarles e instruir también su información que necesita.

Tiene la palabra, la Senadora Arce.



Sen.ª Arce: Presidenta, yo también pienso que debería ponerse en consideración del Pleno para poder tratar este tema o no, porque me parece un tema muy importante hermana Presidenta, porque esperar hasta el martes, estamos a viernes sábado domingo en 45 días, no sé si pudiera ver la posibilidad de ver ese tema. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Sí, porque se ha aprobado el Orden del Día, por eso yo decía si es que como a la Senadora Nacif también decía que se deberían de meterlo, ahora Asuntos Varios también ya se ha dado la lectura senadores de senadores. Pero tampoco nadie se ha solicitado que se modifique el Orden del Día, yo de orden no puedo hacer.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermana Presidenta. Saludar a todas las hermanas senadoras hermanos senadores, buenos días.

Bueno, si es que han pensado eso deberíamos modificar el Orden del Día, ahora si el punto Varios ya hemos aprobado, ya se ha terminado y yo creo que estaríamos vulnerando nuestro Reglamento, no corresponde como ya se está citando para el día martes de lo contrario sino después de punto Varios cualquier cosa vamos a hacer nomás posteriormente, vamos a acostumbrarnos mal, y eso esta mala, yo considero que ya se ha concluido ya se ha dado lectura a Asuntos Varios, que se trate el día, también es que recién se ha aprobado el día de ayer, no estamos muy lejos bueno por solidaridad por toda esa situación debería darse, deberíamos ir por orden aprobación del Orden del Día deberíamos modificar. Entonces así en Asuntos Varios hubiéramos tratado este tema, no sé, hubiéramos dispensado, perfecto, pero ahorita ya no corresponde para mí.

Sen.ª Presidenta: Hay varios oradores que solicitan la palabra, para no entrar en más debate senadoras, senadores, por eso se ha puesto en consideración del Orden del Día y lo tenían también ya hemos pasado varios puntos, ya estamos en Asuntos Varios solamente es la lectura del Orden del Día para mañana. Vamos a priorizar senadoras senadores para no entrar en un debate insulso porque son varios que están solicitando la palabra.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la siguiente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Octogésima Octava Sesión Ordinaria; lunes 26 de agosto; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, agosto de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Hemos concluido la Sesión de hoy.

Concluye la Sesión a horas: 11:43.

